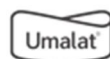


Дипак Малхотра, Макс Х. Базерман



# ГЕНИЙ пере- говоров

Как преодолеть препятствия  
и достичь блестящих результатов  
за столом переговоров  
и за его пределами



## Предисловие

Когда я учился в Гарвардской школе бизнеса на курсе ОРМ для владельцев бизнеса, то курс «Переговоры», который вел Дипак Малхотра, стал для меня открытием и одновременно корректировкой моих парадигм. Если когда-нибудь меня спросят, какая книга стала для меня одной из самых полезных в жизни, то эта, наверное, придет на ум в

первую очередь. Для многих моих сокурсников она стала настольной, и они берут ее с собой читать перед серьезными переговорами.

Что же особенного в подходе молодого индийского профессора? Современный мир идет к нулевой толерантности, когда один из партнеров по переговорам пытается вести их с позиции силы. Да еще часто случается, особенно в России, что приветствуются жесткие переговоры, когда самым важным становится показать свою силу. Но все чаще в мире считается хорошим тоном проявлять эмпатию, базироваться на ценностях цельной личности и искать лучшее решение совместно. Бизнес — это ежедневные переговоры с клиентами, поставщиками, коллегами, чиновниками. Даже с близкими людьми мы часто ведем переговоры, не всегда отдавая себе в этом отчет. На мой взгляд, именно Дипаку в этой книге удалось разложить по полочкам весь процесс переговоров, начиная от «якорения» и заканчивая построением доверительных отношений.

Нужно ли вести переговоры с позиции силы или силовое превосходство обнуляется, когда мы используем тщательную подготовку, интуицию, эмпатию и цельность? Гениальными переговорщиками становятся или рождаются? Ответить на эти практические и философские вопросы вы сможете, прочитав книгу «Гений переговоров».

Алексей Мартыненко, генеральный директор ЗАО «Умалат»

Введение

## **Как стать гением переговоров**

Гения переговоров можно узнать с первого взгляда. Гениальность проявляется во всем: как человек продумывает стратегию переговоров и как придерживается ее; как умудряется полностью перевернуть ситуацию, которая казалась совершенно безнадежной; как согласовывает успешные сделки, не поступаясь при этом собственными принципами, без ущерба для отношений между сторонами и своей репутации. Вероятно, вам известно, кто у вас на работе является таким человеком. В этой книге мы раскроем его секреты.

Рассмотрим несколько ситуаций, когда участники переговоров, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями, смогли справиться с ними и достичь заоблачных вершин успеха. Пока не будем раскрывать тайны, как им это удалось, — мы еще вернемся к этим (и многим другим) историям в следующих главах по мере обсуждения информации, необходимой для того, чтобы научиться мастерски вести переговоры во всех сферах жизни.

## **Эксклюзивность — камень преткновения**

Представители компании из списка Fortune 500 вели переговоры о покупке нового ингредиента для продукта у небольшого европейского поставщика. Стороны уже согласовали цену — \$18 за фунт с объемом годовой поставки в миллион фунтов, — как разгорелся спор об условиях эксклюзивности. Поставщик не хотел продавать ингредиент только американской фирме, а та не желала инвестировать средства в новый продукт в случае доступа конкурентов к одному из ключевых компонентов. Из-за этого конфликта сделка имела все шансы быть проваленной. Представителей американской стороны раздражало упрямство мелкой фирмы из Европы в вопросе эксклюзивности, потому что они считали свое предложение не только справедливым, но и щедрым. Через какое-то время они решили задобрить продавца, предложив гарантированный минимальный объем заказа и повышение цены за фунт. Но как же они были изумлены, узнав, что продавец отказывается работать и на новых условиях! Последней надеждой для американской стороны стал их «гений переговоров» Крис, который срочно вылетел в Европу и быстро во всем разобрался. За считанные минуты он сформулировал условия сделки так, что обе стороны сразу приняли, при этом не пришлось ни идти на уступки, ни запугивать маленькую фирму. Как ему удалось спасти положение? Мы еще вернемся к этой истории в третьей главе.

## **Дипломатический тупик**

Осенью 2000 года некоторые сенаторы США выдвинули требование о выходе Америки из ООН. На тот момент страна была на грани утраты права голоса в Генеральной Ассамблее. Спор возник в отношении американского долга перед ООН, составлявшего около \$1,5 млрд. США отказывались платить, пока ООН не согласует ряд реформ, необходимость которых, по их мнению, назрела давно. Но главный вопрос заключался в том, что США требовали сокращения своего взноса, который составлял 25% годового бюджета ООН, до 22%. Проблема состояла в следующем: если США платят меньше, кому-то другому придется платить больше.

Были и другие осложнения. Во-первых, правила предусматривали, что постоянный представитель США в ООН Ричард Холбрук должен был убедить все 190 стран ратифицировать предложенные изменения. Во-вторых, Холбруку установили жесткий срок: если договоренность не будет достигнута до конца 2000 года, бюджетные средства, выделенные Конгрессом на уплату взноса, будут списаны. В-третьих, ни одна из наций не изъявила желания платить больше, чтобы обеспечить скидку Америке. Что можно было сделать, чтобы убедить хотя бы одну страну увеличить сумму взноса, когда все отказались? Приближался конец года, и Холбрук решил сменить стратегию. Он перестал убеждать других участников принять его требования. Найденный им выход был сродни чуду: спорный вопрос был решен, а Холбрук получил поздравления от

стран-участниц ООН и представителей обеих политических партий Конгресса США. Как же удалось урегулировать конфликт? К этому примеру мы вернемся во второй главе.

## **«Горящее» требование**

Руководитель строительной компании вел переговоры о заключении сделки, по условиям которой его фирме поручалось строительство офисных зданий среднего размера под заказ покупателя. Через несколько месяцев согласований, накануне подписания контракта, покупатель неожиданно выдвинул совершенно новое требование, выполнение которого могло обернуться большими расходами. Он хотел включить в контракт пункт, обязывающий строителя выплачивать значительные штрафы в случае задержки сдачи объекта более чем на месяц. Строитель был раздражен внезапным требованием: ему казалось, что покупатель пытается выжать из него последнюю уступку. Тогда он взвесил возможности: принять требование покупателя и заключить сделку, отказаться в надежде на то, что это не повлияет на заключение контракта, или попытаться договориться об уменьшении предлагаемых штрафов. Рассмотрев все варианты, строитель принял совершенно неожиданное решение: договорился об увеличении суммы штрафа, который ему придется платить в случае задержки сдачи объекта, и эти условия оказались приемлемыми для обеих сторон. Как это произошло? Обсудим в третьей главе.

## **Провал кампании**

Шел 1912 год. Кампания по выборам президента Теодора Рузвельта на третий срок была в самом разгаре. Дело продвигалось с трудом, каждый день возникали новые осложнения. Но тут появилась проблема, предвидеть которую не мог никто. Было уже подготовлено и напечатано 3 млн экземпляров фотографий Рузвельта с текстом речи, когда руководитель предвыборного штаба обнаружил катастрофическое упущение: у автора снимка не взяли разрешение на его использование. Положение усугублялось тем, что закон об авторском праве предоставлял автору возможность требовать оплаты в размере \$1 за каждую использованную копию. В 1912 году \$3 млн соответствовали \$60 млн сегодня. Такие затраты не могла себе позволить ни одна кампания. Возможная альтернатива была также бесперспективной: повторная печать тиража стоила огромных денег и требовала времени. Руководитель штаба должен был попытаться убедить фотографа снизить цену, но как? Казалось, все козыри на руках у автора. Но в распоряжении руководителя было кое-что получше: эффективная стратегия, которая была умело использована для заключения практически невозможной сделки. Все это мы рассмотрим в первой главе.

Мы надеемся убедить вас, что гениями переговоров не рождаются. То, что на первый взгляд кажется проявлением гениальности, на самом деле результат тщательной подготовки, анализа концепции переговоров, изучения возможностей избежать ошибок и предвзятости, которым подвержены даже самые опытные специалисты, а также способности стратегически и систематически формировать ход диалога. В этой книге вы найдете всю необходимую информацию о подобной тактике и целый арсенал стратегических методов, полностью готовых к практическому употреблению. Начав применять эту стратегию в самых разных переговорах, которые вам приходится вести в бизнесе, политике, личной жизни, вы зложите фундамент своей репутации гения переговоров.

## **Наш подход**

Еще 25 лет назад обучающий курс по ведению переговоров был редкостью в программах школ управления или повышения квалификации руководителей. Сейчас он является самым востребованным во всех бизнес-школах мира и пользуется огромной популярностью в юридических школах и школах государственной политики. Почему? В постоянно усложняющемся, разнообразном, динамичном мире переговоры считаются самым надежным и результативным механизмом распределения ресурсов, уравнивания сталкивающихся интересов, разрешения любых конфликтов. Нынешние и будущие менеджеры, юристы, политики, законодатели и потребители хотят знать, как добиться в этом наилучших результатов. Умение вести переговоры в современном мире является принципиально важным навыком для достижения успеха во всех сферах жизни.

Почему же люди никак не могут научиться эффективно договариваться? Одной из самых актуальных проблем, с которыми мы столкнулись в процессе нашей работы преподавателями и консультантами, является всеобщая убежденность в том, что талант переговорщика — врожденное качество: или оно есть, или нет. Мы же категорически не согласны с такой точкой зрения. Кроме того, большинство людей, включая опытных бизнесменов, уверены, что это не наука, а искусство, и в результате полагаются только на внутреннее чутье или интуицию. Но внутреннее чутье — это не стратегия. Тактика «сориентироваться на ходу» или «говорить, что в голову придет», здесь неприемлема.

Мы предлагаем систематизированный и эффективный метод, основанный на последних результатах исследований процесса ведения переговоров и разрешения споров, на опыте тысяч наших клиентов и руководителей, которых мы обучаем, и собственном опыте. Он оттачивался и совершенствовался в ходе реализации программы повышения квалификации руководителей Гарвардской школы бизнеса и на протяжении нашей работы с 50 компаниями из 25 стран. Созданная в итоге концепция поможет свести к минимуму расчет на интуицию,

углубить понимание возможностей использования наработанных стратегий и всегда добиваться цели переговоров.

Мы также хотим развеять миф, что эффективное ведение диалога сводится только к заключению беспроигрышных контрактов. Наверное, вы, как и многие руководители, с которыми нам пришлось работать, сталкивались с ситуацией, когда вы настроены на добросовестное согласование взаимовыгодных условий, но другая сторона упорно занимает жесткую позицию, ведет себя неэтично или отстаивает исключительно собственные интересы. Иногда обнаруживается, что вы ведете переговоры на слабых позициях, обращаясь к людям, не имеющим в этом опыта, или другая сторона вовсе не имеет полномочий обсуждать сделку. Как в таком положении может пригодиться принцип взаимной выгоды? На сложных переговорах с участием нескольких сторон, в условиях неопределенности, угрозы судебных споров и накала страстей, можно даже не разобраться, где находится эта «взаимная выгода». Поскольку подобные осложнения — дело обычное, вы должны научиться систематическому подходу к их преодолению. В книге есть все необходимые инструменты для этого. Другими словами, усвоив принципы взаимной выгоды, вы сможете эффективно выстраивать стратегию даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, ни о какой взаимной выгоде речи не идет.

Ниже приводится краткое описание того, что вы найдете в этой книге.

## **Часть I**

### **Набор инструментов для переговоров**

Эта часть посвящена разработке концепции, которую вы сможете использовать для анализа, подготовки и проведения всевозможных переговоров. Здесь также содержится набор инструментов комплексных стратегий, необходимых на каждом этапе сделки — от подготовки первого предложения до подписания финальной версии договора. На практике выясняется, что значительная часть проблем стоимостью в миллионы долларов, с которыми сталкиваются наши высокопоставленные клиенты, успешно устраняется путем применения стратегий, рассмотренных нами в первых главах. Поскольку структуру и состав набора инструментов мы разрабатывали на методической основе, рекомендуем вам прочесть первую часть последовательно в порядке изложения.

### **Глава 1. Претензии на выигрыш в переговорах**

Начнем с темы, имеющей принципиальное значение для участников переговоров и всегда вызывающей у них особый интерес: как заключить наиболее выгодную для себя сделку? Наша концепция строится на анализе процесса прямых двусторонних переговоров, когда покупатель и

продавец обсуждают только один вопрос — цену. В этой главе, помимо прочего, рассматриваются следующие темы: подготовка переговоров, распространенные ошибки сторон, правила выдвижения первого предложения, отклик на предложение другой стороны, формулировка первоначального предложения, «прощупывание» другой стороны, эффективное ведение спора, возможность добиваться максимальных результатов не только для себя, но для обеих сторон.

## **Глава 2. Создание выгоды на переговорах**

Здесь рассмотрим более сложную (и намного более важную) задачу создания выгоды. Основная мысль этой главы: переговорщики, которые все силы направляют на получение выигрыша, достигают гораздо меньших результатов по сравнению с теми, кто старается найти общий язык с оппонентом для получения обоюдной выгоды. Для того чтобы сделать эту разницу наглядной, проанализируем ситуацию, когда стороны обсуждают несколько вопросов одновременно и не могут прийти к согласию. В этой главе обсуждаются такие темы, как стратегии создания выгоды (получения выигрыша), принципы согласования эффективных договоров, подготовка и проведение сложных переговоров: как и когда идти на уступки, как узнать реальные интересы другой стороны, что делать после заключения сделки.

## **Глава 3. Переговоры-расследования**

Успех участников переговоров в создании и присвоении выгоды во многом зависит от их способности получать информацию от другой стороны. В этой главе представлен исключительно полезный метод сбора информации, который мы определили как «переговоры-расследование». Принципы ведения таких переговоров помогают выявлять и эффективно использовать интересы, приоритеты, потребности и ограничения второй стороны, даже если она не хочет или не может делиться такой информацией.

## **Часть II**

## **Психология ведения переговоров**

В процессе подготовки и ведения переговоров ошибки совершают даже опытные специалисты. Профессиональные переговорщики — это тоже люди, которые, как и все, подвержены психологическим предрассудкам и иррациональному поведению, что может свести на нет даже самую разумную стратегию. Вторая часть подготовлена по результатам последних исследований в области психологии переговоров и принятия решений. Мы используем теорию для создания практических инструментов, которые понадобятся вам, чтобы научиться избегать

дорогостоящих ошибок, а также замечать, когда их совершает другая сторона, и умело этим пользоваться.

## **Глава 4. Когда подводит рациональность: необъективность мышления**

В этой главе обсудим когнитивные предубеждения — ошибки, совершаемые даже самыми талантливыми переговорщиками из-за стереотипов ментального поведения. Мы рассмотрим примеры того, что мышление человека настроено на «срезание углов» и что такая привычка может не только приносить пользу, когда нужно принять оперативное решение, но и приводить к непоправимым стратегическим просчетам.

## **Глава 5. Когда подводит рациональность: предубеждения сердца**

Далее рассмотрим мотивационную предвзятость — ошибки, возникающие из-за нашего желания видеть мир таким, каким бы нам хотелось его видеть, а не таким, каков он есть на самом деле. К сожалению, можно быть уверенным в себе и собственном успехе даже при наличии очень слабой стратегии переговоров. Можно долго идти неверным путем, не задумываясь о том, когда и где изменение стратегии становится жизненно необходимым. В этой главе постараемся выявить такие ловушки и научиться их избегать, то есть смотреть на мир объективно и реалистично.

## **Глава 6. Рациональные переговоры в иррациональном мире**

В этой главе проанализируем, как научиться преодолевать собственные предрассудки и эффективно использовать предубеждения других людей. Рассмотрим ситуации, когда для соблюдения своих личных интересов необходимо помочь второй стороне стать менее предвзятой. Почему это важно? Потому, что их субъективность наносит вам не меньший ущерб, чем им самим.

# **Часть III**

## **Переговоры в реальном мире**

В заключение затронем несколько тем, которым уделяется очень мало внимания на семинарах и в соответствующей литературе, но которые имеют принципиальное значение для успеха переговоров в реальном мире. Как понять, что вас обманывают? Как убедить упрямых оппонентов принять ваши требования или предложения? Как вести переговоры, если

у вас практически нет полномочий? Как встроить свои моральные принципы в стратегию? Как вести диалог с конкурентами, оппонентами и соперниками? Здесь, как и в первой части книги, наши идеи и рекомендации основаны на опыте многих реальных переговорщиков и результатах систематических научных исследований в области ведения переговоров, принятия стратегических решений, а также психологии и экономики. Каждую из этих глав можно читать как отдельную статью, выбирая темы, наиболее актуальные для вас в данный момент.

## **Глава 7. Стратегии влияния**

Часто оказывается недостаточно иметь хорошую идею, тщательно сформулированное предложение, уникальный продукт либо услугу. Нужно уметь их продать. В этой главе представлены восемь отработанных стратегий оказания влияния, применяя которые вы увеличите свои шансы на то, что другая сторона примет ваши требования, запросы, предложения. Эти приемы не изменят сути дела, но с их помощью вы сможете, не изменяя своей позиции, заставить людей согласиться с вами. Безусловно, другая сторона также может применить по отношению к вам стратегии влияния, поэтому мы подробно описываем и способы защиты от попыток манипулировать вашими предпочтениями и интересами.

## **Глава 8. «Слепые пятна» в переговорах**

Многие переговорщики настолько сосредоточиваются на цели переговоров, что не могут оценить, каким образом текущая ситуация и решения, принимаемые другой стороной, а также правила переговорной игры могут повлиять на их стратегию и перспективы успеха. При этом они упускают возможности изменить правила игры, чтобы достичь лучших результатов. Мы даем конкретные рекомендации, как снять шоры с глаз и научиться учитывать все возможные факторы, которые влияют на процесс переговоров.

## **Глава 9. Противостояние лжи и обману**

Многие считают принцип «честность — лучшая политика» абсолютно правильным. Однако большинство людей признается, что на переговорах им приходилось говорить неправду, и практически каждый человек считает, что его обманывали другие. В этой главе рассмотрим следующие вопросы: что может побудить человека говорить неправду на переговорах? чем может обернуться ложь в стратегическом плане? как понять, что вас обманывают? что нужно сделать, чтобы вас перестали обманывать? как поступить, если вы поймали кого-то на лжи? если вы хотите быть честным, но боитесь проиграть за столом переговоров, какие альтернативы можно противопоставить лжи?

## **Глава 10. Признание и решение моральных дилемм**

Многие считают вопросы этики и морали слишком личными и специфическими, чтобы выносить их на широкое обсуждение или относиться к ним безапелляционно. Это действительно так, но лишь до определенной степени. Последние исследования показывают, что люди часто поступают моральными принципами, которые сами считают непреложными. Иногда они даже не осознают того, какой вред причиняют другим, следуя определенным стратегиям. На фоне происходящих крупных корпоративных скандалов вновь приобретает актуальность вопрос принципиальности на пути к успеху в переговорах. Мы предоставляем вам материал для тщательного и всестороннего анализа этой проблемы.

## **Глава 11. Переговоры с позиции слабости**

Эта глава посвящена сильным и слабым позициям во время переговоров. Часто переговорщики в какой-то момент оказываются на слабых позициях, практически не имея никаких альтернатив. (Наши студенты и клиенты жалуются, что всегда оказываются в положении слабой стороны, вступая в переговоры с клиентами, начальниками или супругами!) Такие ситуации требуют тщательного анализа, творческого подхода и овладения приемами, позволяющими полностью изменить положение вещей. Мы покажем, как эффективно вести диалог, не имея никаких преимуществ, и как изменить соотношение сил, чтобы превратить слабую позицию в сильную.

## **Глава 12. Переговоры превратились в кошмар: как справиться с нелогичностью, недоверием, гневом, угрозами, самоуверенностью**

Как вести беседу, если другая сторона начисто лишена здравого смысла? Как быть при утрате доверия, когда другая сторона не хочет садиться за стол переговоров? Как противостоять жестким действиям — ультиматумам и угрозам? Как общаться с оппонентом, если он рассержен или из-за самолюбия не хочет признавать своих стратегических ошибок? Нам прекрасно известно, что подобные сложности возникают во время многих важных переговоров, поэтому их игнорирование не просто неэффективно, а совершенно невозможно.

## **Глава 13. Когда лучше отказаться от переговоров**

В некоторых ситуациях проблему нельзя решить путем переговоров. Если ваши возможности ограничены, а шансы на успех практически равны нулю, полезнее отказаться от сделки. Если же цена вопроса слишком велика, можно попытаться найти менее дорогостоящие

варианты заключения сделки или решения спора. Иногда процесс переговоров ставит под угрозу отношения с другой стороной. Что делать в таком случае? В этой главе мы дадим некоторые ориентиры, чтобы вы смогли правильно оценить положение и понять, когда нужно вступать в игру, а когда лучше полностью сменить тактику.

## **Глава 14. Путь к гениальности**

Гений переговоров — это тот, кто обладает знаниями, пониманием ситуации и продуманной стратегией. В этой книге можно найти первое и научиться второму, а третье приходит с личным опытом. Подводя итоги, мы размышляем о том, что произойдет после того, как вы закроете книгу и вернетесь в реальную жизнь. Как максимально эффективно использовать полученные знания на практике? Какие навыки вы хотели бы развить в дальнейшем? Что можете ожидать от себя и от других? Как помочь своей компании успешно вести переговоры?

Основная идея этой книги точно выражена высказыванием Ральфа Эмерсона: «Человек надеется, гений творит». В трудных ситуациях, когда возникают препятствия, переговоры разваливаются и сделка кажется потерянной навсегда, большинство переговорщиков впадают в панику или молятся. Но гении в подобных ситуациях лишь укрепляются в решимости создать и применить рациональную стратегию. Надеемся, эта книга убедит вас действовать подобно гениям и даст все необходимые знания и инструменты для проявления гениальности за столом переговоров — и не только там.

Часть I

# Набор инструментов для переговоров



Глава 1

## **Притязания на выигрыш в переговорах**

Шел 1912 год, президентская предвыборная кампания была в самом разгаре. Бывший президент Теодор Рузвельт решил вернуться в большую политику, так как был сильно разочарован тем, как его преемник Уильям Говард Тафт руководил страной. Кампания продвигалась с трудом, каждый день возникали новые осложнения. Но тут появилась проблема, предвидеть которую не мог никто. Подготовили и напечатали 3 млн экземпляров фотографии Рузвельта с текстом речи, когда руководитель предвыборного штаба обнаружил катастрофическое упущение: у автора снимка не взяли разрешение на его использование. Положение усугублялось тем, что закон об авторском праве предоставлял автору возможность требовать оплаты в размере \$1 за каждую использованную копию. В 1912 году \$3 млн соответствовали \$60 млн сегодня. Такие затраты не могла себе позволить ни одна кампания. Возможная альтернатива была также бесперспективной: повторная печать тиража стоила огромных денег и требовала времени. Руководителю избирательного штаба необходимо было заключить с фотографом приемлемую сделку. Представьте себя на его месте: как бы вы провели переговоры?

Вот как решил этот вопрос руководитель кампании Рузвельта. Тщательно обдумав проблему, он направил автору телеграмму: «Планируем распространение 3 млн копий предвыборной речи с фотографиями. Прекрасная возможность публикации для фотографов. Сколько вы готовы заплатить за использование ваших снимков? Просьба дать ответ сразу».

Автор не замедлил с ответом: «Ценю возможность, но могу дать только \$250»<sup>1</sup>.

Эта история озадачивает всех, кто впервые ее слышит. Как руководителю штаба удалось коренным образом изменить безнадежную ситуацию? Причина такой реакции в том, что даже самые опытные специалисты не готовы применять системный подход к переговорам и следовать определенной стратегии при их проведении. Мы хотим, чтобы вы считали подобное решение проблемы очевидным. Понимая принципы и стратегии разделения выгоды, которые рассматриваются в этой главе, вы научитесь изящно выходить из трудных положений, подобно руководителю предвыборного штаба Рузвельта.

## **Притязания на выигрыш в процессе переговоров**

Мы будем часто возвращаться к вопросам выгоды. Что же скрывается под этим понятием? Выгода — это то, что люди считают полезным или желаемым для себя. Ее можно измерять количеством полученных долларов, степенью пользы или радости и многими другими показателями. На переговорах выгода может возникать в результате

заклучения соглашений, благодаря которым положение сторон становится лучше по сравнению с первоначальным. Но насколько лучше для каждой стороны? Отчасти это зависит от того, какой из них удалось предъявить больше притязаний на созданную выгоду (или получить ее часть). Например, если покупатель договаривается об очень низкой цене за единицу товара, то получает больше выгоды, а если цена остается высокой, то на большую часть выгоды, созданной сделкой, претендует продавец. Для многих людей в основе процесса обучения эффективным переговорам лежит принципиальный вопрос «Как обеспечить себе наиболее выгодную сделку?» или, другими словами, «Как получить львиную долю выгоды на любых переговорах?». Однако гений переговоров смотрит на это гораздо шире. Начнем с базовой цели: получение для себя наиболее выгодных условий.

Чтобы обсудить основные вопросы, возникающие практически в любой переговорной ситуации, рассмотрим простой пример переговоров Hamilton Real Estate по продаже недвижимости: две стороны (покупатель и продавец) согласовывают один вопрос (цену). Проанализируем следующие аспекты процесса: подготовка к переговорам, избежание распространенных ошибок, принятие решения о первом предложении, ответы на предложения другой стороны, формулирование первоначального предложения, «прощупывание» другой стороны, эффективное ведение спора, возможность получения максимальной выгоды без риска для взаимоотношений, соблюдение собственных интересов.

Рассматривая этот пример на занятиях курса обучения руководителей и студентов MBA, мы делим аудиторию на две части: одна выступает в роли продавца, другая — в роли покупателя. Каждой из сторон предоставляется конфиденциальная информация о ее потребностях и интересах для того, чтобы она могла составить стратегию переговоров. Затем стороны проводят встречу и пытаются договориться о цене объекта недвижимости.

Подумайте, что бы вы сделали в этой ситуации, выступая на стороне продавца.

## Hamilton real estate<sup>2</sup>

Вы — вице-президент Pearl Investments, холдинговой компании, специализирующейся на инвестициях в недвижимость. Среди ваших объектов есть крупный участок земли в городе Гамильтон. Он должен быть выведен из состава инвестиций, и нужно провести переговоры о его продаже.

Сумма, которую потенциальный покупатель заплатит за этот объект, зависит от ряда факторов, включая платежеспособность покупателя и то, как он планирует использовать недвижимое имущество. Каждый из факторов имеет принципиальное значение. В частности, согласно

оценкам ваших экспертов, земля, используемая под коммерческую застройку (например, офисный комплекс), будет стоить в 1,5–2 раза дороже по сравнению с той, на которой планируется возводить жилые дома. К сожалению, этот объект вряд ли заинтересует коммерческих застройщиков, потому что законы зонирования Гамильтона запрещают возведение в этом районе нежилых сооружений. Некоторые политические деятели поднимали вопрос о разрешении коммерческого строительства, но никаких конкретных действий в этом направлении не предпринималось. В результате Гамильтон выпал из зоны интересов коммерческих застройщиков.

В течение последних недель вы рассмотрели предложения нескольких потенциальных покупателей. Только одно из них оправдало ваши ожидания — от застройщика Quincy Developments, который планирует строить на этом участке дорогие жилые дома. Цена предложения составляет \$38 000 000.

Помимо того что это самая высокая цена из предложенных, вы заинтересованы в сотрудничестве с данной компанией, потому что она имеет репутацию добросовестного партнера. Вы не сомневаетесь в том, что с вашей стороны было бы разумно принять их предложение, однако хотели бы повысить цену на 10–15%, если остановитесь на этом варианте. По вашему мнению, Quincy Developments вряд ли согласится на что-то большее.

Тем не менее в данный момент вы решили отказаться от переговоров с ними. Почему? Вам стало известно, что к этой сделке проявила интерес ведущая компания региона в секторе недвижимости Estate One. Вы надеетесь, что, как и в других своих проектах, они будут использовать землю в Гамильтоне под строительство элитных жилых комплексов. Если на участке будут возводиться такие объекты, а не обычные многоквартирные дома, за него удастся выторговать более высокую цену.

Вы решили встретиться с руководителем Estate One Конни Вега, чтобы обсудить условия. Если переговоры будут безрезультатными, можно заключать сделку с Quincy Developments, срок предложений которых истекает через три дня. Других предложений вы ждать не хотите.

Что известно об Estate One? Это компания среднего размера, крупнейший в регионе застройщик жилой недвижимости. Руководитель возглавляет организацию с момента ее основания двадцать лет назад, имеет обширные связи на всех уровнях государственных органов штата и местной администрации и не является вашим конкурентом.

Чтобы подготовиться к переговорам, вы собрали об этой компании все данные, какие только возможно. Следующие сведения, будучи общедоступными, без сомнения, известны руководителю Estate One.

- Компания Pearl Investments приобрела участок в Гамильтоне семь лет назад за \$27 млн.
- С тех пор стоимость земли значительно возросла: оценка последних продаж сопоставимых объектов показала, что стоимость этого участка может составлять \$36–44 млн при застройке жилыми объектами.
- Если эту землю использовать для строительства элитных кондоминиумов вместо многоквартирных домов, цена может увеличиться еще на 20%.

Предстоящие переговоры вызывают множество вопросов. С чего начать? Как обратиться к Конни Вега? Делать предложение первым или дать такую возможность ей? Какую информацию можно предоставить, если это вообще необходимо, а какую нужно попытаться получить от нее? Сколько предполагается заработать на продаже участка? Как определить, действительно ли это выгодная сделка?

## Подготовка к началу переговоров

Наш опыт обучения и консультирования тысяч переговорщиков показывает, что в большинстве случаев самые распространенные и дорогостоящие ошибки совершаются еще до начала переговоров. Интересно, что проблема заключается не в недостаточной подготовке, а в ее полном отсутствии! Исходя из ложного допущения, что переговоры — это «не наука, а искусство», большинство участников даже не задумывается о необходимости подготовки. А с учетом всеобщего заблуждения, что «реальное действие» начинается за столом переговоров, даже самые интеллектуальные, вдумчивые и осторожные специалисты начинают важные переговоры без нее.

Поэтому особенно важно разработать тщательную методику. Существует простая, но эффективная система из пяти этапов. (Список будет пополняться по мере рассмотрения более сложных примеров.)

Этап 1. Оценка BATNA. Первым шагом на пути грамотного проведения любых встреч является вопрос: «Что делать, если переговоры будут безрезультатными?» Другими словами, нужно оценить BATNA — лучшую альтернативу обсуждаемому соглашению (best alternative to negotiated agreement), или порядок действий на случай, если переговоры зайдут в тупик<sup>3</sup>. Без четко сформулированной BATNA невозможно определить, когда принимать окончательное предложение, а когда отказаться, чтобы рассматривать другие варианты. Оценка BATNA проводится в три этапа.

1. Определите все варианты, которые вы можете рассматривать, если не договоритесь с другой стороной.
2. Оцените выгоду по каждому альтернативному варианту.
3. Выберите лучшую альтернативу — это и есть BATNA.

В случае с участком в Гамильтоне имеется несколько вариантов, если переговоры с Конни Вега ничего не дадут: можно подождать других предложений, можно заключить сделку с Quincy Developments, а можно вообще отказаться от продажи. Исходя из доступных сведений, предполагаем, что для вас BATNA состоит в заключении сделки с Quincy Developments.

Этап 2. Рассчитайте резервную выгоду. Проведение анализа BATNA имеет принципиальное значение, так как позволяет определить резервную выгоду, или точку выхода из переговоров. В случае с участком в Гамильтоне ею является самая низкая цена, которую вы готовы принять от Конни Вега. В чем может заключаться это предложение? Если переговоры ничем не закончатся, вы можете вернуться к Quincy для заключения сделки. Они предложили \$38 млн. Станет ли эта сумма вашей резервной выгодой? Не совсем, потому что ее вы можете и дальше обсуждать с Quincy. Точнее, считаете, что договоритесь об увеличении на 10–15% и получите сумму \$41,8–43,7 млн. Резервная выгода должна находиться где-то в середине данного диапазона.

Что определяет сумму вашей резервной выгоды в этой связи? Если вы не склонны принимать риски, установите цену по нижнему пределу. Если более оптимистично оцениваете возможности в переговорах с Quincy, можно выбрать ближе к верхнему. Предположим, вы остановились на среднем значении \$42,65 млн. Если окончательное предложение Конни Вега оказывается ниже, вы можете выйти из сделки. Если оно превысит это значение и вы уверены, что Конни не готова повышать цену дальше, можете принять условия. Резервная выгода рассматривается и как точка безразличия. Если окончательное предложение Конни составит \$42,65 млн для вас не будет иметь принципиального значения, согласиться с ним или отказаться в пользу других вариантов BATNA.

Как мы видим, BATNA необходима для определения резервной выгоды, основанной на реалистичной оценке существующих вариантов. К сожалению, многие стратегические ошибки возникают из-за того, что люди путают альтернативы BATNA с другими составляющими процесса переговоров. Нужно помнить, что BATNA не имеет отношения ни к варианту, который вы считаете справедливым, ни к сумме, которую вы потратили, чтобы купить то, что продаете, ни к цене, которая бы вас устроила. BATNA — это реальное положение, в котором вы окажетесь, если не достигнете договоренности на переговорах.

Этап 3. Оценка BATNA другой стороны. Оценка собственных BATNA и расчет резервной выгоды дает минимальное предложение, которое можно принять в рамках переговоров об участке в Гамильтоне. Конечно, вас это не устраивает, поэтому нужно определить максимальную цену, о которой есть возможность договориться. Другими словами, нужно определить резервную выгоду другой стороны. Резервная выгода Конни Вега — это максимальная сумма, которую Estate One готова заплатить

за землю в Гамильтоне. Как определить, какая именно это сумма? Как понять, о какой максимальной цене можно вести речь? Ответить на эти вопросы поможет оценка BATNA другой стороны. Это важный шаг, который позволит обеспечить не просто хорошую, а исключительно выгодную сделку. Иногда он становится рубежом между полным успехом и провалом.

Вспомним руководителя предвыборного штаба Рузвельта. Если бы он учитывал только собственную BATNA (тираж 3 млн буклетов) и собственную резервную выгоду (выплата фотографу нескольких тысяч долларов), переговоры бы провалились. Гений переговорщика проявился в решении оценить альтернативы фотографа — другими словами, задать себе вопрос: «Как поступит фотограф, если переговоры закончатся ничем?» Если сделка не будет заключена, автор не заработает денег и упустит возможность получить рекламу в масштабе всей страны. То есть BATNA фотографа была такой же низкой, как и у руководителя штаба! В результате он оказывался перед выбором: получить немного денег или не получить ничего.

Точно так же в отношении переговоров по участку в Гамильтоне оценка альтернатив Конни Вега поможет вам определить ее BATNA. Предположительно, если она не приобретет эту собственность, то вложит средства в иной проект Estate One. Она может попытаться найти другой участок для строительства элитных жилых комплексов. Если предложение по таким участкам в Гамильтоне ограничено, ее BATNA может заключаться в следующем: начать застройку в другом месте или ждать появления нового предложения. Необходимо тщательно продумать эти варианты с точки зрения Конни. Предположим, по результатам вашего анализа лучшая альтернатива для нее — подождать. То есть если вы не достигнете согласия, Estate One не будет тратить деньги, а подождет появления других возможностей.

Этап 4. Рассчитать резервную выгоду другой стороны. Определив лучшую альтернативу Конни для оценки ее резервной выгоды, нужно понять, как она собирается использовать участок в Гамильтоне. Вам известно, что Estate One специализируется на жилищном строительстве. Кроме того, вы знаете, что компания предпочтет построить на этой территории не дома под аренду жилья, а элитные комплексы, что увеличивает ценность участков для нее по сравнению с их ценностью для Quincy. Если конкретно: подготовка участка для строительства кондоминиума увеличит его стоимость на 20%. При оценке резервной выгоды Estate One (то есть готовности компании платить деньги) можно использовать следующую логику.

- По результатам оценки стоимость участка под застройку многоквартирными домами составляет \$36–44 млн или \$40 млн по среднему значению.

- Увеличение цены на 20% (при строительстве кондоминиумов) дает стоимость \$48 млн.
- Можно предположить, что резервная выгода для Конни Вега составляет \$48 млн (при оценке учитывались и затраты на подготовку участка).

Этап 5. Оценка ЗВС. Установив резервную выгоду каждой стороны, можно оценить зону возможного соглашения (ЗВС), то есть пакет всех возможных сделок, приемлемых для обеих сторон. Другими словами, это пространство между резервной выгодой продавца и покупателя. В нашем примере это предложение в диапазоне между \$42,65 млн и \$48 млн:



**Рис. 1.1.** Зона возможного соглашения

ЗВС включает все возможные соглашения, так как окончательная сделка может быть заключена в любой точке этого промежутка, приемлемой для обеих сторон. При этом любая точка за ее пределами станет неприемлемой для одной из сторон. Вы откажетесь от предложения ниже \$42,65 млн, а Конни Вега не примет цены выше \$48 млн.

ЗВС дает общий расклад, но мало что говорит о том, чем в реальности завершатся переговоры. Вам выгодно заключить сделку по цене, максимально приближенной к резервной выгоде Конни, а она захочет назначить минимально возможную. С этого начинаются переговоры. Ваша задача — не только заключить сделку, но и получить наибольшую выгоду. Имея представление о том, какая сумма стоит на кону (\$48 млн — \$42,65 млн = \$5,35 млн), вы должны приложить все усилия, чтобы получить ее львиную долю.

## Заключение сделки

Участникам учебной программы по ведению переговоров о согласовании сделки дается 20 минут. Этого достаточно, чтобы заключить соглашение, так как переговоры не представляют ничего сложного (только вопрос цены). Далее мы собираем все договоры, заключенные каждой парой «продавец — покупатель», и вывешиваем на доску для всеобщего обозрения. Это делается, чтобы обсудить стратегии, давшие лучший и худший результат. Но в общем обсуждении есть еще одно преимущество: вы не поверите, насколько серьезно студенты MBA и

руководители воспринимают задание, если его результаты будут оцениваться коллегами.

Чтобы провести собственный анализ ситуации, посмотрим, как могли развиваться переговоры с Конни.

Встретившись, вы немного поговорили на общие темы. Вы были рады услышать, что Конни действительно интересуется этим участком. Когда начался конкретный разговор, вы взяли инициативу на себя и постарались сделать все, чтобы повысить цену. По ходу дела упомянули, что получили еще несколько предложений и одно из них рассматриваете серьезно. Чтобы не упустить момент, выдвигаете достаточно агрессивное первое предложение: «С учетом того, что к этому объекту уже проявили интерес другие стороны, и того, что участок стоит на 20% дороже, если его использовать под застройку кондоминиумов, считаем, что \$49 млн — вполне справедливая и приемлемая цена». Похоже, предложение застало Конни врасплох, она покачала головой и ответила: «Кажется, это не совсем то, на что мы рассчитывали». Пока вы лихорадочно пытались определить, насколько далеко зашли в обсуждении суммы, Конни, к вашему облегчению, решила сделать встречное предложение: \$45 млн. Оно как минимум превышает вашу резервную выгоду (отлично!), но так как целью является получение максимального выигрыша, вы продолжаете торговаться. В конце концов удастся получить ее согласие на сумму в \$46 млн.

Как вы себя ощущаете после переговоров? Что вам действительно удалось? Что можно было сделать лучше? Как понять, какую сделку вы заключили — хорошую, идеальную или плохую?

## **Анатомическое исследование**

Чтобы оценить результат, задайте себе вопрос: удалось ли вам превзойти заданную позицию резервной выгоды? Да, без сомнения, и это хорошо. Однако это не главный критерий успеха. Почему? Потому что можно превзойти установленный порог резервной выгоды, но при этом получить только небольшую часть доступного выигрыша. Еще один способ измерить результат — оценить всю зону возможного соглашения. Цена, о которой договорились (\$46 млн), ближе к резервной выгоде Конни, чем к вашей, то есть вы получили значительно больше половины стоящего на кону выигрыша (хотя и не весь целиком). В зависимости от амбиций в начале переговоров можно гордиться собой или быть недовольным результатом.

Хотя эти два показателя важны, у них есть существенный недостаток: результат оценивается только с учетом информации, известной до встречи. Необходим более комплексный критерий, который поможет оценить достигнутый результат на основе того, что стало известно в процессе переговоров. Что бы вы сказали, узнав, что позиция

резервной выгоды Конни составляла не \$48, а \$46 млн? Возможно, в этом случае вы бы почувствовали, что превзошли все свои первоначальные ожидания, ведь вам удалось заполучить полную сумму ЗВС. Но, с другой стороны, как бы вы отреагировали на то, что резервная выгода Конни на самом деле намного выше — \$55 или даже \$60 млн? В таком случае основной выигрыш достался ей. Очевидно, оценка вашей эффективности на переговорах зависит от знания того, чего вы могли добиться на самом деле.

Проанализируем информацию, которая до начала переговоров была известна только Конни.

- Компания Estate One на самом деле намеревалась использовать участок в Гамильтоне не под жилую застройку, а под коммерческую, с тем чтобы выйти на рынок коммерческой недвижимости.
- Имея обширные связи, Конни Вега одной из первых узнала о планируемом в ближайшее время изменении законов зонирования в регионе, благодаря чему коммерческая застройка становилась реальностью.
- В таком случае Estate One была бы готова заплатить за участок до \$60 млн.

Как оценить заключенную сделку с учетом этой информации? Да, в этом случае сумма \$46 млн впечатляет значительно меньше. В новом контексте достигнутый результат намного ближе к вашей позиции резервной выгоды, чем к позиции Конни. Похоже, она захватила основную часть выигрыша. Вы могли бы добиться намного большего! Но, опять же, насколько справедливо оценивать свой результат по информации, о которой вы понятия не имели до переговоров?

Обо всем этом мы думаем следующее. Гении переговоров не связаны обстоятельствами и не ограничиваются информацией, которая попадает в их руки. Они знают, как использовать уже имеющиеся данные, добывать ту информацию, которой у них нет, и защитить себя от той, которую не могут получить. В результате они оценивают собственный результат по самым строгим меркам.

## **Распространенные ошибки переговорщиков**

Теперь, когда вам известно о том, что происходило с другой стороны стола переговоров, давайте еще раз проанализируем разговор с Конни Вега. Оглядываясь назад, подумайте, какие ошибки вы допустили? Что можно было сделать иначе? Как вам нужно было поступить, чтобы получить основную часть ЗВС?

Для начала определим те ошибки, которые лежат на поверхности.

1. Вы сделали первое предложение, не находясь в сильной позиции.
2. Первое предложение оказалось недостаточно агрессивным.
3. Вы говорили, но не слушали.
4. Вы пытались повлиять на другую сторону, но не смогли использовать полученную от нее информацию.
5. Вы даже не подумали поставить под сомнение собственные предположения о ее позиции.
6. Расчет ЗВС оказался неверным, но вы не стали пересматривать его в ходе разговора.
7. Вы уступили больше, чем другая сторона.

Это самые распространенные ошибки, которые совершают участники переговоров, когда пытаются претендовать на выигрыш от сделки. В следующих разделах мы обсудим более эффективный подход к ситуации в Гамильтоне и к переговорам в целом, ответив на ряд вопросов, постоянно задаваемых студентами и клиентами. Наша цель — не только вооружить вас эффективными переговорными стратегиями, но дать вам понимание основных психологических принципов, которые помогут предвидеть поведение другой стороны и правильно на него реагировать.

## **Стоит ли делать предложение первым самому?**

Когда мы задаем этот вопрос на занятиях, большинство руководителей, не задумываясь, отвечают, что никогда не следует делать предложение первым. Необходимо предоставить эту возможность другой стороне, чтобы понять ход ее мыслей и получить ценную информацию. Однако некоторые из них все же считают, что всегда нужно делать предложение первым: по их мнению, так можно управлять диалогом с самого начала и вести его «на своих условиях». Правильный ответ, который вряд ли удивит тех, кто за версту чует каверзные вопросы, таков: нужно исходить из ситуации.

Основное преимущество первого предложения на переговорах — возможность установить определенный якорь. В качестве такого якоря выступает цифра, фокусирующая внимание и ожидания участников переговоров. В том случае, если у другой стороны нет уверенности в правильном, справедливом или целесообразном результате, она примет любую конкретную цифру, чтобы почувствовать хоть какую-то определенность. По опыту, эта задача решается именно за счет первого предложения: оно направляет переговоры в нужное русло и во многом определяет их исход.

Допустим, вы представляли резервную выгоду Конни как \$48 млн и ожидали от нее первого инициативного предложения на уровне примерно \$40 млн. Если вместо этого она предлагает вам \$32 млн,

скорее всего, вы усомнитесь в собственной оценке резервной выгоды Конни. Почему она начала с такой низкой цифры, если фактически может заплатить больше? Возможно, Estate One планирует строить многоэтажные дома вместо элитных комплексов? Значит, они готовы отдать гораздо меньше, чем \$48 млн. Когда сторона устанавливает якорь, он влияет не только на ваше представление о ее резервной выгоде (и, следовательно, о ЗВС), но и на встречное предложение. Возможно, вы планировали начать переговоры с \$50 млн, но с учетом низкого первого предложения озвучите значительно меньшую цифру. Первоначальная ваша сумма теперь кажется чрезмерной, и вы боитесь провалить сделку. Поэтому в ответ на \$32 млн вы разумно предлагаете \$45 млн. Якорь, установленный Конни, сработал.

Якорь действительно может оказывать существенное влияние. По данным исследований, он воздействует даже на опытных и квалифицированных переговорщиков. Примером его действия может служить ситуация, когда профессора Грег Норткрафт и Маргарет Нил пригласили риелторов для оценки дома, выставленного на продажу<sup>4</sup>. После осмотра помещения и прилегающей территории агенты получили информационную сводку из базы данных недвижимости (БДН) с указанием сведений о доме, включая размер, площадь, год постройки, наличие удобств и пр., а также данные о недвижимости, расположенной по соседству. У всех риелторов была одинаковая информация, кроме цены. Сумма, заявленная в выписке каждого из них, была случайно выбрана из следующего списка: а) \$119 000, б) \$129 000, в) \$139 000 и г) \$149 000.

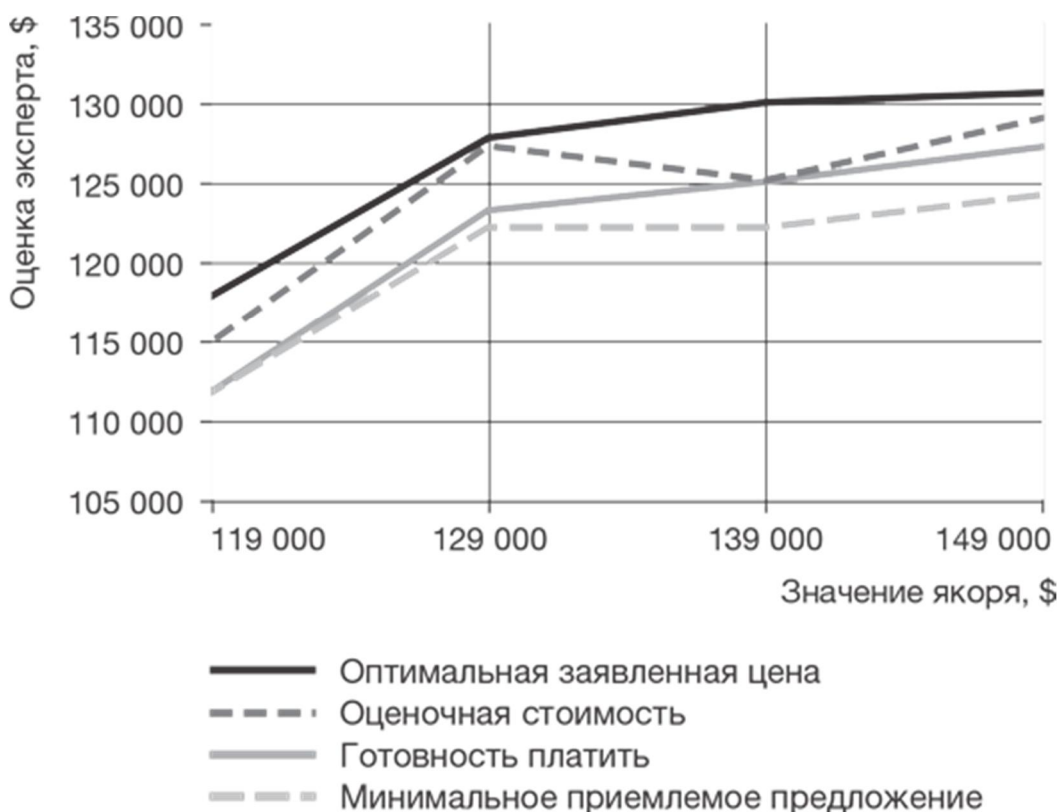
В секторе недвижимости цена, указанная в выписке по объекту, является «первым предложением» со стороны продавца. Таким образом, в этом исследовании первое предложение было использовано, чтобы определить, насколько оно повлияет на восприятие стоимости опытными агентами. После того как риелторы осмотрели дом и получили информацию, их попросили оценить его по следующим параметрам.

1. Какова оптимальная заявленная цена дома? (Оптимальная заявленная цена)
2. Какова, по вашему мнению, оценочная стоимость этого дома? (Оценочная стоимость)
3. Какова целесообразная цена этого дома с позиции покупателя? (Готовность платить)
4. Какова сумма минимального предложения, которое вы готовы принять по объекту в качестве продавца? (Минимальное приемлемое предложение)

На рис. 1.2 в виде прайс-листов представлены ответы агентов. Как видите, все они находились под влиянием указанной им цены, которая была выбрана произвольно! По каждому параметру специалисты, которые исходили из более высокой заявленной цены, указали и более

высокую стоимость дома. Кроме того, когда агентов спросили, насколько заявленная цена повлияла на их решение, 80% из них ответили, что никак.

С учетом активного воздействия установленного якоря можно утверждать, что агрессивное первое предложение на переговорах имеет преимущества. Почему же иногда есть смысл предоставить возможность высказать его другой стороне?



**Рис. 1.2.** Интенсивное воздействие якоря

Преждевременное первое предложение может стоить вам слишком дорого. Посмотрим, что произошло на переговорах в Гамильтоне. Свое первое «агрессивное» предложение в размере \$49 млн вы делали исходя из того, что резервная выгода Конни составляет \$48 млн. Как выяснилось, предположение было неверным, и первое предложение оказалось катастрофически низким. (Не удивительно, что оно застало Конни врасплох!) Поскольку фактическая сумма ее резервной выгоды составляла \$60 млн, вы могли договориться о более высокой цене. Сделав первый шаг, вы установили верхний предел того, что имели возможность получить. Другими словами, вы упустили шанс претендовать на большую часть ЗВС, сделав предложение, которое оказалось значительно ниже резервной выгоды другой стороны. Не каждый день теряешь \$11 млн, произнеся лишь несколько слов. Даже самые опытные переговорщики могут упустить большую сумму денег, когда делают первое предложение, не имея четко обоснованной позиции.

Итак, вопрос о том, делать или не делать первое предложение, зависит от имеющейся информации. Если считаете, что оснований для оценки резервной выгоды другой стороны достаточно, то разумное (то есть достаточно агрессивное) первое предложение может обеспечить преимущество. Если подозреваете, что информации о ЗВС недостаточно, лучше отложить его до появления новых сведений. В таком случае право первого шага разумно предоставить другой стороне. Хотя возможность установить якорь и повернуть переговоры в свою сторону будет упущена, зато удастся избежать опасности установить якорь слишком низко. Не забывайте, что отсутствие информации также может заставить вас действовать слишком агрессивно и требовать сумму, которая отпугнет другую сторону. Таким образом, слишком низкое предложение уменьшает сумму возможного выигрыша, а слишком высокое снижает вероятность заключения сделки. Далее мы увидим, что гении переговоров умеют балансировать на этих позициях, так как знают, какие факторы нужно учитывать при формулировке первого предложения.

## **Как реагировать на первое предложение другой стороны?**

Если другая сторона делает первый шаг, вы можете подвергнуться воздействию якоря. Поскольку оно бывает практически неосязаемым, опасность возникает даже в случае, когда вам хорошо известно о такой возможности. Существует несколько способов защититься от влияния якоря, установленного другой стороной.

### **Стратегия 1. Игнорируйте якорь**

В ситуации, когда другая сторона делает агрессивное первое предложение (высокое или низкое), лучше всего игнорировать его. Это не значит, что нужно притвориться, будто вы ничего не слышали. Можно ответить так: «Судя по вашему предложению, мы по-разному смотрим на сделку. Давайте попытаемся найти общие точки и обсудим...» Так можно перевести разговор на другую тему, что позволит восстановить контроль над ситуацией.

### **Стратегия 2. Отделяйте информацию от влияния**

Каждое предложение — это сочетание информации и влияния. В предложении другой стороны не только содержатся сведения о ее позиции и желаниях (информация), но и заложено намерение ослабить вашу стратегию (влияние). Ваша задача — отделить информацию, содержащуюся в предложении (в какой бы форме оно ни было сделано), от попытки повлиять на вашу позицию. Лучший способ не попадать под

влияние — придерживаться собственного первоначального плана. Если вы начали переговоры с подготовленным первым предложением, не позволяйте другой стороне установить собственный якорь, чтобы его изменить. При этом нельзя игнорировать важную информацию, которая может поменять ваше представление о фактической ЗВС. Например, если другая сторона представила достоверное подтверждение, что у нее есть привлекательное предложение от вашего конкурента, это может стать основанием для пересмотра встречного предложения. Важно понимать, что якорь воздействует на настроение и встречное предложение, даже если у вас нет реальной информации. Например, переговорщик не всегда может понять, в чем заключается различие между следующими заявлениями.

- Информация и влияние: «Мы получили более интересное предложение от компании X, поэтому считаем вашу цену слишком низкой. Мы хотели бы, чтобы вы увеличили ее до \$7 млн».
- Только влияние: «Вы знаете, что мы работаем и с другими компаниями. Мы с ними поговорили. В результате считаем, что ваша цена слишком низкая, и хотели бы, чтобы вы увеличили ее до \$7 млн».

В первом заявлении содержится некоторая (не слишком подробная) важная информация, которая должна вызвать у вас вопрос о том, принять ее, игнорировать или поставить под сомнение. Второе заявление просто повторяет то, что вы и так знали, но другая сторона использует его для закрепления своего якоря, поэтому можно смело его игнорировать.

### **Стратегия 3. Не цепляйтесь за чужой якорь**

Многие переговорщики убеждены: если другая сторона агрессивно устанавливает якорь, нужно добиться обоснования этого для выявления несерьезности чрезмерных притязаний. Это опасная стратегия: чем активнее обсуждается якорь, тем глубже он закрепляется. Если вы просите другую сторону обосновать предложение или представить какие-то аргументы (например, «Откуда вы взяли эту цифру?»), то еще глубже закрепляете якорь, определяющий параметры переговоров. Оппонент почти всегда сможет найти способ построить диалог таким образом, чтобы его предложение имело хотя бы толику смысла.

С другой стороны, вы не хотите упускать возможности узнать что-то новое о сделке и перспективах контрагента. Чтобы разрешить эту дилемму, попробуйте поступить так: если их предложение вас удивило, прощупайте почву с целью понять, есть ли возможность получить какую-то новую информацию. Если ее не предвидится, быстро уведите беседу в сторону от якоря: озвучьте свое мнение и определите собственные условия переговоров.

## **Стратегия 4. Сделайте встречное предложение со своим якорем и постарайтесь найти компромисс**

Если нет возможности игнорировать или отклонить якорь другой стороны, нужно компенсировать его воздействие агрессивным встречным предложением. Таким образом, вы сохраняете возможность захватить максимум ЗВС. Но при этом попытка отвечать на агрессию агрессией имеет определенный риск: обе стороны могут в ней увязнуть и завести разговор в тупик. Чтобы смягчить риск, нужно противопоставить их якорю свой агрессивный контраргумент и предложить совместными усилиями преодолеть расхождение во мнениях. Кроме того, нужно сделать первый шаг к смягчению ситуации, представив собственные аргументы (то есть обосновав агрессивное встречное предложение). Это позволит переключить внимание и перевести разговор с агрессивного обмена мнениями на поиск точек соприкосновения. Например, в ответ на агрессивный якорь можно сказать:

«Учитывая ваше предложение, которое оказалось достаточно неожиданным, мы считаем, что нам предстоит большая работа. Мы думаем, что разумная цена — это примерно \$X [ваш встречный якорь]. Я поясню, как мы оцениваем эту сделку, но мне кажется, для достижения соглашения нужны усилия обеих сторон».

## **Стратегия 5. Дайте другой стороне время скорректировать предложение без потери лица**

Если предложение другой стороны чрезмерно и выходит далеко за рамки ЗВС, можно дать понять, что подобный вариант даже не обсуждается. Такое утверждение должно сопровождаться информацией о вашей позиции и приглашением начать переговоры заново, но с другой исходной точки.

Безусловно, оппонентам будет непросто сразу отказаться от своей позиции: такой шаг может разоблачить их маневры при выдвигании первого предложения. Дайте им возможность все обдумать. Если они решат смягчить требования, им потребуется время, чтобы сохранить лицо. Можно вернуться за стол переговоров через день или через неделю после того, как они «нашли возможность реализовать это на практике», «пересмотрели цифры» или «согласовали все со своими партнерами». Другими словами, реагируя на экстремальные предложения, вы должны прежде всего эффективно поменять якоря, не выказывая негодования. Часто это помогает другой стороне отказаться от первоначальных требований и доводов.

## **Как сформулировать первое предложение?**

Предположим, что до начала переговоров, а затем в их процессе вы собрали достаточно информации, чтобы сделать целесообразное предложение. Насколько агрессивно нужно устанавливать якорь? Здесь необходимо учитывать четыре фактора.

1. Полностью задействуйте всю зону возможного соглашения. Как сделать предложение, которое учитывает весь объем ЗВС? Для этого оно должно выпадать из ЗВС, то есть быть таким, которое другая сторона совершенно точно не примет. Таким образом, в начале переговоров, по существу, у вас останется возможность претендовать на максимальную долю выигрыша. Смысл в том, чтобы заставить другую сторону ввести переговоры в зону ЗВС. Если ваше первое предложение сделано в ЗВС, вы с самого начала лишаете себя возможности претендовать на выигрыш, который находится в промежутке между вашим предложением и резервной выгодой другой стороны. На переговорах в Гамильтоне первое предложение (\$49 млн) попало точно в ЗВС (как выяснилось постфактум) и таким образом уничтожило возможность достижения любого соглашения в пределах от \$49 млн до \$60 млн.

2. Предоставьте обоснование вашего предложения. Насколько далеко ваше предложение должно выходить за рамки ЗВС? Какую сумму нужно было озвучить по участку в Гамильтоне — \$61 млн, \$70 млн, \$100 млн? С одной стороны, чем она выше, тем больше вероятность достижения договоренности, ибо эта сумма будет ближе к резервной выгоде другой стороны (следовательно, более выгодной для вас). Однако чем более агрессивно ваше первое предложение, тем выше вероятность обидеть другую сторону, которая решит, что вы несерьезно относитесь к переговорам или что с вами невозможно достичь соглашения.

Как сбалансировать такую ситуацию? Во-первых, нужно учитывать контекст: степень агрессивности должна соответствовать ситуации.

В реальных переговорах вам вряд ли понадобится слишком далеко выходить за рамки ЗВС, иначе можно утратить доверие. В каких-то ситуациях (спору с участием посредника, напряженные переговоры по трудовым вопросам, разногласия с уличным торговцем и т.д.) принято начинать дискуссию с предъявления экстремальных требований с обеих сторон. В таких случаях было бы неразумно слишком смягчать требования, потому что другая сторона предпочтет еще более агрессивно расставлять якоря.

Чтобы точно определить предложение, задайте себе следующий вопрос: «Какое самое агрессивное предложение я могу обосновать?» Не следует делать экстремальных шагов, которые вы не можете сформулировать так: «Я хочу предложить X, потому что...» Если не получается закончить предложение разумным доводом, вероятно, вы просите слишком много.

На переговорах в Гамильтоне была возможность использовать разную информацию для оправдания более агрессивных предложений Конни Вега.

- «Мы считаем \$48 млн справедливой ценой, потому что средняя цена продаж в этом секторе за последний период составляет около \$40 млн, а также потому, что благодаря строительству кондоминиумов стоимость земли увеличится на 20%».
- «Мы считаем \$52,8 млн справедливой ценой, потому что последняя цена продаж в этом секторе составляет не меньше \$44 млн а также потому, что благодаря строительству кондоминиумов стоимость земли увеличится на 20%».
- «Мы считаем \$60 млн справедливой ценой, потому что участок может использоваться под коммерческую застройку и благодаря этому его стоимость увеличивается как минимум в полтора раза по сравнению с ценой земли под жилую застройку (в среднем \$40 млн)».
- «Мы считаем \$88 млн справедливой ценой, потому что этот участок может использоваться под коммерческую застройку и благодаря этому его стоимость увеличивается до двух раз по сравнению с ценой земли под жилую застройку (в среднем \$44 млн)».

Конни может реагировать на эти предложения с разной степенью понимания или неприятия, но их обоснованность затрудняет ей возможность отказаться сразу и не глядя. Она может возразить, но это не проблема, так как вы получаете дополнительное время обсудить свою позицию и якорь. Конни может начать агрессивно снижать цену, и это тоже нормально, потому что вы начали переговоры с достаточно высокой позиции, которую она должна довести до зоны возможного соглашения (нужно дать возможность сделать это!).

Наконец, самые агрессивные предложения (\$60 млн и \$88 млн) являются разумными, даже если вы не считаете, что участок будет использоваться под коммерческую застройку, и даже если вы оба знаете, что этого и вправду не произойдет. Как бы то ни было, якорь установлен, и предложение другой стороны вряд ли будет менее агрессивным, чем могло бы быть.

3. Ставьте высокие, но реалистичные цели. На семинарах по переговорам мы просим участников до начала процесса записать целевую цену, то есть результат, которого они надеются добиться. После проведения смоделированных переговоров сопоставляется целевая и окончательная стоимость, о которой удалось договориться. Эти цифры тесно связаны друг с другом, то есть переговорщики, поставившие более агрессивные цели, обычно достигают лучших результатов по сравнению со своими более скромными коллегами.

Почему? Во-первых, они обычно делают более агрессивные первые предложения. Таким образом, цели влияют на первые шаги, которые, в свою очередь, воздействуют на окончательную цену. Во-вторых, те, кто ставит агрессивные цели, тратят больше энергии на их согласование после того, как обе стороны представили свои позиции. Высокие цели подобны самовнушенным предсказаниям: они мотивируют поведение, которое направлено на их достижение.

Переговорщики часто игнорируют простой совет: «Тянись к звездам!», и лишь немногие четко определяют цели до начала переговоров. Но, вдохновленные высокими притязаниями, подкрепленными реальными фактами (то есть вашей оценкой ЗВС), некоторые способны достичь желаемого результата, так как настраиваются на цель и сводят к минимуму свою уязвимость для тактик влияния.

4. Учитывайте контекст и отношения. При формулировке любого предложения важнее всего учитывать контекст переговоров. Какие отношения сложились с другой стороной? Может ли она принять вашу жесткую тактику в штыки? Чем это грозит вашей репутации? Какие нормы регулируют взаимодействие? Например, вы могли максимально точно определить ЗВС и идеально обосновать предложение, но если не учли, что тактика может отразиться на взаимоотношениях, имеете все шансы не только потерять сделку, но испортить и отношения, и репутацию. Таким образом, предложение и его обоснование могут определяться пониманием потребностей и уязвимых мест отношений с другой стороной. Цель должна заключаться не в том, чтобы обеспечить идеальную сделку и сохранить отношения, а в том, чтобы обеспечить идеальную сделку и укрепить отношения и репутацию. Для этого можно отказаться от каких-то промежуточных выгод, так как подобная жертва всегда окупается.

## **Давление на другую сторону**

Знание точки выхода из переговоров другой стороны определяет предел давления на нее и границы выигрыша, на который вы можете претендовать. Безусловно, другая сторона не заинтересована раскрывать свою резервную выгоду. Как получить информацию, которая поможет более точно определить ее? Для этого нужно принять следующие меры.

Шаг 1. Задействовать все источники информации, доступные до начала переговоров. Существует множество способов собрать информацию, не прибегая к догадкам или прямому допросу другой стороны. Например, перед встречей в Гамильтоне продавец мог бы поговорить с местными властями, чтобы узнать, какова вероятность изменения закона о зонировании. Конни Вега получила эти сведения благодаря своим связям, но это не значит, что данные закрыты для вас. Владея ими,

можно было сэкономить миллионы долларов. Вот некоторые потенциальные источники информации по переговорам в Гамильтоне:

- члены совета директоров или руководства Estate One, с которыми вы или другие сотрудники вашей организации имеете контакт;
- физические или юридические лица, с которыми Estate One работала раньше;
- коммерческие застройщики, которые могут отслеживать изменения в законах о зонировании;
- компании, расположенные в Гамильтоне или рядом с ним, которых касаются эти предлагаемые изменения;
- жители, которые могли слышать об изменениях.

Рассмотрим другую ситуацию, когда такая «фоновая» информация решает все: переговоры о вакансии. Часто к нам за советом обращаются студенты MBA, которые ведут переговоры с потенциальными работодателями и которые не могут определить, какие вопросы подлежат обсуждению, насколько каждый из них можно согласовывать и какую оплату разумно требовать. На вопрос, что они сделали для разрешения этой неопределенности, они отвечают, что обсудили проблему с однокурсниками. Конечно, этого недостаточно. Мы советуем обратиться к студентам своего курса, которые были приняты в ту же компанию в прошлом году, к друзьям и знакомым, работающим (или получившим приглашение на работу) в компаниях той же отрасли, к сотрудникам службы трудоустройства MBA. Данные можно найти в отраслевых публикациях или на сайтах, предоставляющих сведения о трудоустройстве и зарплатах по разным профессиям. Нужно искать все возможные потенциальные источники информации на любых переговорах, проясняя вопросы, на которые у вас нет ответов.

Получение четкого представления о ЗВС и интересах другой стороны — одно из важнейших преимуществ, которые дает вам поиск данных до начала переговоров. Это поможет не поддаваться на манипуляции или ложь в процессе встречи. Если другая сторона понимает, что вы хорошо подготовились, ее желание обмануть сильно уменьшается. Еще один плюс предварительного сбора информации состоит в том, что вас будут воспринимать более серьезно. Оппонент может воспользоваться вашим незнанием, но неужели он захочет заключить сделку с человеком, который к ней совершенно не готов? Вряд ли. При наличии хорошей подготовки вы не только сможете избежать многих стратегических ошибок, но и вызовете уважение другой стороны в процессе переговоров и после их завершения.

Шаг 2. Определите цели до начала переговоров. Сократу приписывают следующее высказывание: «Я знаю, что ничего не знаю». Такое осознание собственной ограниченности принципиально важно для переговоров. Например, вряд ли удастся точно узнать резервную выгоду другой стороны. В результате вы не можете определить ЗВС, только

приблизительно оценить ее и пересматривать эту оценку после получения новой информации.

Мудрые переговорщики составляют подробный список того, что они предполагают, и того, что не могут точно знать до начала встречи.

На переговорах в Гамильтоне вы предположили, что коммерческая застройка не планируется. Какие соображения были у вас еще?

Возможно, вы допустили, что Estate One неизвестно о предложении Quincy. А что если им об этом известно? Что если Конни знакома с руководителем Quincy, а вы сказали ей неправду об их предложении?

Конечно, в любых переговорах стороны строят массу предположений.

Все их отследить невозможно, да и не нужно. Но

обязательно необходимо определить и сформулировать предположения, на которых основан ваш план действий. Например, если вы не планируете ссылаться на предложение Quincy, нет необходимости делать какие-то предположения об этой компании. Но поскольку план предусматривает оценку резервной выгоды другой стороны, нужно учитывать свои размышления относительно планов Estate One на этот участок.

Шаг 3. Сформулируйте вопросы, которые ставят под сомнение ваши предположения. Неправильно начинать переговоры, считая собственные предположения абсолютно верными. Вместо этого необходимо задать себе вопросы, которые помогли бы их прояснить. Рассмотрим три разных подхода к началу встречи в Гамильтоне.

А. «Мы знаем, что вы можете быть заинтересованы в застройке этого участка элитными кондоминиумами. Это прекрасный проект. И мы понимаем, что благодаря этому стоимость земли повышается».

В. «Наверное, нужно обсудить, что вам действительно необходимо. Как вы планируете использовать этот прекрасный участок?»

С. «Если участок будет использоваться для коммерческой застройки, его стоимость повысится. Исходя из этого, давайте обсудим конкретные вопросы. Как вы планируете использовать этот прекрасный участок?»

Преимущество подхода А в том, что вы подготавливаете почву для агрессивного якоря: ссылка на высокую стоимость участка — хорошее начало. Но недостаток такого подхода заключается в том, что вы можете упустить \$11 млн. Даже если бы Конни была готова искренне рассказать вам о планах Estate One, тот факт, что вы не задали прямых вопросов, дает ей возможность использовать ваше незнание. Подход В потенциально может сохранить вам \$11 млн, потому что он вынуждает Конни говорить неправду в надежде убедить вас, что Estate One не планирует коммерческой застройки. Подход С сочетает и совершенствует два предыдущих подхода: вы устанавливаете якорь и задаете прямой вопрос о планах Estate One. Он действительно эффективен, потому что формулирует вопрос с позиции коммерческого развития. В такой ситуации Конни сложнее говорить неправду, потому

что она думает, будто вам известно о планах Estate One (даже если это не так). Таким образом, этот подход — установить якорь, задать вопросы и выглядеть достаточно информированным — имеет все отличительные признаки эффективного подхода к неопределенной ситуации.

Шаг 4. Задавайте косвенные вопросы. Естественно, другая сторона может отказаться отвечать на вопросы, которые помогут определить резервную выгоду. В этом случае не нужно быть слишком прямолинейным. Например, можно спросить Конни, с какими трудностями сталкивается ее компания, какие у нее цели на ближайшие десять лет, с какими проектами вы могли бы им помочь в будущем, насколько участок в Гамильтоне соответствует общей концепции проектного портфеля компании. Учитывая, что Estate One не является вашим конкурентом, это вполне разумные вопросы с вашей стороны, на которые она может дать соответствующие ответы.

Таким же образом нужно продумать вопросы, которые наш студент MBA может задать потенциальному работодателю, чтобы определить его резервную выгоду:

- сколько часов в неделю обычно работают сотрудники;
- в каких проектах я буду участвовать;
- с какими клиентами буду работать;
- каких сотрудников обычно привлекает компания;
- с кем она конкурирует за новых сотрудников;
- есть ли какие-то формальные ограничения по размеру вознаграждения для новых работников.

Шаг 5. Защитите себя от лжи и неопределенности при помощи «условных» контрактов. Предположим, вы все сделали правильно: определили вопросы, на которые у вас нет ответов, исчерпали возможные источники информации до начала переговоров, сделали все, чтобы получить данные от другой стороны. При этом вы все равно чувствуете неуверенность, так как не располагаете некоторыми важными сведениями. Предположим, Конни сообщила, что Estate One не собирается использовать участок в Гамильтоне под коммерческую застройку, хотя вы не можете знать наверняка и есть основания считать, что это неправда. Что делать?

Можно использовать условный договор. Он оставляет некоторые аспекты сделки нерешенными до устранения неопределенности. В договоре по участку в Гамильтоне могут быть предусмотрены такие положения: «Продажа осуществляется по базовой цене \$46 млн на условии, что в случае использования участка под коммерческую застройку в течение следующих семи лет Estate One выплачивает Pearl Investments дополнительно \$10 млн». Как только подобное положение включается в договор, Estate One лишается резона говорить неправду.

Поскольку цена продажи теперь привязана к планам компании, ей невыгодно обманывать вас в дальнейшем. Более того, даже если Конни вас не обманывает (то есть Estate One на текущий момент не планирует коммерческой застройки), условный контракт защищает от любых соответствующих изменений.

Заметим, если Estate One действительно планирует использовать землю под такую застройку и если Конни хочет сохранить это в секрете, вероятно, она начнет возражать против предложенного условного контракта. Что тогда? Ее нежелание должно стать для вас предупреждением: что-то не так! Почему бы ей возражать, если компания не собирается вести коммерческое строительство? Таким образом, условные контракты не только защищают вас от недостоверной информации, но и помогают выявить ложь.

## **Эффективные стратегии торгов**

Говоря о переговорах, многие имеют в виду процесс торгов — многократный обмен взаимными уступками после первого предложения с каждой стороны. Торги — это необходимый элемент любых переговоров. Почему? Потому что недостаточно обсудить варианты, существующие в пределах ЗВС; для достижения определенной договоренности необходимо согласовать и утвердить взаимоприемлемую окончательную сделку. Поскольку ни одна из сторон не хочет уступать больше, чем другая, они сдаются постепенно, как правило, только в ответ на уступку другой стороны. Некоторые переговорщики имеют талант торговаться, но кто-то все равно становится жертвой влияния оппонента и идет на большие уступки. Кроме того, иногда участники не предпринимают самых простых мер, которые могли бы не дать другой стороне воспользоваться своими преимуществами. Рассмотрим некоторые спорные вопросы и дадим рекомендации по ведению эффективных торгов.

### **Стратегия 1. Сфокусируйтесь на BATNA и резервной выгоде другой стороны**

Вспомним, как помощник Рузвельта обнаружил, что может оказаться должен \$3 млн фотографу. Вместо того чтобы сосредоточиться на собственных слабых позициях (тираже в миллионы брошюр), менеджер обратил внимание на не менее слабую альтернативу автора снимка (не получить денег и упустить возможность сделать себе рекламу). Таким образом, он не только избежал больших трат, но и сумел что-то заработать. Переговорщики, направленные на собственную BATNA («Что я буду делать без другой стороны?»), не ставят перед собой высоких целей и довольствуются возможностью получить немного больше установленной резервной выгоды. Напротив, те, кто исходит из альтернативы другой стороны («Что они будут делать без меня?»),

прежде всего обращают внимание на выгоду, которую они предоставляют оппонентам. У них более высокие цели и большая часть выигрыша по сделке.

## **Стратегия 2. Избегайте односторонних уступок**

После того как стороны сформулировали первое предложение, наступает время предпринимать продуманные шаги в сторону согласования договора, приемлемого для обеих сторон. Гении переговоров не против быть гибкими и идти по пути смягчения требований, но при этом они требуют взаимности. Важно в этой ситуации избегать односторонних уступок. К счастью, взаимность является нормой: стороны понимают необходимость идти на уступки по очереди. Если другая сторона нарушает эту норму, проблема должна быть сразу же решена. Следующие пять пунктов объясняют, как это сделать.

## **Стратегия 3. Не бойтесь молчать**

Некоторые люди испытывают неловкость, когда наступает молчание. В результате они начинают говорить тогда, когда этого делать не нужно. Особенно опасно высказываться после того, как вы сделали первое предложение, а другая сторона начала его рассматривать. Если ответа нет, переговорщики часто начинают нервничать и действовать не в своих интересах. Другая сторона еще даже не выразила своих сомнений или жалоб, а вы уже готовы пересмотреть предложение и пойти на уступки.

Опытные переговорщики используют молчание именно для получения преимущества. Они не отказываются от предложения, а просто выжидают. Как правило, другая сторона начинает пересматривать собственное предложение, менять его или просто проявляет готовность уступить. Профессионалы не только хорошо знают силу молчания, но и вполне уверенно чувствуют себя в такой ситуации. Не забывайте: если вы начинаете говорить в тот момент, когда это должна делать другая сторона, каждое сказанное вами слово может стоить денег.

## **Стратегия 4. «Маркируйте» свои уступки**

Согласно нормам взаимности, переговорщики должны отвечать на уступки другой стороны аналогичным образом. Поскольку люди часто чувствуют себя обязанными тем, кто сделал для них что-то полезное, такие нормы становятся мощным стимулом поведения. Однако, не желая чувствовать себя обязанными, участники переговоров часто недооценивают или игнорируют уступки другой стороны. Наше исследование показало, что людям проще не отвечать взаимностью, если уступка оппонента не кажется им весомой<sup>5</sup>. По этой причине важно «маркировать» свои уступки. Вместо того чтобы просто так отдать что-то или смягчить требования, нужно подчеркнуть, что для вас это связано с

определенными затратами. Поскольку «маркированные» уступки невозможно игнорировать, другой стороне будет намного труднее оправдать отсутствие взаимности.

## **Стратегия 5. Определите понятие взаимности**

Добиться взаимности проще, если не только «маркировать» собственные уступки, но и озвучивать, чего вы ожидаете в ответ. Такая стратегия устраняет еще одну неопределенность. Даже признав вашу уступку, оппонент может ответить чем-то намного менее существенным, если вы не дали понять, что подобный шаг не является выполнением обязательств взаимности. Например, можно сказать: «Я понимаю, что наши позиции расходятся на миллионы. Я готов смягчить свои требования, хотя это может обойтись мне недешево. Идя на это, я ожидаю, что вы ответите взаимной уступкой такого же характера. Это единственный способ достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон».

## **Стратегия 6. Делайте условные уступки**

Условные уступки явным образом связывают смягчение ваших требований с определенными действиями другой стороны. Иными словами, вы можете сформулировать свои уступки по принципу «услуга за услугу», дав понять, что решитесь на них только в том случае, если оппонент пойдет вам навстречу. Например: «Я могу заплатить больше, если вы гарантируете мне досрочную поставку».

Хотя такие уступки являются безопасными для переговорщика, это не значит, что они уместны всегда. Чем больше условий вы ставите в связи со своей готовностью идти навстречу, тем труднее добиться доверия и укрепить отношения. Таким образом, подобные шаги следует предпринимать нечасто и только при необходимости.

## **Стратегия 7. Учитывайте последствия снижения уровня уступок**

Уровень уступок во время переговоров обычно определяется следующей закономерностью: на ранних стадиях их больше, чем на последующих. Иными словами, в ходе переговоров участники, как правило, постепенно снижают уровень предлагаемых уступок. Например, продавец автомобилей может начать с уступки \$45 000, затем предложить \$44 000, \$43 500 и дойти до \$43 300. Это вполне оправданно, так как по мере приближения к позиции резервной выгоды остается все меньше возможностей для крупных уступок. В результате большинство переговорщиков, предвидя такое развитие событий, воспринимают его как сигнал, что другая сторона приближается к своей резервной выгоде. Но другая сторона также может использовать эту закономерность в

стратегических целях: участники переговоров, далекие от собственного уровня резервной выгоды, могут предположить, что, постепенно снижая объем уступок, их оппоненты приближаются к своему пределу. Важно учитывать эту возможность при пересмотре своих взглядов на реальный размер ЗВС.

## Согласование отношений

Бытует мнение, что в ходе переговоров можно добиться одного из двух: либо заключить выгодную сделку для себя лично, либо уступить все преимущества другой стороне, чтобы не портить отношений.

Выясняется, что на практике это не совсем так. Состояние отношений в результате переговоров — их укрепление, ухудшение или разрушение — действительно зависит от удовлетворенности оппонента окончательным результатом. Но степень этой удовлетворенности определяется не столько тем, каких результатов сторона фактически добилась, сколько ее мнением о том, насколько грамотно она себя вела. Учитывая это, гении переговоров стараются добиться не только своей личной выгоды, но и удовлетворенности другой стороны. Простыми словами: вы ведете переговоры не только о сделке, но и об отношениях.

Удовлетворенность контрагентов зависит от степени их уверенности в том, что они заключили выгодную сделку, а также от того, насколько к ним, по их мнению, отнеслись с уважением и насколько они считают результат справедливым. Это значит, что ваша репутация переговорщика зависит от способности управлять мнением другой стороны. Чтобы вы не считали этот совет беспринципным, не забывайте: мы не имеем в виду необходимость исподтишка пользоваться слабостью оппонентов. Иногда переговорщики умудряются заключить невыгодную для себя сделку (уступив слишком много) и при этом настолько неумело провести сам процесс, что полностью портят отношения с контрагентом. Помните, что всегда существуют две четко определенные цели: получить выгодную сделку и укрепить отношения. Если не учитывать одной из них, результат имеет все шансы оказаться самым плачевным. Вот как это может обернуться за столом переговоров.

1. Отклик на предложение, которое вам очень нравится, — один подход. Представим, что вы хорошо подготовились и тщательно оценили ЗВС. Детально продумали и достаточно агрессивно сформулировали первое предложение: оно находится за пределами ЗВС и должно стать эффективным якорем на переговорах. Вы делаете предложение. Каков отклик? Другая сторона ухмыляется и сразу принимает его. Как вы себя чувствуете при этом? По всей вероятности, ужасно. Вы считаете, что ошиблись в оценке ЗВС, неправильно сформулировали первое предложение и не смогли претендовать на большую часть выигрыша. Вы проиграли!

Посмотрим на ситуацию по-другому. Представьте, что вы считаете первое предложение контрагента исключительно привлекательным. Как вы на него отреагируете? Если принять его слишком быстро или с энтузиазмом, это может расстроить другую сторону. Чтобы оппонент почувствовал себя довольным, лучше взять какое-то время на обдумывание. И если впоследствии вы примете предложение, не проявляя особого энтузиазма, то другая сторона будет уверена, что добилась исключительного успеха. В обоих случаях результат одинаков, но в последнем контрагент чувствует себя счастливым.

2. Отклик на предложение, которое вам очень нравится, — другой подход. Если вы хотите, чтобы другая сторона получила от сделки полное удовольствие, не ограничивайтесь простым ожиданием. Если вы неохотно примете первое предложение, они могут почувствовать сожаление и решить, что могли бы добиться большего. Это предполагает совсем иную стратегию: сделайте встречное предложение и попросите о дополнительных уступках. То есть если вы действительно хотите, чтобы контрагент получил максимум удовольствия от переговоров, возьмите у него больше денег! Даже если оппонент пойдет всего лишь на номинальные уступки, это доставит ему больше радости, чем если бы первое предложение было принято сразу. Этот интересный факт является примером удивительного несовпадения результата с удовлетворенностью от процесса, которая прежде всего связана с вашим мнением о собственном успехе и практически не зависит от того, чего вы смогли добиться на самом деле.

3. Отклик на предложение, которое вам очень нравится, — еще один подход. Рассмотрим случай из книги профессора Ричарда Шелла «Переговоры о преимуществах»<sup>6</sup>. Когда в начале 1930-х годов Институт перспективных исследований, расположенный в Принстоне, штат Нью-Джерси, принимал на работу Альберта Эйнштейна, руководитель учреждения написал ученому письмо с вопросом о том, сколько он хотел бы получать за свою работу. Эйнштейн ответил: «\$3000 (в год), если только вы не считаете, что я могу обходиться меньшей суммой». Такое первое предложение кажется исключительно необдуманым для интеллектуала. Но вот что ответил институт: «Мы готовы платить вам \$15 000 в год». Эйнштейн принял предложение, и договор был подписан.

Почему же институт не воспользовался скромностью Эйнштейна и даже не попытался договориться о еще меньшей плате? Согласно поговорке, время показывает правду. Ученый писал из Австрии и мог не знать, сколько готовы заплатить в Принстоне, но все равно понял бы это, начав работать в США. Другими словами, оценка ЗВС Эйнштейном могла быть неверной в процессе переговоров, но впоследствии он все равно бы ее изменил. Если бы подобное произошло, он мог бы подумать, что институт действовал недобросовестно, принимая предложение от человека, не владеющего информацией. Кроме того, предлагая оплату в пять раз больше, администрация дала ему понять, что институт

действует честно, заинтересован в его благополучии и намерен вести добросовестные переговоры. Отказавшись воспользоваться преимуществом привлекательного первого предложения, институт смог дешево «купить» лояльность и прочные отношения, которые редко встретишь за столом переговоров.

В целом этот пример показывает, что иногда лучший отклик на предложение, которое вам нравится, — это что-то отдать. Если есть шанс укрепить отношения или репутацию и все, что от вас требуется, — ответить взаимностью на щедрое (то есть неагрессивное) первое предложение, было бы неумно поступать иначе.

4. Отклик на предложение, которое вам очень нравится, — предостережение! До сих пор мы рассматривали эту ситуацию, допуская, что другая сторона сделала невыгодное для нее первое предложение, которое позволяет вам захватить основную часть выгоды. Это позволяет вам предположить, что ваша оценка ЗВС как раз правильная! Как мы уже обсуждали, подобные предположения могут стоить слишком дорого. Если контрагент делает предложение, которое, на первый взгляд, может дать вам все, на что вы рассчитывали, и даже больше, важно задуматься: «Что они могут знать из того, что неизвестно мне?»

Например, если другая сторона предлагает купить что-то у вас по цене, о которой вы даже мечтать не смели, стоит задуматься, не была ли вами допущена ошибка при оценке их резервной выгоды. Может быть, то, что вы продаете, стоит намного дороже, чем вы предполагаете. Возможно, они попали в отчаянную ситуацию или у них намного больше денег. Короче говоря, если предложение вас очень удивило, не торопитесь праздновать победу — подумайте как следует! Конечно, вы можете по-прежнему считать, что они сделали слишком щедрое предложение, но лучше отложите ответ до выяснения ситуации.

## **Управление собственной удовлетворенностью**

Мы уже говорили, что добиваться высоких результатов надо за счет высоких планок: тот, кто ставит агрессивные цели, может рассчитывать на основной выигрыш. Но мы не сказали вот о чем: тот, кто поступает подобным образом, часто остается недоволен заключенной сделкой. Почему? Потому что после окончания переговоров он начинает сравнивать результаты с первоначальными высокими целями. Естественно, тот, кто поставил амбициозные цели, гораздо чаще не может их достичь, чем тот, чьи ожидания значительно скромнее.

Чтобы почувствовать удовлетворение от заключенной сделки, нужно изменить собственные установки: во время переговоров сосредоточиться на цели, а после их окончания ориентироваться на резервную выгоду. Это обеспечит как

эффективность процесса (благодаря амбициям), так и удовлетворенность результатами (при их сравнении с вашей резервной выгодой). Последнее зависит от ориентира: полезно выбирать низкий, если не можете изменить результат.

## **Не только притязания на выгоду**

До сих пор мы уделяли внимание исключительно претензиям на получение выгоды за столом переговоров. Но это лишь вершина айсберга. В следующей главе рассмотрим более важный вопрос, который часто упускают из виду даже самые опытные переговорщики: как создавать выгоду в процессе переговоров. Отсутствие должного внимания к этому вопросу приводит к разочарованию и приносит вред.

### Глава 2

## **Создание выгоды на переговорах**

В октябре 2000 года Ричард Холбрук, постоянный представитель США в ООН, попал в неприятное положение, которое стремительно ухудшалось. Сенаторы потребовали выхода страны из ООН. Одновременно с этим представители США были отстранены от участия в заседаниях комитета, и Америка оказалась на грани утраты права голоса в Генеральной Ассамблее. Спор разгорелся из-за крупной суммы денег — более \$1 млрд. Это был долг США перед ООН, который Америка не хотела платить, если ООН не согласует ряд реформ.

Этот конфликт имеет предысторию, которая относится еще к периоду основания Организации Объединенных Наций. В 1945 году США согласились выплачивать 50% годового бюджета ООН. В последующие годы сумма взносов каждого участника пересматривалась несколько раз по мере экономического роста других стран, которые также хотели иметь влияние. Последний пересмотр, коснувшийся США, был произведен в 1972 году, когда взнос страны был сокращен до 25% годового бюджета ООН. Америка также оплачивала 30% миротворческого бюджета, который из-за конфликтов в Сомали, Руанде и Боснии все чаще рассматривался ею как непредсказуемое и обременительное обязательство. В результате в конце десятилетия Соединенные Штаты потребовали нового пересмотра суммы взносов. Считая, что страна оплачивает слишком большую долю, Конгресс решил взять в залог собственный долг в размере \$1 млрд. Требование США, выраженное в законопроекте Хелмса — Байдена, заключалось в следующем: Соединенные Штаты выплачивают долг только в том случае, если ООН соглашается провести ряд реформ, в частности снизить долю США в общем бюджете с 25% до 22%.

В связи с этим возникли три серьезные проблемы. Во-первых, это заявление показалось несправедливым другим странам: США требовали уступки в обмен на то, что уже были должны. Во-вторых, переговоры не были двусторонними, когда США необходимо было бы просто убедить делегацию ООН. Поскольку регламент предусматривал, что подобные изменения могут утверждаться только при наличии согласия всех стран-участниц, Холбрук должен был сначала убедить все 189 государств принять его требование. В-третьих, Холбруку был установлен жесткий срок. Законопроектом предусматривалось выделение суммы \$1 млрд на выплату долга, но 1 января 2001 года это ассигнование подлежало списанию из бюджета.

С самого начала было ясно, что переговоры будут непростыми. Группа Холбрука надеялась, что Япония и страны Европы примут на себя дефицит финансирования, который мог возникнуть в результате сокращения доли США в бюджете. Однако Япония ясно дала понять, что не только не будет увеличивать сумму взноса, но в случае уменьшения доли Америки потребует того же для себя. Будучи вторым по величине взноса плательщиком ООН после США (чуть меньше 20% бюджета), Япония считала свою долю слишком высокой с учетом того, что даже не имела места в Совете Безопасности ООН. Европейцы тоже колебались и не изъявляли желания утверждать изменения.

Как мог Холбрук, столкнувшись с таким сопротивлением, убедить хотя бы одну страну увеличить выплаты? Как не зайти в тупик?

К концу 2000 года он решил начать процесс с нуля. Его группа составила схему, на которой указала все страны с указанием взносов каждой. Затем они стали наносить визиты представителям этих стран — не для того чтобы убедить, а чтобы понять их позицию. Стало очевидно, что никто из них не желает увеличивать свою долю. Но на этом дело не закончилось. Анализируя причины, по которым страны не хотят платить больше, Холбрук пошел дальше. Хотя эти причины были самыми разными, ему удалось выделить одно важное и совершенно непредвиденное обстоятельство. Проблема, которая возникла у многих стран, при других обстоятельствах готовых увеличить взносы, заключалась в том, что финансовый 2000 год подходил к концу и федеральные бюджеты на 2001 год уже были утверждены. Холбрук настаивал на изменении доли участия до 1 января 2001 года. Договор не мог быть заключен в условиях такого жесткого срока.

Как только это выяснилось, решение пришло само собой. Холбрук предложил, чтобы снижение доли США с 25% до 22% вступило в силу немедленно для выполнения требований законопроекта Хелмса — Бидена, но чтобы при этом другие страны не увеличивали сумму платежей до 2002 года. «Разница была огромной, но она сработала», — вспоминал он<sup>1</sup>.

На первый взгляд, переговоры со странами — участницами ООН дали нулевой результат: любой выигрыш одной стороны оборачивался соответствующим убытком для другой. Как в случае с переговорами об участке в Гамильтоне, который мы рассматривали в первой главе, возникал только один спорный вопрос — в данном случае о размере доли. При этом стороны выдвигали несопоставимые требования. Гениальность Холбрука заключалась в том, что он быстро определил наличие в составе спора не одного, а двух вопросов: размер доли в бюджете и сроки. Договоренность была достигнута только после того, как участники перестали торговаться по поводу размера доли и обратили внимание на вопрос времени.

Поскольку окончательное согласование требовало уступок с обеих сторон, это позволило каждой из них получить максимум того, на что она рассчитывала: для США это было уменьшение доли, для других стран — приемлемые сроки. До сих пор вызывает удивление, как такое соглашение вообще оказалось возможным, ведь оно неизбежно приводило к дефициту бюджета ООН за 2001 год. Выяснилось, что в результате других успешных переговоров с участием Холбрука известный благотворитель Тед Тернер согласился оплатить годовой дефицит бюджета в размере более \$30 млн за счет собственных средств. Республиканцы в Конгрессе сначала не хотели принимать пожертвование от либерала, в конце концов все-таки пошли на это.

## **Переговоры по нескольким вопросам**

В первой главе мы рассматривали очень простой пример переговоров по одному вопросу, что позволило нам определить их базовую структуру и ответить на некоторые важные вопросы относительно стратегии процесса. Как показывает пример Холбрука, заключение сделки — значительно более сложный процесс, чем могло показаться в случае с участком в Гамильтоне. Эффективные переговорщики должны быть готовыми к сложному процессу, предполагающему решение многих вопросов, проведение комплексного анализа и преодоление неопределенности.

Данный пример содержит множество других переменных величин и задает дополнительную тактику и стратегию, которая должна войти в ваш набор инструментов. Рассмотрим следующие вопросы: как готовиться к проведению переговоров по нескольким вопросам? какие из них нужно согласовывать сначала: самые простые, самые сложные или ни те, ни другие? как формулировать предложения? как урегулировать острые противоречия во взглядах или ожиданиях относительно стоимости сделки? в чем заключается роль компромисса в переговорах? что делать после согласования?

Следующий пример рассматривает продажу синдицированных прав на телевизионную программу. Как и в случае с Гамильтоном, вам

предоставляется роль продавца и пакет базовой информации. С чего начать?

## Moms.com<sup>2</sup>

Вы — Терри Шиллер, представитель по продажам Hollyville Inc., мультимедийной корпорации, специализирующейся на производстве телевизионных программ и фильмов. Вы представляете компанию на переговорах по продаже синдицированных программ местным телевизионным каналам. Обычно такая продажа осуществляется после того, как программа несколько раз была показана на одном из основных каналов. Лишь немногие шоу доходят до стадии синдицирования, хотя доход от продажи прав на них может составлять основную часть прибыли продюсера.

Ваша компания только что решила продать синдицированные права на сто серий популярной комедии (ситкома) Moms.com, которая добилась высоких рейтингов. В основе сюжета — повествование о жизни трех героинь, которые являются одновременно крупными руководителями и мамами детей-подростков. Сериал адресован прежде всего женщинам от 25 до 54 лет, что увеличивает его потенциальную ценность, так как рекламодатели готовы платить за доступ к этому сегменту потребителей.

Переговоры ведутся в отношении рынка Чикаго, потенциальными покупателями являются два местных канала. Канал WWIN уже сделал предложение. Однако более привлекателен канал WCHI, потому что имеет более широкую аудиторию указанного возрастного сегмента. Сумма, которую потенциальный покупатель готов заплатить за Moms.com, зависит от прогнозируемого дохода, который будет приносить реклама во время сериала. В свою очередь, прогнозируемый доход зависит от рейтингов программы. По вашим оценкам, чистый доход по пятилетнему контракту составит \$7 млн при рейтинге 2–3 балла (процент домохозяек, которые смотрят определенное шоу). С каждым дополнительным баллом доход будет увеличиваться примерно на \$1 млн. Чтобы представить прогноз дохода покупателю, вы провели оценку возможных рейтингов сериала. Ваш анализ представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Рейтинг | Вероятность рейтинга | Доход от рекламы |
|---------|----------------------|------------------|
| 2–3     | 10%                  | \$7 млн          |
| 3–4     | 10%                  | \$8 млн          |
| 4–5     | 10%                  | \$9 млн          |
| 5–6     | 50%                  | \$10 млн         |
| 6–7     | 20%                  | \$11 млн         |

По вашим оценкам, если рейтинг сериала достигнет 5–6 баллов, это принесет значительную прибыль WCHN (даже с учетом расходов на маркетинг и трансляцию), поэтому он готов хорошо вам заплатить за Moms.com. Лицензионный сбор, о котором вы должны договориться с каналом, является определяющим фактором того, какую сумму вы получите от продажи сериала. Вы надеетесь договориться о цене, близкой к \$7 млн за контракт на пять лет.

Хотя лицензионный платеж — это определяющая цифра договора, для заключения сделки надо согласовать с продавцом еще один важный вопрос: количество показов серии. Ожидаемый доход (рассчитанный выше) предполагает право покупателя на показ каждой из ста серий шесть раз в течение срока контракта. (Таков действующий отраслевой стандарт по данному рынку.) Однако канал WCHN уже предупредил, что претендует на восемь показов каждой серии. Вы опасаетесь, что эта цифра избыточна, и предпочли бы, чтобы они ограничились четырьмя. Слишком частый показ одной и той же серии значительно снижает остаточную стоимость программы. После окончания срока контракта и возвращения прав на Moms.com компании Hollyville ценность сериала существенно уменьшится, если показывать его постоянно.

Финансовые последствия этого будут значительными. В таблице 2.2 представлено соотношение количества показов и прогнозируемого дохода от программы после окончания срока контракта. По прогнозам ваших аналитиков, каждый показ серии более шести раз означает убыток в размере \$250 000. Если удастся договориться о показе менее шести раз, это позволит сэкономить \$500 000.

Ваша цель в данных переговорах — добиться наиболее выгодной сделки, но при этом сохранить хорошие рабочие отношения с WCHN, поскольку вполне вероятно, что вы (Hollyville) продолжите совместную работу с каналом в ближайшем будущем. Например, Hollyville очень заинтересована в продаже в следующем сезоне нового сериала Juniors. (Еще один чикагский канал уже готов дать вам за него \$1 млн, и вы намерены принять предложение.)

Таблица 2.2

| Количество показов серии | Финансовые последствия |
|--------------------------|------------------------|
| 4                        | Экономия \$500 000     |
| 5                        | Экономия \$250 000     |
| 6                        | Без последствий        |
| 7                        | Убыток \$250 000       |
| 8                        | Убыток \$500 000       |

Ваша задача на данной встрече — составить договор продажи Moms.com так, чтобы максимально увеличить прибыль, сохранить

отношения и получить сумму, превышающую установленную вами BATNA. Последняя состоит в продаже Moms.com каналу WWIN, с которым уже есть договоренность о сумме в \$3,5 млн и о шести показах каждой серии. Если заключать сделку с WCHN, то придется заново согласовывать лицензионный платеж и количество показов. Руководство Hollyville дало вам задание после переговоров представить отчет о согласованных условиях по этим двум и любым другим вопросам сделки. От канала WCHN переговоры будет вести генеральный менеджер Ким Тейлор.

Тщательно продумайте подход к переговорам. Как вы будете готовиться к ним? Какие вопросы обсудите в первую очередь? Как сформулируете свое предложение? Какую информацию предоставите оппоненту? Какие данные попытаетесь получить от него? Как используете знания, приобретенные во время чтения первой главы? Обдумайте эти моменты, а также другие, которые могут возникнуть в процессе подготовки. Далее мы расскажем, как могли бы проходить ваши переговоры.

## **Заключение сделки**

Встретившись с Кимом, вы сразу перешли к делу и сказали, что, хотя предстоит обсудить много вопросов, лицензионный платеж имеет самое большое финансовое значение, поэтому лучше всего начать с него. Вы заранее оценили BATNA и резервную выгоду WCHN и вполне уверенно сделали первое агрессивное предложение — запросили \$9 млн, обосновав эту сумму примерами продаж других программ. Ким четко дал понять, что это предложение ему совсем не нравится, но остался за столом. В течение следующего часа вы продолжали обсуждать эту тему. Ким возразил, что Moms.com, скорее всего, получит рейтинг 3–4, поэтому доход от рекламы будет значительно меньше озвученного лицензионного платежа. Вы ответили, что, по вашим расчетам, программа должна получить более высокий рейтинг в 5–6 баллов. Вы не были уверены, что Ким говорит неправду о собственных прогнозах, ведь в его интересах убедить вас, что доход от программы будет низким, чтобы оправдать снижение предложенной вами цены. В какой-то момент он сослался на возможность покупки у вас сериала Juniors. Поскольку было очевидно, что интерес упомянут только с целью смягчить требования, вы предложили провести обсуждение Juniors отдельно.

Остальная часть разговора была посвящена сериалу Moms.com. В результате вы остановились на \$5,5 млн в качестве лицензионного платежа и перешли к обсуждению количества показов. Ким достаточно жестко подошел к теме, но вам удалось убедить его, что семь или восемь показов неприемлемы, поэтому остановились на шести. Оглядываясь назад, можно сказать, что любой иной подход потребовал бы и от вас, и от Кима более существенных уступок, что могло ухудшить

отношения. Согласовав оба вопроса, вы отправили отчет руководству Hollyville, где был представлен следующий финансовый анализ.

1. Лицензионный платеж от WCHN: \$5 500 000.
2. Корректировка дохода по шести показам: без последствий.
3. Чистый доход: \$5 500 000.
4. Значение BATNA (продажа WWIN): \$3 500 000.
5. Чистая цена согласованного договора: \$2 000 000.

Как вы себя ощущаете после переговоров? Что получилось? Что можно было сделать лучше? Как понять, какую сделку вы заключили — хорошую, идеальную или плохую?

## **Анатомическое исследование**

Лучший способ оценить свой результат — проанализировать, что вы могли бы сделать. Мы проводим такой анализ, рассматривая каждый обсуждаемый вопрос с точки зрения покупателя и продавца.

### **Вопрос 1. Лицензионный платеж**

Вы начали переговоры в надежде согласовать лицензионный платеж в размере, максимально приближенном к \$7 млн. Но вы не знали, что резервная выгода Кима составляла \$6,5 млн. Другими словами, канал WCHN не хотел платить больше. При этом с учетом шести показов каждой серии вы не могли принять сумму меньше \$3,5 млн (величина вашей BATNA). Это значит, что выигрыш по данному вопросу мог быть \$3 млн (\$6,5 млн — \$3,5 млн). Поскольку вы достаточно агрессивно установили якорь (\$9 млн), вам удалось захватить большую часть ЗВС, договорившись о цене в \$5,5 млн.

Когда это упражнение выполняют студенты MBA и руководители, можно наблюдать самый широкий спектр результатов: некоторым продавцам удается договориться о сумме, близкой к резервной выгоде покупателя, а другие соглашаются на очень низкую цену. Такое разнообразие объясняется степенью агрессивности начальных и встречных предложений. Также результат зависит от подхода к решению вопроса.

### **Вопрос 2. Количество показов серии**

Покупатель активно настаивал на семи или восьми показах, но вам грозили убытки, если бы вы разрешили каналу WCHN показывать Moms.com больше шести раз. Вы остановились на шести, поскольку были уверены, что Ким не согласится на меньшее. Это оптимальный компромисс: среднее значение первого предложения каждой стороны. Вполне оптимистично, не правда ли?

На самом деле нет. Чтобы понять, какая важная ошибка была допущена, рассмотрим таблицу 2.3, где представлены финансовые последствия увеличения количества показов для Hollyville (которые вам были известны) и для WCHI (которые не были известны). Заметили что-нибудь интересное? Безусловно, этот вопрос определяет доход обеих сторон, но больше для WCHI, чем для Hollyville. Каждый дополнительный показ увеличивает их доход на \$800 000, при этом уменьшая ваш на \$250 000. Другими словами, увеличение показов приносит больше выгоды WCHI, чем убытка Hollyville. Каковы могут быть последствия этого?

Таблица 2.3

| Количество показов серии | Последствия для доходов компании Hollyville | Последствия для доходов компании WCHI |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4                        | Экономия \$500 000                          | Убыток \$1 600 000                    |
| 5                        | Экономия \$250 000                          | Убыток \$800 000                      |
| 6                        | Без последствий                             | Без последствий                       |
| 7                        | Убыток \$250 000                            | Экономия \$800 000                    |
| 8                        | Убыток \$500 000                            | Экономия \$1 600 000                  |

## Создание выгоды путем обмена взаимными уступками

Разумные переговорщики должны предоставить WCHI право на восемь показов вместо шести. Таким образом можно создать выгоду на сумму \$1,1 млн (\$1,6 млн выгоды для WCHI минус \$500 000 затрат для Hollyville). Безусловно, канал на это согласится, но в чем резон для вас? Поверьте, это также соответствует интересам и вашей компании. Hollyville должна разрешить восемь показов в обмен на другие важные для нее вещи, например, высокий лицензионный платеж. Сравним ваш договор с альтернативным, который можно было бы заключить.

- Исходный договор (Договор О):
- лицензионный платеж \$5,5 млн, шесть показов каждой серии.
- Альтернативный договор (Договор Х):
- лицензионный платеж \$6,5 млн, восемь показов каждой серии.

Договор Х вынуждает вас согласиться на два дополнительных показа, но обеспечивает более высокий лицензионный платеж. Каков чистый результат этих изменений? Вы теряете \$500 000, но получаете \$1 млн от более высокой лицензионной платы. Результат: дополнительная прибыль в размере \$500 000. Как этот альтернативный договор отразится на WCHI? Канал потеряет \$1 млн, согласившись на более

высокий лицензионный платеж, но приобретет \$1,6 млн от дополнительных показов. Результат: дополнительная прибыль составляет \$600 000. Другими словами, по Договору X обе стороны в выигрыше!

Подобные переговоры принципиально отличаются от переговоров в Гамильтоне. Встреча по одному вопросу, как в случае с Hamilton Real Estate, где обе стороны отстаивают прямо противоположные интересы, является «игрой с нулевым результатом» (если одна сторона что-то получает, другая столько же теряет). Переговоры же по нескольким темам, как в примере с Moms.com, могут быть диалогом с прибылью для обеих сторон: одна всегда имеет возможность получить выгоду, не ущемляя интересов другой. Такие переговоры позволяют создавать выгоду. На встрече по поводу сериала Moms.com участники, договорившись о восьми показах, могли бы максимально увеличить «размер пирога» (то есть ценность сделки). В таблице 2.4 представлены последствия создания выгоды при пересмотре условий договора.

Как видим, общая цена сделки при заключении Договора X составляет \$4,1 млн, тогда как первоначальная сумма (Договор O) ограничивалась \$3,0 млн. Таким образом, предоставление прав на восемь показов создает дополнительную выгоду в размере \$1,1 млн. Не согласившись на восемь показов, переговорщики лишаются этих денег, вернуть которые невозможно.

Отметим, что сумма согласованного лицензионного платежа не отражается на размере созданной выгоды: она только определяет, кому достается основная часть «пирога». Поскольку обе стороны одинаково оценивают лицензионный платеж, любое его изменение становится выгодным для одной стороны настолько, насколько становится невыгодным для другой. То есть целью данных переговоров является не только создание выгоды, но и претензия на ее распределение. Профессионалы не допускают, чтобы задача получения максимальной прибыли помешала им создавать новую выгоду.

Таблица 2.4

| Договор                  | Ваша выгода | Выгода WCHI | Общая созданная выгода |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Первоначальный договор O | \$2 000 000 | \$1 000 000 | \$3 000 000            |
| Пересмотренный договор X | \$2 500 000 | \$1 600 000 | \$4 100 000            |

Пример Moms.com показывает, что эффективные переговорщики находят возможности создавать выгоду в процессе обсуждения самых разных вопросов, например, увеличения количества показов в обмен на более высокий лицензионный платеж. Обмен уступками по разным

вопросам называется логроллинг. Он требует не только знания собственных приоритетов, но и понимания приоритетов оппонента. Если какая-то позиция представляет для другой стороны бóльшую ценность, чем для вас, ее можно обменять на уступку по позиции, которая особенно важна для вас. Холбрук на переговорах с участниками ООН действовал именно исходя из знания позиций контрагента. Как только он выяснил, что для государств вопрос сроков выплат гораздо важнее, чем их размер, он изменил структуру сделки таким образом, чтобы она обеспечивала США и решение актуального для них вопроса (изменение размера доли), и выполнение условия, важного для других стран-участниц (отсрочка оплаты).

Как могли бы проходить переговоры, если бы вам не нравился Ким Тейлор, представитель канала WCHN? Допустим, вы считаете его корыстным и высокомерным человеком, который заботится только о своем выигрыше. Какое количество показов серий вы одобрите в таком случае? Прежде чем ответить «четыре» или «шесть», подумайте как следует. На переговорах всегда нужно учитывать возможность отказаться от какой-то ценной позиции пусть даже в пользу человека, который вам активно не нравится, если для него она важнее, чем для вас. Это не имеет отношения к альтруизму или доброте — это вопрос создания выгоды. В таком случае вы получаете возможность захватить значительную ее часть, что и произошло во время заключения Договора X вместо Договора O.

Это очень важный момент: переговорщики должны использовать любую возможность для создания выгоды. Если другая сторона особенно ценит какую-то позицию, уступите, только не отдавайте просто так, а продавайте. Если вы действительно заинтересованы в отношениях с оппонентом, это дополнительная возможность для создания выгоды. Но не забывайте, что подобным образом стоит вести себя не только в тех случаях, когда другая сторона представляет для вас интерес. Гений переговоров создает выгоду невзирая на лица.

## **Создание выгоды за счет новых вопросов на повестке дня**

В приведенном выше примере вы должны были согласовать только вопросы лицензионного платежа и количества показов. Но при этом существовала возможность обсудить и другие позиции, которые могли создать для сторон дополнительную выгоду. Например, вы были заинтересованы в продаже сериала Juniors по цене больше \$1 млн (сумма вашего предложения). Ким в разговоре упомянул, что WCHN может купить программу, но вы решили не отвлекаться. Что могло бы произойти, если бы вы продолжили обсуждение продажи Juniors? Появился бы шанс узнать, что канал может заплатить за него около \$2 млн. Следовательно, отказ от переговоров на эту тему обернулся

чистым убытком в \$1 млн для обеих сторон. То есть ЗВС по Juniors включала цены от \$1 млн до \$2 млн.

Как продажа этого сериала могла отразиться на конечном результате? Таблица 2.5 составлена на основе таблицы 2.4 с учетом договора, по которому продавец и покупатель согласовывают условия продажи Juniors за \$1,5 млн (Договор Y) и который дает каждой стороне дополнительно \$500 000. (Заметим, что если бы стороны договорились о более высокой цене сериала, то большую часть выгоды получили бы вы, а если о более низкой, то канал WCHN. В любом случае общая выгода, созданная при продаже, составила бы \$1 млн.)

Таблица 2.5

| Договор                  | Ваша выгода | Выгода WCHN | Общая созданная выгода |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Первоначальный договор O | \$2 000 000 | \$1 000 000 | \$3 000 000            |
| Пересмотренный договор X | \$2 500 000 | \$1 600 000 | \$4 100 000            |
| Договор Y                | \$3 000 000 | \$2 100 000 | \$5 100 000            |

Пример продажи сериала Juniors определяет разницу между хорошим переговорщиком и гениальным. Первый настроен прежде всего на заключение сделки, а второй делает все, чтобы максимально увеличить выгоду. Хороший грамотно ведет игру, гений изменяет весь ее ход. В данном случае это означает выявление и использование скрытых возможностей для создания стоимости.

Включение новых вопросов в повестку дня — важная тактика создания выгоды, основанная на простой формуле: больше вопросов = больше денег. Чем больше вопросов для обсуждения, тем проще найти возможности для взаимных уступок. Предположим, вы договорились о семи показах при сумме лицензионного платежа \$6,5 млн. Вам известно, что восемь показов создадут дополнительную выгоду, но согласиться на это вы можете только при условии, что покупатель предоставит что-то взамен. К сожалению, канал WCHN исчерпал лимит по лицензионному платежу и не может заплатить больше \$6,5 млн. Значит ли это, что нужно отказаться от возможности создания выгоды? Да, если на повестке стоят только два вопроса. Но если добавить еще один (продажу Juniors), можно создать дополнительную выгоду. Вы можете сказать Киму: «Для меня слишком дорого уступать еще один показ. Но в зависимости от того, как мы договоримся по Juniors, я мог бы дать вам право на восьмой показ». Если он согласится купить этот сериал по цене от \$1,25 млн до \$2,8 млн в обмен на восьмой показ, вы только выиграете. Заметим, что в этом случае Ким сможет заплатить за Juniors даже больше, так как дополнительный показ даст каналу WCHN еще \$800

000 дохода. Этот пример показывает, что цель встречи заключается не в том, чтобы добиться максимального результата по одному вопросу, а в том, чтобы согласовать наиболее выгодный пакет сделок с учетом всех вопросов.

Данная ситуация показывает разницу между стратегией логроллинга и компромисса. Многие специалисты, включая опытных организаторов сделок, считают, что переговоры строятся на компромиссах. Это не так. Они часто приводят к компромиссу, но он не является их целью. Например, при ведении переговоров по сериалу Moms.com наши студенты часто идут на компромисс по всем позициям. «Мы начали с позиции четырех показов против восьми», — говорят они. — «Договорились о шести, и такое решение выгодно для обеих сторон». Но выгода могла быть еще больше, если бы они поняли, что уступка (логроллинг) восьми показов намного выгоднее для них, чем компромиссное решение о шести. Наша цель — не просто помочь вам достигнуть соглашения, которое обе стороны считают беспроблемным, а объяснить, как обеспечить максимальную выгоду. Что для этого нужно?

Как показывает опыт, одного желания угодить оппоненту недостаточно для создания максимальной выгоды. Люди, находящиеся в тесных отношениях (например, супруги), часто договариваются о менее выгодных условиях, чем посторонние друг другу<sup>3</sup>. Почему? Потому что близкие во всем идут на компромисс, чтобы их не считали жадными или меркантильными. В результате они, не замечая возможностей для выгодного обмена уступками, не создают выгоду, а уничтожают ее. Идеальные партнеры (в личных и деловых отношениях) учатся принципам открытого взаимодействия и обмена информацией о своих настоящих потребностях и интересах. Для этого они определяют потенциально важные для себя вопросы и решают их вместе для создания максимальной выгоды. После этого можно сосредоточиться на получении ее основной части, конечно, с учетом ваших отношений с другой стороной и желания быть справедливым.

Появление на повестке дня новых вопросов может не иметь принципиального значения, если речь идет об одном спорном объекте, по которому ни одна из сторон не хочет идти на компромисс. Например, в начале 1800-х годов в США, охваченных войной между Севером и Югом, возник спор, в каком качестве должны приниматься в состав Союза новые штаты: как «свободные» или как «рабовладельческие». В 1819 году в стране возникло равновесие (количественное, конечно, а не моральное) между 11 свободными и 11 рабовладельческими штатами. Когда штат Миссури подал заявление о присоединении к Союзу, разгорелся спор между сторонниками и противниками рабства. Соглашение казалось невозможным, так как численное превосходство любой из сторон могло нарушить баланс сил в Сенате США. В результате решение (так называемый «Миссурийский компромисс») было принято только после того, как в 1820 году штат Мэн также

обратился с заявлением о присоединении к Союзу. Оба вопроса были намеренно объединены: штат Мэн вошел в состав государства как свободный, а штат Миссури — как свободный от рабовладения.

Основным спорным вопросом на деловых переговорах обычно является цена. Дальновидные переговорщики понимают, что обсуждение лишь одного аспекта ограничивает возможности, и стараются расширить повестку дня. Ниже указаны вопросы, которые можно включить в обсуждение, если оппонент сосредоточен только на цене:

- дата поставки;
- финансирование;
- качество;
- срок действия договора;
- условия отказа от сделки;
- положения об арбитраже;
- положения об эксклюзивности;
- сервисная поддержка;
- гарантии;
- перспективные соглашения.

Чем больше потенциальных вопросов обсуждается, тем больше у каждой стороны возможностей получить желаемое и достичь компромиссного соглашения по менее важным вопросам.

## **Ваша цель — максимальная выгода**

В таблице 2.5 представлены возможности получения сторонами дополнительных преимуществ, если в повестку дня включается новый вопрос. В техническом плане такой пересмотр договора называется поправка Парето: изменения дают преимущества хотя бы одной стороне, не ущемляя интересов других участников. Она может создавать выгоду на переговорах. Ваша цель на любых переговорах — постоянно искать возможность внесения такой поправки до тех пор, пока договор не станет полностью эффективным по Парето, то есть пока стороны не используют все возможности получения максимальных преимуществ без ущерба для интересов противоположной стороны. Вернемся к таблице 2.5: единственно эффективным по Парето результатом является создание общей выгоды в сумме \$5,1 млн.

Эффективность по Парето означает положение, когда после заключения сделки на столе переговоров не остается никаких денег (то есть денег, которые могут «сгореть»). Обратите внимание: данный принцип не содержит никаких указаний о том, как именно созданная выгода должна распределяться между сторонами. Эффективное соглашение по сериалу *Moms.com* может предоставлять всю созданную выгоду одной стороне. Соглашение, по которому вы получаете \$1 млн, а канал *WCHI* — \$4,1 млн, также эффективно с точки зрения поправки Парето, потому что

определяет точку, когда ни одна из сторон больше не может получить преимуществ без ущерба для оппонента. Иными словами, можно согласовать восемь показов и продажу сериала Juniors, но сторона, которой удалось выторговать более выгодный лицензионный платеж и более высокую цену по Juniors, получает основную долю выигрыша. По этой причине эффективность по Парето редко является единственной целью: нужно стремиться захватить максимальную часть имеющейся выгоды. Если же вы хотите заключить «справедливую» сделку и создать крепкие отношения, можете уступить часть созданной выгоды другой стороне.

Как определить, насколько эффективного по Парето результата удалось достичь? Здесь нет точного ответа — в этот момент не звучат колокола и с неба не сыплются букеты роз. Проверочным тестом может стать ваше понимание интересов контрагента. Если вы уходите с переговоров, не до конца поняв его интересы и приоритеты, вероятнее всего, значительная часть выигрыша осталась на столе.

В связи с этим вернемся к переговорам о Moms.com. Знаете ли вы, что упустили еще одну возможность создать выгоду?

## **Создание выгоды за счет условных договоров**

На переговорах по Moms.com вы с Кимом разошлись во мнениях относительно того, какой доход сериал может принести каналу WCHN. Ким утверждает, что программа получит низкий рейтинг (3–4). Вы подозревали, что он говорит неправду, потому что ваше собственное исследование показало 5–6 баллов. Что вы сделали, когда обнаружилась эта разница во мнениях? Фактически проигнорировали ее, оставшись при своем мнении и перейдя к обсуждению других важных вопросов. Является ли такой способ решения разногласий эффективным? Чаще всего нет. Рассмотрим более системный подход к урегулированию разногласий во мнениях о будущем успехе, качестве, эффективности товара или услуги.

Во-первых, нужно определить, кто прав, а кто ошибается. Например, поделиться результатами своего исследования, провести совместный анализ данных или привлечь независимую третью сторону, которой можно доверять. Любой из этих методов поможет разрешить возникшие разногласия с опорой на общие допущения и результаты анализа. Конечно, вы надеетесь, что результаты дополнительного исследования докажут вашу правоту (в нашем случае, что рейтинг будет более высоким). Если обе стороны признают, что предполагаемый рейтинг и доходы скорее высокие, чем низкие, у вас появится возможность получить дополнительную прибыль при продаже.

Еще одним способом урегулировать разногласия сторон является компромисс. Другими словами, можно признать, что обе стороны в чем-то не правы и средняя оценка рейтинга составляет 4–5 баллов. При таком подходе не приходится тратить дополнительные средства и время на сбор данных или привлечение третьей стороны. Сложность в том, что если вы действительно убеждены в правильности собственных выводов (и в том, что другая сторона либо обманывает, либо просто некомпетентна), то вряд ли захотите идти на компромисс. Зачем отказываться от собственной позиции просто потому, что оппонент (у которого есть основания занижать оценку) утверждает, будто вы не правы?

В связи с этим возникает третье решение, которое позволит избежать расходов на сбор дополнительных данных, споров о правоте или необходимости уступать желаниям другой стороны, которой вы не доверяете: это решение — согласовать условный договор. В примере, который мы привели в первой главе, он позволял сторонам избежать споров о вероятности некоторых будущих событий (в данном случае — о рейтинге программы) и вместо этого спокойно ожидать, что будет на самом деле. На переговорах по Moms.com участники могли согласовать следующий договор.

#### Договор Z

1. Лицензионный платеж: \$6,5 млн.
2. Показы: восемь.
3. Цена Juniors: \$1,5 млн.
4. Условная оговорка.

Если в следующем году рейтинги окажутся ниже 4 баллов, канал WCHN получает скидку в размере \$1 млн.

Если в следующем году рейтинги окажутся выше 5 баллов, канал WCHN выплачивает Hollyville дополнительно \$1 млн.

Другими словами, если программа пойдет хорошо (как вы предполагаете), WCHN выплатит компании дополнительную сумму. Но если прогнозы канала окажутся верными, Hollyville возместит ему часть лицензионного платежа. Согласятся ли стороны на такое условие? Если они считают свои прогнозы правильными, то должны согласиться.

Таблица 2.6

| Рейтинг | Вероятность на основе прогноза компании Hollyville | Вероятность на основе прогноза компании WCHI |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2–3     | 10%                                                | 20%                                          |
| 3–4     | 10%                                                | 50%                                          |
| 4–5     | 10%                                                | 10%                                          |
| 5–6     | 50%                                                | 10%                                          |
| 6–7     | 20%                                                | 10%                                          |

Рассмотрим этот вопрос более подробно. В таблице 2.6 представлены прогнозы рейтингов с каждой стороны. В начале переговоров вам были известны только результаты прогнозов Hollyville. Таблица показывает, что между покупателем и продавцом существуют принципиальные разногласия во мнениях о вероятном успехе программы. Как каждая сторона определила условия договора с учетом этих разногласий? По мнению Hollyville, она имеет 70% шансов выиграть спор в случае, если рейтинг будет выше 5 баллов, 20% шансов проиграть спор, если прогноз оказался неверным и рейтинг будет ниже 4 баллов, и 10% шансов на то, что условия не изменятся, при рейтинге в 4 балла. Со своей стороны, WCHI также считает, что имеет 70% шансов выиграть спор, 20% — проиграть и 10% шансов на то, что ситуация останется без изменений. С учетом этих прогнозов предполагаемая цена условного договора для каждой стороны рассчитывается по следующей формуле.

|            | Рейтинг > 5                                                                                         | Рейтинг = 4 | Рейтинг < 4 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Hollyville | $(0,70 \times \$1 \text{ млн}) + (0,10 \times \$0) + (0,20 \times (-\$1 \text{ млн})) = \$500\,000$ |             |             |
| WCHI       | $(0,20 \times (-\$1 \text{ млн})) + (0,10 \times \$0) + (0,70 \times \$1 \text{ млн}) = \$500\,000$ |             |             |

То есть оба оппонента, предполагая получить дополнительно \$500 000 по данному положению, должны согласиться принять его. В таблице 2.7 проводится сравнение выгоды, созданной Договором Z (который включает условное положение), с выгодой, созданной другими рассмотренными нами договорами.

Таблица 2.7

| Договор                  | Ваша выгода | Выгода WCH  | Общая созданная выгода |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Первоначальный договор 0 | \$2 000 000 | \$1 000 000 | \$3 000 000            |
| Пересмотренный договор X | \$2 500 000 | \$1 600 000 | \$4 100 000            |
| Договор Y                | \$3 000 000 | \$2 100 000 | \$5 100 000            |
| Договор Z                | \$3 500 000 | \$2 600 000 | \$6 100 000            |

В первой главе мы показали, как условный договор может защитить вас от нечестных переговорщиков. В данном случае это преимущество также сохраняется. Если Ким сказал неправду о прогнозе рейтинга WCH, зная, что тот будет выше, он не станет соглашаться на условный договор. Его нежелание «отвечать за свои слова» может указывать на обман.

Условный договор о Moms.com предполагает еще одно преимущество: он позволяет создать выгоду, прекратить спор и вместо этого эффективно использовать возникшее разногласие в качестве ставок, которые дают возможность выиграть обеим сторонам. В данном случае при его подписании преимущество получают обе стороны (в отношении ожидаемого дохода), так как уверены в своих прогнозах. Формально он не «создает» выгоды в смысле взаимных уступок (логроллинга) или включения новых вопросов в повестку. Но это происходит потому, что рейтинг будет известен только в следующем году, и договор вынуждает одну из сторон заплатить другой \$1 млн. Хотя по сути это сделка с нулевым результатом, условный договор создает предполагаемую выгоду. На момент заключения сделки обе стороны получают преимущества в виде ожидаемой прибыли — поправки Парето.

Такие договоры имеют большую ценность и важные последствия, если позиции сторон принципиально различны и заключение сделки невозможно до тех пор, пока разногласия не разрешатся. Например, если клиент сомневается, что его адвокат сможет выиграть процесс, он заключает с ним условный договор: юрист получает крупную сумму, если клиент выигрывает, и ничего не получает в случае проигрыша. Так же многие издатели выплачивают автору единовременный аванс и фиксированный процент доходов от продаж. Если издатель сомневается, что автор может написать бестселлер, он предложит более высокий процент от продаж (или премию, если книга станет бестселлером) в обмен на более низкий аванс. Уверенный в своих силах автор согласится на эти условия.

В качестве примера того, как условный договор может спасти ситуацию, рассмотрим переговоры 1997 года между звездой баскетбола Деннисом Родманом и клубом Chicago Bulls. Родман имел уникальные способности по подбору мяча и игре в обороне, а еще был известен своей непредсказуемостью, пренебрежением к профессиональным нормам и склонностью пропускать игры. Только за предыдущий сезон он пропустил двадцать семь игр из восьмидесяти двух. По условиям гарантированного контракта клуб выплатил игроку около \$3 млн за игры, в которых он даже не выходил на поле! Решив не повторять прошлых ошибок, клуб заключил с Родманом беспрецедентный контракт с особыми условиями. Согласно этому договору, баскетболист мог заработать в общей сложности \$10,5 млн, но гарантированной была сумма в \$4,5 млн. Выплата остальной части вознаграждения зависела от выполнения спортсменом множества условий: \$1 млн за участие в играх плей-офф, \$500 000 за присуждение еще одного звания чемпиона по подбору мяча и \$185 000 за каждую игру после пятидесяти девятой. Чем закончилось дело? Родману в седьмой раз был присвоен титул чемпиона по подборам, он участвовал в восьмидесяти играх из восьмидесяти двух за сезон (две пропустил из-за травмы), а команда Chicago Bulls выиграла очередной чемпионат.

Условные договоры являются эффективным инструментом создания выгоды и стимулирования результата, но они не всегда целесообразны. Необходимо учитывать следующие ловушки.

- Они могут быть опасными, если другая сторона лучше владеет информацией, чем вы. Например, если у WCHN более подробные данные по рейтингу, чем у Hollyville, и канал предлагает включить условие на основе рейтинга, вам следует вести себя осторожнее.
- Условные договоры имеют смысл только в том случае, если неопределенность может быть разрешена на основе объективных данных. Нанимая на работу сотрудника с обещанием повышения в случае достижения им «хороших результатов», обе стороны должны точно понимать, что значит эта формулировка. Как вы будете определять, насколько «хорош» результат: по полученной прибыли, отработанным часам, завершенным проектам, соблюдению профессиональной этики? Не все параметры могут быть измерены объективно. Золотое правило: если может возникнуть спор о том, кто прав, не стоит даже пытаться выдвигать какие-то условия. На переговорах о Moms.com стороны могли согласовать перспективы, исходя из рейтинга, составленного на основе конкретных источников (например, Nielsen Media Research).
- Необходимо понимать, как условный договор соотносится со стимулами другой стороны. Предположим, условием договора по Moms.com является не \$1 млн, а \$20 млн. Если бы предполагаемая выгода рассчитывалась на этом основании, ожидаемый доход составил бы \$10 млн. Неплохо! Но при этом

возникает существенная проблема. Вы сделали ставку на то, что сериал получит высокий рейтинг, но у кого в таком случае появляется не только заинтересованность в том, чтобы обеспечить программе низкий рейтинг, но и возможность это сделать? У WCHN. Канал может отказаться от рекламы сериала, показывать его в непопулярные дни или поздно ночью. Даже если это негативно отразится на его доходах (примерно \$1 млн), он все равно получит \$10 млн по условному договору с вами. По этой причине необходимо всегда следить за соответствием условий договора стимулам оппонента. Это значит, что согласованное вами условие должно стимулировать другую сторону действовать в духе договора.

## **Подготовка стратегий для создания выгоды**

Рассмотрев логику и некоторые базовые методы создания выгоды, сделаем шаг назад и обсудим, как переговорщики, заинтересованные в создании выгоды и заключении эффективных договоров, должны готовиться ко встрече. В предыдущей главе мы обсудили необходимость оценки BATNA, расчета резервной выгоды и определения ЗВС. В этом разделе дополним список задач.

### **Стратегия 1. Определение круга своих интересов**

Большинство переговорщиков считают, что темы встреч должны быть определены заранее. Садясь за стол переговоров, они ставят перед собой конкретную цель, например: «Сегодня будем торговаться по зарплате», или «Мы встречаемся с клиентом, чтобы согласовать продление срока договора», или «Проведем переговоры о продаже нашей компании». Более эффективный подход заключается в том, чтобы продумать все возможности, которые может предоставить другая сторона. Например, одновременно с обсуждением зарплаты стоит согласовать срок начала работы, выходные, премии, должностную инструкцию, план карьерного роста, опционы на акции и т.д.

Цель не в том, чтобы перегрузить контрагента требованиями, а в том, чтобы предоставить ему дополнительные возможности для обеспечения эффективных отношений. Он не может повысить вам зарплату, но вполне способен компенсировать это определенными бонусами: периодической выплатой премии, изменением должностных обязанностей, предоставлением возможности карьерного роста. Обе стороны от этого только выиграют: работодатель примет на работу выбранного претендента на должность (вас), не выплачивая ему высокой зарплаты, а вы получите компенсационный пакет, который полностью вас устраивает.

Обсуждая продажу своей компании, важно продумать все позиции, которые имеют значение: сохранение статуса фирмы, место в совете директоров, миноритарное участие в капитале, обеспечение рабочих мест для сотрудников. Может быть, вы не согласитесь с предложенной ценой, если это единственный вопрос на повестке дня. Однако она может показаться вам вполне приемлемой при условии сохранения за вами определенного количества акций, предоставления вам места в совете директоров или гарантий защищенности интересов сотрудников. К сожалению, некоторые вопросы остаются за рамками встречи из-за уверенности продавца в том, что будущие владельцы не согласятся оставить его в совете директоров или в том, что они уже решили, кого из работников уволят, а кого нет.

## **Стратегия 2. Создание системы оценок**

Определение списка вопросов для обсуждения — только первый шаг. Вы должны оценить их, расставив в порядке приоритетности. Например, сколько вы готовы уступить в цене, чтобы добиться более благоприятных условий финансирования или удобной для вас даты поставки? Какую часть зарплаты стоит уступить, чтобы поступить на работу в определенное подразделение компании, получить опционы на акции или возможность карьерного роста?

Система оценок дает вам возможность, проанализировав свои интересы и приоритеты, эффективно отвечать на подобные вопросы. Чтобы создать такую систему, подготовьте список вопросов и при помощи компьютерной программы занесите их в таблицу в соответствии со степенью значимости. Для этого нужно продумать общие критерии оценки каждого вопроса. Например, можно оценить их (и потенциальные результаты их решения) по стобалльной системе или перевести все параметры в доллары (допустим, каждый дополнительный день отпуска соответствует \$600 заработной платы). Наличие общих критериев оценки для всех вопросов поможет более тщательно и продуманно просчитывать предложения другой стороны и структурировать свои, выдвигаемые встречно.

## **Стратегия 3. Расчет резервной выгоды пакета предложений**

Вместо того чтобы определять резервную выгоду по каждому вопросу («Минимальная заработная плата, которую я могу принять, — \$X, минимальная премия при приеме на работу — \$Y, минимальное количество опционов на акции — \$Z»), лучше использовать систему оценки для расчета общей резервной выгоды. Например, если BATNA заключается в том, чтобы принять предложение компании А, при вводе его в систему оценки вы получаете общую выгоду (в баллах или долларах). Это и есть ваша пакетная резервная выгода (ПРВ). Теперь в

процессе переговоров вы точно будете знать, что не нужно соглашаться на вариант ниже установленной ПРВ.

Если определять отдельную резервную выгоду по каждому вопросу, возникает проблема ограниченности выбора. Например, вам не хочется получать зарплату ниже \$X, но вы уверены, что по-прежнему будете стоять на своем, если другая сторона пойдет на значительные уступки по многим другим, не менее важным, вопросам? Часто переговорщики устанавливают те или иные ограничения по отдельным пунктам (зарплата, премия, опционы на акции, сроки поставки, сроки завершения работ, единовременные платежи и т.д.), так как считают, что любое отклонение от них является «несправедливым» или «нецелесообразным». Но подобная стратегия лишает вас гибкости в процессе переговоров. Если оппонент не вписывается в ваши ограничения по конкретному вопросу, но может с лихвой компенсировать это за счет уступок и гарантий по другим пунктам, вы оба можете проиграть, придерживаясь установленных вами же лимитов.

Например, консультант или подрядчик не может снизить цену, чтобы выиграть конкурс, но если он имеет возможность предоставить более качественные услуги, более комплексные гарантии и выполнить какие-то работы бесплатно, наверное, стоит пересмотреть резервную выгоду, установленную вами по цене. К сожалению, многие компании, организации и органы власти предпочитают совершать закупки или привлекать подрядчиков и консультантов исключительно на основе способности другой стороны конкурировать только в одном вопросе (цены). Эта практика часто оказывается совершенно неэффективной.

## **Стратегия 4. Определение круга интересов другой стороны**

На переговорах возникает множество вопросов, которые безразличны вам, но представляют большой интерес для оппонента. Важно сразу определить их. Например, для вас не имеет значения, когда приступить к работе — в июне или июле. Но если потенциальный работодатель настаивает, чтобы вы начали работать немедленно, это очень важная информация. Вы находитесь в положении, когда можете дать ему что-то ценное для него (ничего не затратив при этом) и получить что-то взамен. Например, можно выйти на работу на месяц раньше и получить за это более высокую премию. При покупке дома Дипак выяснил, что продавец очень заинтересован в проведении сделки в кратчайшие сроки. Не имея никаких ограничений по срокам, Дипак был полностью готов пойти навстречу. Он согласился выполнить все обязательства на месяц раньше, а продавец предоставил скидку в цене.

## **Стратегии создания выгоды**

С самого начала переговоров участники направляют все внимание на стратегии присвоения выгоды, забывая о возможностях ее создания. В этом нет ничего удивительного. Большинство людей рассматривают переговоры как битву, цель которой — перехитрить, перемудрить и переспорить другую сторону. Такой подход создает опасное убеждение «они проигрывают = мы выигрываем». Как показал пример Moms.com, это далеко не так. Фактически все переговоры предоставляют возможность создания хотя бы какой-то (часто достаточно существенной) выгоды. Во второй части мы более подробно рассмотрим психологические стереотипы, которые заставляют людей мыслить в рамках «они проигрывают = мы выигрываем», и обсудим способы их преодоления. Сначала остановимся на выборе правильного подхода к проведению переговоров с целью создания выгоды, заключения эффективного договора и обеспечения себе основной части выигрыша.

## **Стратегия 1. Переговоры по нескольким вопросам одновременно**

Мы часто задаем опытным переговорщикам такой вопрос: участвуя в сложной сделке, на повестку которой вынесено сразу несколько вопросов, с каких вы начнете переговоры — с самых простых или самых сложных? Большинство специалистов советуют начинать с простых вопросов. Логика заключается в том, что их обсуждение помогает создать атмосферу доверия и набрать темп, а сложные могут разрушить диалог с самого начала. Еще одно преимущество такого подхода — появляется возможность изначально предложить небольшие уступки и подготовить почву, чтобы другая сторона могла ответить тем же по вопросам, имеющим для вас особое значение. Хотя такая стратегия кажется разумной, некоторые считают, что все-таки лучше начинать со сложных вопросов. Эти люди убеждены, что если стороны не могут достичь согласия по пунктам, имеющим принципиальное значение, то нет необходимости тратить время на менее важные дела. И, наконец, третья группа переговорщиков придерживается мнения, которое, казалось бы, должно застраховать их от ошибки: «Зависит от обстоятельств».

Мы не согласны ни с одним из этих ответов. Хотя участники переговоров, как правило, считают более естественным (и простым) обсуждать вопросы по очереди, мы полагаем, что более эффективная стратегия — решать несколько проблем одновременно. Почему? Потому что обсуждение каждого пункта по отдельности исключает возможность логроллинга. Например, на переговорах о сериале Moms.com, если вы уже согласовали лицензионный платеж и приступили к обсуждению числа показов, договориться о восьми показах будет очень сложно. Hollyville может разрешить их только в том случае, если WCHN пойдет на уступку в других вопросах, что невозможно, если они уже согласованы. Заметьте, если оба аспекта на встрече по Moms.com

рассматриваются отдельно, переговоры дадут нулевой результат, поскольку интересы покупателя и продавца являются прямо противоположными. Только обсуждая эти вопросы одновременно, можно создать в ходе переговоров выгоду для обеих сторон. Другими словами, хотя продавец и покупатель отстаивают противоположные мнения по всем вопросам, значимость этих вопросов для них неодинакова, и выявить относительную значимость каждого аспекта для сторон можно только в процессе их одновременного обсуждения.

## **Стратегия 2. Пакетные предложения**

Одновременное обсуждение нескольких вопросов не означает, что вы на самом деле должны говорить обо всех проблемах сразу. Это означает лишь то, что нужно избегать заключения окончательного договора по любому из пунктов, пока не обсудите каждый из них. При наличии сложных моментов на повестке дня самый продуктивный метод — начать с обсуждения перспектив каждой стороны и предпочтительных для нее результатов по каждому вопросу. Обменявшись предварительной информацией, можно определять предпочтения по конкретным позициям. Когда наступает время обмена предложениями, можно представлять их не по отдельности, а пакетом. Это даст контрагенту возможность понять, какой результат по всем позициям для вас более желательный, выделить проблематичные аспекты предложения и представить встречное, в котором не просто будет требовать чего-то для себя по каждой позиции, а сможет проявить гибкость по одним вопросам и жесткость по другим.

Рассмотрим следующие подходы к переговорам, касающимся условий предоставления услуг, между вашей компанией и потенциальным клиентом. Какой подход обеспечит создание большей выгоды?

А. «Благодарю вас за подробный список услуг, которые требуются вашей компании, и предложение начать период обслуживания в июле. Стоимость таких услуг составляет \$650 000».

В. «Благодарю вас за подробный список услуг, которые требуются вашей компании, и предложение начать период обслуживания в июле. Также спасибо за то, что предоставили нам возможность определить дату начала обслуживания, и за проявленный интерес к варианту премиум-услуг, указанному мной. Это позволяет нам более гибко устанавливать цену на выбранные вами услуги. Предлагаем следующие варианты.

Вариант 1. Если обслуживание начнется в июле без услуг премиум-класса, его стоимость составит \$650 000. Если вы решите использовать премиум-услуги, их стоимость составит дополнительно \$50 000, таким образом, общая сумма будет \$700 000.

Вариант 2. Если период обслуживания начнется раньше, например, в марте, без услуг премиум-класса, мы можем снизить цену до \$635 000.

Если вы решите использовать премиум-услуги, их стоимость составит дополнительно \$45 000, а общая сумма будет \$680 000».

Подход В помогает потенциальному клиенту определить возможные уступки и повышает вероятность заключения оптимального для сторон договора.

### **Стратегия 3. Эффективное использование различий для создания выгоды**

Конфликты возникают естественным путем из-за того, что каждый человек уникален. У нас разные взгляды на жизнь, интересы, потребности, ограничения, профессии, образование, жизненный опыт. Но часто это становится не только причиной конфликта, но и способом его урегулирования. Например, логроллинг создает выгоду, потому что стороны имеют разные приоритеты. Если бы они были одинаковыми, у одной стороны не было бы возможности уступить по подходу А в ответ на уступку по подходу В. То же относится к условным договорам: они позволяют создавать выгоду, потому что две стороны имеют разные взгляды на перспективы. При одинаковых у них нет шанса устанавливать условия, которые могут увеличить предполагаемую выгоду.

Гении переговоров прекрасно понимают этот важнейший принцип: любые различия между сторонами можно использовать для создания выгоды. Рассмотрим, например, разницу в предпочтениях по вопросу риска. Если вы предпочитаете избегать его, а другая сторона относится к этому нейтрально, можно заплатить ей за то, что она примет на себя ваш риск. Достаточно странно, да? Но именно этим занимаются страховые компании. Вы платите компании взносы за страхование жизни, автомобиля, квартиры, а компания покрывает ваши убытки, если что-то происходит. Приобретая страховой полис, вы теряете деньги, но поскольку не хотите принимать риски, то готовы платить безразличной к рискам компании в обмен на то, что она принимает ваши риски на себя. Это выгодно для вас и не ущемляет ничьих интересов — то есть создана выгода.

Другой пример относится к разнице предпочтений по вопросу времени. Если в данный момент вы не используете что-то, что вам принадлежит, но другой стороне это необходимо здесь и сейчас, можно отдать ей имеющееся за определенную плату. Эта ситуация знакома всем: подобное происходит, когда средства размещаются на депозитном счету в банке. Вы отдаете деньги банку, потому что не собираетесь использовать их немедленно. В ответ банк предоставляет эти средства собственным заемщикам и платит вам проценты за их использование. Такой обмен выгоден обеим сторонам.

Поэтому на переговорах гораздо выгоднее пытаться не проигнорировать, урегулировать или преодолеть разницу во взглядах с другой стороной, а выявить эту разницу и найти способы использовать ее для создания

выгоды. Не смущайтесь, если кто-то упорно не соглашается с каким-либо пунктом вашего предложения. Постарайтесь выяснить, насколько для другой стороны важно отстоять именно этот вопрос сделки. Если для оппонента это действительно существенно, он будет готов пойти на другие, выгодные для вас, уступки в обмен на вашу гибкость.

## **Стратегии создания выгоды после переговоров**

Гении не останавливаются на выгоде, созданной в процессе переговоров, они продолжают искать возможности внести поправку Парето даже после заключения сделки. Эффективным инструментом для этого является постконфликтное урегулирование (ПКУ), осуществляемое после подписания первоначального договора<sup>4</sup>. Представьте следующую ситуацию.

После длительных переговоров вы подписали сложную сделку с руководителем компании X. Обе стороны довольны результатом. Остается вернуться домой, принять душ и открыть шампанское. Но вы приняли другое решение: сообщить руководителю компании X, что хотели бы еще раз взглянуть на договор, чтобы по возможности внести в него поправки. Он удивился и спросил, есть ли у вас какие-то сомнения по сделке.

Как правило, после завершения переговоров у сторон не возникает желания снова открывать банку с пауками и срывать договор. Вряд ли вы захотите, чтобы другая сторона подумала, будто вы отказываетесь от сделки или утаиваете возможности пойти на уступки. Вы не имеете намерения уступить что-то другой стороне.

Зачем тогда предлагать постконфликтное урегулирование? Затем, что по ряду причин ПКУ позволяет внести поправки Парето. Во-первых, уже подписанное соглашение подтверждает наличие у сторон возможности и желания работать вместе и заключать сделки, создающие выгоду, что вселяет определенный оптимизм. Во-вторых, при наличии подписанного договора стороны более охотно делятся информацией и перестают особо осторожничать. В-третьих, если правильно все объяснить, поправка ПКУ будет принята в случае, если улучшит результаты обеих сторон, то есть недавно подписанный договор станет новой BATNA для обоих участников.

Это принципиально важный момент: не допускайте, чтобы другая сторона считала ПКУ попыткой с вашей стороны отказаться от сделки или выжать последние уступки. Напротив, необходимо представить ПКУ как возможность получения новых преимуществ для всех и донести основную мысль: либо обе стороны получают дополнительную выгоду, либо уже согласованные условия остаются в силе.

Один из наших студентов, руководитель небольшой фармакологической фирмы, рассказал следующую историю.

«Я договорился о продаже прав на восемь различных лекарственных препаратов, находившихся у меня в разработке... Переговоры велись пять дней, сделка была заключена накануне начала моего обучения в Гарварде. Пройдя курс, я позвонил фармацевтической компании, которая купила права, и заявил о своем желании увеличить сумму аванса. Оппонента мой звонок изумил.

Однако... Я постарался объяснить, почему хочу изменить условия. Выслушав мои доводы: мне нужны дополнительные средства, чтобы начать новые проекты, обеспечить стабильный приток денег и сделать инвестиционные вложения, — они поняли меня правильно. А в обмен захотели получить преимущественное право в отношении будущих проектов, которые я буду разрабатывать с использованием выделенных мне денежных средств в ближайшие два года.

Это позволило мне, вместо того чтобы брать кредит для реализации своих разработок, начать три или четыре дополнительных проекта уже этим летом, а не в конце года, как я планировал. На таких условиях выгоду получили обе стороны».

В приведенном примере контрагент был удивлен (но не особо обескуражен) просьбой о возобновлении переговоров. Он не сомневался, что другая сторона будет требовать больше денег без учета его собственных интересов. Однако ситуация прояснилась, когда наш руководитель рассказал о своих мотивах и выразил желание предоставить контрагенту что-то взамен. ПКУ не только стимулирует логроллинг, но помогает решить вопросы, которые изначально не стояли на повестке дня. В данном случае на официальных переговорах никому даже в голову не пришло обсуждать преимущественное право на будущие проекты.

А теперь представьте, как ПКУ могло бы улучшить результат переговоров по Moms.com. Если бы стороны продолжили переговоры и обмен информацией после подписания первоначального договора, они могли бы согласовать цену, исходя из восьми показов, заключения сделки по Juniors и/или заключения условного договора, учитывающего разные прогнозы рейтинга.

Несмотря на свои потенциальные преимущества инструмент ПКУ во многом недооценивается. Большинство переговорщиков не имеет о нем представления, кто-то опасается рисков на переговорах, кто-то сомневается, что ПКУ может принести реальную пользу, а некоторые не знают, как грамотно его предложить. Мы уже ответили на первые три вопроса. Рассмотрим четвертый.

Шаг 1. Уведомьте другую сторону, что вы признаете результаты, достигнутые при подписании первоначального договора.

Шаг 2. Сообщите, что есть аспекты сделки, которые, по вашему мнению, можно улучшить, и выскажите предположение, что у другой стороны имеются сходные мысли.

Шаг 3. Укажите, что вы пошли на все возможные для вас уступки, но готовы «мыслить нестандартно», если это поможет другой стороне.

Шаг 4. Подчеркните, что вам не нужно новое соглашение и что вы хотите лишь внести поправки, которые будут выгодны всем, в существующий договор.

Например, можно сказать так:

«Поздравляю! Думаю, наши совместные усилия наконец окупились и мы заключили отличную сделку. Можем считать это дело законченным. Но я хотел бы предложить одну идею. Хотя мы все довольны соглашением, есть некоторые аспекты сделки, которые хотелось бы сформулировать для себя более эффективно; возможно, у вас есть такие же мысли. Можем ли мы уделить несколько минут обсуждению потенциальных поправок, которые предоставили бы нам дополнительные преимущества? Хотя мы уже использовали многие возможности, мне кажется, нужно проверить, не осталось ли что-то в резерве. Если способов обеспечить дополнительные преимущества обеим сторонам не обнаружится, мы будем рады подтвердить, что подписали оптимальный для всех договор. Если вы согласны с моим предложением, давайте попробуем его обсудить».

Учтите, вовсе не обязательно вести подобные разговоры сразу после подписания первоначального договора. Нужно дать ему «устояться». Можете подождать неделю или месяц. Важно понимать, что переговоры заканчиваются не тогда, когда подписана сделка, а когда исчерпаны все возможности для создания выгоды.

## **Гений создания выгоды**

Методики, стратегии и тактики, которые мы обсудили в этой главе, предполагают, что цель переговоров не ограничивается получением максимально возможной выгоды. Часто не менее важно (и трудно) создать дополнительную выгоду и увеличить размер «пирога». К сожалению, переговорщики слишком часто направляют все свои силы на то, чтобы захватить основную часть лежащего на столе, упуская при этом множество возможностей и не получая того, что могли бы получить. Прочитав эту главу, подумайте над таким вопросом: что бы вы предпочли — претендовать на 70% от \$100 или на 70% от \$200? Именно перед таким выбором стоит большинство участников реальных переговоров. Даже если вы получите меньшую долю от большего куска пирога (например, 50% или 60%), такая сделка все равно будет выгодной для вас.

Нужно понимать, что мы не проповедуем принципы альтруизма и благодущия, а изучаем технику и стратегию создания выгоды. Даже самые корыстные переговорщики не могут игнорировать интересы оппонентов, чтобы остаться в выигрыше. Не забывайте: чтобы взять то, что лежит, нужно сначала при содействии другой стороны это создать. Особенно если вы заинтересованы в укреплении своей репутации и отношений с другой стороной.

## Глава 3

# Переговоры-расследования

Наш коллега сотрудничает с Крисом, руководителем компании из списка Fortune 500, которого все сотрудники знают как гения переговоров. Его репутация основана на множестве историй, подобных следующей.

Несколько лет назад компания Криса вела переговоры о покупке нового ингредиента для диетического продукта у небольшой фирмы из Европы. Стороны согласовали цену — \$18 за фунт с объемом годовой поставки в миллион фунтов. Но тут разгорелся спор об условиях эксклюзивности поставки. Европейский поставщик не хотел продавать ингредиент только американской фирме, а та, в свою очередь, не собиралась инвестировать средства в производство нового продукта, если конкуренты будут иметь доступ к одному из его ключевых компонентов. Этот спор ставил сделку под угрозу провала.

Американцы были удивлены и раздосадованы упрямством мелкого европейского поставщика в вопросе исключительных прав, ведь у него не было других шансов обеспечить продажи своего товара в объеме, хотя бы отдаленно приближающемся к миллиону фунтов. После некоторых вполне обоснованных сомнений американская компания решила смягчить свое требование, предложив другой стороне гарантированный объем минимального заказа и более высокую цену за фунт товара.

Как же они были изумлены, услышав, что продавец по-прежнему отказывается работать на условиях эксклюзивности! Тогда они обратились к Крису как к своей последней надежде и попросили его вылететь в Европу, чтобы уладить дело.

Когда Крис занял место за столом переговоров, спор об эксклюзивных правах продолжился. Выслушав условия оппонентов, он произнес всего лишь одно слово, которое полностью изменило результат встречи и позволило заключить сделку, приемлемую для обеих сторон. Это слово — «почему».

Крис задал поставщику вопрос: почему он не хочет предоставить эксклюзивные права крупной корпорации, которая готова покупать весь производимый им продукт? Ответ поставщика был неожиданным:

эксклюзивное право нарушит условия договора с его двоюродным братом, который на тот момент ежегодно закупал 250 фунтов для своего производства, рассчитанного на местный рынок. Получив всю информацию, Крис предложил решение, которое было принято обеими сторонами: продавец предоставляет эксклюзивные права за исключением нескольких сотен фунтов продукта, которые будет ежегодно продавать своему брату, — и ближайшим рейсом вылетел домой.

Коллеги не перестают пересказывать друг другу историю о том, как гений Крис спас сделку благодаря творческому детективному подходу. Что об этом думает он сам? «Я только спросил поставщика, почему он не хочет осуществлять поставки на эксклюзивных условиях». По какой причине другим участникам переговоров с американской стороны не пришло в голову задать этот простой вопрос? Полагаясь на свой предыдущий опыт, они считали, что ответ ясен: поставщик либо пытается получить больше денег, либо опасается, что эксклюзивность помешает ему заключать другие выгодные сделки. Не сомневаясь в правильности этих предположений, американская сторона попыталась сделать более привлекательное предложение, которое могло бы обернуться для компании высокими затратами. Но никакие, даже самые выгодные, условия не могли быть приемлемыми для поставщика, потому что покупатель с самого начала исходил из неправильных допущений. Крису удалось то, что не смогли сделать коллеги, потому что он был готов поставить под сомнение их предположения и собрать как можно больше информации о позиции другой стороны. Иными словами, он применил первый принцип метода, который мы называем переговоры-расследование.

## **Семь принципов переговоров-расследований**

Переговоры-расследование — это одновременно и мышление, и методология. Участники подходят к их проведению примерно так же, как следователь подходит к осмотру места происшествия: цель в том, чтобы как можно больше узнать о ситуации и действующих лицах. Перечислим их основные принципы.

### **Принцип 1. Спрашивайте не «что», а «почему»**

Опытные специалисты считают, что выслушивать другую сторону необходимо для того, чтобы выяснить, чего она хочет. Это вполне разумно. Как вы предложите оппоненту условия сделки, которые его устроят, если не будете знать, на что он рассчитывает? Кроме этого, переговорщики обычно тратят время, чтобы подробно объяснить свою позицию. К сожалению, такой метод (выяснение намерений каждой

стороны) часто приводит к провалу. Причина заключается в том, что, слишком активно обсуждая, чего люди хотят, мы отвлекаемся от выяснения вопроса, почему они этого хотят.

На переговорах с поставщиком Крис сразу понял: для дальнейшего продвижения обе стороны должны перестать обсуждать, чего хотят (эксклюзивность поставки), и перейти к вопросу, почему они хотят именно этого. Стороны не могли достичь компромисса относительно объекта своих желаний, но решение нашлось сразу, как только внимание переключилось на причины отказа. Когда поставщик объяснил, что не может обеспечить эксклюзивную поставку, потому что будет вынужден нарушить договоренность с братом, Крис узнал все необходимое для совершения сделки, которая создала выгоду для обеих сторон.

Тот же подход применил Холбрук на переговорах со странами — членами ООН (см. главу 2). Вместо того чтобы продолжать настаивать на принятии своих требований (увеличение доли других стран), он задал вопрос, почему они этого не хотят. Когда некоторые представители объяснили, что могли бы увеличить свою долю выплат, но ограничены принятым годовым бюджетом, структура сделки стала ясна.

Эта тактика — задать вопрос «почему?» — может творить настоящие чудеса даже на переговорах по самым обычным бытовым вопросам. Например, Шикха, жена Дипака, недавно оказалась в трудном положении: ей понадобилось поймать такси в центре Бостона в очень холодный зимний день. Был час пик, десятки занятых машин проезжали мимо, и она уже начала бояться, что отморозит руки. Наконец женщина увидела свободную машину, которая стояла на светофоре с выключенным сигнальным табло. Она подошла к водителю и попросила отвезти ее. Как и следовало ожидать, водитель отказался, махнув рукой. Но это ее не остановило: она спросила, почему он не хочет доставить ее до места. Водитель объяснил, что сейчас не работает, потому что ему нужно домой. «Может быть, нам по пути. Подвезете?» — спросила Шикха. Выяснилось, что они направлялись примерно в одно и то же место. Женщина села в теплую машину и быстро добралась домой, а водитель заработал несколько долларов, не меняя своих планов.

## **Принцип 2. Старайтесь согласовывать не требования, а интересы**

Самая большая ошибка переговорщика — пытаться согласовать исключительно требования сторон. Переговоры-расследование выходят за рамки этого, направляя основное внимание на базовые интересы контрагентов. В нашем случае покупатель и продавец пытались согласовать несопоставимые требования: одна сторона добивалась эксклюзивности, другая не хотела ее давать. Сделка стала возможной только после того, как Крис переключил их внимание с

требований (предоставление эксклюзивности и отказ от нее) на базовые интересы (защита от конкурентов и обещание брату). Требования были взаимоисключающими, но интересы могли совпасть. Более того, ни одной стороне не пришлось идти на значительные уступки или компромиссы для заключения сделки.

Основной вывод: взаимоисключающие требования — не преграда для гения переговоров. Это только стимулирует дальнейшие исследования интересов каждой стороны. Подобная стратегия позволяет более широко и творчески подходить к поиску соглашений, которые удовлетворят интересы всех участников переговоров.

Именно так некоторые политические лидеры отреагировали на кризис предвыборной президентской кампании 2000 года в США. Демократ Эл Гор шел с незначительным отрывом от кандидата республиканской партии Джорджа Буша. К сожалению для Гора, в привычный ход борьбы двух партий за голоса избирателей (Гор — представитель левых, а Буш — правых) вмешалась третья сила — Зеленая партия с кандидатом Ральфом Надером, вызвавшим интерес крайних левых избирателей. Наличие двух кандидатов на левом фланге однозначно шло на пользу республиканцам: каждый голос, поданный за Надера, становился голосом против Гора, при этом у Буша не было серьезных конкурентов со стороны крайних правых. Не удивительно, что отношения между сторонниками Гора и Надера быстро испортились. Сторонники Гора обвиняли Надера в организации «политического самоубийства». Рейтинг Надера в большинстве штатов не превышал 4%, он не имел шансов выиграть, а лишая голосов Гора, он еще и помогал победить Бушу — их общему противнику.

В разгар кампании сторонникам Надера и Гора пришла в голову блестящая идея. Они составили план, который мог обеспечить обоим кандидатам от «левых» преимущество за счет Буша. Для этого был проведен анализ основных интересов каждого кандидата.

Безусловно, и Гор, и Надер были заинтересованы в получении максимального количества голосов, но по разным причинам. Гор надеялся победить на выборах в 2000 году. Для этого ему не нужно было набирать большинство голосов в каждом штате, достаточно было поддержки большинства в определенном количестве штатов, чтобы численность его выборщиков превысила численность выборщиков Буша. (Как правило, кандидат, получивший в штате наибольшее количество голосов избирателей, получает все голоса этого штата.)

У Надера не было шансов на победу. Однако он знал, что, перейдя порог в 5% голосов избирателей в стране (не по штатам), его партия получит федеральное финансирование для проведения следующей президентской кампании. Понимая, что единственный шанс (хотя и небольшой) стать президентом в будущем

зависит от наличия этого финансирования, Надер активизировал кампанию в 2000 году.

На первый взгляд, конфликт между Гором и Надером был непримиримым: они боролись за голоса одной группы избирателей. Однако более тщательный анализ ситуации показал, что стороны действовали, исходя из разных (возможно, совместимых) интересов: Гору нужны были голоса выборщиков, а Надеру — голоса избирателей. Если бы сторонники Гора в штатах, где большинство голосов избирателей было обеспечено, смогли «обменяться» частью своих голосов со сторонниками Надера в «колеблющихся» штатах (то есть там, где борьба Буша и Гора была особенно напряженной), от этого выиграли бы и Гор, и Надер. Например, если сторонник Гора в Калифорнии (где тот уверенно выигрывал) голосует за Надера, а сторонник Надера во Флориде (где велась яростная борьба между Бушем и Гором) отдает голос за Гора, то Надер при этом получает нужный ему голос избирателя, а Гор увеличивает шансы на получение дополнительных голосов выборщиков. Чтобы произвести подобный обмен, были созданы специальные сайты, объединившие сторонников обоих кандидатов. Каждый избиратель в паре обязывался проголосовать за другого кандидата. Таким образом, вся операция держалась на взаимном доверии.

Гениальность стратегии особенно ярко проявилась в реакции сторонников Буша, которые стали возражать, что обмен голосами в США является незаконным. Угроза судебного преследования со стороны избирательной комиссии вынудила некоторых операторов закрыть сайты. Надер и Гор не смогли достичь своих целей. Хотя Гор получил большинство голосов избирателей в масштабах страны, он не набрал достаточного количества голосов выборщиков, а Надер не смог получить необходимых 5% голосов для получения федерального финансирования в 2004 году.

Рассмотрим более распространенный пример того же принципа. Кандидат на вакансию требует от потенциального работодателя высокой зарплаты, но выясняется, что работодатель имеет жесткие ограничения бюджета. Если стороны будут обсуждать только собственные требования, шансов достичь соглашения останется мало: претендент может или принять условия вакансии, или искать другое место. Что произойдет, если работодатель спросит, почему соискатель требует высокую зарплату? Предположительно, потому что хочет повысить уровень жизни и покупательскую способность, получить больше свободы, поправить здоровье. Обратив внимание на свои интересы, стороны могут найти больше точек соприкосновения. Вместо повышения заработной платы работодатель может предложить дополнительные дни к отпуску, повышение в должности, более широкий выбор мест работы, дополнительное медицинское страхование и/или премию при приеме на работу.

### Принцип 3. Найдите неожиданных союзников

Проще всего считать, что сторонники Гора и Надера смогли достичь взаимопонимания в 2000 году, потому что имели общую цель: победить Буша. Однако ситуация, сложившаяся через четыре года, указывает совсем на другое. В ходе президентской кампании 2004 года кандидат от демократов Джон Керри противостоял президенту-республиканцу Джорджу Бушу. В борьбу снова ввязался Надер. Зная, что его действия практически провалили выборную кампанию 2000 года, демократы подняли шум. Многие сторонники Надера умоляли его не баллотироваться в 2000 году. Но он категорически отказался прекратить кампанию, несмотря на то что по результатам опросов его поддерживали только 2% избирателей.

Летом 2004 года выяснилось, что Надер начал получать (и принимать) крупные пожертвования. Но эти суммы приходили не от крайних левых сторонников, а от республиканцев! Ситуация была очевидна: правые поддерживали его кампанию, чтобы отобрать голоса у более опасного соперника. Как и в 2000 году, конкуренты достигли соглашения на переговорах, которые на первый взгляд казались «нулевой игрой». На этот раз договоренность была заключена между сторонниками Надера (который выиграл, получив деньги на привлечение голосов) и Буша (который также выиграл, сократив количество голосов, полученных его основным конкурентом Керри). Несмотря на совершенно ясный характер сделки, Питер Камейо, помощник Надера, оправдывал принятие денежных средств от республиканцев, заявляя: «Мы не знаем, какова цель этих пожертвований»<sup>1</sup>.

Эти примеры выборных кампаний 2000 и 2004 годов показывают, что возможность создания выгоды существует даже у конкурентов, которые друг друга ненавидят. Этот факт только подтверждает силу понимания и эффективного использования интересов сторон. Профессора Адам Бранденбургер и Барри Нейлбафф ввели термин конкурентное сотрудничество (co-opetition) для определения принципов смешанной мотивации, которая часто возникает (и должна возникать) в отношениях с конкурентами<sup>2</sup>. Это понятие подразумевает возможность одновременного сотрудничества и конкуренции. Во второй главе мы привели примеры практического применения этих принципов, когда обсуждали возможность одновременно создавать выгоду и претендовать на нее. В рассмотренном случае преимущества конкурентного сотрудничества становятся еще более очевидными: тот, кто воспринимает отношения с другой стороной как одномерные («Он — мой враг»), лишает себя возможности создать выгоду, а тот, кто рассматривает их комплексно и старается изучить взаимные интересы, может найти общий язык с оппонентом.

Представим, что могло бы произойти, если бы в период с 2000 по 2004 год демократы попытались прийти к соглашению с Надером и его

сторонниками. Например, они могли бы пообещать продвигать кандидатуру Надера в штатах, где не было жесткой конкурентной борьбы. В ответ те отказались бы от агитации в колеблющихся штатах. Если бы подобное произошло, возможно, сторонники Надера направили бы яростную критику не на Керри, а на Буша. Однако в 2004 году возникла коалиция Надер — Буш.

#### **Принцип 4. Воспринимайте требования как возможности**

На занятии один из наших студентов, руководитель успешной строительной компании, рассказал такую историю. Он вел переговоры о заключении сделки, предметом которой являлось строительство под заказ офисных зданий среднего размера. Переговоры длились несколько месяцев и наконец подошли к завершению, как вдруг накануне подписания договора покупатель обратился к подрядчику с совершенно неожиданным и потенциально затратным требованием. Он захотел внести в контракт пункт, обязывающий подрядчика выплачивать крупные штрафы в случае, если просрочка сдачи проекта составит больше одного месяца. Подрядчик был раздражен внезапным требованием: ему показалось, что покупатель пытается выжать из него последнюю уступку.

Он решил взвесить все возможности. С одной стороны, можно было принять требование покупателя и заключить сделку, с другой — отказаться в надежде на то, что это не повлияет на заключение контракта, и, наконец, попытаться договориться о сокращении предлагаемых штрафных санкций. Затем посмотрел на ситуацию с другой стороны. Что означало требование заказчика? По меньшей мере, страх нарушить срок сдачи проекта, так как ему крайне важно завершить строительство вовремя (возможно, досрочно). Приняв это во внимание, подрядчик сделал заказчику следующее предложение: в случае нарушения сроков он готов заплатить даже более высокий штраф, чем требует заказчик, но тот должен будет заплатить компании премию за досрочное завершение проекта. Оговорив детали, стороны приняли условие, от которого обе только выиграли. Подрядчик был уверен, что завершит работу в срок и получит премию, а заказчик смог свести к минимуму риск убытков.

Гениальность этого подхода заключается в способности отстраниться от собственных трудностей и учесть потребности и интересы контрагента. Как правило, рассматривая требования другой стороны, переговорщики занимают оборонительную позицию: «Как уклониться от поставленных условий?» Участники переговоров-расследований относятся к ним как к любому другому заявлению: «Какую информацию оно мне дает? Как помогает понять потребности и интересы другой стороны? Как можно использовать эту информацию для создания и получения выгоды?»

## Принцип 5. Забудьте формулировку «это их проблема»

Мы хорошо знаем собственные проблемы, но при этом не учитываем ограничений другой стороны. Многие переговорщики занимают позицию: «Это их проблемы, не мои». Но на переговорах «их» проблема может мгновенно превратиться в вашу. Например, если одна сторона ограничена в сроках, время на переговоры сокращается для всех участников. Если одна сторона не может выполнить обязательств, то несет за это юридическую ответственность, но прибыль теряют оба контрагента.

Один из наших студентов привел такой пример. Руководитель компании HomeStuff, известного производителя бытовой техники, вел переговоры о закупке механических деталей с новым поставщиком — компанией Kogs. На повестке дня стояло два вопроса: цена и сроки поставки. HomeStuff была заинтересована в низкой цене и быстрой поставке. Не удивительно, что Kogs предпочитала высокую цену и более длительный срок поставки.

Исходя из текущих рыночных цен, стороны согласовали сумму контракта в \$17 млн и поставку в течение трех месяцев. Однако поставщик выразил некоторое беспокойство по поводу сроков: «Это обойдется нам недешево, но мы постараемся справиться».

Понимая, что любая задержка поставки может стоить компании \$1 млн, руководитель HomeStuff предложил более лояльные сроки, если Kogs снизит цену на \$1 млн.

Поставщик ответил: «Я ценю ваше предложение, но не могу предоставить такой большой скидки».

В большинстве случаев переговоры на этом закончились бы. Покупатель попытался найти возможность для уступок с обеих сторон, но у него ничего не получилось. И тем не менее он решил не сдаваться. «Меня удивляет, что трехмесячный срок поставки представляет для вас такую проблему, — сказал он поставщику. — Мне казалось, что у вас есть возможность быстро организовать производство. Расскажите поподробнее о вашем предприятии, чтобы я мог понять, в чем ваша проблема».

«В принципе, проблема вовсе не в производстве, — ответил поставщик. — Нас убивает стоимость транспортировки. При таких коротких сроках мы вынуждены платить по более высоким тарифам».

Услышав это, покупатель воспрял духом. Если бы проблема была в том, о чем он подумал (у компании нет дешевого способа производить вовремя), решить что-то было бы невозможно. Но у HomeStuff была возможность помочь разрешить озвученную проблему (у компании нет дешевого способа вовремя доставить продукцию): многие

годы компания занималась транспортировкой объемных грузов, часто выполняя заказы на срочные перевозки. В результате сторонам удалось договориться об очень выгодных условиях. Покупатель мог обеспечить доставку товара в срок менее трех месяцев по цене \$500 000. Для сравнения: поставщику пришлось бы заплатить за такую транспортировку в два раза больше — \$1,2 млн.

Покупатель сделал следующее предложение, которое было сразу принято:

- HomeStuff обеспечивает поставку деталей через своих перевозчиков в срок 2,5 месяца;
- поставщик оплачивает стоимость транспортировки (\$500 000);
- при этом продавец снижает цену с \$17 млн до \$16,5 млн, что позволяет обеим сторонам экономить значительные средства.

В чем еще заключается выгода? Поставщик установил отношения с недорогим перевозчиком и мог в перспективе использовать преимущества эффективности поставок.

Как показывает этот пример, если ограничения другой стороны уничтожают выгоду, слишком наивно отмахиваться от этих обстоятельств, определив их как «ваша проблема». В данном случае возможности поставщика ограничивались высокой стоимостью перевозки, что уничтожало выгоду обеих сторон в размере \$700 000. Талант руководителя HomeStuff проявился в желании понять и решить проблемы другой стороны, использовать преимущества своей компании для решения вопроса. Аналогичным образом на переговорах с членами ООН Холбрук смог использовать хорошие отношения с Тедом Тернером (который согласился безвозмездно внести \$30 млн на покрытие дефицита платежей в ООН) для решения проблемы бюджетных ограничений других стран. В обоих случаях проблема решалась не из соображений добросердечия или альтруизма. Просто одна из сторон прекрасна понимала, что если она поможет оппоненту преодолеть ограничения, это принесет им обоим гораздо большую пользу по сравнению с тем, когда у одного из них связаны руки.

## **Принцип 6. Не заканчивайте переговоры отказом от вашего предложения**

Сколько раз вы пытались заключить сделку или совершить продажу и ваше предложение отклонялось? Как вы поступаете, если это происходит? Большинство людей в случаях, когда другая сторона отвечает отказом на их прекрасное предложение, опускают руки: ничего не поделаешь. Часто именно так и бывает. Но иногда это неверная позиция.

Несколько лет назад в такой ситуации оказалась Линда, руководитель фирмы, которая производит сувениры для многих компаний списка Fortune 500. Крупный потенциальный клиент, с которым переговоры велись несколько месяцев, выбрал ее конкурента. Последний удар был нанесен, когда оба производителя представили окончательные предложения и клиент выбрал конкурента Линды. Она была удивлена, но смирилась с неприятностью. Не оставалось никаких иллюзий по поводу этой сделки, но женщина решила в последний раз позвонить клиенту. Когда руководитель отдела закупок взял трубку, Линда спросила, почему ее предложение отклонили в пользу конкурента: «Эта информация поможет мне улучшить продукцию и обслуживание в перспективе».

Ответ руководителя отдела очень удивил Линду. Выяснилось, что она изначально сделала неверное предположение о том, что основным фактором для клиента является цена. В окончательном предложении она сделала все возможное, чтобы снизить его затраты, исключив для этого некоторые характеристики, которые, как оказалось, ему были особенно важны. А конкурент установил более высокую цену, но включил эти характеристики. Внимательно выслушав руководителя отдела, женщина поблагодарила его за откровенность. Она объяснила, что неправильно поняла позицию заказчика: «Зная то, что вы мне рассказали, я уверена, что смогу сделать лучшее предложение». Она спросила, готов ли руководитель отдела рассмотреть новое предложение от ее фирмы. Тот согласился. Через неделю Линда переиграла конкурента и подписала сделку.

Главный урок, который Линда извлекла из этой ситуации и всегда применяла его на практике впоследствии, заключался в том, что переговоры нельзя завершать словом «нет». Они должны заканчиваться словом «да» или объяснением причин «нет». Вы можете обнаружить, что другая сторона имеет потребности, которые вы не способны удовлетворить, или создает выгоду способом, который вам не доступен. Если это так, спокойно завершайте переговоры с уверенностью, что сделка была действительно невозможна. Но иногда выясняется, что существовали возможности, которых вы не увидели, потребности, которых не учли, или вопросы, которые не рассмотрели. Самое меньшее, что переговорщик может сделать в случае отказа, это задать себе вопрос: «Что нужно было сделать, чтобы добиться согласия?» Даже если ваш ответ подтверждает невозможность сделки, вы можете узнать важную информацию, которая поможет в будущем вести успешные переговоры с этим или другим потенциальным клиентом.

Иными словами, нет ничего страшного в отказе от вашего предложения или заключения сделки, если причиной является отсутствие ЗВС (то есть зоны возможного соглашения). Если у вас не получается стать партнером, который поможет оппоненту создать максимальную выгоду, вы не заслуживаете сделки. Но если знаете, как ее предоставить, но сделки не происходит, потому что вас переиграли, тогда результат

разрушает выгоду. Участники переговоров-расследования не боятся отказа и не дают ситуации закончиться на этом: они продолжают выяснять, нет ли потенциальных возможностей для заключения сделки. Они прекрасно понимают, что часто ответ на вопрос «почему нет» гораздо важнее, чем просто на вопрос «почему». Главное, что такие переговорщики никогда не перестают учиться, даже если сделка не состоялась и их попросили покинуть помещение.

## **Принцип 7. Необходимо понимать разницу между «продажей» и «переговорами»**

Понаблюдайте за работой продавца. Что вы видите? Какой метод продаж используется? Какие стратегии? На что он обращает внимание прежде всего?

Когда студентов просят описать работу продавца, они представляют что-то вроде «рекламного предложения»: обоснование достоинств своего товара, попытка убедить потенциальный объект купить то, что ему предлагают.

Теперь понаблюдайте за работой переговорщика. Что вы видите? Какой метод он использует? Какие стратегии? На что обращает внимание прежде всего?

Если в воображении снова возникает картина «рекламного предложения», это означает, что вы не видите разницы между «продажей» и «переговорами». Продажа предполагает попытку убедить клиента в достоинствах продукта или услуги, представить привлекательные стороны своего товара с целью заключить договор. Процесс переговоров тоже включает элементы активной продажи, но также учитывает интересы, потребности, приоритеты, ограничения и перспективы оппонента. Гении переговоров (как и талантливые продавцы) хорошо понимают эту разницу. Они осознают, что способность построить сделку так, чтобы максимально увеличить выгоду, часто зависит не от дара убеждения, а от умения слушать.

Нужно отметить, что большинство договоров, примеры которых мы рассматриваем в данной главе, не только учли интересы каждой стороны, но и не потребовали при этом серьезных уступок. На выборах президента 2000 года договор между сторонниками Гора и Надера был заключен таким образом, чтобы Гор смог получить голоса выборщиков, а Надер — голоса избирателей без каких-либо потерь для себя. То же самое относится к переговорам Криса с европейским поставщиком: он добился защиты от конкурентов, а поставщик сохранил за собой право продавать продукцию брату, при этом, опять же, ни одной из сторон не пришлось идти на какие-то значительные уступки. В случае с такси водитель заработал деньги, а Шикха быстро добралась домой — здесь также никто не пожертвовал собственными интересами. Эти примеры показывают, что если проводить переговоры с элементами

расследования, то принцип «меньше отдаешь — меньше получаешь» может оказаться неактуальным. Напротив, в такой ситуации есть шанс получить все, о чем мечтаете, не поступившись ничем, кроме ошибочного убеждения, что один выигрывает, когда другой теряет.

## **Пять стратегий получения информации от упрямых переговорщиков**

Наверное, вы уже успели заметить, что все принципы, описанные нами в этой главе, а также стратегии создания выгоды, представленные во второй, предполагают выявление интересов, приоритетов и ограничений другой стороны. Чтобы использовать логроллинг, контрагенты должны понимать ценность вопроса для каждого из них. Также, чтобы соотнести собственные интересы, необходимо поделиться конфиденциальной информацией. К сожалению, участники переговоров не всегда готовы к этому. Как правило, карты держатся закрытыми из-за опасения, что другая сторона, узнав об особом значении какой-то позиции для оппонента, воспользуется этими сведениями в своих интересах.

Как получить информацию, необходимую для создания выгоды, разрешения конфликтов, заключения эффективных договоров? Ниже представлены пять стратегий общения со скрытными переговорщиками. Стратегии связаны друг с другом: если какая-то из них не работает, действуйте дальше по списку. Безусловно, чем лучше отношения с оппонентом, тем более вероятно, что сработают стратегии из начала списка.

### **Стратегия 1. Выстраивайте доверительные отношения и делитесь информацией**

Участники переговоров охотнее делятся информацией о своих интересах, ограничениях и приоритетах, когда доверяют друг другу. В этом нет ничего удивительного. Поразительно то, как редко переговорщики тратят усилия на создание доверительных отношений до, в процессе и после переговоров. Гении не просто используют доверие, которое уже создано, — они строят его там, где оно еще не появилось.

Как завоевать доверие? Во-первых, нужно понимать, что переговоры — стресс для всех участников, даже для самого жизнестойкого и опытного переговорщика, сидящего напротив вас за столом. Этот стресс обусловлен опасениями, что другая сторона при первой же возможности использует вас в своих интересах. Если сразу же создать атмосферу доверия, обе стороны смогут чувствовать себя свободнее и более открыто обмениваться информацией. Существуют три эффективных способа избавить себя и оппонента от опасений и построить доверительные отношения.

Понимайте язык оппонента и умейте на нем говорить. Этот совет актуален не только для кросскультурных переговоров: руководители фирм из разных отраслей тоже говорят на разных языках. Нам известен пример, когда консультационная компания проиграла тендер на многомиллионный контракт, так как ее представитель не смог понять одного слова из технического жаргона клиента. Всего лишь мгновение языковой некомпетентности стоило компании миллионов упущенной выгоды. Как можно было избежать этого? Консультационная фирма могла бы потратить время, чтобы тщательно изучить отрасль, в которой работает клиент, или назначить представителем сотрудника с опытом работы в этой отрасли. Говоря на языке другой стороны, вы не только создаете определенное взаимопонимание, но и демонстрируете, что вам небезразличны интересы оппонента и вы хотите установить с ним долгосрочные отношения.

Укрепляйте связи, которые делают вас ближе. Если ваши отношения носят только деловой или политический характер, другая сторона имеет все основания полагать, что вы хотите воспользоваться ею в своих политических или экономических целях. Созданию доверия помогает знание личной информации о семье и увлечениях оппонента, встречи в неформальной обстановке, наличие общих знакомых, проживание в одном районе. Даже укрепление экономических и политических связей вызывает доверие. Представьте компанию, которая продает услугу клиенту по договору сроком на один год. Теперь представьте компанию, которая продает несколько услуг тому же клиенту по долгосрочным договорам с разными сроками действия. Обе фирмы хотят продлить действие договоров. У какой из них больше возможностей создать доверие клиента, чтобы продолжить с ним деловые отношения?

Доверие создается за рамками переговоров. Лучше всего, если ваш настрой на совместную взаимовыгодную и добросовестную работу не будет восприниматься как корыстный интерес. Стараясь заключить выгодную сделку, любой человек хочет проявить себя с лучшей стороны, но талантливые переговорщики стремятся прежде всего сохранить и укрепить отношения с контрагентом даже при отсутствии очевидных экономических или политических оснований для этого. Доверие возникает, если вы поддерживаете связь с бывшими клиентами, поставляете продукт более высокого качества, чем ожидалось, делитесь неожиданно сэкономленными средствами, соблюдаете этические принципы во всех аспектах отношений. В связи с этим возникает еще один важный принцип взаимодействия: лучший способ создать доверие — заслужить его. Когда участники переговоров выгадывают, хитрят, идут в обход правил деловой этики, они лишают себя возможности создать ту степень доверия, которая необходима для обеспечения обмена информацией и создания выгоды.

## **Стратегия 2. Задавайте вопросы, особенно если что-то вас удивило или вызвало недоверие**

Переговорщики обычно не задают вопросы из-за уверенности в том, что другая сторона на них не ответит. Это принципиальная ошибка. Конечно, нет гарантии, что последуют ответы на все заданные вопросы, но одно несомненно: спрашивая, вы имеете шансы получить ответ. При этом недостаточно просто задавать важные для вас вопросы, нужно знать, как правильно это делать.

Например, чтобы определить резервную выгоду другой стороны, бесполезно просить ее дать основные цифры — вряд ли удастся их получить. Но можно подойти к этому иначе и задать другие, безобидные на первый взгляд, вопросы, на которые они дадут ответ.

- Как вы планируете использовать купленные у нас продукты?
- Расскажите о ваших клиентах.
- Что, если мы не сможем предоставить необходимые вам услуги?
- Какое место эта сделка занимает в общей стратегии вашего бизнеса?
- Расскажите о вашей компании подробнее.

К сожалению, переговорщики часто забывают о непрямых вопросах, поскольку все внимание направлено на обсуждение существа дела.

Как мы уже упоминали, вопросы приобретают особое значение в каждом случае, когда вы чем-то удивлены или в чем-то сомневаетесь. Компании не пришлось бы вызывать Криса в Европу только для того, чтобы он спросил, почему поставщик не соглашается отдать эксклюзивные права. Отказ поставщика даже после предоставления существенных уступок в цене и гарантии минимальной закупки должен был стать сигналом к действию, в данном случае — к необходимости задавать правильные вопросы. Точно так же на переговорах о сериале Moms.com во второй главе, когда Ким заявил о низких рейтингах, нужно было использовать эту возможность, чтобы спросить: «На чем основан такой прогноз? Насколько вы уверены в его результатах? Как вы поступите, если прогноз окажется неверным?» Серия таких вопросов должна была привести стороны к заключению условного контракта.

## **Стратегия 3. Раскройте часть своей информации**

Вы приняли меры, чтобы добиться определенной степени доверия, делились данными, исчерпали список возможных вопросов. Но контрагент по-прежнему не желает предоставить необходимые вам сведения. Что делать?

Используйте принцип взаимности и первым раскройте некоторую часть информации. Например, можно сформулировать это так: «Понимаю, что

нам многое предстоит обсудить. Если хотите, я могу начать с того, что имеет основное значение для меня. Потом мы сможем рассмотреть ваши вопросы». Подобная тактика поможет снять напряжение: если стороны делятся информацией, они обе становятся одинаково уязвимыми. Главное, чтобы все происходило постепенно, в режиме диалога. Это позволит снизить и ваши риски: если оппонент по-прежнему не настроен на диалог, можно приостановить процесс по мере необходимости.

Чтобы использовать эту стратегию, важно знать, какую информацию можно дать, а какой лучше не делиться. Во-первых, никогда не стоит раскрывать свою резервную выгоду, особенно в начале переговоров. Если скажете другой стороне, что минимальная приемлемая для вас сумма \$15 000, какое предложение вы получите? С другой стороны, вполне безопасно предоставить сведения о собственной позиции по разным вопросам. Этот совет может вызвать недоумение, если следовать такой логике: «Если я скажу им о том, что для меня не имеет особого значения, то не смогу требовать от них уступок в ответ на свои». Основной принцип заключается в том, чтобы сообщить об относительных приоритетах, не снижая абсолютной значимости вопроса. Сравним два подхода.

Как нельзя формулировать: «Из пяти вопросов, которые нужно обсудить, меня интересуют только второй и четвертый, мне совершенно безразлично, какие решения будут приняты по всем остальным».

Как нужно формулировать: «Все пять вопросов, которые мы будем обсуждать, имеют принципиальное значение, так как каждый из них важен для конечного результата. Мне было бы непросто пойти на какие-то уступки по любому из них. Но если выбирать, то вопросы 2 и 4 имеют приоритетное значение, по ним мне трудно принимать гибкие решения».

Раскрытие такой информации дает два важных преимущества. Во-первых, если оппонент является опытным переговорщиком, он сразу определит возможные варианты логроллинга (обмена уступками) и создания выгоды. Например, предоставит необходимые вам условия по пункту 2 в обмен на уступки с вашей стороны по пункту 1. Во-вторых, даже если контрагент не гений переговоров, он прежде всего человек, а все мы склонны действовать по принципу взаимности. Если вы обманываете, рискуете быть обманутым в ответ. Если просите прощения, у вас есть все шансы получить признание и ответное сожаление. Если предоставляете полезную и достоверную информацию, часто получаете такую же взамен.

#### **Стратегия 4. Ведите переговоры одновременно по нескольким вопросам**

Как мы видели во второй главе, метод логроллинга предполагает, что все спорные вопросы выкладываются на стол переговоров одновременно, при этом стороны обсуждают их не по очереди, а в совокупности. Одновременное обсуждение нескольких аспектов дает важные сведения о предпочтениях и интересах оппонента. Если вопросы обсуждаются по отдельности, другая сторона считает каждый наиболее важным на данный момент. Чтобы понимать ее настоящие приоритеты, нужно начать диалог по нескольким темам сразу, чтобы оппонент подсознательно понял, какой вопрос или требование имеет для него наибольшую ценность. Для этого нужно учитывать следующие факторы.

- К какому вопросу он возвращается постоянно?
- Какой вопрос вызывает у него наиболее эмоциональную реакцию или напряжение?
- При обсуждении каких вопросов он предпочитает больше слушать, чем говорить?
- По каким вопросам он неохотно идет на компромисс?

## **Стратегия 5. Делайте несколько предложений сразу**

Представьте, что вы испробовали все эти стратегии, но другая сторона по-прежнему не проявляет желания раскрывать необходимую вам информацию. В таком случае нужно применить тактику, которая заставит оппонента предоставить нужные сведения, даже не осознавая этого. Попробуйте поступить так: при подготовке своего предложения предусмотрите возможность обсудить два вопроса одновременно. Сформулируйте те, которые имеют для вас одинаковую выгоду, но отличаются друг от друга в деталях.

Рассмотрим пример переговоров с агентом, которого вы наняли для продажи своего дома. Основными составляющими договора являются комиссионные (процент от суммы сделки, который будет ему выплачен) и срок действия контракта (временной интервал, в течение которого действует эксклюзивное право агента на продажу дома). Агент хочет получить высокие комиссионные (6%) и максимально возможный срок действия контракта. Вы заинтересованы заплатить меньше и предоставить минимальный срок. Как узнать, какой вопрос важнее для него? Сначала нужно определить их ценность для вас при помощи системы оценки (см. главу 2). Предположим, вы выяснили, что вам одинаково выгодно снизить комиссию на 1% и сократить срок действия контракта на один месяц. Таким образом, вы делаете агенту два предложения.

Предложение X: 2,5% комиссионных, контракт на три месяца.

Предложение Y: 3,5% комиссионных, контракт на два месяца.

Агент отвечает, что хотя ни одно из предложений его полностью не удовлетворяет, предложение X подходит больше. Это дает важные

сведения. Поскольку оба имеют равную ценность для вас, его выбор говорит о том, что наличие дополнительного времени (то есть срок действия контракта) важнее. Следовательно, можно сформулировать условия сделки с учетом предоставления низких комиссионных в обмен на продление срока контракта, в результате чего обе стороны останутся довольны. Выбор агента дает дополнительную информацию, на которую стоит обратить внимание. Почему ему так важно дополнительное время? Он занят какими-то другими делами? Не очень хорошо справляется с работой? Все нужно проверить. Такие данные получить сложно, если не представить несколько предложений.

Не забывайте, что другая сторона не обязана выбирать один из вариантов, чтобы заявить о своих скрытых приоритетах. Агент может сказать, что оба предложения неприемлемы, потому что вы слишком агрессивно поставили якоря (рамки). Но с этим тоже можно справиться, задав вопрос: «Какое из предложений ближе к варианту, на который вы были бы готовы согласиться?» или «Если я буду вносить изменения, какой вариант договора мне выбрать?» Ответы дадут сведения, необходимые для поиска возможных уступок.

Тактика нескольких вариантов предложения имеет и другие важные преимущества. Она позволяет не только определить интересы несговорчивых оппонентов, но также устанавливать более прочные якоря (на основе не одного, а двух предложений сразу) и при этом не выглядеть бескомпромиссным. Вы демонстрируете готовность идти на уступки и учитывать интересы и предпочтения другой стороны.

## **Информационная игра**

Переговоры — это информационная игра. Здесь выигрывает сторона, которая знает, как получать информацию, и проигрывает тот, кто действует только с учетом имеющихся данных. Примеры, представленные в первой части книги, показывают, что способность сомневаться в первоначальных предположениях и готовность исследовать почву повышают шансы на успех и увеличивают возможность заключить эффективную сделку. В целом подход к переговорам как к исследованию может превратить изначально агрессивную позицию сторон с нулевым результатом в создание взаимной выгоды и сотрудничество к общему удовлетворению.

Однако для этого недостаточно быть вооруженным систематическим подходом. Во второй части мы проведем исследование психологии переговорщика и рассмотрим некоторые ловушки, которые подстерегают даже самых дальновидных специалистов. Гении переговоров понимают внутренние механизмы и ограничения психологии человека и стараются не только преодолевать собственные предубеждения, но и исправлять (а по мере возможности — и эффективно использовать) психологические просчеты другой стороны.

Часть II

# Психология ведения переговоров



Глава 4

# Когда подводит рациональность: предубеждения разума

Пятнадцатого сентября 2004 года после напряженного трудового спора Национальная хоккейная лига отстранила от работы всех своих игроков. Еще через пять месяцев, отменив сотни игр, НХЛ официально закрыла сезон. Так она стала первой в истории США спортивной ассоциацией, которая потеряла целый сезон из-за трудового конфликта.

Что произошло?<sup>1</sup> Под руководством комиссара Гэри Бэттмена НХЛ существенно расширила деятельность в течение 1990-х: в состав было принято девять новых команд, построены новые стадионы, проведены активные рекламные информационные кампании, увеличено время телевизионного показа игр. Но в стремлении обеспечить максимальную рекламу и прибыль руководство НХЛ чрезмерно увеличило вознаграждение игрокам. По сведениям НХЛ, к 2003 году сумма зарплаты игроков составляла 75% от доходов лиги, что на 34% больше, чем за сезон 1990/1991 годов<sup>2</sup>. Для сравнения: Национальная бейсбольная лига выплатила игрокам 64% суммы доходов, а Национальная баскетбольная — 57%.

В 2004 году НХЛ уже не могла игнорировать растущую финансовую проблему. Девятнадцать из 34 франшизных компаний потерпели убытки за сезон 2003/2004: по сведениям лиги, ее ущерб за тот же период составил \$225 млн. Продажа телевизионных прав тоже не помогла<sup>3</sup>. В результате руководство решило занять жесткую позицию в сезоне 2004/2005 года. Лига объявила о снижении средней суммы вознаграждения игрокам с \$1,8 млн до \$1,3 млн. Кроме этого, комиссар Бэттмен потребовал «определенности в расходах»: установить предельные суммы вознаграждений на уровне 55% от общих доходов команды.

Девятого декабря 2004 года Ассоциация игроков НХЛ (АИНХЛ) договорилась о сокращении текущих выплат игрокам на 24%, но отказалась привязать зарплату к доходам. Бэттмен установил срок до середины февраля: к этому времени нужно было согласовать проблему или отменить сезон. Четырнадцатого февраля 2005 года владельцы лиги предложили установить предельную сумму выплат игрокам без привязки к уровню доходов клуба. После проведения дополнительных переговоров владельцы определили общий предел выплат на команду в сумме \$42,5 млн. АИНХЛ снизила требования с \$52 млн на команду до \$49 млн с учетом определенных исключений.

«Срок уже приближается, они должны договориться, — сообщил корреспондентам Los Angeles Times Майк Леклерк, игрок команды Mighty Ducks. — Было бы обидно отменять сезон»<sup>4</sup>. Но срок прошел, соглашение не было достигнуто, а Бэттмен официально объявил о

завершении сезона еще до его начала. Около 400 из 700 игроков НХЛ перешли на сезон в европейские команды, спортивная карьера более возрастных игроков прервалась. Многие чувствовали себя преданными и лигой, и владельцами команды. Общественное мнение сначала разделилось, но вскоре обернулось против игроков, которых обвинили в корысти и оторванности от реальности.

Двадцать первого июля 2005 года НХЛ и АИНХЛ объявили о прекращении локаута, который длился 310 дней, и начали хоккейный сезон 2005/2006 с утверждения коллективного договора. С согласия более 90% игроков лиги договор предусматривал предельную сумму выплаты на одну команду \$39 млн, то есть на \$10 млн ниже предыдущего требования АИНХЛ и значительно ниже суммы, предложенной за пять месяцев до этого. Также были реализованы другие меры по обеспечению «определенности затрат»: выплаты игрокам не должны превышать 54% от суммы доходов команды, оплата всех действующих контрактов с игроками была уменьшена на 24%, при этом оговорка об арбитраже также была изменена не в пользу участников команд<sup>5</sup>. В ответ игроки получили только номинальные уступки (например, гарантированная минимальная заработная плата на команду). Хоккей основной лиги (вид спорта, доход которого на три четверти определяется продажами билетов на соревнования) столкнулся с проблемой привлечения болельщиков на стадионы<sup>6</sup>.

Почему же ассоциация отказалась от предложения в \$42,5 млн в феврале и приняла \$39 млн в июле? Почему игроки пожертвовали доходами и репутацией, чтобы согласиться на минимум? По некоторым данным, подписанное соглашение могло быть достигнуто до начала локаута. Зачем же нужно было пропускать сезон? Были ли все эти события: спор, локаут, отмена сезона 2004/2005, — действительно необходимы и неизбежны? Мы считаем, что превратности судьбы здесь ни при чем, так как неудача на переговорах произошла из-за ошибок, которых можно было избежать.

## **Когда нас подводит разум**

Даниэль Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию за совместную работу с Амосом Тверски о систематических отклонениях мышления от рациональности. Этот фундаментальный труд вызвал революцию в различных сферах науки, включая экономику, психологию, финансы, юриспруденцию, медицину и маркетинг. Он во многом изменил подходы к ведению переговоров. До опубликования исследования феномена, который стал известен как «поведенческое принятие решений», переговорщиков учили подходить к решению проблем с рациональной точки зрения, то есть им рекомендовали следовать определенным логическим моделям (например, исходным, представленным нами в главах 1–3) и «действовать разумно».

Поведенческий подход опирается на рациональность, но считает, что этого недостаточно. Переговорщики также должны учитывать общепринятые взгляды и предубеждения, из-за которых человек может отклоняться от рационального пути. Исследователям удалось узнать много нового о характере ошибок, совершаемых в процессе переговоров, о возможностях их избежать в собственном мышлении, а также способах предвидеть их в поведении других людей и эффективно использовать. В этой и следующей главах обсудим аспекты развития самосознания и здравого смысла, которых часто не хватает участникам встреч при плохой подготовке или появлении неожиданных предложений. Мы постараемся помочь вам научиться предвидеть мысли и действия оппонентов и партнеров.

Тот факт, что люди часто бывают иррациональны и иногда делают ошибки, трудно назвать открытием. Новость заключается в том, что в контексте принятия решений и переговоров совершаемые ошибки имеют систематический и предсказуемый характер. Даже самые талантливые руководители регулярно становятся жертвами четырех критических ошибок. Это уверенность в неизменности «пирога», первостепенность «яркой» информации, нерациональное повышение обязательств и фрейминг.

## **Предубеждение о неизменности «пирога»**

Вспомните пример из третьей главы, когда Крис должен был спасти зашедшие в тупик переговоры об условиях эксклюзивности между представителями своей компании и европейским поставщиком. Американская группа исходила из того, что только одна из двух сторон может добиться своего: эксклюзивные права либо будут предоставлены, либо нет. К счастью, ситуация прояснилась с помощью простого вопроса: почему европейский поставщик не хочет отдавать эксклюзивные права? Оказалось, что он всего лишь хотел сохранить за собой право поставлять небольшие партии товара двоюродному брату. Покупатель не возражал при наличии гарантии эксклюзивности во всех других отношениях. Таким образом, вопрос (эксклюзивность), который на первый взгляд казался однозначным, на проверку состоял из двух частей: эксклюзивные права 1) на несколько сот фунтов продукта и 2) на весь объем последующей поставки. Несмотря на внешние факты ни одной из сторон не пришлось проигрывать в случае выигрыша оппонента.

Иногда на повестке дня действительно стоит всего один вопрос. Примером этого является ситуация с компанией Hamilton Real Estate в первой главе, когда переговоры становятся «нулевой игрой»: одна сторона может победить только за счет другой стороны. Такие переговоры имеют в основе «неизменный пирог» из выгоды или ресурсов: остается только схватить самый большой кусок при дележе.

Но чаще всего необходимо решать сразу несколько вопросов: поставка, обслуживание, финансирование, премии, сроки, отношения. Во второй и третьей главах пояснялось, что наличие нескольких аспектов позволяет участникам создавать выгоду путем обмена разумными уступками, при этом мы предложили конкретные стратегии поиска возможностей для них. Здесь лишь добавим предупреждение: переговорщики часто упускают возможность создать выгоду, потому что с самого начала предполагают невозможность изменения «пирога», даже если на самом деле такая возможность существует. В примере с Крисом, как и в других эффективных переговорах, успешный результат определяется способностью преодолеть заблуждение относительно его неизменности и ориентироваться на взаимовыгодный торг.

Заблуждение, которому подвержены даже самые опытные переговорщики, заставляет нацеливаться исключительно на получение максимальной выгоды для себя, не учитывая возможности создания новой выгоды. Конгрессмен Флloyd Спенс (Южная Каролина), рассмотрев проект соглашения о ядерном разоружении между США и СССР, сделал следующий вывод: «Какое-то время я был убежден, что русские примут только договор ОСВ, который максимально соответствует их интересам, а значит, идет вразрез с нашими»<sup>7</sup>. Предубеждение Спенса относительно неизменности «пирога» могло поставить мир на грань ядерного уничтожения, поскольку он не учел возможности выигрыша от разоружения для обеих стран.

Одна из предыдущих книг Макса, написанная в соавторстве с Джонатаном Бароном и Катериной Шонк, описывает разные ситуации, когда неизменность «пирога» становилась причиной конфликта между оппонентами и разрушения выгоды для общества<sup>8</sup>. Возьмем, к примеру, лесопромышленника Бенджамина Коуна-младшего, которому в 1972 году в наследство досталось 7200 акров земли в Северной Каролине. Он ухаживал за участком: занимался лесопосадками, проводил контрольный пал и удерживал продажи на минимальном уровне. Не удивительно, что в лесу водилось множество певчих птиц, диких индеек и перепелов.

В 1991 году нанятый Коуном ученый-биолог сообщил, что в его лесах живет двадцать девять особей кокардового дятла, который относится к вымирающим видам птиц. Для соблюдения требований закона об исчезающих видах, принятого в 1973 году, Служба охраны рыболовства и диких животных США взяла под свой контроль территорию обитания дятлов, которая составляла 1560 акров — 15% принадлежавшей лесопромышленнику земли. После утраты собственности Коун резко изменил отношение к оставшимся 85% участка. Чтобы не дать дятлам лишиться себя оставшейся территории, он отказался от практики бережливого и разумного отношения к природе, которую усвоил в семье, и начал вырубать лес на площади в 500 акров ежегодно, уничтожая все деревья и растительность. Как он и надеялся, данные действия не позволили дятлам расширить ареал обитания, но это оказалось

пирровой победой. Коун разрушил экономическую и экологическую выгоду, чтобы выиграть «бой» с птицами и законом об исчезающих видах.

Вряд ли авторы закона рассчитывали на подобную реакцию. Коун принял решение о вырубке леса только потому, что, как он считал, перед ним стоял выбор: уничтожить деревья или пожертвовать их дятлам. Неужели разница экономических (для Коуна) и экологических (для общества) интересов должна была обернуться для всех такой драмой? Ведь были альтернативы вырубке. В тот момент собственникам земли разрешалось составлять планы сохранения среды обитания вымирающих видов, для выполнения которых можно было нарушать некоторые положения закона. План давал возможность преодолеть предубеждение относительно неизменности «пирога», разрешая собственникам реализовывать альтернативные варианты в интересах как землевладельцев, так и находящихся в опасности видов животных. К сожалению, Коун сразу отказался от такого варианта, поскольку считал, что любые действия в пользу защитников природы разрушают его бизнес. Из-за уверенности в неизменности «пирога» он выбрал радикально оборонительную и саморазрушительную стратегию.

Еще один поразительный случай воздействия предубеждения произошел с ученым-исследователем Ли Томпсон. Этот пример показал, что даже если обе стороны стремятся к одной и той же цели, они могут принять невыгодное для себя решение, так как будут уверены в необходимости пойти на компромисс, чтобы достичь соглашения. Ли Томпсон смоделировала переговоры по двум совместимым вопросам, по которым стороны имели одинаковые приоритеты. С объективной точки зрения согласовывать было нечего, так как конфликт отсутствовал. Тем не менее 39% участников не смогли договориться о взаимоприемлемом решении хотя бы по одному из двух вопросов, не имеющих фактических противоречий. Большинство из тех, кто заключил оптимальное соглашение, не осознавали, что контрагент также получил выгоду от достигнутого результата: им казалось, что они просто победили в этом вопросе<sup>9</sup>.

Предубеждение о неизменности «пирога» не только препятствует созданию стоимости, но может вызвать реактивную девальвацию, когда участники недооценивают и преуменьшают уступки только потому, что их предлагает противная сторона. Такая тенденция отражена в результатах исследования откликов граждан США на предложение о разоружении<sup>10</sup>. Ученые разделили 137 участников опроса на две группы, которым задали вопрос о выгоде такого предложения для США и для СССР (теперь бывшего). Одной группе сообщили достоверную информацию: предложение исходило от Генерального секретаря Коммунистической партии Михаила Горбачева. Другую дезинформировали, сообщив, что предложение было сделано президентом Рейганом. Из тех, кто был уверен, что предложение исходит от Михаила Горбачева, 56% считали,

что оно прежде всего выгодно СССР, только 16% ответили, что выгодно США, и 28% респондентов полагали, что предложение выгодно обеим сторонам. Во второй группе только 27% указали, что оно выгодно СССР, 27% считали, что выгодно США, и 45% были уверены, что выгодно всем.

Как показывают результаты исследования, даже условия, которые кажутся взаимовыгодными, при ближайшем рассмотрении могут восприниматься как неблагоприятные, если их предлагает другая сторона. Аналогичным образом, если оппонент соглашается с решением вопроса, этот вопрос может сразу потерять ценность для переговорщика: «Раз они готовы идти на уступку, значит, этот аспект не имеет большого значения». Когда контрагент выглядит вполне довольным, переговорщик может решить, что проиграл сделку: «Если они так довольны, наверное, мы что-то упустили». Причина таких ошибок заключается в предвзятости, которая заставляет стороны думать, что «то, что хорошо для них, плохо для нас». Последствия такого подхода четко прослеживаются на примере спора в НХЛ. Обе стороны сосредоточились на решении спорного вопроса зарплаты игроков и игнорировали такие возможности увеличения «пирога», как проведение сезона, повышение доходов или просто игра в хоккей. Более того, участникам команд пришлось принять предложение, которое было практически эквивалентно (и даже менее выгодно) тому, которое можно было принять до локаута. К сожалению, они сразу недооценили первое предложение, потому что оно исходило от владельцев.

Во второй и третьей главах указан ряд стратегий создания стоимости (например, одновременное обсуждение нескольких вопросов, выдвижение нескольких предложений, составление условных договоров и пр.). Но, применяя их на практике, важно помнить, что первая ваша автоматическая реакция на переговорах может определяться убежденностью в неизменности «пирога», поэтому вы должны быть готовы осознать это и соответственно скорректировать свое мышление.

Вывод: перед началом важных переговоров поставьте себе цель найти возможности для создания выгоды. Лучше допустить шанс увеличения «пирога» и потом выяснить, что заблуждались, чем изначально предполагать невозможность его увеличения и так и не понять, что допустили ошибку.

## **Заблуждение относительно «яркой» информации**

Выпускники престижных университетов имеют преимущества на переговорах с будущими работодателями при обсуждении вопросов, важных для их карьеры и личного благосостояния. Такие студенты отличаются высоким интеллектом, отличной подготовкой и высоко ценятся ведущими компаниями во всех странах мира. Таким образом,

для этой группы согласование оптимального трудового предложения не представляет сложности. Почему же тогда многие выпускники MBA быстро уходят с первой работы, на которую были приняты? Важной причиной является заблуждение относительно явных преимуществ, когда слишком много внимания уделяется очевидным сторонам предложения и игнорируются скрытые, которые могут оказывать более сильное влияние на жизнь. Это потенциальная ловушка даже для опытных переговорщиков.

Студенты Гарвардской школы бизнеса много времени проводят в студенческом центре «Спринглер». С началом сезона рекрутинга самой популярной темой обсуждений становятся собеседования и предложения о трудоустройстве. Вот какими впечатлениями о работе обычно делятся студенты:

- «Отличная медицинская страховка»;
- «Компания находится в нескольких километрах от моего родного города»;
- «Мне очень обрадовались в головном офисе»;
- «Я смогу часто ездить в Европу»;
- «Для начала мне предложили \$140 000»;
- «Они дают большую самостоятельность в работе»;
- «Очень симпатичный офис»;
- «Это предложение от McKinsey»;
- «Мне не придется все время быть в разъездах».

Какие из этих впечатлений можно выделить особо? Какие быстрее всего распространятся по студенческому «сарафанному радио»? Какие впечатления отражают представления о престижности? Наверное, это предложение с высокой зарплатой (\$140 000) и от McKinsey (ведущей консалтинговой фирмы). Эти позиции не только проще всего сформулировать, но и легко оценить. Студенты, получившие подобные предложения, видят восторженную реакцию сокурсников, которая, в свою очередь, придает информации еще больше значимости и привлекательности. Поскольку эти моменты становятся основной темой разговоров, остальные детали предложения постепенно утрачивают значение. В результате студент принимает предложение — и вскоре уходит с работы (высокооплачиваемой работы в престижной фирме), так как переоценил значение ярких и статусных составляющих и недооценил другие факторы, которые имеют основное значение для профессионального и личного благосостояния. Например, местоположение офиса, состав сотрудников, режим командировок. (По результатам некоторых исследований, мужчины чаще попадают в эту ловушку, чем женщины<sup>11</sup>.)

Другими словами, ярко поданная информация оказывает большее воздействие, чем сухие, но при этом не менее ценные факты. Представим заседание руководства, на котором обсуждается вопрос

распределения средств на научно-технические разработки и развитие компании. Генеральный директор спрашивает мнение каждого из присутствующих, которые стараются привлечь средства в свои подразделения. Почему? Возможно, руководители имеют личный интерес и пытаются увеличить собственные преимущества. Но для себя каждый может живо представить, как будет использовать финансирование. Вряд ли они будут рисовать в воображении менее яркие (но не менее значимые) картины, как эти средства будут расходоваться коллегами из других подразделений. Генеральный директор тоже запомнит ярко поданные убедительные доводы (например, прогноз продаж, оценка расходов, доходность инвестиций) и не придаст особого значения менее существенным фактам (срок разработки, сложность реализации, затраты на использование возможностей).

Вероятно, игроки и владельцы клуба НХЛ тоже были введены в заблуждение убедительными данными. Выразительные цифры, безусловно, определили жесткую позицию обеих сторон: процент доходов на зарплату игрокам и предельная сумма вознаграждения им же. Они недооценили другие важные факторы, включая ежедневную потерю прибыли, ущерб для репутации, изменения правил игры, которые могли увеличить размер «пирога». Готовность игроков принять намного менее выгодные условия по таким «ярко выраженным» вопросам, видимо, связана с тем, что другие (менее очевидные) темы в конце концов проявились и помогли достичь соглашения. Но к тому моменту сезон уже был потерян.

Как можно избежать переоценки слишком убедительной информации на переговорах? Кроме того, что нужно осознавать возможность такого заблуждения, есть две стратегии, которые помогут их преодолеть.

Создать систему оценки. Во второй главе мы описали процесс создания системы оценки и ее использования для анализа предложений и формирования соответствующих встречных инициатив. Система оценки также помогает защититься от слишком яркой информации и сосредоточиться на актуальных интересах. Если использовать ее для проверки своих реакций и стратегий, можно избежать переоценки самых очевидных вопросов при принятии решения.

Наш коллега Меллон, ведущий курс переговоров в Университете Карнеги, воспользовался этим советом, когда несколько лет назад поступал на работу. Он начал с написания списка составляющих предложение элементов, которые имеют для него особое значение. В результате получилась система оценки по сорока различным критериям, для каждого из которых был установлен определенный вес: от того, «что нравится моей жене» (вес 50%) до расстояния до ближайшего национального парка и среднегодового уровня осадков. На наш взгляд, он перегнул палку. Но, с другой стороны, если студент MBA использует в своей системе оценки меньше пяти или десяти вопросов, нельзя сказать,

что он серьезно продумал все важные для него аспекты, которые нужно будет обсудить на переговорах. Наш коллега потерял только один вечер, а студент MBA может потерять целый год жизни.

Отделить информацию от тактики влияния. В первой главе мы подчеркнули необходимость отделять информацию от тактики влияния; сейчас вернемся к этому вопросу, потому что он поможет не попадаться на крючок слишком убедительной информации. Например, один и тот же продавец убеждает вас в надежности автомобиля, показывая его рейтинг в списке Car and Driver, и при этом уговаривает вас приобрести дорогую гарантию на ту же машину, живописуя огромные затраты на ремонт, которые уже понес такой же покупатель, как вы. Несмотря на противоречия продавец может использовать и те, и другие данные, чтобы повлиять на вас в свою пользу. С учетом того, что почти 50% покупателей новых машин приобретают (по завышенной цене) подобные расширенные гарантии, большинство не воспринимает очевидного противоречия, все становятся жертвами яркости фактов. При необходимости принятия трудного решения гении переговоров задают себе следующие вопросы: «Насколько ценной является такая информация? Дала ли она какие-то новые сведения? Оказывает ли на мои действия влияние способ подачи информации?»

## **Нерациональное повышение обязательств**

Представьте, что вы на занятии по переговорам для руководителей высшего звена. Преподаватель вынимает из кармана купюру \$100 и объявляет:

«Хочу продать эту купюру с аукциона. Вы можете участвовать в торге или просто наблюдать. Ставка — \$5, можете делать предложения, кратные пяти, до окончания торга, победитель выплачивает предложенную сумму и получает купюру. Этот аукцион отличается от обычного тем, что участник, занявший второе место, должен заплатить сумму предложения, хотя, естественно, не получит купюру. Например, если Мария предложила \$15, а Джамал \$20, и на этом торги прекратились, он получит \$80 (\$100 минус \$20 ставки), а она, будучи вторым победителем, выплатит мне \$15 (сумму предложения)».

В чем заключается стратегия? Будете ли вы участвовать? Макс проводил этот аукцион десятки раз и множество таких же по \$20. Обычный результат: он выигрывает большую сумму денег.

Вот как это происходит. Торги начинаются активно. На уровне \$60–80 все участники, кроме двух победителей, обычно выходят из игры. Напряжение между лидерами нарастает. Предположим, один предложил \$70, другой — \$75. Участник, предложивший \$70, должен либо предложить \$80, либо прекратить торги и понести убыток в \$70 (которые должен заплатить как второй победитель). Неопределенность, связанная со ставками, кажется более привлекательной, чем убыток, поэтому

участник со ставкой \$70 предлагает \$80, и все продолжается до тех пор, пока не достигнуты \$95 и \$100. В классе наступает тишина: все внимательно следят за участником со ставкой \$95, который должен решить, смириться ему с убытком или продолжить делать ставки выше \$100 в надежде, что другая сторона выйдет из игры. Ставка \$105 вызывает смех в группе. Как правило, торги заканчиваются на уровне от \$100 до \$1000.

Почему люди принимают участие в таком аукционе? Потому что их привлекает возможность выигрыша и заработка. Почему они продолжают делать ставки выше \$100? Потому что попали в стратегическую и психологическую ловушку. Стратегически, как только человек вступает в аукцион и оказывается одним из двух победителей, ему, чтобы остаться в торге, нужно сделать всего лишь дополнительную маленькую ставку, и он считает это действие разумным. В конце концов, чтобы заставить оппонента выйти из игры, нужна всего одна ставка. Но так как эту рациональную, на первый взгляд, стратегию выбрали обе стороны, ставки могут увеличиваться бесконечно, что приводит к ужасным результатам.

Стратегия является не единственной ловушкой в этом аукционе, а также в процессе множества переговоров, споров и конфликтов, когда физические и юридические лица и целые страны продолжают повышать свои ставки в безнадежной игре. Результаты исследования нерационального увеличения обязательств показывают, что переговорщики испытывают психологическую потребность в оправдании (перед собой и другими) своих предыдущих решений и действий. Часто им трудно признать, что первоначальная стратегия была плохо продумана или что они совершили ошибку. Чтобы не делать этого, они повышают обязательства, даже если это оборачивается огромными затратами, а иногда полным крахом. Дипак и его коллеги показали, что эмоции только усугубляют проблему повышения обязательств<sup>12</sup>. Исследование конкурентной возбудимости показывает, что действия, которые усиливают чувство соперничества, вызывают желание «победить любой ценой». Конечно, как и в случае аукциона со \$100, «выигрыш» и «получение денег» далеко не всегда означают одно и то же; если торг продолжается за пределом \$100, проигрывает даже «победитель».

Нерациональное завышение обязательств происходит в самых разных ситуациях в обычной жизни. Дележка детей, трудовые споры, роспуск совместных предприятий, война ставок, судебные иски, этические конфликты, бесконечные споры по разным вопросам — все эти ситуации могут потенциально выйти из-под контроля. Если все факторы, ведущие к эскалации конфликта (надежда на победу, необходимость оправдать исходную стратегию, желание победить другую сторону), соединяются в одной точке, элементарный здравый смысл вылетает в форточку. Если участники спора не способны справиться с желанием увеличивать

обязательства, стратегия, которая изначально казалась разумной (направление предложений, угроза судебного разбирательства, ценовая конкуренция и пр.), может привести к катастрофическим результатам. Повышение ставок становится еще более вероятным, если участники считают, будто уже «слишком много вложили, чтобы выходить из дела», если уже понесли значительные потери, если им не нравится оппонент и хочется «выиграть» любой ценой или если они публично заявили о своей позиции.

Вернемся к спору в НХЛ. В этом примере были задействованы все указанные факторы. Поставьте себя на место игрока НХЛ. Локаут вступил в силу пять месяцев назад, весь сезон теперь под угрозой. Вы не хотите упустить остаток сезона (и доходы), но в то же время вы не желаете отступаться от собственных требований. Вы сможете признаться себе, что исходная стратегия не сработала? Что вы были неправы, так долго не соглашаясь на более выгодную сделку? Что теперь должны согласиться на предложение, которое все эти месяцы считали несправедливым? Сможете ли преодолеть враждебность к владельцам команды и пойти на уступки, которые они требуют? Сложно. Как не стать жертвой нерационального повышения обязательств?

В ответ на похожие споры в других спортивных лигах профессора Гарвардской школы бизнеса Джеймс Себениус и Майкл Вилер разработали очень полезную стратегию<sup>13</sup>. Они советуют участникам спора прекратить забастовку, или локаут, и немедленно возобновить сезон, но главное заключается в том, что владельцам должно быть запрещено получать доходы, а игрокам — вознаграждение. Все средства должны размещаться на резервном счете до полного урегулирования конфликта. Важное положение договора предусматривает, что значительная часть средств с этого счета будет направлена на благотворительность, если стороны не смогут своевременно прийти к соглашению. Другими словами, либо прилагаете все возможные усилия для заключения сделки, либо отдаете большую долю «пирога»! Себениус и Вилер утверждают, что, когда стороны наблюдают, как средства накапливаются на счете (и боятся их потерять), они быстрее соглашаются друг с другом.

Если возможность достижения такого соглашения в разгар конфликта кажется нереальной, вспомните спор 2005 года относительно дефектов в тормозной системе экспресс-поездов ACELA, курсирующих между Восточным и Западным побережьем. Расследование выявило наличие недопустимых трещин в системе тормозов и необходимость полной замены тормозов. Было непонятно, кто несет ответственность за эти трещины и должен оплачивать расходы, которые возникают в связи с закрытием движения ACELA на несколько месяцев. Потенциально она могла лежать на трех фирмах: Amtrak, владельце поездов; Bombardier, их производителе; Knorr, немецком поставщике тормозов компании Bombardier. Не удивительно, что стороны не могли договориться, кто

виноват. Но они быстро согласились, что сначала нужно устранить проблемы в тормозной системе и запустить движение поездов в кратчайшие сроки, а уже потом вернуться к вопросу, кто должен оплачивать убытки, понесенные в связи с прекращением работы и затратами на ремонт. Компании сэкономили десятки миллионов долларов, согласившись в первую очередь сосредоточиться на общих интересах и не допускать эскалации конфликта.

Почему же НХЛ и АИНХЛ в ходе переговоров в сезоне 2004/2005 годов не последовали разумной стратегии, разработанной Себениусом и Вилером, или примеру компаний Amtrak, Bombardier и Knorr? В основном потому, что обе стороны (вероятно, в большей степени игроки) стали жертвами нерациональной эскалации обязательств: они настолько заиклились на исходной стратегии, что не заметили явные сигналы, указывающие на необходимость ее изменения.

Как можно остановить нарастающее напряжение спора? Есть три способа.

Начинайте переговоры, продумав стратегию выхода. На аукционе со \$100, поскольку ни одна из сторон не знает, когда другая выйдет из игры, определить гибельность стратегии «последней ставки» очень трудно. К сожалению, это опасный путь не только для участников аукциона со \$100, но и для сторон, возбудивших судебное разбирательство, для стран, втянутых в войну своими президентами. Именно поэтому важно заранее продумать «точку выхода», когда необходимо прекратить затраты и торг, судебное разбирательство или спор, если ситуация выходит из-под контроля. Конечно, такой план должен корректироваться по мере развития событий, если вы получаете новую информацию, которая относится к вашей стратегии (например, становится известно, что у оппонента кончились средства).

Назначьте «адвоката дьявола», который должен критиковать ваши решения и выявлять недоработки в логике. Кого выбрать для этой роли? Такой человек должен соответствовать трем критериям: пользоваться авторитетом, принимать участие в разработке первоначальной стратегии и не создавать конфликта интересов в отношении окончательных результатов. В процессе переговоров возникает соблазн окружить себя единомышленниками, поддерживающими вас людьми, с которыми будет легко иметь дело и которые будут придавать вам уверенность в себе. Но когда дело доходит до опасных последствий эскалации, нужны ясность и рациональность мышления. Иногда трудно не терять головы, поэтому полезно, если рядом находится человек, непредвзятому мнению которого вы доверяете.

Необходимо быть готовым к воздействию сил, с которыми есть шанс столкнуться. Например, если нужно оправдать первоначальное решение, лучше воздержаться от публичных обещаний в отношении определенных действий. Если вы считаете, что личная неприязнь может

вызвать разрастание конфликта, лучше поручить ведение переговоров другим участникам группы или организации (которые не имеют личной заинтересованности).

В контексте эскалации обязательств гений переговоров должен обладать целым рядом особенностей: умением выявлять конкурентные ловушки, понимать причины и последствия эскалации, заблаговременно готовиться к деэскалации или сокращению убытков по мере возможности. Понимая, как работает эскалация обязательств, вы сможете не только избежать дорогостоящих ошибок, но и предвидеть потенциально иррациональное поведение оппонентов.

## Фрейминг

Рассмотрим ситуацию выбора в связи с «проблемой азиатской болезни», впервые рассмотренной Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом<sup>14</sup>.

Представим, что США готовятся к вспышке необычной азиатской болезни, которая может унести жизни 600 человек. Были предложены две альтернативные программы борьбы с заболеванием. Какую из них вы выберете?

Программа А. Если принять ее, можно спасти жизни 200 человек.

Программа В. Если принять данный вариант, существует 30% вероятности спасти жизни 600 человек и 70% вероятности не спасти никого.

Прежде чем читать дальше, выберите одну из программ — А или В. Теперь для той же проблемы решите, какой из вариантов вы бы предпочли.

Программа С. Если будет выбрана программа В, умрут 400 человек.

Программа D. Если будет выбрана программа Г, есть 30% вероятности того, что никто не умрет, и 70% — что погибнут все 600 человек.

Если читать внимательно, можно обнаружить, что программа А и программа С идентичны: будут спасены 200 человек и погибнут 400. Программа В и программа D также одинаковы: 30% вероятности спасти все жизни и 70% — потерять всех. Другими словами, если предпочесть программу А программе В, по логике, нужно предпочесть программу С программе D. Выясняется, что люди реагируют иначе. Из двух вариантов 72% респондентов предпочитают программу А (по данным исходного исследования Тверски и Канемана), но 78% респондентов при этом предпочли программу D. Почему люди так непоследовательны?

Выясняется, что основная причина заключается в формулировке. Оба варианта идентичны, но когда формулировка меняется со «спасенных жизней» на «умерших», также меняется восприятие. Даже если прогноз одинаков, мы стараемся избегать рисков, думая о возможной прибыли, и положительно воспринимаем риск, когда думаем о потенциальных убытках. Другими словами, надеемся на «гарантии», когда думаем о возможности что-то получить, но действуем по принципу «все или ничего», когда предстоит что-то потерять. Именно поэтому многие выбирают менее рискованную программу (с гарантией спасения 200 человек), когда речь идет о спасении жизней, и более рискованную программу (возможность спасти 600 человек, но с вероятностью 30%), когда формулировка указывает на число умерших. Этот пример демонстрирует воздействие фрейма.

Исследования показывают, что большинство из нас относятся к рискам, связанным с предполагаемой выручкой (например, прибылью), по-другому, чем к рискам предполагаемых убытков (например, проигрыш в суде). Эта особенность мышления может оказывать значительное воздействие на поведение во время переговоров. Например, мы чаще готовы идти на уступки и компромиссы, если на повестке дня стоит вопрос распределения выручки (прибыли, вознаграждения, премий, выигрышей и пр.), но с большей долей вероятности становимся негибкими и рискуем попасть в тупик, когда ведем переговоры о распределении убытков (расходов, штрафов и пр.). Мы также чаще отказываемся от переговоров в пользу рискованного пути судебного разбирательства, если возникает спор об ответственности за расходы, убытки и обязательства, чем когда речь идет о доли прибыли, которую должна получить каждая сторона.

Представим следующий сценарий. Вы пришли в казино и сели за блэк-джек. Какова вероятность, что вы сделаете ставку \$100? Теперь представьте, что за час проиграли \$600. Какова вероятность, что вы сделаете ставку \$100? Выясняется: люди чаще идут на риск (поставив \$100), когда уже находятся в проигрыше (\$600). Терять первые \$100 более болезненно, чем седьмые или даже вторые \$100. Попад в категорию «проигравшего», вы, не задумываясь, роете яму еще глубже (то есть теряете еще больше денег), если существует хотя бы призрачная возможность полностью отыграться.

Теперь представим, что вы потеряли \$600, но не в казино. На фондовом рынке в начале недели произошел всплеск, и ваш инвестиционный портфель подешевел на \$600. Как вы будете себя вести в этот вечер за столом блэк-джек? Скорее всего, не станете рисковать так же, как делали бы это, проиграв те же \$600 в казино. Другими словами, вопрос не в том, являетесь ли вы проигравшим на самом деле, а в том, насколько себя им считаете. Чувствуете ли вы себя неудачником или нет, зависит от вашей точки отсчета — сравнений, которые вы делаете относительно других потенциальных результатов. Сопоставляя возникшую ситуацию с

тем, сколько денег было в кармане, когда вы вошли в казино, вы ведете себя по-другому, ориентируясь на общий уровень благосостояния.

Рекомендация игрокам на основе этого вывода: чтобы снизить опасность рисков, нужно психологически привыкнуть постоянно корректировать ориентиры. Определяя момент, когда нужно остановиться и уйти из казино, вспомните ранее установленный лимит проигрыша за вечер. Если решаете, какую ставку сделать в определенной игре, воспримите ее как первую за вечер и напомните себе, что уже проигранные деньги (хотелось бы надеяться!) не отразятся на общем благосостоянии, поэтому глупо считать себя «в минусе».

Переговорщикам особенно важно понимать влияние контрольных точек. На встрече вы не единственный, кто знает, как манипулировать ими, оппонент тоже это умеет. Если вы начали переговоры в надежде получить миллионы долларов от сделки, но на самом деле ЗВС значительно меньше (достанутся только тысячи), может получиться, что «убыток» вынудит пойти на риск. Вы применяете более агрессивную тактику, выставляете ультиматум и склоняетесь к тому, чтобы отказаться от сделки. Если, напротив, переговоры начинаются с минимальными ожиданиями, то вас ждет приятный сюрприз и вы выберете стратегию уклонения от рисков. Вы, вероятно, станете более миролюбивыми, станете предъявлять менее агрессивные требования и будете менее склонны рисковать и попасть в тупик. Очевидно, что разные позиции обуславливают разное поведение, но насколько это нужно? Цена сделки от этого не изменилась. Почему должна меняться стратегия?

Понимание эффектов фрейминга и контрольных точек поможет оценить возможные последствия и выстраивать стратегию в соответствии с этим. В частности, рекомендуем принять следующие меры.

1. Проанализируйте разные ориентиры, которые можно использовать для оценки ситуации (включая существующее положение, цели, предположения, худшие результаты и т.д.), а затем выберите наиболее актуальные.
2. Оцените, насколько ваша стратегия будет иметь смысл, если изменить ориентиры.
3. Каждый раз, рассматривая необходимость использования рискованной стратегии (предъявление ультиматума или возбуждение судебного процесса), подумайте, насколько это останется целесообразным, если поменять ориентир или формулировку.

Обратите внимание, что в споре с НХЛ владельцы предлагали игрокам принять убытки в форме снижения вознаграждения. Фактически для участников команд ориентиром стал предыдущий уровень вознаграждения, на основании которого они определили свою позицию как убыточную. Но что если вместо этого их ориентиром был бы процент

дохода, который игроки НХЛ получают по сравнению с игроками других спортивных лиг (например, НБА или НФЛ)? При таком подходе их позиция определилась бы как выигрышная, что, в свою очередь, могло предотвратить риск потери целого сезона.

## **Предубеждения разума, предубеждения сердца**

Согласно результатам исследований поведенческих решений, участники переговоров должны противостоять не только тактике оппонента, но и предсказуемым психологическим ловушкам, которые могут сбить их с пути. В следующей главе объясним, что когнитивные предубеждения — всего лишь часть проблемы: мышление и поведение переговорщика во многом зависят от мотивационных предубеждений, то есть ошибок, которые мы совершаем из-за сильного желания видеть себя и окружающий мир соответствующими определенным представлениям. К счастью, будущие гении переговоров могут научиться оценивать и компенсировать не только особенности собственного мышления, но и влияние эмоций.

### Глава 5

## **Когда подводит рациональность: предубеждения сердца**

Несколько лет назад на Манхэттене возник спор между жильцами кооперативной квартиры и правлением кооператива. Сумма спора составляла \$909 — столько жильцы потратили на установку защитных решеток на свои окна. В чем заключалась проблема? Было неясно, кто должен оплачивать этот счет. Квартиранты утверждали, что это обязанность правления дома, потому что данный вопрос относится к безопасности и ответственности. Правление возражало: расходы должны оплачивать жильцы, так как решетки нужны были только обитателям этой жилплощади. Скандал разгорался и в конце концов привел участников в суд.

Через год общий счет сторон за юридические услуги превысил \$1000. Наверное, на этом стоило остановиться, прекратить судебный процесс и начать переговоры. Но оппоненты, убежденные в своей правоте, продолжали спор.

Прошел еще год. Сумма общего счета достигла уже \$10 000, но участники по-прежнему не хотели прекращать тяжбу. Конфликт продолжался уже не из-за денег, а ради справедливости — каждая из сторон была уверена в том, что заслужила ее. В конце концов суд

выиграло правление кооператива. Жильцов обязали оплатить счет на \$909 за установку решеток. Другая сторона могла праздновать победу. К сожалению, решение было вынесено, когда стороны уже потратили на тяжбу около \$20 000.

Вряд ли это можно назвать триумфом. Но на этом дело не закончилось. Квартиранты подали апелляцию. Обе стороны потратили еще \$30 000. Апелляционный суд поддержал первоначальное решение. Итак, на спор стоимостью \$909 было потрачено \$50 000.

Это уже совсем никуда не годится. Однако, как оказалось, это еще был не конец.

Правление кооператива подало иск об оплате жильцами всех судебных расходов. Этот судебный процесс обошелся сторонам в дополнительные \$50 000. В конце концов судья выгнал спорщиков из зала; квартиранты вынуждены были оплатить небольшую часть расходов правления.

Итог этой эпопеи: дело по поводу оконных решеток на сумму \$909 продолжалось шесть лет и обошлось сторонам в \$100 000.

Не все ошибки на переговорах вызваны когнитивными предубеждениями, которые мы обсуждали в предыдущей главе. Эмоции могут обладать не менее разрушительной силой, чем доводы рассудка. Проблема усложняется из-за того, что люди предпочитают считать себя более справедливыми, добрыми, компетентными, щедрыми, заслуживающими всяческих благ и успехов по сравнению с остальными. Чем оборачиваются такие мотивационные предубеждения? Мы начинаем принимать решения, которые вряд ли назовешь оптимальными.

В этой главе рассмотрим некоторые мотивационные предубеждения и их влияние на переговорные стратегии и результаты: проблема противоречия мотиваций, эгоцентризм, избыточная самоуверенность, иррациональный оптимизм, иллюзия превосходства, самосохранительное атрибутивное искажение и страх сожалений.

## **Проблема противоречия мотиваций**

Герой поэмы Гомера «Одиссея» столкнулся в своем путешествии с неразрешимой проблемой. Он знал, что придется проплывать мимо сирен — коварных соблазнительниц, которые использовали чары собственной красоты и пения, чтобы заманивать мужчин на остров, откуда живым никто не уходил. Ни один не мог устоять перед их голосами, из-за чего на острове «огромные тлеют груды костей человеческих, обтянутых сморщенной кожей»<sup>1</sup>. Чтобы спасти членов своей команды от гибели, Одиссей приказал им залепить уши воском, чтобы пения не было слышно. Только сам не смог устоять перед желанием

услышать голоса сирен. Но в то же время он хотел остаться в живых. Что же делать? Одиссей приказал крепко привязать себя веревками к мачте и до тех пор, пока корабль не минует остров, ни в коем случае не отпускать его, как бы он ни умолял. Моряки выполнили его приказ, и капитан смог насладиться пением и остаться в живых.

Есть ли у вас свои сирены? Если вы сердитесь на партнера по переговорам, то можете поддасться искушению сделать или сказать нечто, что, как вы знаете, навредит вам в долгосрочной перспективе. Ваши заявления или действия могут положить конец деловым отношениям, разрушить личную дружбу или привести к неприятностям с руководством или даже с законом. Но иногда в напряженный момент очень сложно удержаться от резких слов или действий. Точно так же привлекательное предложение может настолько обрадовать вас, что оно будет принято без лишних слов, хотя вы прекрасно знаете о возможности согласовать более выгодную сделку с другим партнером. Вряд ли вы посоветуете другу поступать опрометчиво и в той, и в другой ситуации, но иногда просто невозможно удержаться и действовать разумно.

Экономист Томас Шеллинг утверждал, что каждый индивид может вести себя как два разных человека, «один из которых хочет иметь чистые легкие и долгую жизнь, а другой наслаждается курением; один хочет иметь стройную фигуру, а другой мечтает о десерте»<sup>2</sup>. Люди часто ведут внутренние переговоры сами с собой, сравнивая, что они хотят делать с тем, что, по их мнению, они должны делать<sup>3</sup>. Чаще всего креативные решения в стиле Одиссея не подходят и приходится сделать трудный выбор. В реальной жизни «я хочу» слишком часто побеждает «я должен», что приводит к поведению и результатам, о которых мы потом жалеем. Что можно с этим сделать?

Многие преподаватели стратегии переговоров, руководители и специалисты считают, что нужно уметь контролировать желания, чтобы добиваться максимальной прибыли в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения «я должен» заслуживает большего доверия, чем «я хочу», потому что опирается на разумные суждения о том, что лучше для вас.

Но существует и прямо противоположная точка зрения. Исследователь в области поведенческих решений Джордж Лёвенштейн утверждает, что игнорировать импульсивные отклики на уровне подсознания и «я», которое хочет, опасно для жизни. «Голод подает сигнал о необходимости принять пищу, — пишет он, — боль указывает на наличие каких-то потенциально опасных факторов среды, а эмоции выполняют ряд прерывающих, определяющих приоритеты и активизирующих функций»<sup>4</sup>. Лёвенштейн утверждает, что интуитивные реакции заставляют нас осознавать проблемы, которые нас очень волнуют, но мы склонны подавлять их из-за желания быть ответственными и благоразумными или иным образом соответствовать требованиям общества.

Эти расходящиеся точки зрения обозначают основную дилемму: люди, не контролирующие «я хочу», ведут себя недальновидно, что чаще всего создает огромные проблемы в долгосрочной перспективе; те же, кто прислушивается к «я должен», игнорируют потенциально важные сигналы, направляемые «я хочу».

Наш совет: переговорщикам важно уметь предвидеть конфликт между желаемым и необходимым и разрешать его еще до начала переговоров. Ваши «я должен» и «я хочу» должны быть в согласии как до, так и после переговоров. Однако эта проблема может возникнуть только в процессе диалога: в критический момент вы ощущаете сильное эмоциональное желание последовать импульсу «я хочу» и совершить действия, которые несовместимы с тем, что, по вашему мнению, вы должны делать<sup>5</sup>. К счастью, мы можем предсказать возникновение импульсивного желания и соответственно планировать свои действия. Например, вы можете предвидеть, что оппонент рассердит вас, что вы захотите немедленно согласиться на предложение или что вы будете склонны вести себя недальновидно. Чем лучше пройдет подготовка к встрече, тем меньше вероятность, что вы поддадитесь эмоциональным импульсам в ущерб настоящим интересам. Это еще раз доказывает, что подготовка — ключ к успеху.

Вспомним спор об оконных решетках в кооперативном доме. Что могли сделать участники спора, чтобы разрешить конфликт между стремлением «выиграть» судебный процесс и желанием минимизировать экономические потери? Разумным решением для каждой стороны было бы заранее определить, сколько времени и средств она готова потратить на попытку выиграть дело. Исчерпав установленный лимит, можно было прекратить тяжбу и просто заплатить за решетки. Вряд ли участники спора до начала конфликта захотели бы тратить десятки тысяч долларов. Таким образом, предварительное соглашение между «я хочу» и «я должен» каждой из сторон, скорее всего, сэкономило бы крупную сумму.

Оппоненты могли бы договориться о проведении однодневного заседания третейского суда без участия адвокатов (при условии отказа от прав на апелляцию). При этом каждая сторона имела бы возможность высказать свою позицию и получить решение нейтральной стороны, но без судебных осложнений и затрат.

Еще одна возможность справиться с противоречащими внутренними предпочтениями — передать ведение переговоров стороне, не имеющей личной заинтересованности в деле. Например, резиденты кооператива могли делегировать кому-то из родственников право принимать решения относительно привлечения адвокатов, подачи апелляции, суммы затрат на судебное производство и т.д. Точно так же конфликт мог быть разрешен эффективнее, если бы контроль за ситуацией был поручен людям, не входящим в состав правления (или его членам, не участвовавшим в споре с самого начала). Такая стратегия похожа на

решение Одиссея: отказавшись от возможности следовать желаниям, мы можем быть уверены, что будем делать то, что должны. (Аналогично отказ от хранения дома «неправильной» еды идет на пользу стремящимся похудеть. Когда возникает искушение, единственный способ удержаться — сделать так, чтобы соблазна не было рядом.)

## Эгоцентризм

Посмотрим на результаты опроса, проведенного агентством U. S. News & World Report<sup>6</sup>.

- Вопрос: «Если кто-то предъявляет к вам иск и вы выигрываете дело, должен ли он оплачивать ваши судебные издержки?»
- Респондентов, ответивших «да»: 85%.
- Вопрос: «Если вы возбуждаете дело против кого-то и проигрываете, должны ли вы оплачивать расходы оппонента?»
- Респондентов, ответивших «да»: 44%.

Что происходит?

Нам трудно избежать эгоцентризма и предубеждения в свою пользу. Как правило, участники переговоров сначала принимают решение относительно определенной интерпретации, убеждения или результата, которые принесут им пользу (или заставят их чувствовать себя хорошо), а затем ищут способы оправдать свое предпочтение соображениями справедливости<sup>7</sup>. Поэтому, когда возникает возможность оплаты судебных расходов кем-то другим, люди утверждают, что это справедливо, ибо такая политика предотвращает необоснованные иски и перекладывает бремя наказания только на виновную сторону. Если стороны меняются ролями и люди сталкиваются с необходимостью оплачивать чужие судебные издержки, они, вероятно, будут утверждать, что решение могло быть принято в пользу любой из сторон, поэтому несправедливо заставлять одну сторону нести все расходы, и что такая политика препятствует честному правосудию. Есть все основания считать, что настоящие участники спора будут еще более предвзяты, чем респонденты, принявшие участие в опросе.

Эгоцентризм поражает не только отдельных спорщиков, но и целые организации. Однажды Макс участвовал в моделировании переговоров между двумя подразделениями одной компании<sup>8</sup>. У каждого из них были свои преимущества: одно получало более высокий доход, другое имело более высокую рентабельность. Участники смоделированной ситуации должны были представлять интересы одного из подразделений, которому потом руководство должно было выделить большую или меньшую сумму финансирования. Каков был отклик? Участники считали неравномерное распределение средств справедливым, если их подразделение получало большую сумму независимо от того, было ли оно более успешным в продажах или увеличении прибыли.

Как показывают эти примеры, существуют разные способы определять, что правильно и неправильно (справедливо и несправедливо), а люди достаточно изобретательны, чтобы всегда находить оправдание, которое наилучшим образом соответствует их целям. Убеждая себя в собственной правоте, мы снижаем значимость одних факторов, которые влияют на наши суждения, и преувеличиваем значимость других, в результате чего начинаем видеть одно и то же явление иначе, чем другие люди. Рассмотрим позиции Фредерика Бантинга и Джона Маклеода, лауреатов Нобелевской премии 1923 года за открытие инсулина. У обоих были проблемы с эгоцентризмом. Бантинг утверждал, что его партнер Маклеод был не помощником, а препятствием в исследовании. В свою очередь, Маклеод в многочисленных выступлениях ни разу даже не упомянул, что у него был партнер в работе<sup>9</sup>.

Если бы мы заботились об интересах оппонента, проблема была бы решена. Если попросить мужа и жену оценить процент домашней работы, которую выполняет каждый из них, а затем сложить обе цифры, сумма будет намного выше 100. Каждый считает, что делает больше, чем есть на самом деле<sup>10</sup>.

Безусловно, негативные эмоции только обостряют эгоцентризм. Показательный пример — разводящиеся супруги, которые делят имущество. Даже если оба утверждают, что хотят получить свою долю только «по справедливости», вполне вероятно, что один попросит 55%, а второй — 65%. Эгоцентризм заставляет стороны считать, что они заслуживают больше, чем выделит независимый арбитр: такое противоречие может стать причиной конфликта, вышедшего из-под контроля. Если кто-то требует больше того, что вы считаете справедливым, скорее всего, ответ будет: «У нас разные представления об этом». Также вероятно, что вы сочтете оппонента непорядочным и решите, что он пытается вас обмануть.

Эгоцентризм не только широко распространен, он весьма живуч и может обходиться весьма дорого. Мы лично знаем две компании, которые более десяти лет вели спор по ряду юридических вопросов. Несмотря на прекрасную репутацию на рынке и в обществе каждая воспринимала другую исключительно как «источник зла». Их юридические споры уже стоили им сотни миллионов долларов. Конфликт возник в связи с контрактом, непродуманно составленным много лет назад. По нашим оценкам, эта непрекращающаяся дискуссия началась с неточных формулировок в контракте и превратилась в эгоцентричное толкование двусмысленных положений.

Несмотря на то, что мы все хотим быть справедливыми, даже самые благонамеренные люди могут вести себя на первый взгляд неэтично, если у них есть мотивы требовать больше, чем они заслужили. Это не значит, что мы «плохие», просто мы люди, а люди склонны к предвзятости. Понимая предвзятость, порождаемую эгоцентризмом, и

пытаясь искоренить ее в своем поведении, мы можем не только стремиться к тому, чтобы быть справедливыми, но и стать таковыми, и тем самым уменьшив вероятность стать участниками или инициаторами конфликта.

Как можно преодолеть эгоцентризм? Гении переговоров следуют рекомендации философа Джона Ролза: когда вы пытаетесь определить, что является справедливым, а что несправедливым (в отношении распределения средств, вкладов, притязаний на выгоду и пр.), делайте это «с позиции неосведомленности». То есть нужно представить, что бы вы сочли справедливым, если бы не знали о своей позиции в переговорах или споре<sup>11</sup>. Другими словами, считали бы вы данную позицию справедливой, если бы не знали, кого представляете? Преодолевая собственный эгоцентризм таким образом, мы устраняем источник конфликта на переговорах. Осознавая при этом возможность пристрастного отношения со стороны других людей, можно менее строго и более точно судить об их намерениях.

## **Самонадеянность, иррациональный оптимизм, иллюзия превосходства**

В своем исследовании психолог Шелли Тейлор (Калифорнийский университет) показала, что студенты часто слишком завышают ожидания в отношении собственных возможностей окончить университет с отличием, получить лучшую работу, высокую зарплату, реализовать потенциал на первом рабочем месте, опубликовать статью в газете или родить одаренного ребенка. Также они считают, что у них намного меньше шансов, чем у однокурсников, стать алкоголиками, быть уволенными, развестись, впасть в депрессию или заболеть<sup>12</sup>. Мы также склонны переоценивать свои таланты переговорщиков: Род Крамер из Стендфордской школы бизнеса выяснил, что 68% студентов МВА, проходящих его курс переговоров, утверждали, что результаты заключенных ими сделок будут лучшими в классе<sup>13</sup>. Все имели несколько преувеличенное представление о своих способностях и возможностях по сравнению с другими. В

целом чрезмерная самоуверенность и иррациональный оптимизм относительно собственной счастливой судьбы заставляют нас верить в то, что наше будущее светлее и лучше, чем у других.

Разве это плохо? Футбольная команда выигрывает матч, если защитник имеет максимальную уверенность в своих силах. Точно так же уверенность продавца в исключительности товара только помогает в продажах. Конечно, большинство социальных психологов считает, что наличие позитивных иллюзий относительно способностей и перспектив свидетельствует о таланте к адаптации<sup>14</sup>. С этой точки зрения иллюзии повышают психологическое и материальное благосостояние, защищая самоуважение человека и помогая ему справляться с трудными

задачами. Кроме того, чрезмерная самоуверенность и иррациональный оптимизм помогают преодолевать неудачи в личной жизни. Без сомнений, они помогают принимать риски, без которых не может существовать предпринимательство. Психолог Мартин Селигман даже рекомендует компаниям при отборе торгового персонала учитывать позитивные иллюзии кандидата, называя их «благоприобретенным оптимизмом»<sup>15</sup>.

Но когда речь идет о переговорах, мы придерживаемся другого мнения. При принятии решений, особенно касающихся стратегии переговоров, нужно снимать розовые очки. Из-за необоснованного оптимизма кандидат может отказаться от лучшего предложения работы в жизни или от покупки дома, при том что других вариантов не предвидится, либо настаивать на условиях контракта, которые контрагент никогда не примет. Чрезмерно оптимистичные переговорщики склонны начинать встречу, имея на руках только одну стратегию заключения договора или урегулирования спора: они считают, что все обязательно сработает, и направляют все силы на разработку только этого единственного плана. Более реалистично мыслящий участник учитывает возможность того, что исходная стратегия может не сработать, и запасается на такой случай «подушкой безопасности».

Последствия чрезмерной самоуверенности и иррационального оптимизма можно наблюдать и за пределами переговорной комнаты. Слишком многие вкладывают свои сбережения в новые компании, у которых нет шансов на успех. Слишком часто сотрудники считают себя незаменимыми для организации, и увольнение или сокращение застает их врасплох. Кандидаты нередко отправляют резюме всего нескольким работодателям, так как совершенно необоснованно (а иногда вопреки всем объективным данным) считают себя исключительным кадровым ресурсом. И слишком часто стороны передают споры в суд, считая свое дело беспроблемным (или, по крайней мере, хорошо аргументированным), и это заблуждение с радостью поддерживают юристы. Неужели участники спора об оконных решетках проявили бы такую настойчивость, имея на руках точную и объективную оценку возможностей выиграть дело, предполагаемых расходов и сроков урегулирования дела в суде? Маловероятно.

Тогда почему позитивные иллюзии полезны для футболистов и продавцов? В отличие от участников переговоров они не принимают решений, а выполняют то, что уже решено за них. Чрезмерная самоуверенность и иррациональный оптимизм обеспечивают их мотивацией и вдохновением для повышения эффективности — без рисков и дополнительных расходов. Но такие заблуждения оказываются слишком дорогостоящими для переговорщиков, которым постоянно приходится принимать решения — до, в процессе и после переговоров.

Они не только считают свои перспективы лучше, чем есть на самом деле, но и самих себя оценивают значительно выше, чем предполагает

реалистичная оценка. Подобная иллюзия превосходства приводит к тому, что участник считает себя более гибким, компетентным, рациональным, честным, справедливым и эффективным, чем оппонент<sup>16</sup>. В результате переговорщики среднего уровня редко признают необходимость совершенствования профессиональных навыков.

Интересно отметить, что иллюзии влияют не только на самооценку, но и на оценку группы, к которой мы относимся. Мы все склонны считать членов нашей группы (страны, компании, отдела, семьи) более честными, отзывчивыми, заслуживающими доверия, целеустремленными и трудолюбивыми по сравнению с членами других групп<sup>17</sup>. Если мы ставим свою группу выше среднего уровня, то как относимся к противникам и оппонентам? В процессе независимого исследования ученые Кристина Дикман и Энн Тенбрунсель обнаружили, что студенты MBA оценивают себя выше среднего уровня собственной группы по целому ряду положительных качеств, а уровень оппонентов определяют как более низкий<sup>18</sup>.

Тенденция недооценивать противников может оказаться очень опасной для достижения успеха в переговорах. Если считать оппонентов неотзывчивыми, несправедливыми, не заслуживающими доверия, то вряд ли захочется делиться с ними информацией, что лишает дополнительных возможностей создавать выгоду. При этом часто недооцениваются или игнорируются идеи и предложения контрагентов. Все это может снизить вероятность заключения эффективных договоров и увеличить возможность возникновения конфликта.

## Самосохранительная атрибуция

Эгоцентризм, чрезмерная самоуверенность, иррациональный оптимизм и иллюзия превосходства существуют, потому что мы склонны видеть мир и самих себя в позитивном свете. Но почему такие заблуждения не исчезают со временем? Почему мы не учимся на своем опыте, не корректируем отношение к собственным возможностям и способностям, а также безоговорочную веру в успех? Ответ заключается в том, что, даже пытаясь научиться на собственных ошибках, при оценке прошлого мы стараемся защитить себя: истории, которые мы рассказываем, оценки, которые даем себе и другим, работают на то, чтобы мы не разочаровались в себе.

Джон Кеннеди сказал: «У победы тысячи отцов, а поражение остается сиротой»<sup>19</sup>. Это в полной мере относится и к переговорщикам: мы приписываем себе заслуги в случае успеха и отказываемся брать на себя ответственность за неудачи. Когда переговорщиков просят прокомментировать их достижения, они обычно перечисляют свои лучшие личные качества, такие как профессионализм, целеустремленность, творческий подход к любой ситуации. Но,

рассказывая о неудаче, большинство упоминает только внешние причины: сложная ситуация на переговорах, некомпетентность оппонента или просто невезение<sup>20</sup>. Это мешает учиться на собственном опыте.

Заблуждения относительно своих достоинств и недостатков только усугубляются, если контрагенты достигают каких-то успехов<sup>21</sup>. Например, студенты школы бизнеса, которые не проявляют особых способностей в смоделированных ситуациях, как правило, приписывают успех других студентов неуступчивой и неэтичной тактике разговора и оценивают их как исключительно жестких и своекорыстных<sup>22</sup>. Что происходит, если считать успешных оппонентов неэтичными или слишком агрессивными? Во-первых, мы ничему у них не учимся и к тому же стараемся уклониться от общения, а когда приходится сталкиваться с ними на переговорах, быстро находим оправдание своему неэтичному поведению.

Такое своекорыстное отношение может возникнуть, когда участник «нашей» группы ведет переговоры с участником «чужой». Например, две компании встречаются на переговорах, и обеим сторонам приходится идти на уступки. Когда наша компания (член нашей группы) идет на уступку, по нашему мнению, это происходит потому, что она благородная или достаточно умная, чтобы понимать необходимость логроллинга. Когда на уступки идет другая компания (член другой группы), мы объясняем это тем, что она поняла мудрость наших доводов или у нее просто нет другого выхода.

В чем проблема? Трудно строить доверительные отношения, если объяснять готовность оппонента к сотрудничеству существующими ограничениями (например, юридическими обязательствами или условиями договора), а не относить ее к проявлениям доброй воли или честности<sup>23</sup>. Чтобы создать доверие, необходимо рассматривать действия другой стороны именно как проявление ее доброй воли, а не как вынужденную неизбежность. При отсутствии доверия переговорщики неохотно идут на уступки, не делятся информацией, не принимают риски для построения взаимовыгодных отношений.

Гении переговоров понимают значимость доверительных отношений даже в конкурентных или неблагоприятных ситуациях и стараются объективно оценить причины действий контрагента. Они не сомневаются, что принять добрый жест за слабость так же неправильно, как принимать недопонимание за злой умысел. Прежде чем реагировать, они стараются правильно понять поведение оппонента.

## **Страх сожалений**

Представьте, что вы спортсмен, участвующий в Олимпиаде. Что бы вы предпочли выиграть: серебряную или бронзовую медаль? Вряд ли кто-то предпочтет бронзу.

А какая медаль более желанна для настоящих олимпийских спортсменов: серебряная или бронзовая? Выясняется, что спортсмены больше радуются бронзе, чем серебру. Психологи Вики Медвек, Скотт Мадей и Том Гилович показали это на результатах тестирования: они продемонстрировали видеозаписи награждения олимпийских спортсменов и попросили зрителей оценить выражение лиц победителей<sup>24</sup>. Звук был выключен, медалей не показывали, поэтому зрители не могли знать, какие награды вручались. По оценкам зрителей, бронзовые медалисты выглядели более счастливыми, чем серебряные призеры. Почему?

Здесь снова проявляется эффект ориентиров, или точек сравнения с другими важными для нас результатами. Чем так важен сценарий «что могло бы произойти»? Бронзовые медалисты, которые могли не получить награды, счастливы уже тем, что вообще взойшли на пьедестал. А серебряные, которые были близки к золоту, разочарованы неудачей. Объективно они добились большего, но испытывают разочарование.

Разочарование — болезненное психологическое переживание, и люди стараются избегать ситуаций, в которых могут его испытать. Если в классе вы получили оценку 4+, которую нельзя изменить путем переговоров, зачем вам знать, сколько вам не хватило до 5? Если в игре не удалось взять гран-при, зачем знать, в чем состоит этот приз? Если вы участвуете в аукционе закрытых предложений, какую позицию вы бы предпочли: вторую строчку (практически победитель) или пятую сверху (далеко от первого места)? Хотели бы вы на переговорах принять предложение и потом выяснить, что оно не было лучшим из тех, которые вы могли бы принять? Исследования показывают, что переговорщики часто меняют свои же решения, чтобы не получить результатов, способных вызвать разочарование<sup>25</sup>. Мы чаще испытываем сожаление от собственных действий (что мы сделали), чем от упущений (чего не сделали)<sup>26</sup>.

Желая избежать решений, о которых потом придется сожалеть, участники переговоров часто сдают раньше времени и отказываются претендовать на то, что могли бы получить. Вспомним кооперативный спор. Потратив тысячи долларов, они будут испытывать большое сожаление о решении завершить процесс и оплатить счет. «Что могло бы произойти, если бы я был более настойчивым?» — могут думать стороны. Если в будущем мы получаем ответ на этот вопрос, наши решения становятся еще больше обусловленными стремлением избежать сожалений. Например, продавец дома может отказаться от разумных предложений, считая, что цены на недвижимость в регионе могут возрасти. По той же причине инвестор держит слабые акции из страха, что цена подскочит сразу после распоряжения об их продаже.

Переговорщики слишком часто придают большое значение событиям, которые «могли бы произойти». Дело в том, что неопределенность — это часть жизни. Оглядываясь назад, мы часто видим результат, которого не

могли предсказать. Хотя такой взгляд в прошлое может вызвать негативную реакцию, лучше не отказываться от него. Чтобы использовать такой ретроспективный взгляд, не переоценивая масштабы произошедшего, следует сосредоточиться на том, чтобы из прошлого опыта извлечь правильные уроки и в будущем принимать более эффективные решения. Если размышления о том, «что могло бы произойти», помогут повысить эффективность стратегии, нужно тщательно проанализировать сделанное. Если же вам тяжело думать об этом, надо просто напоминать себе: принимая правильные решения в большинстве случаев, мы влияем на общий результат, который также не замедлит улучшиться.

## **Путь к отказу от предубеждений**

Как вы уже, наверное, заметили, эта глава посвящена не только переговорам, но и психологии человека. Важно помнить, что даже высокообразованные интеллектуалы, стремящиеся быть объективными и справедливыми, подвержены субъективным предубеждениям. Эти предубеждения возникают не потому, что мы глупые или нечестные, а потому, что мы люди. Нужно просто быть все время начеку, чтобы их преодолевать. Мы должны лучше понимать предубеждения других людей и стремиться помочь им стать более объективными. В следующей главе обсудим, как это сделать.

### **Глава 6**

## **Рациональность в иррациональном мире**

Вы можете обладать талантом общения, инстинктивно чувствовать, где нужно нажать на оппонента, а где уступить, но это не защитит вас от разного рода регулярных и предсказуемых ошибок, о которых мы говорили. Не защитит даже наличие большого опыта, как это ни удивительно. И хотя опыт может быть бесценным, без четкого понимания потенциальных ловушек переговоров он может стать опасным.

Наш собственный опыт обучения десятков тысяч руководителей показывает, что люди обычно доверяют и своему опыту, и интуиции. Но попытка учиться исключительно на собственном опыте может обернуться колоссальной ошибкой для руководителя<sup>1</sup>. Проблема в том, что личный опыт очень успешных (и счастливых) людей убеждает их в собственной непогрешимости. В результате они уделяют недостаточное внимание анализу и корректировке своего поведения, чрезмерно обобщают свой опыт и переносят его с одного контекста на другой. В

реальности переговорщики часто эффективно работают в одной области и ошибаются в другой. Кто-то заключает гениальные договоры купли-продажи, но страдает от постоянных конфликтов в личной жизни. Или человек знает все о том, как согласовывать слияния и стратегические союзы, но не может договориться о собственном вознаграждении. Почему? Потому что переговорщик может иметь большой опыт в одной области, но совершенно не понимать того, в чем именно заключаются его сильные стороны. В результате трудно применять успешный опыт в ином контексте.

Наш скептицизм по поводу ценности личной компетентности основан на множестве подтверждений того, что субъективным психологическим предубеждениям подвержены даже самые универсальные профессионалы, включая инвесторов, аналитиков, агентов по недвижимости, врачей, политиков и т.д. Маргарет Нил и Грег Норткрафт, ведущие исследователи в области организационного поведения, утверждают: такие предубеждения можно преодолеть, но не за счет расширения опыта, а за счет возрастания квалификации<sup>2</sup>. Они считают, что опыт накапливается в результате многократного проведения сходных переговоров, а повышение квалификации происходит, когда они формируют «стратегическую концептуализацию» составляющих продуктивных переговоров. Такое понимание квалификации тесно связано с нашим определением гения переговоров. Чтобы преодолеть предубеждения и проводить эффективные переговоры, необходимо иметь концепцию для продумывания, подготовки и проведения переговоров систематически и стратегически. Если говорить о предубеждениях, гении осознают собственные (и чужие) ограничения и стараются с ними справляться.

В этой главе мы предложим вам инструменты и концепцию, необходимые для преодоления как собственных предубеждений, так и предубеждений оппонентов. Недостаточно просто их предвидеть — необходимо разрабатывать стратегию их преодоления. Точно так же нельзя все время учиться только на ошибках оппонентов, иногда для совершенствования собственных результатов нужно помочь другой стороне преодолеть свою иррациональность.

## **Преодоление собственных предубеждений**

Преодолеть собственные предубеждения и управлять ими на переговорах помогут три эффективные стратегии: использование мышления «Система 2», применение рассуждения по аналогии и взгляд с позиции внешнего наблюдателя.

### **Стратегия 1. Использование мышления «Система 2»**

Из-за чего возникает разница между ситуацией, когда мы подвергаемся когнитивным и мотивационным предубеждениям, и ситуацией, когда думаем и действуем рационально? Ответ заключается в важном различии между мышлением в рамках «Системы 1» и «Системы 2», предложенных исследователями Кейтом Становичем и Р. Ф. Вестом<sup>3</sup>.

«Система 1», основанная на интуиции, характеризуется быстротой, автоматизмом, простотой, безусловностью; большинство решений в жизни мы принимаем на ее основе. Предубеждения, которые обсуждались в четвертой и пятой главах, встречаются чаще при использовании «Системы 1». В отличие от нее «Система 2» основана на рациональном мышлении и отличается неторопливостью, осознанностью, тщательностью, условностью и логикой<sup>4</sup>. При ограниченности во времени мы применяем «Систему 1». То есть занятые специалисты предпочитают в основном полагаться на нее, и при этом гораздо чаще, чем требуется<sup>5</sup>.

Это не значит, что по каждому решению нужно применять весь комплекс «Системы 2». Если вы покупаете продукты в супермаркете, отправляете письма или едете на работу, «Системы 1» вполне достаточно. В идеале мышление по «Системе 2» должно отвечать за самые важные решения и переговоры. (На ранних этапах обучения будущим гениям полезно мыслить в рамках «Системы 2» даже во время самых простых переговоров.) Как переговорщик, вы должны научиться выявлять ситуации, в которых необходимо заменять интуитивно убедительную «Систему 1» на более логичную «Систему 2». Как этого добиться? Помогут следующие техники переговоров.

Составьте список «Системы 2». В начале каждого месяца или года составляйте список всех будущих переговоров, которые, по вашему мнению, должны проходить в рамках «Системы 2». Это могут быть такие переговоры, где вам приходится иметь дело с повышенными ставками, сложными вопросами, множеством сторон, приоритетными клиентами или высоким уровнем неопределенности. Предварительное планирование поможет подготовиться и более эффективно распределить время, а еще тщательно продумать план беседы и принять активное участие в предварительном обсуждении, на котором определяется основная повестка дня; нет ничего хуже, чем быть совершенно не готовым к неожиданностям.

Старайтесь избегать проведения переговоров в спешке. «Система 1» всегда побеждает при нехватке времени и спешной работе. Опытные переговорщики предвидят эту проблему и стараются не вести встречу наспех; они умеют различать ситуации, когда спешка существует объективно, а когда создана искусственно как часть стратегии. Чтобы избежать цейтнота, вместо проведения переговоров в обеденный перерыв выделите для них свободную половину дня. Если чей-то неожиданный визит или телефонный звонок застает вас врасплох и звонящий переходит к обсуждению серьезных вопросов, когда вы к этому

не готовы, вежливо попросите перенести разговор на более позднее время или дату. Некоторым особенно нравится заставлять оппонентов вести переговоры, принимать на себя обязательства или отвечать на запросы, поставив минимальные сроки. К сожалению, многие становятся жертвами этой тактики, потому что боятся потерять сделку или обидеть другую сторону. Как нужно реагировать?

В большинстве случаев нет никаких причин отказываться переносить срок переговоров или принятия решения хотя бы ненадолго. Если контрагенты не представляют конкретное, достоверное подтверждение, что время действительно имеет принципиальное значение, не нужно поддаваться на их требования. Это сводится к принципу (о котором говорилось в первой главе) отделения информации от влияния. Например, если потенциальный работодатель делает предложение, говоря: «Вы должны ответить до пятницы», но это не оставляет вам времени на обдумывание, можно попробовать прощупать почву, чтобы выяснить, насколько требование серьезно. Выразив благодарность и энтузиазм в связи с предоставленной возможностью работать в компании, можно задать вопрос:

- «Это твердо установленный срок?»
- «Если по личным причинам мне понадобится больше времени, как я могу об этом сообщить?»

Разделите переговоры на несколько этапов. Нет необходимости проводить переговоры в один прием. Независимо от уровня вашей подготовки на самых сложных переговорах вы столкнетесь с информацией, вопросами, тактическими приемами, которых вы не могли предвидеть. Если не хотите полагаться на мышление в рамках «Системы 1» в такой момент, необходимо структурировать процесс, который позволит пересматривать стратегию по мере необходимости. Например, можно запланировать в графике перерывы через каждый час или два, чтобы выделить время на оценку и анализ новой неожиданной информации. Либо переговоры могут проходить в течение нескольких дней, чтобы была возможность обмениваться имеющейся информацией по электронной почте в первый день, провести предварительный разговор по телефону на второй, выделить время на основные переговоры на третий и четвертый. Это даст время для применения «Системы 2» в течение всего процесса переговоров.

## **Стратегия 2. Учитесь на примере аналогий**

Часто говорят, что мы лучше учимся не на успехах, а на ошибках и промахах. Если это так, переговорщики должны уметь извлекать уроки из негативных последствий своих предубеждений и соответственно корректировать действия. Но учиться на собственных ошибках оказывается не так просто, и переговорщики снова и снова попадают в

ловушку тех же предубеждений<sup>6</sup>. Почему? В реальном мире, где результаты определяются огромным количеством факторов, трудно понять, была ошибка следствием неправильной стратегии или неудачи. Даже если виновата стратегия, сразу не понять, какой ее аспект оказался неверным.

Как можно максимально эффективно использовать опыт для извлечения уроков? Люди гораздо легче учатся на примерах, бизнес-кейсах или практике, если из этого можно сделать какой-то обобщенный вывод<sup>7</sup>. Другими словами, если переговорщику сообщить, как он должен был поступить в определенной ситуации, уже после события, вряд ли это чем-то поможет. Полезнее определить несколько важных факторов, которые нужно учитывать, снова оказавшись в таком же положении. Поскольку идентичных ситуаций не существует, лучше извлекать из прошлого опыта правильный принцип, а не правильный ответ. Главное — понять, как это делать.

Один из способов — применить сравнение по аналогии: сознательно сравнить разные ситуации по сходным параметрам. Результаты комплексного исследования подтверждают эффективность такого подхода.

В исследованиях психологов Джорджа Лёвенштейна, Лея Томпсона и Дедр Джентнер участникам предоставлялось краткое изложение двух сложных проблем переговоров, в основе которых лежал один и тот же принцип (то есть одно решение). Членам одной группы респондентов нужно было объяснить, какой урок они извлекли из каждого упражнения. Участники, входившие в другую группу, должны были рассказать, как эти два упражнения связаны между собой и что в них общего. Переговорщикам было проще извлечь «критический урок» (и преодолеть сходные проблемы на собственных последующих переговорах), чем сравнить два упражнения. Иными словами, когда мы учимся на одной ситуации, то слишком часто уделяем внимание «поверхностным» элементам. При этом сравнение и сопоставление различного опыта помогают извлечь «структурные» элементы.

Рассмотрим пример руководителя, планирующего прекращение делового партнерства. Он может решить, что переговоры о расторжении — сложная проблема, требующая участия посредника. Такой вариант может казаться привлекательным, но извлеченный из этого опыта урок будет минимально полезным. Иногда партнерства ликвидируются без особых конфликтов, и в этом случае такой вариант просто не подходит. Другой руководитель, анализирующий прошедшие переговоры, может решить, что независимо от ситуации нерациональная эскалация обязательств может оказаться более вероятным сценарием, если в процессе будут участвовать юристы и страсти накалятся. Такой руководитель может привлечь для урегулирования положения третью сторону — в этом случае решение будет более полезным.

Как использовать сходную логику переговоров в своих интересах? Попробуйте применить следующие методы.

Проанализируйте результаты нескольких переговоров одновременно. Гении берут за правило обсуждать результаты важных переговоров после их завершения. Но еще лучше одновременно рассматривать результаты нескольких переговоров. Нужно задать себе вопрос: в чем они похожи и чем различаются? Полезно привлечь коллег, которые могут сделать критические замечания о процессе, стратегиях и результатах, опираясь на собственный опыт.

Когда компании приглашают нас обучить сотрудников технике переговоров, мы часто проводим упражнение по обсуждению результатов в группах из четырех-шести человек. Каждый участник должен изложить ситуацию, затем коллеги проводят анализ и стараются извлечь полезный для себя опыт и уроки. Такое упражнение очень эффективно, потому что помогает сравнивать переговоры и учиться на аналогиях.

Уделяйте основное внимание не частностям, а принципам. При анализе прошлых переговоров нужно понимать структурные и концептуальные аспекты событий. Не считайте конкретную ситуацию уникальной, вместо этого выделите в ней элементы, соответствующие концепциям, описанным в этой книге. Действительно, каждые переговоры имеют свои особенности, но всегда есть возможность определить в них BATNA, резервную выгоду, зону возможного соглашения (ЗВС), базовые интересы, информацию, которой можно обмениваться, и т.д. Эти концепции позволяют обобщить опыт проведенных переговоров и применить его в будущем.

### **Стратегия 3. Займите позицию наблюдателя со стороны**

Почему мы так уверены в собственных суждениях и способностях, но более осторожно оцениваем успех других людей? Даниэль Канеман и Дэн Ловалло объясняют такое противоречие тем, что решения принимаются с двух различных точек зрения: с позиции участника событий и стороннего наблюдателя<sup>8</sup>. Переговорщики чаще занимают позицию участника, полностью погружаясь в контекст ситуации. Позицию стороннего наблюдателя мы занимаем, абстрагируясь от контекста, и тогда фокус оказывается более точным. Без сомнения, лучше использовать его, но, к сожалению, он редко оказывается «опцией по умолчанию» на переговорах или при урегулировании конфликта. Участник переговоров понимает, что период от внесения первоначального предложения до подписания контракта может занять шесть-двенадцать недель, но при этом будет уверен, что сделку удастся завершить через три. Опаснее, если переговорщик продолжает сохранять уверенность в своей непогрешимости, несмотря на то что

опыт прошлых переговоров говорит об обратном. Дело в том, что фокус участника событий настроен на текущую ситуацию, а позиция стороннего наблюдателя позволяет собирать информацию из разных источников.

Рассмотрим пример, когда заказчик обсуждает с подрядчиком строительство нового дома. По опыту знакомых он знает, что такие проекты, как правило, выполняются с превышением согласованного бюджета на 20–50% и со значительной задержкой по срокам сдачи (позиция стороннего наблюдателя). И при этом большинство остаются убежденными, что это не коснется их проекта: строительство будет закончено в срок и в рамках бюджета (позиция участника событий). В результате ошибок в планировании приходится в срочном порядке ликвидировать превышение бюджета, отказываться от каких-то функций, которые действительно необходимы, и подыскивать временное жилье, потому что дом не готов к переезду.

Лауреат Нобелевской премии Канеман приводит собственный пример позиции участника событий<sup>9</sup>. Он с группой коллег составлял новую учебную программу и писал об этом книгу. По оценкам коллег, выполнение проекта должно было занять от 18 до 30 месяцев. Канеман задал участнику группы, известному специалисту по составлению учебных программ, следующий вопрос: «Мы не единственные, кто занимается подготовкой программ по новому типу обучения. Постарайтесь вспомнить как можно больше примеров. Вспомните их на том же этапе работы, что и наш проект. Сколько времени потребовалось на их завершение?» Встав на позицию стороннего наблюдателя, этот специалист сказал, что на завершение потребовалось семь лет, при этом 40% проектов так и остались незаконченными. В результате группа Канемана закончила собственный проект через восемь лет!

Безусловно, будущие предприниматели должны принимать решение о начале проекта с позиции стороннего наблюдателя, имея реалистичное представление о рисках, а не смотреть через призму заинтересованной стороны. По результатам исследований, более 80% бизнесменов считали, что имеют более 70% шансов на успех своего проекта, а треть респондентов даже не сомневалась в успехе<sup>10</sup>. Это взгляд участника событий. Стороннему наблюдателю известно, что уровень выживания новых компаний в течение пяти лет составляет только 33%<sup>11</sup>.

Почему энергичные и хорошо образованные предприниматели готовы рисковать деньгами, репутацией и временем из-за решения, принятого через искаженный фокус? В пятой главе обсуждалось, что люди предпочитают видеть себя и окружающий мир в позитивном свете, и эта тенденция оказывает существенное влияние на принятие решений. Различие между позициями участника и стороннего наблюдателя позволяет использовать целый набор методов для определения объективной картины. Вот некоторые из них.

Пригласите стороннего наблюдателя. Когда вы собираетесь проводить важные переговоры, пригласите стороннего наблюдателя для подготовки сессии. Это могут быть эксперты вашей фирмы, консультанты с уникальным опытом или просто друг. Не забывайте, что вы с большей вероятностью сможете спрогнозировать перерасход бюджета, когда речь идет о строительстве чужого дома, нежели вашего собственного. Если дело касается вашего дома, вы считаете, что вряд ли случится что-то подобное, несмотря на результаты объективной оценки. То же происходит на переговорах о сделке. Посторонний человек увидит проигнорированные вами факторы, более грамотно оценит негативную информацию и объективно посмотрит на ситуацию с той стороны, с которой вы ее не видите.

Взгляните на ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя. Полезно также (и менее затратно) спросить себя, как бы вы оценили ситуацию, если бы не были вовлечены в нее. От вас может потребоваться вспомнить случай, когда в сходном положении оказывался кто-то другой, или собрать данные о том, что вы можете обоснованно ожидать (например, данные по средним отраслевым показателям). Можно задать себе простой вопрос: если бы близкий мне человек попросил совета о таких переговорах, что бы я ему сказал?

В целом использование «Системы 2», сравнения по аналогии, позиции стороннего наблюдателя эффективны для снижения риска того, что предвзятость решений может навредить следующим переговорам. Если вы серьезно намерены стать гением переговоров, то должны применять такие стратегии постоянно. Нередко руководители, посещающие курс переговоров (или читающие соответствующую литературу), предлагают интересные идеи, но не меняют поведение. Одного сбора информации недостаточно. Чтобы добиться реальных изменений, нужно «разморозить» существующие процессы принятия решений, понять идеи и техники, которые помогут добиться необходимых изменений, а затем «заморозить» новые идеи и техники, интегрировав их в свои мысли и поведение<sup>12</sup>. Другими словами, вы должны осознавать предубеждения, продумывать, как их избежать или преодолеть, и прилагать все возможные усилия для внедрения новых и более эффективных стратегий в обычный подход к переговорам.

## **Преодоление предубеждений другой стороны**

Предубеждения оппонента могут оказать серьезное влияние на результаты переговоров. В оставшейся части главы рассмотрим, как внедрить понимание предубеждений в собственную стратегию, зачем и как помогать контрагентам преодолевать эти предубеждения, как и зачем использовать информацию, полученную от других, как реагировать на недоверие другой стороны при заключении договора.

## Стратегия 1. Учитывать последствия предубеждений в своей стратегии

Генеральные менеджеры бейсбольных команд тратят много времени, решая, как оценивать новых игроков, которых планируют приобрести, и выбору тех из них, с которыми будут заключаться контракты. Билли Бин, генеральный менеджер клуба «Оукленд Атлетикс», справился с этой задачей лучше других и превратил свою команду в настоящих победителей. С 1999 по 2002 год, имея ограниченный бюджет, клуб достиг второй строчки в рейтинге Главной бейсбольной лиги (Major League Baseball, MLB). В среднем игроки заработали треть гонораров команды «Нью-Йорк Янкиз», но при этом за четыре года выиграли больше игр, чем «Янкиз»<sup>13</sup>.

Как Бину удалось совершить этот подвиг? Он тщательно проанализировал ошибки менеджеров других команд и при поддержке выпускника-экономиста Гарварда Пола ДеПодесты разработал продуманные стратегии переговоров. В книге «Манибол» Майкл Льюис утверждает, что другие менеджеры постоянно совершали три ошибки, которые Бину и ДеПодесте удалось выявить и использовать: 1) ошибочное применение личного опыта; 2) чрезмерное влияние последних достижений игроков; 3) слишком большая зависимость от личного впечатления, даже если достижения за прошлые годы дают основания сделать более положительные выводы. Другими словами, большинство управленцев бейсбольных клубов полагались на мышление «Система 1».

Бин и ДеПодеста решили полагаться только на точные данные. Они обнаружили, что игроки, приходившие в команду из средней школы, намного реже добивались успеха, чем игроки, приходившие из колледжей. Но руководители команд продолжали упорно переоценивать игроков-школьников и недооценивать игроков-студентов. Вооружившись знаниями, Бини прекратил принимать в команду первых. Кроме того, Бини и ДеПодеста узнали, что некоторых игроков обыграть значительно проще, но профессионалы бейсбола нерационально недооценивали такие данные<sup>14</sup>.

На самом простом уровне успех подтверждает, что систематический и тщательный анализ значительно превосходит по эффективности «Систему 1», на которую полагаются многие опытные переговорщики. Но дело было не только в этом: Бини и ДеПодеста использовали знания о предубеждениях и заблуждениях коллег, чтобы торговаться с их командами. Для этого они привлекали более успешных игроков в обмен на менее успешных. Так им удалось сочетать мышление в рамках «Системы 2» с пониманием последствий «Системы 1», применяемой другой стороной, что позволило им совершить выгодный обмен.

Какой урок в этом для переговорщиков? Используя «Систему 2», нужно быть готовым адаптировать ее к ошибкам «Системы 1» другой стороны. Если кто-то намерен продать свою компанию по определенной цене (потому что такую цену установил брокер или потому что друг продал такую же компанию по этой стоимости), нужно определить, насколько именно эта цифра жизненно важна для него. И вместо спора лучше креативно использовать его жизненную потребность. Как? Предложите желаемую цену в обмен на уступки по другим вопросам, которые имеют значение для вас. Например, можно оговорить продажу дополнительной недвижимости или принять более выгодные финансовые условия. Действительно, слишком многие переговорщики уделяют большое внимание ценам в долларах. Если оппонент согласен только на «\$40 млн и ни центом меньше», вероятно, он согласится на рассрочку такого платежа. Если проанализировать предубеждения другой стороны, можно заранее настроить стратегию переговоров на ее ошибки.

## **Стратегия 2. Помогите другой стороне преодолеть ее предубеждения**

Студенты часто задают вопрос: «С кем лучше иметь дело — с плохими или хорошими переговорщиками?» Ответ простой: лучше иметь дело с хорошими, плохие обычно только мешают заключать выгодные сделки. К сожалению, многие ошибочно считают, что торг с некомпетентными или нерациональными (то есть предубежденными) партнерами дает какие-то ценные конкурентные преимущества. Иногда это действительно так (как показывает пример в книге «Манибол»), но это может полностью разрушить переговоры. Например, если оппонент слишком уверен в себе, он может надеяться на сделку, которую вы никогда не обеспечите. Если он нерационально завышает обязательства в ходе дела, то может стать слишком агрессивным и отказаться идти на компромисс. Если имеет предубеждение в отношении неизменности «пирога», может перестать делиться информацией и уничтожить возможность создать выгоду. В таких случаях предубеждения негативно отражаются не только на интересах контрагента, но и на ваших.

Поэтому вы лично заинтересованы помочь ему мыслить объективнее. Как добиться, чтобы он мыслил более точно, обоснованно и системно? Подумайте о том, что переговорщики проявляют меньше объективности, находясь в цейтноте, когда нет времени тщательно продумывать предложение или идею. Таким образом, если вы делаете предложение, которое, по вашему мнению, лучше конкурентного, дайте оппоненту время тщательно все продумать, не торопите с ответом. Под давлением переговорщики, слишком уверенные в своих способностях заключать наиболее выгодные сделки, часто отвечают «нет», когда должны говорить «да». Если считаете, что предлагаете больше, чем оппонент может получить в любом другом месте, разумно предоставить ему шанс рассмотреть все альтернативы и вернуться к вопросу после сравнения.

Мы часто исходим из того, что другая сторона хуже подготовлена. Однако плохо подготовленные переговорщики предпочитают вести переговоры только по одному вопросу и скрывать информацию. У них меньше возможностей оценивать сделки по нескольким вопросам одновременно (пакетные сделки), чем у подготовленных. Все эти действия являются препятствием для создания выгоды. Общаясь с неподготовленным переговорщиком, постарайтесь убедить его продумать значимость каждого вопроса. Возьмите на себя инициативу в ведении переговоров по нескольким вопросам одновременно и делайте пакетные предложения, убеждая другую сторону поступать так же. Важно объяснить оппоненту, что какие-то вопросы для вас важнее других, что вы рады совместно обсудить взаимовыгодные уступки.

Наконец, самое главное, что вы можете сделать, чтобы помочь неподготовленному переговорщику (и себе), — убедить его готовиться лучше. Если переговоры идут трудно, можете предложить сторонам обдумать вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече, или даже установить срок для партнера с учетом предварительной подготовки и обмена информацией. Например, договоритесь, что через неделю каждая сторона направит электронное письмо с указанием основных задач и приоритетов; через три дня предоставите пакет первоначальных предложений; через несколько дней после того как другая сторона рассмотрит предложение, вы встретитесь для последующего обсуждения вопросов. Хотя большинство людей считает, что предоставление времени на обдумывание достаточно опасно, гений признает, что оппонент способен вести целесообразный торг, увеличивать «пирог» выгоды, принимать творческие предложения другой стороны только в том случае, если осознает, что для него главное, а такое знание требует подготовки. Когда в следующий раз столкнетесь с хорошо подготовленным оппонентом, порауйтесь возможности разработать и заключить выгодный договор, а не нервничайте по поводу того, что вас могут использовать или переиграть.

### **Стратегия 3. Критически подходите к информации, полученной от других**

Представьте, что вы переезжаете в новый город и провели встречи с несколькими агентами о продаже дома. Поскольку вы хотите, чтобы ваш агент был хорошим продавцом, вы ждете от него точную оценку стоимости дома. Пока вы не знаете, за какую цену реально продастся дом, вы не можете понять, какой сможете позволить себе на новом месте. При этом может возникнуть следующая проблема. Агенты знают, что вам нужна высокая цена продажи, и если они предоставят соответствующее заключение (в определенных рамках), это повысит их шансы на получение работы. К сожалению, чем больше завышена оценка, тем она менее точная и тем меньше возможностей найти адекватный вариант покупки нового жилья.

Как определить, что агент завышает оценку? Попробуйте так: вместо ведения переговоров с одним попросите четверых специалистов указать соответствующую цену. Затем запросите у каждого компьютерные распечатки со стартовой и финальной стоимостью последних десяти проданных ими домов. Такая информация должна быть у них под рукой. (Чтобы проверить точность данных, можно попросить агентов проверить информацию друг друга.) Имея на руках рекомендации по своему дому, данные по разнице между ценами предложения и продаж за прошлый период, вы сами сможете оценить стоимость вашей недвижимости. Также вы получите информацию, которая позволит вам выбрать лучшего агента, не только обеспечивающего продажу за хорошую цену, но и дающего наиболее реальные (или наиболее достоверные) оценки.

Безусловно, в процессе других переговоров вы выберете иные данные. Представьте, что вы руководитель предприятия розничной торговли, которому подотчетна группа специалистов. Каждый региональный менеджер распоряжается продажами примерно на одной восьмой территории страны. Вы проводите общее собрание, чтобы обсудить рекламные бюджеты по каждому региону на будущий год. В начале руководители двух самых успешных регионов предложили, чтобы имеющиеся ресурсы распределялись пропорционально результатам продаж за последний год. По их мнению, это лучший показатель для прогноза результатов продаж и наиболее перспективных направлений вложения рекламных средств на следующий год. Что плохого в такой логике?

Во-первых, в некоторых регионах продажи оказываются высокими независимо от рекламы (например, в северной части США продается намного больше лопат для уборки снега, чем в южных штатах). Таким образом, менеджеры могут выбирать «надлежащий параметр успеха» в собственных интересах. Если это так, нужно попросить каждого из них представить анализ критического влияния рекламных средств на увеличение продаж за последние годы. Вторая проблема заключается в том, что большая часть результатов с течением времени «возвращается к среднему значению»<sup>15</sup>. У самых одаренных студентов часто бывают не очень способные братья и сестры. У очень высоких родителей могут появиться невысокие дети. Первокурсники, демонстрирующие выдающиеся результаты, на второй год начинают отставать («спад второго курса»). Регионы, показавшие рекордные результаты за год, в следующем могут оказаться на последней строчке. Почему? Потому что каждый успешный результат отчасти зависит от факторов, которые можно предположить (профессиональные навыки, рекламные средства, генетика и пр.), а отчасти — от удачи (или неизвестных факторов). Кроме того, исключительно высокие результаты чаще всего определяются обоими факторами. К сожалению, нельзя рассчитывать на то, что удача будет оставаться на вашей стороне каждый год. Таким образом, придется пересматривать оценки в сторону понижения. Возврат к среднему значению не означает, что на основе прошлого невозможно

прогнозировать будущее, просто это менее надежно, чем мы предполагаем.

Принимая в расчет эти предубеждения, руководитель способен лучше подготовиться к переговорам и к тому, что два региона, которые сегодня являются лучшими, в следующем году сохраняют показатели выше средних, но не обязательно на уровне предыдущего года. Основной урок: понимание предубеждений другой стороны позволит количественно и качественно оценить информацию, данные и доводы, которые вы от нее услышите.

## **Стратегия 4. Используйте условные договоры для урегулирования конфликтов, возникающих из-за предубеждений**

Преодоление переговорных предубеждений оппонента не всегда лучшее решение. Он может быть слишком уверен в своих взглядах на будущее — так же, как вы уверены в его заблуждении. Вместо вступления в спор иногда лучше эффективно использовать эти предубеждения. Как?

Условные договоры. В первых двух главах мы обсуждали их использование. Они позволяют обеим сторонам делать ставки на свое представление о будущем. Если вы считаете, что другая сторона в чем-то заблуждается, можно составить контракт, который позволит оппоненту исходить из на ваш взгляд неточной информации. Поступая таким образом, вы делаете ставку, которая, как вы ожидаете, будет выгодна вам и дорого обойдется вашему контрагенту.

Предположим, продавец утверждает, что его продукт значительно лучше, чем у конкурента. Вы уверены, что это утверждение спорно и не хотите рисковать, поскольку продукт может не оправдать ваши ожидания. Вместо того, чтобы обвинять продавца во лжи или пытаться опровергнуть его утверждение, предложите ему заключить условный договор. Пообещайте заплатить цену, которую он запросит, если продукт соответствует заявленному качеству, но потребуйте большую скидку, если выяснится, что качество не соответствует вашим ожиданиям. При намеренном преувеличении достоинств продукта оппонент не согласится на предложение. Но если человек слишком самоуверен, то согласится, а вы заключите выгодную для себя сделку. Если выяснится, что он прав, то вы заплатите больше, но за лучший продукт, чем ожидали. А также поймете, что он более компетентен, чем вы считали, и заслуживает доверия.

## **Движение вперед**

Даже опытные специалисты сталкиваются с ситуацией, когда они понимают, что в процессе принятия решения другая сторона не пошла по ложному пути, но не могут точно сформулировать, в чем заключается

ошибка оппонента. В главах с четвертой по шестую мы кратко изложили и определили стратегии, которые помогут ясно увидеть, с какими именно предубеждениями вы столкнулись. Если хотите попрактиковаться в выяснении предубеждений других людей, почитайте газету или посмотрите спортивные телепередачи. Журналисты, политики, спортивные комментаторы и другие информационные «эксперты» постоянно делают заявления, основанные на предубеждениях, о которых мы уже достаточно подробно говорили. Но не только они отличаются предвзятостью. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это считать, что прочитав три главы, вы знаете все о предубеждениях других людей.

Гении переговоров не считают себя защищенными от предвзятого отношения. Более того, они признают тот факт, что их интуиция, как и у всех, не является идеальной. Они пытаются избежать предвзятости оппонентов, стараясь сделать процесс принятия решений более системным. Вместо того чтобы ожидать рационального поведения от другой стороны, гении стараются использовать стратегии, описанные выше.

В совокупности первые две части книги предоставляют вам инструменты, необходимые для проведения максимально эффективных переговоров в широком спектре контекстов, с которыми вы можете столкнуться. В третьей части мы дополним эти знания и вооружим вас эффективными методиками ведения даже самых сложных переговоров.

Часть III

# Переговоры в реальном мире



Глава 8

## **«Мертвая зона» переговоров**

Пятнадцатого декабря 2004 года компания Johnson & Johnson (J&J) приняла решение приобрести производителя медицинских продуктов Guidant за \$25,4 млрд<sup>1</sup>. Сначала сделка казалась выгодной как для акционеров Guidant, так и для J&J, поскольку, по мнению рынка, она обеспечивала синергию: Guidant представляла собой большую ценность в составе J&J, чем как отдельная компания.

Сделка еще не была заключена, когда 24 мая 2005 года в The New York Times были опубликованы разоблачительные материалы. Как оказалось, Guidant в течение трех лет скрывала от врачей факт наличия дефекта в имплантируемом дефибрилляторе ее производства, из-за чего произошло короткое замыкание и сбой в работе 28 аппаратов. Устройство было имплантировано 24 000 пациентов. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США провело расследование по этому вопросу, и через несколько недель, 17 июня, Guidant объявила об отзыве продукта с рынка.

Восемнадцатого октября J&J сообщила, что хочет пересмотреть условия сделки, и 2 ноября опубликовала заявление, что доверяет результатам федерального расследования, а отзыв продукта негативно отразился на «краткосрочных результатах и долгосрочных перспективах» компании Guidant<sup>2</sup>. В тот же день генеральный прокурор Нью-Йорка Элиот Спитцер объявил о предъявлении иска к Guidant, а Федеральная торговая комиссия США условно одобрила слияние J&J/Guidant. По условиям соглашения, J&J предоставлялось 48 часов на оформление и заключение сделки после ее утверждения Федеральной торговой комиссией. Если бы J&J не уложились в этот срок, сославшись на «существенное неблагоприятное изменение» в деятельности Guidant, последняя могла подать в суд, чтобы добиться принудительного завершения слияния. Компания J&J решила не подписывать соглашение в установленное время. Седьмого ноября Guidant предъявила J&J судебный иск<sup>3</sup>. Через девять дней, в то время как в прессе разгоралась кампания против Guidant<sup>4</sup>, J&J предложила пересмотреть цену в размере \$21,5 млрд.

Тем временем на фоне событий, сопровождавших приобретение Guidant, практически незамеченной осталась еще одна компания — Boston Scientific, для которой слияние было стратегически невыгодным. Boston Scientific — основной конкурент J&J в отрасли медицинского обслуживания, которая претерпела значительные изменения после того, как J&J выступила с предложением о приобретении Guidant. За период с 14 декабря 2004 года (за день до предложения J&J) до 28 апреля (на следующий день после утверждения предложения акционерами Guidant) цена на акции Boston Scientific упала с \$35,88 до \$29,46.

На момент предложения компанией J&J пересмотренной цены в размере \$21,5 млрд акции Boston Scientific упали до \$25. Пятого декабря, не желая смириться с возможной сделкой, Boston Scientific предложила за Guidant \$24,7 млрд. Тем временем проблемы Guidant с юридическим и

общественным статусом продолжали усугубляться. Двадцать седьмого декабря Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США опубликовало предупреждение, направленное Guidant, о претензиях к качеству продукции компании<sup>5</sup>.

Переговоры с участием трех компаний продолжались до 2006 года. Одиннадцатого января Guidant временно приняла предложение от J&J в размере \$23,2 млрд, так как предпочла структуру сделки J&J более высокой цене, предложенной Boston Scientific. На следующий день последние увеличили цену до \$25 млрд. После этого Guidant временно приняла новое пересмотренное предложение J&J на сумму \$24,2 млрд. Семнадцатого января Boston Scientific предложила \$27 млрд, что значительно превышало сумму, которую J&J была готова заплатить еще до возникновения юридических проблем<sup>6</sup>. Она отказалась снова повышать ставку и опубликовала это решение утром 25 января<sup>7</sup>. В этот день Guidant приняла предложение Boston Scientific в размере \$27 млрд<sup>8</sup>. Boston Scientific выиграла сражение. Но кто выиграл войну?

Через день после этого акции Boston Scientific упали до \$23,15 — практически на \$2 по сравнению с их стоимостью до того, как компания сделала первое предложение. Отметим также, что цена на акции J&J падала всякий раз, как компания объявляла цену своего предложения по Guidant; она упала на 4,4% за период с начала битвы с Boston Scientific до принятия Guidant предложения в \$27 млрд.

Через несколько месяцев, в июне 2006 года, Boston Scientific была вынуждена отозвать 23 000 кардиостимуляторов и рекомендовать 27 000 пациентов с имплантами, произведенными Guidant, обратиться к врачу. На тот момент цена на акции Boston Scientific составляла уже \$17. Журнал Fortune позднее определил приобретение Guidant компанией Boston Scientific как, «вероятно, вторую худшую сделку в истории после катастрофического провала AOL Time Warner»<sup>9</sup>.

Почему компания упорно принимала решения, вызвавшие падение ее акций более чем на 50%? Почему так настаивала на поглощении Guidant, которая имела очевидные технологические, юридические, финансовые и репутационные проблемы? Почему J&J начала процесс (путем первоначального предложения покупки Guidant), который вызвал такое значительное падение акций? Могли ли организации предвидеть ситуацию и избежать ее? Думаем, что могли. Многие люди принимают неправильные решения в конкурентной среде из-за неспособности учитывать все актуальные данные. Часто эта информация вполне доступна и имеет принципиальное значение, но переговорщики не видят ее, потому что она содержится в так называемой «мертвой зоне». Согласно феномену, который Макс и его коллега Долли Чу называли «ограниченным восприятием», переговорщики сосредотачиваются только на тех решениях, которые им нужно принять, из-за чего часто игнорируют актуальные сведения, не попадающие в фокус их внимания<sup>10</sup>.

В этой главе проанализируем ошибки, регулярно допускаемые переговорщиками в процессе принятия решений. Если говорить более конкретно, мы определим, по каким причинам они упускают из виду следующие факторы:

- роль сторон, не присутствующих за столом переговоров;
- методику принятия решений другими сторонами;
- влияние неправильного распределения информации;
- возможности конкурентов;
- информацию, которая не является актуальной в данный момент, но может иметь принципиальное значение в будущем.

Мы рассмотрим применение разных стратегий в зависимости от конкретных ситуаций, чтобы вы научились видеть информацию, скрытую в «мертвой зоне».

## **Если в «мертвую зону» попадают стороны, не присутствующие на переговорах**

Анализируя причины упорного преследования J&J и Boston Scientific компании Guidant, нужно обратить внимание на более абстрактную проблему.

Две компании А и В — ведущие игроки на рынке. Компания С занимает следующий уровень в отрасли, имеет самостоятельную стоимость \$1 млрд, при этом ее руководство заявило, что может быть заинтересовано в продаже компании по выгодной цене. По мнению аналитиков, А и В — наиболее вероятные претенденты, так как приобретение С для каждой из них будет означать ведущее положение в отрасли. Обе компании провели анализ возможного приобретения С, по результатам которого ее стоимость составляет \$1,2 млрд под управлением А или В. Это значит, что если А или В купит компанию С за сумму меньше \$1,2 млрд, то такая сделка будет выгодной, а если больше — станет убыточной и приведет к падению цен на акции компании-покупателя. Однако если А приобретет С, то В окажется в очень невыгодном положении и понесет убытки в размере \$0,5 млрд. То же самое случится, если В приобретает С. Наконец, если один из лидеров первым сделает предложение С, второй сможет воспользоваться информацией для собственной выгоды. Как вы поступите на месте руководителя компании С?

Когда мы обсуждаем эту задачу в классе, студенты часто считают, что компания А должна предложить \$1,1 млрд. В случае принятия это предложение создает чистую прибыль в \$100 млн для А и \$100 млн для С. Таким образом, \$1,1 млрд составляет ЗВС.

Но как быть с В? Если учитывать ее позицию, становится ясно, что С не обязательно принимать предложение в \$1,1 млрд. Если А сделает его, В

потеряет \$0,5 млрд. Чтобы избежать убытка, В, скорее всего, предложит для равновесия \$1,2 млрд.

Что же А? Если компания не сделает следующего шага, то потеряет \$0,5 млрд. Таким образом, она предлагает \$1,3 млрд, и эстафета снова переходит к В.

Схема ясна: каждой стороне выгоднее повышать предложение, чем потерять \$0,5 млрд. В результате можно прогнозировать, что торг будет продолжаться, пока ставка не достигнет \$1,7 млрд, и на этом завершится. Один из конкурентов (А или В) потеряет \$0,5 млрд, если проиграет сделку, а другой потеряет \$0,5 млрд, если «выиграет», переплатив \$0,5 млрд за компанию С. К сожалению, после первого предложения ни одна из сторон не сможет выйти из переговоров, не потеряв \$0,5 млрд.

Как выиграть на таком аукционе? Во-первых, надо признать, что любое предложение по этой сделке (цене С) начинает неэффективную конкуренцию. Во-вторых, надо разработать правовую стратегию, чтобы разубедить конкурента участвовать в процессе разрушительного повышения ставок.

Почему большинство наших студентов-руководителей игнорируют это решение и сразу предлагают, чтобы А вступила в игру? Эта стратегия (А должна предложить \$1,1 млрд за С) является результатом слишком ограниченного определения фокуса сделки. Предложение возникает, когда А рассматривает переговоры как процесс, происходящий только между А и С. Если бы мир был устроен так просто, А было бы достаточно определить ЗВС, то есть насколько стоимость С превышает предложенную цену как самостоятельная компания. Но при таком анализе не учитываются два ключевых элемента: 1) влияние действий А на результаты В; 2) правила, позволяющие С ввести в игру В после предложения А.

В более общем смысле пример ABC показывает, что происходит, когда переговорщики не могут увидеть перспектив сторон, не присутствующих за столом переговоров в данный момент. В отличие от них гении учатся более широко смотреть на происходящее и учитывать влияние событий на действия всех возможных заинтересованных сторон, а также продумывать динамику конкуренции в результате такой стратегии.

Этот пример основан на реальной истории переговоров между American Airlines, United Airlines и USAir. Как и компания С, USAir опубликовала сообщение о своей продаже в правильном месте. Журналисты бизнес-изданий сразу начали делать предположения о возможной войне ставок отраслевых лидеров United и American Airlines, так как для покупателя (United или American) USAir имела более высокую цену, чем если бы она была просто отдельной компанией. Ставки потенциальных покупателей были очень серьезными: продажа USAir корпорации American стала бы крупным поражением для United, и наоборот. То есть American и United

столкнулись с такой же дилеммой, что и компании А и В в споре ABC. Как поступили компании?

После того как USAir объявила о своей продаже, Роберт Крэндалл, глава American Airlines, опубликовал открытое письмо, адресованное 118 000 сотрудников компании<sup>11</sup>:

«Мы всегда верили и продолжаем верить, что самый эффективный путь расширения для American — это внутренний рост, а не консолидация. Поэтому мы не будем первыми делать предложение USAir. С другой стороны, если United стремится приобрести USAir, мы готовы ответить своим предложением и другими мерами, необходимыми для защиты конкурентной позиции American».

Хотя формально письмо было адресовано сотрудникам American Airlines, вполне вероятно, что фактически оно было предназначено для United. Другими словами, Крэндалл хотел сообщить United следующее: «Пусть все остается, как есть, иначе наши компании потеряют кучу денег».

Чем закончилось дело? В середине 1990-х предложений о покупке USAir не поступило, что стало редчайшим случаем в авиационной отрасли США, когда компании отказались участвовать в неэффективной конкуренции. Анализируя возможные переговоры по USAir, Крэндалл учел общую ситуацию на рынке и предполагаемое противостояние с United, если American вступит в переговоры, а также спрогнозировал результаты войны ставок, которая могла разгореться при поступлении предложений от любой из сторон.

Пример USAir не уникален: многие войны за слияния и поглощения развивались по сходному сценарию. Если обе компании понимают, что проигравшая войну ставок сторона понесет убыток в рыночной стоимости уже в самом начале сражения, у каждой из них есть причины продолжать увеличивать расценки, превышающие реальную стоимость целевой компании. В таких битвах, как, например, продажа купюры в \$100, о которой мы рассказывали в четвертой главе, проще вообще воздерживаться от торга, потому что выйти из него без потерь практически невозможно. Свидетельства подтверждают, что в эту ловушку могут попасть даже такие гиганты, как J&J и Boston Scientific.

## **Когда в «мертвую зону» попадают правила принятия решений другой стороны**

Представьте, что компания под вашим руководством рассматривает предложение о приобретении небольшой фирмы, которая изобрела новый продукт, идеально отвечающий потребностям организации. Вы уверены, что сможете использовать этот продукт для создания уникальной новой ценности. По вашим оценкам, на данный момент рыночная стоимость компании может составлять от \$5 до \$10 млн в зависимости от исходных допущений при оценке. Но с учетом синергии,

которую может создать ваша фирма, вы готовы предложить за интересующую вас компанию \$14 млн. Известно, что новая организация в равных долях принадлежит трем учредителям, а они могут иметь разные мнения относительно стоимости. Какую цену вы им предложите?

Не торопитесь! Предположим, вы узнали, что между учредителями существует договор о продаже фирмы только по согласию всех трех сторон. Как это повлияет на ваше предложение? Каким будет новое?

Рассмотрим еще один вариант. Вы узнали, что между учредителями существует договор, что при получении предложения каждый из них может продать фирму в принудительном порядке (если только другие два не выкупят акции по цене, способной превысить любое возможное предложение). Как эта информация повлияет на ваше предложение? Каким будет новое?

Учитывая, что каждый учредитель может иметь разную резервную выгоду (то есть назначить при продаже разную минимальную цену), надо знать, какой тип договора может существовать между тремя сторонами относительно способа и сроков продажи. Другими словами, ориентируйтесь на их правила принятия решений. Стратегия, которая кажется оптимальной, если сделка утверждается только одним учредителем, не сработает в ситуации, когда продажа должна согласовываться тремя сторонами. Представьте, что каждый из учредителей имеет собственную резервную выгоду: учредитель А — \$6 млн, учредитель В — \$7 млн, учредитель С — \$9 млн. Если один из них имеет полномочия утверждать сделку, есть возможность предложить меньшую цену (чуть выше \$6 млн), потому что учредитель А примет ее и совершит продажу в принудительном порядке. Если сделка подлежит согласованию между всеми тремя сторонами, основным оппонентом становится учредитель С и придется предложить больше \$9 млн для заключения договора. (Если бы основным правилом было принятие решения большинством голосов, пришлось бы удовлетворить требования учредителей А и В и предложить больше \$7 млн.)

Путем тщательного анализа мы выяснили, что необходимо продумывать правила принятия решений, ограничения и политику оппонента. Но когда предлагаем этот сценарий в группе, руководители часто не считают нужным учитывать полномочия всех трех учредителей при принятии решений. Более того, они утверждают, что в реальной жизни вообще не рассматривают таких вопросов. В подобных ситуациях они все внимание уделяют только вопросам финансирования и учета: расчету мультипликаторов выручки, прогнозированию финансового взаимодействия и т.п. Безусловно, исследования необходимы, так как дают объективную оценку компании и помогают определить максимальный предел цены, которую вы готовы заплатить. Но если учитывать только эти вопросы и не обращать внимания на правила принятия решений контрагента, придется платить больше, чем нужно.

Многие переговорщики просто не обращают внимания на это. А вот гении хорошо понимают необходимость учитывать не только интересы другой стороны, но и ее методы оценки и принятия решений.

## **Когда в «мертвую зону» попадает информационное преимущество другой стороны**

Прочитайте условия следующей учебной задачи и запишите свой ответ, прежде чем читать дальше.

### **Приобретение компании**

Вы представляете компанию А (покупателя) и планируете сделать предложение о покупке 100% акций фирмы Т (целевой компании). Основное осложнение: стоимость компании Т напрямую зависит от результатов реализации крупного проекта нефтеразведки, который она выполняет в настоящий момент. Если проект окажется неудачным, ее акции при действующем руководстве не будут стоить ничего (то есть \$0 за акцию). В случае успеха цена акции при действующем руководстве может составить до \$100. Любая стоимость в промежутке от \$0 до \$100 может быть одинаково вероятной.

По всем оценкам, под управлением компании А цена Т будет на 50% выше, чем при действующем руководстве. В случае неудачи проекта цена акций составит \$0 при любом управлении. В результате реализации проекта стоимость акций при действующем руководстве достигнет \$50, а под управлением компании А она составит \$75. Аналогичным образом цена акции в \$100 под руководством компании Т предполагает цену в \$150 под руководством компании С и т.д.

Еще одна подробность: предложение нужно делать сейчас, до публикации результатов реализации проекта. Компания Т примет вашу стоимость, если она превышает цену при действующем руководстве. Но сама фирма примет решение по вашему предложению только после публикации результатов. Таким образом, вы (организация А) при подаче предложения не будете знать результатов в отличие от компании Т, которой они в момент принятия решения будут известны. Других сторон не предусмотрено: целевую компанию купите или вы, или никто.

Как представитель фирмы А, вы рассматриваете предложения от \$0 за акцию (что практически означает отсутствие предложения) до \$150. Какую цену за акцию компании Т вы предложите?

Ваш ответ: «Моя цена — \$... за акцию».

На первый взгляд, это простой и однозначный вопрос, но на самом деле его решение не так очевидно. Диапазон ответов наших студентов, включая аудиторов, инвестиционных банкиров, генеральных директоров

и других руководителей, составляет от \$50 до \$75 за акцию. Этот распространенный (но опасно ошибочный) ответ основан на том, что «в среднем цена составляет \$50 для целевой компании и \$75 для покупателя, следовательно, цена продажи в этом диапазоне может быть выгодной для обеих сторон». Другими словами, ЗВС (в среднем) составляет \$50–75. Получается, предложение в этом диапазоне имеет стратегический смысл.

Но посмотрим, что на самом деле происходит, если следовать логике данного предложения. Представьте ситуацию: вы предложили \$60 за акцию.

Предложение в \$60 будет приниматься в 60% случаев, то есть когда фирма оценивается между \$0 и \$60 за акцию. Поскольку все значения между \$0 и \$60 одинаково вероятны, фирма будет стоить, в среднем, \$30 за акцию. Это означает, что она будет стоить (в среднем) \$45 за акцию для покупателя. Поскольку предложение составляет \$60 за акцию, покупатель потеряет (в среднем) \$15 за акцию. Следовательно, предложение в размере \$60 за акцию неразумно.

Если следовать этой логике, подобные выводы можно применить к любому положительному предложению. Если оно вообще было принято, покупатель получит компанию стоимостью в среднем на 25% меньше уплаченной суммы. Это произойдет, потому что по любому принятому предложению стоимость компании (после реализации текущего проекта) может составить любое значение от \$0 до предложенной суммы. Таким образом, в среднем стоимость фирмы составит половину предлагаемой цены для целевой компании и три четверти для покупателя. В результате все предложения выше \$0 окажутся не прибыльными, а убыточными. То есть правильный ответ — \$0 за акцию.

Ключ к этому парадоксу — информационное преимущество целевой компании. Поскольку она примет предложение покупателя только после завершения проекта, может случиться так, что продажа произойдет с прибылью для покупателя. Однако, скорее всего, это произойдет тогда, когда компания, будучи выжата как лимон, будет иметь минимальную стоимость.

Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию по экономике за исследование, результаты которого показали, что выборочный прием предложений может привести к искажениям рынка<sup>12</sup>. Например, Акерлоф отмечал, что средняя стоимость автомобилей с пробегом на рынке не соответствует среднему качеству автомобилей с пробегом, поскольку владельцы не продают качественные машины или продают их родственникам или друзьям. Чем ниже качество, тем больше вероятности, что они попадут на общий рынок. Понимая это, клиенты проявляют разумную осторожность, в результате возможная стоимость транспорта с пробегом снижается, даже если вы продаете качественную машину.

Анализ Акерола свидетельствует о том, что находиться в позиции плохо информированной стороны на переговорах очень опасно, однако в такую ситуацию попадает большинство покупателей. Почему же умные люди не видят проблемы и не отказываются от предложения, как в примере «Приобретение компании»? Потому что в своем анализе мы систематически исключаем важную информацию о том, что известно другой стороне. Например, не учитываем, что выгода от сделанного нами предложения зависит от его принятия другой стороной и оно будет, вероятнее всего, принято только в том случае, если мы предложили слишком много. Это явление является воплощением на практике проблемы «проклятия победителя».

«Проклятие победителя» относится к ситуациям, когда покупатель получает приз, но по цене, намного превышающей реальную стоимость, потому что он не учел информационного преимущества оппонента.

Это особая форма «мертвой зоны», когда информационное преимущество находится у другой стороны. Граучо Маркс интуитивно чувствовал смысл «проклятия победителя», язвительно заявив: «Я не хочу быть членом клуба, который принимает людей вроде меня». То есть раз клуб имеет настолько низкие стандарты, чтобы принимать людей, как он сам, мужчина не хочет иметь с ним ничего общего.

Многие считают, что только опыт может помочь избежать этой ситуации. Однако в данном случае опыт не спасает. Макс и его коллеги Шерил Болл и Джон Кэрролл проверили способность студентов-отличников избегать «проклятия победителя»<sup>13</sup>. Участники эксперимента 20 раз выполнили упражнение «Приобретение компании», каждый раз получая возможность заработать деньги в результате принятия правильных решений. После выполнения каждого упражнения студенты сразу же получали полную оценку на основе произвольно выбранного значения стоимости компании. Кроме того, мы предоставили им возможность оценить изменения (в большинстве случаев — уменьшение) в балансе их активов. Несмотря на множество подтверждений убыточности стратегии предложений выше \$0, а также на растущие финансовые убытки студенты так и не смогли выучить правильный ответ: среднее предложение оставалось на уровне \$50 за акцию. Фактически только пять из 72 участников основной программы MBA смогли научиться принимать решение на уровне нулевой цены. По результатам последних исследований, такие ошибки повторялись даже после выполнения 100 упражнений<sup>14</sup>.

Как не стать жертвой «проклятия победителя»?

1. Представьте свои ощущения, если ваше предложение принято сразу. Перед тем как делать предложение (по машине, дому или компании), представьте, что другая сторона примет его сразу. Теперь задайте себе вопрос: «Какую информацию я получу о цене товара, если предложение будет принято? Может, им известно что-то, чего я не знаю,

и эти данные объясняют сам факт принятия предложения?» «Проклятие победителя» возникает не из-за того, что мы не способны анализировать решения другой стороны, а потому, что не учитываем влияние ее информационного преимущества.

2. Обращайтесь за советом к независимому эксперту. При проведении наиболее важных переговоров лучше обратиться за советом к специалисту — например, провести независимую оценку автомобиля с пробегом, профессиональную оценку дома или качественную экспертную оценку целевой компании.

3. Делайте предложение условно. В целом, имея дело с более информированным оппонентом на переговорах по важной сделке, нужно стремиться смягчить возможные последствия информационного преимущества другой стороны. Рассмотрим вариант, когда покупатель в упражнении «Приобретение компании» может с выгодой для себя предложить цену больше \$0. Вместо того чтобы предлагать точную стоимость акции, покупатель может согласиться выплатить фиксированный процент сверх стоимости компании после завершения проекта. Например, если стороны согласовали цену на 25% выше цены за акцию компании Т, обе выиграют при последующей продаже. Условные оговорки достаточно широко применяются в договорах о приобретении.

## **Когда в вашу «мертвую зону» попадает сила конкуренции**

Представим, что ваша компания вместе с четырьмя другими конкурентами борется за патент. Компания, которая первой завершит научное исследование, необходимое для его получения, приобретет значительное преимущество на рынке, но стоимость такого исследования очень высока. Четыре компании, проигравшие патентное соревнование, потеряют всю сумму инвестиций в разработки.

Вы просите главного научного консультанта оценить вероятность победы в этой гонке. «Технически для нас это не проблема, — отвечает он. — У нас 40% шансов на успех».

Можно ли доверять этому мнению? Как получить более точную оценку?

В этой ситуации вам поможет психологический подход. Исследователь Дон Мур доказал, что люди более склонны доверять своим возможностям выиграть соревнование, когда для этого им нужно выполнить знакомое или объективно несложное задание, чем если предстоит более сложная работа<sup>15</sup>. Но при этом очень часто не учитывается, что если задача является простой для вас, она может оказаться такой же простой и для конкурентов. Это же относится к сложным задачам. Иными словами, если задача заключается в сложении двухзначных цифр и вы считаете ее простой, может оказаться, что вы

переоценили свои шансы на успех. Но если сомневаетесь, стоит ли участвовать в конкурсе для начинающих жонглеров, то наверняка не учитываете факт, что такое задание может оказаться сложным и для других конкурсантов. Тот же принцип применим к сложному решению по исследованиям и разработкам.

Изучение «игнорирования референтной группы»<sup>16</sup> проводилось по тому же принципу. Исследователи стратегий принятия решений Колин Камерер и Дэн Ловалло показали, что компании часто слишком сосредоточены на собственных уникальных качествах, продуктах, системах дистрибуции и т.д. и упускают из вида качество работы конкурентов. Например, фирмы часто недооценивают силу соперников при принятии решения о выходе на рынок, и это исключительно дорогостоящая ошибка.

Но подобной ошибки можно избежать, если сконцентрировать внимание на уникальных возможностях конкурентов<sup>17</sup>. Если внимательно изучить каждого по отдельности, можно точнее оценить возможности успеха оппонента и, соответственно, собственные шансы на провал.

Возвращаясь к прогнозу по патентам, как можно трактовать ответ главного научного консультанта? Как минимум, нужно задать себе следующие вопросы.

1. Учел ли он тот факт, что если работа технически не представляет сложности для нас, то может оказаться такой же простой и для конкурентов?
2. Может быть, веря в уникальные возможности своей компании, он недооценил преимущества конкурентов и реальность угрозы с их стороны?
3. Проанализировал ли он шансы на успех каждого из конкурентов или объединил всех «других» в одну общую угрозу?

Если учесть все факторы, обнаруживается, что, хотя 40% могут быть хорошим показателем эффективности работы научно-исследовательской группы («Мы работаем лучше всех!»), это не свидетельствует о способности отразить угрозы со стороны конкурентов (они тоже могут работать лучше всех).

## **Когда в «мертвую зону» попадает будущее**

Недавно Макс вместе со своими коллегами начал преподавать разработанный им курс для руководителей высшего звена одной из 20 ведущих компаний мира. Фирма, о которой идет речь, заключает долгосрочные контракты и осуществляет значительные инвестиции в нестабильные экономики, которые не соответствуют ожиданиям западных партнеров в части стандартов ведения бизнеса. Руководители

хотели пройти максимально эффективный курс корпоративной дипломатии.

В программе был представлен бизнес-кейс переговоров в стране, где уже работали или готовились работать многие из участников программы. Кейс был основан на недавно возникшей реальной ситуации с участием компании. Также были приглашены профессиональные дипломаты самого высокого уровня, которые работали в стране, где возникла данная ситуация, и мы попросили их объяснить местные обычаи и традиции, особенности политического климата и стандарты бизнеса. Они очень помогли и дали важную дополнительную информацию.

Основным выводом из консультаций с дипломатами стало то, что переговорщики должны иметь более широкий подход к сбору актуальных данных. Далеко не всегда очевидно, какая именно информация является (или будет являться) актуальной или даже принципиально важной. Так как большинство переговорщиков слишком сконцентрированы на текущих возможностях, проблемах или кризисах, они редко задают вопросы о будущем или собирают информацию на перспективу.

Вот некоторые важные вопросы, которые задавали дипломаты.

- Как изменение законодательства может отразиться на целесообразности сделки?
- Как вы готовите почву для будущих сделок?
- Как можно собрать информацию о ключевых сотрудниках организации, с которой вы планируете создать совместное предприятие?
- Как отреагируют конкуренты фирмы-партнера на ваше совместное предприятие?
- Какие возможности есть у этих конкурентов? В чем заключается их источник?
- Какие допущения вы принимаете при анализе долгосрочного успеха этой стратегии?

В процессе обсуждения выяснилось, что руководители, непосредственно участвовавшие в рассматриваемом бизнес-кейсе, не задавали себе подобных вопросов. Но если бы они сделали это, сотрудничество было бы намного более эффективным. Такой «дипломатический подход» используют многие переговорщики и предприниматели, имеющие опыт ведения переговоров в различных культурных контекстах и неустойчивых средах.

В 2002 году звание «Великий переговорщик» Гарвардской школы права было присвоено спецпосланнику ООН Лахдару Брахими как профессионалу высочайшего класса. Это стало признанием его многочисленных дипломатических заслуг, в том числе посредничества в качестве специального посланника Генерального секретаря ООН в политических переговорах после свержения правительства Талибана в

Афганистане в 2002 году. Брахими возглавлял миротворческие миссии в Йемене, Ливии, Судане, Нигерии, Южной Африке и других государствах. Во время общего обсуждения его спросили, как он готовился к сложным переговорам в Афганистане. Брахими вспомнил совет «старого британского дипломата»: «Когда куда-то приезжаешь, старайся понять эту страну, потому что однажды придется вести с ней переговоры»<sup>18</sup>.

Гении (в бизнесе, в политике и в обычной жизни) концентрируются на ситуации задолго до того, как она начинает осложняться. Они заранее готовятся к разным непредвиденным обстоятельствам. Гении хорошо понимают разницу между сфокусированностью на информации, которая кажется актуальной в текущий момент, и глобальным видением ситуации, которое в будущем может стать определяющим для успеха или поражения.

## **Когда в «мертвую зону» попадает самое очевидное**

В 1970-х годах Ульрик Найссер, преподаватель психологии Корнелльского университета, создал видеоряд из наложенных друг на друга изображений двух команд, одной в белых, а другой в черных футболках, члены которых передавали баскетбольный мяч от игрока к игроку<sup>19</sup>. Мы часто показывали этот ролик нашим студентам с просьбой подсчитать число передач мяча, выполненных командой в белых футболках. Так как съемки каждой группы проводились отдельно, а видеоряд был совмещен, сосчитать пасы было непросто и зрители полностью сосредотачивались на изображении, чтобы не пропустить передачи.

Многим удавалось подсчитать количество пасов правильно: одиннадцать. Однако почти все упускали один момент. После четвертой передачи команды в белых футболках на переднем плане экрана появлялась девушка под зонтиком, которая проходила прямо перед двумя группами игроков. Все, кого не просили считать передачи, сразу обращали внимание на эту фигуру. Но из тех, кто был занят подсчетом, ее замечали только от 5% до 20%. Дипак и Макс тоже не заметили девушку с зонтиком при первом просмотре. Раскроем секрет. Найссер назвал это явление «слепотой невнимания»<sup>20</sup>. Оно возникает не из-за плохого зрения, а как следствие естественной неспособности сознания сосредоточиваться на выполнении нескольких задач одновременно.

Если мы не видим изображения, которое в буквальном смысле находится у нас перед глазами, представьте, насколько проще не замечать проблем, интересов и перспектив, важных для другой стороны, но находящихся вне поля нашего зрения, потому что они не имеют принципиального значения для нас.

## Расширение сферы внимания

Способность фокусировать внимание на задаче, безусловно, является важным навыком для эффективного и успешного выполнения работы. Но, зная об ограниченности сферы внимания, вы должны задуматься о том, что вы могли упустить, когда были полностью сосредоточены на переговорах. Оценивая, насколько другая сторона готова платить, смогли ли вы учесть последствия сделки для ваших конкурентов? Обдумывая потенциал взаимодействия с компанией, которую собираетесь приобрести, предусмотрели ли вы возможность того, что влиятельные и корыстные люди могут намеренно расстроить переговоры? Объясняя клиенту, сколько проблем может решить ваш продукт или услуга, учли ли вы другие интересы и факторы, в результате которых он может принять решение в пользу ваших конкурентов? Будучи новичком в отрасли и делая все возможное, чтобы увеличить доход фирмы, приняли ли вы во внимание потенциальные трудности, которые могут возникнуть при переходе на более доходную бизнес-модель?

Вам знакомы эти проблемы? Тогда, наверное, вас интересует, как совместить два плана переговоров — высокую концентрацию внимания на деталях с широтой охвата и умением замечать то, что, как правило, находится в «мертвой зоне». Как объединить эти на первый взгляд несовместимые задачи? Во-первых, содержание этой главы должно научить вас предвидеть факторы, которые могут оказаться в «мертвой зоне». Особенно внимательно нужно относиться к «невидимой» информации. Более того, чем сложнее переговоры, чем выше их уровень, тем острее необходимость в поиске данных, которые стремятся попасть в вашу «мертвую зону».

Также важно анализировать самые серьезные из прошедших переговоров. А вдруг вы упустили какие-то возможности или какие-то сведения, которые могли оказаться полезными? Как можно было получить их? Ответы на эти вопросы помогут определить возможные пути усовершенствования процесса сбора информации и разработки стратегии по текущим и будущим переговорам. Наконец, задачу сбора и синтеза данных из разных источников способна упростить помощь других участников вашей организации. Для проведения важных переговоров соберите группу, которая будет выявлять возможные «мертвые зоны». Распределите функции между членами группы, чтобы каждый отвечал за определенный участок. Например, один человек может отслеживать оценку и мониторинг сторон, не присутствующих на переговорах, другой — оценку возможностей конкурентов и т.д. Затем нужно выделить время (например, на еженедельных собраниях) для того, чтобы каждый участник имел возможность сообщить новости, а группа в целом — скорректировать стратегию. По принципу «много рук — работа спорится» много глаз помогут увидеть больший объем информации.

# Почему у гениев переговоров почти не бывает «мертвых зон»?

Вам кажется, что мы выделили слишком много аспектов, на которых нужно сосредоточить внимание во время переговоров? Если это так, упростите задачу расширения сферы внимания при помощи тактики расследования из третьей главы. Если считать каждые переговоры тайной, которую нужно раскрыть, и постараться точно определить собственные цели, можно естественным образом прийти к источникам информации, которые игнорируют большинство переговорщиков. Мы переоцениваем собственные знания и недооцениваем то, что знают другие, именно в момент, когда попадаем в ловушку «мертвых зон». Гении избегают этой участи, так как не жалеют времени на то, чтобы увидеть скрытое.

## Глава 9

# Как противостоять лжи и обману

Когда мы задали своим студентам MBA и руководителям вопрос, приходилось ли им говорить неправду на переговорах, большинство ответило «да». На вопрос, становились ли они жертвами обмана на встречах, все ответили, что и такой опыт был. Многие студенты и клиенты утверждают, что обман — это неотъемлемая часть переговоров в их отрасли. Другими словами, как бы нам ни хотелось, чтобы было иначе, каждому из нас приходится сталкиваться с ложью. Но к этому можно и нужно основательно подготовиться.

Рассмотрим три примера. Какой из них наиболее близок к вашему собственному опыту? Как часто вы оказывались в подобной ситуации?

### Пример 1. Очевидная ложь

Рафаэль, учредитель и президент небольшой фирмы, производящей световое оборудование, вел переговоры с потенциальным клиентом о продаже крупной партии заказа. После того как он назвал цену, которую считал соответствующей действующим рыночным, клиент попросил время обдумать предложение. Через два дня клиент перезвонил и сообщил, что ему поступило предложение на 5% дешевле. Если Рафаэль может предложить стоимость ниже, клиент готов сделать заказ. Рафаэль не знал, как поступить. С одной стороны, были сомнения, что кто-то мог сбить цену на 5%. С другой, мужчина не мог уличить потенциального покупателя во лжи. Кроме того, если бы даже Рафаэль был уверен в отсутствии другого предложения и отказался снижать цену, клиенту пришлось бы выйти из переговоров, чтобы сохранить лицо: принятие цены Рафаэля подтвердило бы, что никакого другого заказа не

было и заказчик соврал. Будучи уверенным в сказанной неправде, Рафаэль все же решил снизить стоимость и совершил продажу.

#### Пример 2. Обман, обнаруженный слишком поздно

Стэйси 20 лет проработала в отрасли в одной из компаний списка Fortune 500. Когда она решила поменять работу, ей поступило несколько выгодных предложений от престижных фирм. Но особенно привлек вариант руководителя небольшого стартапа, с которым ее познакомил общий друг. Условия оплаты труда нельзя было назвать выдающимися (в крупной фирме платили бы больше), но появилась возможность заняться чем-то другим и заявить о себе в новом направлении развития отрасли. Больше всего она оценила полномочия принятия решений при формировании и развитии бизнеса. Стэйси приняла предложение. Через год женщина ушла с этой работы, полная разочарования, возмущения и недоверия. Выяснилось, что руководитель не был до конца откровенен, когда рассказывал о ее роли в компании и полномочиях. На самом деле он просто хотел получить высокопоставленного руководителя, имеющего связи и полномочия в отрасли. Но, выйдя на работу, Стэйси выполняла функции продавца и чувствовала себя обманутой с самого начала.

#### Пример 3. Обман, который так и не был обнаружен

Томас, агент по закупкам производственной компании, вел переговоры с поставщиком. Как правило, при закупке компонентов у сторонних поставщиков его фирма проводила тендер и закупала сырье у того, кто предлагал самую низкую цену. Однако один компонент был особым, поэтому Томасу пришлось вести переговоры с единственным поставщиком, который мог соответствовать техническим условиям и установленному сроку. Ситуация усугублялась тем, что поставщику было известно, что он единственный, кто может выполнить требования компании. После длительных переговоров поставщик назвал цену. Она была выше, чем ожидал Томас, и превышала бюджет, выделенный фирмой на закупку. Надеясь получить хотя бы минимальную уступку, Томас сказал: «Наша компания планирует крупную закупку, мы собираемся и дальше сотрудничать с вами. Это действительно минимальная цена, по которой вы согласны продавать компонент?»

Поставщик посмотрел Томасу в глаза и ответил: «Я ценю ваше предложение сейчас и надеюсь оценить его в будущем, но это минимальная цена, по которой мы когда-либо продавали компонент». Томас был несколько разочарован в стоимости, но вполне удовлетворен ответом, поэтому принял сделку. Он и предположить не мог, что поставщик был готов снизить цену на 20–25%.

Как показывают примеры, обман способен принимать самые разные формы. Оппонент может сообщить данные, которые заведомо являются ложными, или составить технически правильное заявление, цель которого — ввести вас в заблуждение. Ложь может быть большой или

маленькой, очевидной или тщательно скрытой, ожидаемой или совершенно непредсказуемой.

Прежде чем продолжить, отметим, что причины, заставляющие людей говорить неправду, тоже разные: чтобы сделать приятное другим («Вы сегодня прекрасно выглядите!»), чтобы помочь оппоненту сохранить лицо («Я рад, что вы приняли предложение, без этого я не знал бы, что и делать!») или избежать ненужного конфликта («Вы очень хорошо представляли нас на переговорах»). Но чаще всего ложь и обман служат корыстным целям: получить больше денег или выгодную сделку.

Вряд ли кто-то может быть полностью застрахован от лжи и обмана, но гении знают возможности противостоять разнообразным нечистоплотным тактикам. В этой главе столкнемся с темной стороной процесса и представим следующие стратегии:

- как снизить вероятность быть обманутым;
- как определить, что вам говорят неправду;
- как поступить, если вы поймали кого-то на лжи;
- как бороться с собственным желанием (и необходимостью) сказать неправду.

Многие наши студенты и клиенты признают, что хотели бы вести себя более этично по отношению к другим, но иногда не могут устоять перед желанием обмануть. Они хотели бы быть честными, если бы это не стоило им тысячи или миллионы долларов. В этой главе мы поможем вам понять, как оставаться честным и при этом не потерять последние деньги за столом переговоров.

## **Предотвращение лжи и обмана**

Лучшая защита — устранить желание другой стороны говорить вам неправду. Как правило, контрагент имеет определенные причины для обмана, например, если это поможет ему заключить более выгодную сделку. Но у него могут быть и причины говорить правду: при обнаружении лжи он рискует потерять сделку или репутацию. Чтобы устранить мотивацию ко лжи, нужно представить убедительные причины говорить правду. Для этого существует множество способов.

### **Стратегия защиты 1. Создайте впечатление хорошей подготовки**

Мы уже много говорили об этой необходимости: чем лучше вы подготовлены, тем лучше результат переговоров. Но это далеко не все. Имеет смысл не только быть хорошо подготовленным, но и выглядеть таким. Чем более подготовленным вы выглядите, тем меньше у другой стороны желания вас обманывать. Почему? Потому что, если вы

производите впечатление подготовленного человека, оппонент понимает, что ложь может быть раскрыта, и предпочитает не рисковать и говорить правду. Вспомним первый пример, когда клиент сказал Рафаэлю о «более выгодном предложении» от конкурента. Что бы произошло, если бы в начале переговоров Рафаэль (честно) упомянул, что он лично знаком со многими конкурентами или что его фирма следит за ценами, которые устанавливаются? Любое такое заявление могло бы заставить клиента пересмотреть стратегию и не упоминать вымышленное предложение от воображаемого конкурента.

Вполне очевидно, зачем производить впечатление хорошо подготовленного человека, когда речь идет о цене. Но переговорщики часто недооценивают значимость общего впечатления. Каким еще способом Рафаэль (или вы) мог показать, что хорошо подготовился к переговорам?

- Вовремя приезжать на встречи и переговоры.
- Быть хорошо подготовленным к обсуждению деталей множества сопутствующих вопросов.
- Быть организованным и эффективным.
- Проявить компетентность в обсуждении вопросов, связанных с бизнесом и сферой деятельности контрагента, включая вопросы, не связанные прямо с темой переговоров.
- Помнить малейшие детали предыдущих разговоров с другой стороной и/или пользоваться заметками, сделанными во время прошедших встреч.
- Оперативно реагировать на запросы информации или предложения оппонента.

Эти тактические меры не только помогут эффективнее вести переговоры, но и отобьют у другой стороны желание говорить неправду. Если вы создадите впечатление хорошо подготовленного человека с проработанным систематическим подходом к переговорам, то вызовете уважение к себе и желание говорить правду.

## **Стратегия защиты 2. Продемонстрируйте, что вы можете получать информацию самостоятельно**

Представим, что не удастся определить, правду или ложь говорит оппонент, а он знает об этом. Значит ли это, что вы в серьезной опасности? Не обязательно. В данный момент вы можете не знать, врет он или нет, но что если обман обнаружится завтра? Демонстрация возможности обнаруживать ложь (в перспективе) отобьет у оппонента желание говорить неправду.

Как это сделать? Вспомните Томаса (третий пример), партнер которого отказался снизить цену. Как мог ответить поставщик, если бы Томас иначе сформулировал просьбу об уступке? Рассмотрим два варианта.

Исходный сценарий: «Наша компания планирует крупную закупку, мы собираемся и дальше сотрудничать с вами. Это действительно минимальная цена, по которой вы согласны продавать нам компонент?»

Пересмотренный сценарий: «Наша компания планирует крупную закупку, мы собираемся и дальше сотрудничать с вами. Как вы знаете, в этот раз нам нужна максимально оперативная поставка, и для вас это уникальная возможность выполнить заказ. Но не секрет, что наши поставщики имеют возможность выполнять такие заказы в будущем, и я планирую обсудить с ними цены на перспективные поставки этого продукта. Возможно, они не смогут перебить вашей цены. Но перед разговором с ними вот что я хотел бы услышать от вас: это действительно минимальная цена, по которой вы согласны продавать нам компонент? Может, у вас есть возможность ее снизить? Или я должен сразу рассчитывать на то, что если другие поставщики снизят стоимость в будущем, то работать мы будем с ними?»

### **Стратегия защиты 3. Задавайте менее агрессивные и прямые вопросы**

Какой ответ можно получить на прямой вопрос о резервной выгоде? Если между вами нет особо доверительных отношений, оппонент либо откажется отвечать, либо скажет неправду. Этому удивляться не приходится, однако переговорщики часто задают вопросы, ответы на которые по определению не могут быть правдивыми. Есть более эффективный способ получить те же самые сведения: задавайте менее агрессивные и прямые вопросы.

Представьте, что нужно выяснить производственные затраты поставщика, с которым работаете. При прямом вопросе оппонент, скорее всего, даст ложные данные, потому что, по его мнению, как только вы узнаете правду, то сделаете предложение по цене, не намного превышающей затраты. Вот несколько альтернативных вариантов, чтобы получить более или менее правдивый ответ.

- Вы можете представить информацию о процессе производства?
- Вы можете объяснить, как действует цепочка поставок?
- Вы приобретаете материалы на внутреннем рынке?
- Кто ваши основные поставщики?
- Кто ваши основные покупатели?
- Вы можете представить список основных клиентов?
- На сколько мне нужно увеличить объем заказа, чтобы получить скидку?

Хотя ни один из вопросов не даст вам всю необходимую информацию для расчета затрат оппонента, но, если отрасль хорошо вам знакома,

сведений может быть вполне достаточно, чтобы самостоятельно провести оценку.

## **Стратегия защиты 4. Не обманывайте**

Представьте, что мы попросим вас больше никогда и никого не обманывать на переговорах. Станете ли вы отныне и всегда говорить только правду? Если нет, то почему? Если вы думаете так же, как все опрошенные нами люди, то просто не хотите, чтобы вас обманули за столом переговоров. Хочется всегда быть честным, но, к сожалению, мы живем в мире, где все обманывают. Разве может в нем выжить единственный человек, который говорит только правду? Вполне логично.

Но возникает проблема: что если кто-то другой так же оправдывает собственную ложь? И думает, что каждый мечтает жить в мире, где нет обмана, но все вынуждены врать для самосохранения? К сожалению, большинство попадает в этот порочный круг. Мы сидим за одним столом с оппонентом, который тоже хочет быть честным, но не рискует из-за недоверия к нам. В ответ и мы начинаем говорить неправду.

Но в этой логике заложено и потенциальное решение: можно облегчить другой стороне задачу говорить правду, если сами дадим себе слово не обманывать. Такая стратегия не остановит тех, кто намерен воспользоваться вашей честностью, но может убедить тех, кто говорит неправду из соображений самозащиты. Если со временем контрагент убеждается, что вы были с ним честны, ему станет намного проще не врать.

Как выразить свое желание установить подобные отношения? Нужно раскрыть информацию, которая поставит вас в несколько уязвимое положение. Иными словами, откройте какие-то сведения, которые, по мнению другой стороны, являются действительно ценными для вас. Как будет воспринято такое действие? Возможно, контрагент сочтет вас наивным или некомпетентным, но еще более вероятно, что он оценит этот жест доверия и ответит взаимностью. Есть шанс помочь делу, прямо сформулировав свои намерения: «Я понимаю, что на карту поставлено слишком много, поэтому мы настроены несколько настороженно и скептически. Но я также понимаю, что чем более честными и открытыми мы будем друг с другом с самого начала, тем проще создать взаимовыгодные долгосрочные отношения. Учитывая сказанное, я хотел бы представить вам определенную информацию по структуре наших расходов». Кто-то должен сделать первый шаг, и он может быть сделан человеком, желающим стать гением переговоров.

## **Выявление лжи**

Вы умеете распознавать ложь? Многие считают, что умеют. К сожалению, большинство ошибается. Мы слишком доверяем интуиции

именно тогда, когда полагаться на нее нельзя. Ко всему прочему, «эксперты» часто убеждают нас доверять интуиции (например, Малкольм Гладуэлл в популярной книге «Озарение»), когда нет фактических доказательств интуитивных догадок<sup>1</sup>. Психолог Пол Экман потратил десятилетия на измерение способности человека отличать правду от лжи и пришел к выводу, что обычный человек очень неэффективный детектор лжи<sup>2</sup>. Экман также разработал несколько экспертных технологий выявления лжи. Согласно его исследованиям, переговорщики должны обращать внимание на такие сигналы, как расширение зрачка, изменение модуляции голоса, «микровыражение» лица.

Мы предпочитаем другой подход. В отличие от участников лабораторных экспериментов переговорщики оказываются в сложных, неустойчивых ситуациях, где трудно сосредоточиться на сигналах обмана. Вряд ли имеет смысл советовать вам просить оппонента повторить сказанное, чтобы можно было посмотреть, расширятся у него зрачки или нет. Вместо этого рекомендуем следующее.

## **Стратегия выявления лжи 1. Собирайте информацию из разных источников**

Нужно помнить, что обман зависит от информационной асимметрии. В процессе переговоров всегда возникают факты и данные, которые, по убеждению другой стороны, не могут быть вам известны. Такая информационная асимметрия делает нас уязвимыми ко лжи. Существует множество сведений, которые вы не знаете, но можете узнать от контрагентов или других лиц. Чтобы защититься, необходимо тщательно готовиться к переговорам.

Гении используют все возможные источники до начала переговоров, в процессе и после завершения. Чем больше информации, тем проще выявить ложь. Например, Стэйси (из второго примера) не знала, что руководитель не планирует привлекать ее к решению важных вопросов, а хочет использовать только для получения связей. Но узнать об этом шансы были: поговорить с человеком, который занимал эту должность до нее; получить информацию о стиле управления от других сотрудников фирмы; наконец, спросить знакомого, который привел ее в фирму, о том, зачем ее приглашают. Ни один из подобных разговоров не мог гарантированно помочь выявить обман, но повысил бы шансы не попасться на удочку.

## **Стратегия выявления лжи 2. Поставьте ловушку**

Некоторые опытные переговорщики утверждают, что используют простой способ проверить честность другой стороны: задают вопрос, на который знают ответ. Конечно, чтобы ловушка сработала, он должен относиться к

причине, по которой оппонент может говорить неправду. Например, наш студент занимался закупками текстиля и однажды спросил продавца, является ли предложенная цена конкретного материала самой низкой, по которой он может быть продан. Продавец, который думал, что покупатель — новичок в отрасли, поклялся, что никогда никому не продавал этот материал по более низкой цене. К сожалению для продавца, покупатель хорошо подготовился к переговорам: он поговорил со знакомым, который недавно купил этот материал у того же продавца по более низкой цене. В результате покупатель решил больше никогда не иметь дела с этим продавцом.

### **Стратегия выявления лжи 3. Рассматривайте правду с разных точек зрения**

Несколько веков назад, когда корабли были основным транспортным средством, навигаторы полагались на карты звездного неба и основные тригонометрические функции для расчета положения в открытом море. Считая корабль третьим углом треугольника, где два других составляли звезды, всегда находившиеся на одном расстоянии друг от друга, мореходы могли «триангулировать» расчет собственного местоположения.

Как это связано с выявлением лжи на переговорах? Принцип в том, что вы никогда не обнаружите ложь, задав только один вопрос (особенно если не знаете точного ответа). Нужно подготовить множество вопросов и смотреть на правду с разных точек зрения. Чем больше вопросов вы задаете, тем сложнее другой стороне давать на них последовательные ответы, конечно, если она говорит неправду. Чтобы выяснить, действительно ли клиент получил предложение от конкурента, Рафаэль (в первом примере) мог бы задать следующие вопросы.

- Когда вы получили предложение?
- Что конкретно предложил конкурент?
- Он предоставил конкретную информацию о продукте?
- Какую именно информацию он предоставил?
- Он сделал предложение в письменной форме?
- Если нет, то почему? Вы обращались к нему в письменной форме?
- Если предложение в письменной форме, можно мне взглянуть?

Что если клиент не хочет отвечать на вопросы? Это должно вызвать подозрения. Он может отказаться сообщить свою резервную выгоду, но если он не дает ответа на самые простые вопросы о возможных альтернативах и у него нет разумного объяснения такой таинственности, нужно продолжать переговоры исходя из того, что оппонент блефует.

## **Стратегия выявления лжи 4. Ищите ответы, которые не отвечают на заданный вопрос**

Полезный совет по выявлению лжи основан на критическом наблюдении: большинство не любит говорить неправду, но положительно относится к тому, когда кого-то вводят в заблуждение. Иными словами, люди часто стараются избежать откровенной лжи, но всегда рады косвенно ввести вас в заблуждение своими ответами. Рассмотрим классический пример.

Для этого вспомним диалог между Томасом и поставщиком (из третьего примера).

Томас: «Наша компания планирует крупную закупку, мы собираемся и дальше сотрудничать с вами. Это действительно минимальная цена, по которой вы согласны продавать нам компонент?»

Поставщик: «Я ценю ваше предложение сейчас и надеюсь оценить его в будущем, но это минимальная цена, по которой мы когда-либо продавали компонент».

Если прочитать внимательно, можно обнаружить, что поставщик так и не ответил на вопрос Томаса! Он ведь спросил, действительно ли это минимальная цена, по которой поставщик согласен продавать компонент. Тот ответил, что никогда раньше не продавал по более низкой цене. Это как бы ответ на вопрос (в смысле «мы не можем продавать дешевле»), но на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Вполне вероятно, что поставщик действительно не продавал данный компонент кому-то другому по более низкой цене (в принципе, он мог сказать правду), но это не относится к делу.

Будь Томас более внимательным, он сразу бы заметил несоответствие и усомнился, насколько предыдущие цены имеют отношение к текущей ситуации. Он мог бы, например, повторить, что компания планирует крупную закупку (может быть, самый большой заказ, который поставщик когда-либо получал по этому компоненту) и будет заказывать и дальше. Также есть вероятность, что, хотя поставщик не продавал именно этот товар по более низкой цене, он мог сбывать аналогичный продукт дешевле. Возможно, при более интенсивном допросе ему было бы сложнее обосновать свою позицию.

Но как бы то ни было, поставщик не чувствует вины за эту сделку. Помимо самых разных оправданий собственного поведения, он может напомнить себе, что «ни разу не соврал». В этом заключается основной момент. Вместо откровенной лжи люди предпочитают считать, что, по сути, они сказали правду, хотя на самом деле пытались ввести вас в заблуждение. Такой маневр — дополнительное преимущество для

будущих директоров. Гении переговоров задают точные, направленные вопросы, которые обязывают другую сторону отвечать честно. Поскольку люди предпочитают вводить в заблуждение косвенно, гении, которые всегда внимательно слушают ответы на вопросы (и ответы на те, которые не были заданы), имеют все возможности поймать «честных» обманщиков.

## **Стратегия выявления лжи 5. Используйте условные договоры**

У одного из авторов есть клиент, занимающийся розничной торговлей. Он всегда приобретает товары за границей очень крупными партиями. Условия одного договора были настолько подробными, что даже включали название судна, которое должно было доставить продукцию в США. После подписания, но до загрузки судна в стране отправления продавцу стало известно, что правительство США наложило эмбарго на данную группу товаров. Оно вступало в силу в день доставки на территорию Америки. Никто не мог сказать точно, успеет судно прибыть до начала действия эмбарго или нет.

Продавец сообщил иностранному представителю о санкциях, попросил отправить товар самолетом и оплатить резко увеличившуюся стоимость перевозки. Производитель попросил не беспокоиться, уверяя продавца, что судно обязательно придет до начала эмбарго, и предположил, что американская сторона напрасно нервничает. Продавец ответил, что если товары не будут отправлены самолетом, он откажется от сделки. Производитель еще раз подчеркнул, что был бы рад выполнить просьбу продавца, если бы существовал хоть малейший риск задержки, но сложившаяся ситуация показывает, что повода волноваться нет, а есть подписанный контракт, копию которого они с удовольствием отправят продавцу. Переговоры становились слишком напряженными, а сроки поджимали.

Тогда продавцу пришла в голову гениальная идея. Он предложил производителю отправить товар самолетом, а дополнительные расходы за перевозку оплатить той стороне, которая окажется в этом споре неправой: хотя судно и не будет перевозить товар, стороны проследят, когда оно прибудет. Если судно опередит эмбарго, продавец оплатит все дополнительные расходы по транспортировке самолетом, а если задержится, это сделает производитель. Продавцу казалось, что это отличный условный договор: все останутся при своем мнении, продукция придет в США вовремя, а с помощью современных технологий оба контрагента смогут ежедневно отслеживать местонахождение судна. Прекрасный выход из ситуации! Но тут позвонил представитель производителя и сообщил, что его сторона не принимает такого договора. «Все становится слишком сложным, — сказал он. — Почему бы нам не разделить дополнительные расходы поровну?»

Что из этого ответа понял продавец? Производитель сам не верил в то, что говорил! Если бы он был убежден в собственной правоте, то ухватился бы за возможность избежать дополнительных транспортных расходов. Как обсуждалось в первых двух главах, если другая сторона предъявляет сомнительное требование или заявление, нет необходимости верить ее мнению или доказывать свою правоту. Лучше предложить оппоненту «доказать слова делом» и подписать условный договор. Это прекрасный способ дать честным людям возможность поставить финансовый результат в зависимость от разницы в позициях (см. главу 2). Если же оппонент не хочет заключать условный контракт, можно быть уверенным, что он не верит собственным заявлениям.

Наверное, вам интересно, что произошло с переговорами нашего клиента с производителем. Продавцу был очень нужен товар, и он согласился оплатить расходы пополам. Судно прибыло с опозданием на один день.

## **Вы поймали оппонента на лжи. Что делать?**

Выявить ложь трудно. Но еще труднее понять, что с этим делать дальше. С одной стороны, накрывает ураган чувств: гнев, беспокойство, разочарование, удивление. Кроме того, могут возникнуть самые противоречивые намерения. Отомстить или попытаться спасти положение? Отказаться от сделки или попытаться максимально увеличить выгоду? Разоблачить другую сторону или посмотреть, как она будет выкручиваться? Назвать оппонента лжецом и остаться верным принципам или скрыть возмущение и сосредоточиться на выгоде?

Вряд ли здесь есть единственно правильный ответ, но существует системный подход к решению подобных конфликтов. Прежде всего нужно сохранять спокойствие и рассматривать обман как любую другую проблему на переговорах, которую нужно понять и аккуратно урегулировать. Затем ответить на три вопроса, которые помогут принять оптимальное решение.

### **Вопрос 1. Была ли это действительно ложь?**

Может быть, оппонент даже не догадывался, что говорит неправду? Иными словами, он не имел намерения обманывать, а просто не владел информацией. В большинстве случаев лучше всего применить принцип презумпции невиновности, но быть предельно осторожным в дальнейшем. Если считаете себя обманутым, но не уверены, проведите расследование, используя стратегии, которые уже обсуждались. Вряд ли вы выиграете что-то, уличив другую сторону во лжи, если ее не было. Конечно, оппонент отвергнет обвинение, а вы станете участником разрастающегося конфликта.

Кроме того, необходимо помнить, что заявление, которое кажется неправдой вам, может казаться правдой контрагенту. Например, Томас и поставщик по-разному воспринимают заявления поставщика. Если Томас обнаружит возможность снижения цены, он решит, что его обманули. Но поставщик думает по-другому. Точно так же, когда студенты и руководители участвуют в смоделированных переговорах, один утверждает, что оппонент на переговорах говорил неправду, а сам оппонент с негодованием отвергает это. Как правило, «лжец» не произносит ни слова неправды, но допускает, что другая сторона будет обманута. Что делать? Не уличайте оппонента во лжи, но объясните, что чувствуете себя обманутым или введенным в заблуждение, а затем обсудите, насколько это было намеренно или нет.

Наконец, нужно учитывать, что не вся ложь считается «неэтичной» в любых контекстах и культурах. Если вы будете спорить за какой-нибудь сувенир с уличным продавцом в Индии, то услышите множество цен, оправданий, примеров, полностью выдуманных. Вряд ли кто-то будет считать эти слова «неэтичными» — это «язык», на котором уличный продавец ведет бизнес. Такое же поведение в иной ситуации может считаться аморальным. Прежде чем обвинять партнера в нечестности, пересмотрите свои культурные установки. Была ли это действительно ложь? Или вы ведете переговоры в контексте, стандартов которого просто не понимаете?

## **Вопрос 2. Хочу ли я продолжать эти переговоры?**

Если вы уверены, что кто-то намеренно сказал неправду, примите решение: отказаться от переговоров или продолжать их, потому что иначе рискуете слишком многим. При желании прервите обсуждение из принципа, нет ничего проще. Сначала вы решаете, насколько необходимо уличать обманщика и давать выход эмоциям, а потом можно вернуться к BATNA. Но чаще всего выйти из переговоров не так просто.

## **Вопрос 3. Предупреждать или противостоять?**

Если хотите продолжить переговоры, лучше не кричать: «Обманщик!» Нужно разработать стратегию, которая позволит показать, что вам известно о лжи, но вы даете другой стороне возможность сохранить лицо. Для этого есть два способа, выбор зависит от целей. Если обман вас не особо беспокоит, но вы не хотите, чтобы оппонент продолжал действовать в том же духе, нужно использовать сценарий предупреждения.

Если же ложь была очевидной и вы хотите получить извинения или уступки в обмен на готовность продолжать переговоры, нужно действовать по сценарию противодействия. Вот как формулируются эти стратегии.

Сценарий предупреждения: «Вы сказали, что цена таких материалов составляет \$1,05 за единицу. Думаю, нужно проверить данные. У нас тесные связи с поставщиками, и, по нашим сведениям, цена составляет \$0,90. Возможно, у вас устаревшие данные или кто-то вас дезинформировал. В любом случае, давайте постараемся быть внимательнее с цифрами и фактами при согласовании сделки».

Сценарий противодействия: «Вы сказали, что цена таких материалов составляет \$1,05 за единицу. Но должен обратить внимание, что в отличие от других ваших клиентов мы поддерживаем тесные связи со своими поставщиками. И поэтому знаем, что кто-то взвинчивает цены. Например, цена на эти материалы на самом деле составляет \$0,90. Мы проводим добросовестные переговоры и стараемся создать выгоду для обеих сторон. Но сейчас у нас появились некоторые сомнения относительно вашей позиции. Наверное, расхождению между цифрами можно дать разумное объяснение: возможно, вы были дезинформированы. Но я хотел бы сообщить, что мы несколько разочарованы ситуацией. Не могли бы вы пояснить ее и предложить способ как-то разрешить наше беспокойство?»

Как вы заметили, язык второго сценария более жесткий, подразумевающий необходимость принести извинения или пойти на уступки. В некоторых случаях можно даже потребовать особой уступки в качестве возмещения. Также оба сценария обеспечивают другой стороне возможность сохранить лицо. Это важно, если вы решили продолжать переговоры или отношения.

Часто возникает желание (не всегда разумное) отомстить сразу, если чувствуете себя обманутым. Гении переговоров всегда тратят время на то, чтобы проверить, действительно ли другая сторона была введена в заблуждение или считает свое поведение нормальным в данном контексте. Они также учитывают собственные интересы, которые должны потребовать ответных действий, достаточно эффективных, чтобы устранить проблему, но сдержанных, чтобы дать оппоненту возможность манипулировать.

## **Умные альтернативы лжи**

Ложь и обман не исходят сами по себе от другой стороны. Как часто мы говорим что-то на переговорах (и в обычной жизни), что не является точной версией правды? Как часто мы произносим двусмысленные вещи, которые, по нашему мнению, могут скрыть правду в нашу пользу? Очевидно, что этические вопросы возникают постоянно и большинство людей предпочитает быть более честным и моральным. Если вы один из них, указанные ниже стратегии помогут вам. Но даже если не стремитесь

повышать свой моральный уровень, есть причины следовать этим советам. Ложь не просто нарушает принципы морали и этики, но очень часто оказывается неэффективна. Большинство переговорщиков в какой-то момент попадает в капкан собственной лжи.

Что произойдет, если вы готовы заплатить за покупку до \$15 000, но на переговорах упорно настаиваете, что «не можете заплатить ни центом больше чем \$13 000»? В процессе переговоров выясняется, что оппонент готов принять не меньше \$14 000. Иными словами, ваше «окончательное предложение» не попадает в рамки ЗВР. Что делать? К сожалению, придется либо отказаться от сделки (которая должна была заключаться в пределах от \$14 000 до \$15 000), либо признать, что сказали неправду о вашей резервной выгоде. Подумайте, что может случиться, если на переговорах сделать вид, что вопрос на повестке дня имеет для вас особое значение, когда на самом деле он совсем не важен. Вы надеетесь, что, переоценив ценность вопроса для себя, сможете добиться больших уступок в свою пользу, если откажетесь от него. А если контрагент пойдет вам навстречу? У вас в руках может оказаться совершенно ненужное, а другая сторона будет ожидать встречной уступки.

Независимо от того, чего вы хотите: исправить собственные недостатки или снизить затраты, связанные с плохо продуманной ложью, — представленные ниже стратегии помогут честнее вести переговоры, не «подставляясь» партнерам, которые могут оказаться нечестными, коррумпированными или (что более вероятно) сложными личностями с такими же, как у вас, достоинствами и недостатками<sup>3</sup>.

## **Стратегия 1. В своих расчетах учитывайте затраты на репутацию и отношения**

Когда мы спрашиваем студентов, можно ли обманывать на переговорах для получения желаемого, на удивление многие утверждают, что это вполне приемлемо. Когда задаем тот же вопрос руководителям, практически никто так не считает. По большей части, разница позиций вызвана тем, что у наших студентов-руководителей больше опыта практических переговоров. Они лично видели результаты недобросовестных и участвовали в них. Это может быть личный опыт или у коллег, но по нему они прекрасно знают, как легко разрушить отношения или репутацию и как трудно построить их заново.

К сожалению, большинство переговорщиков близоруки и не видят перспективы за рамками текущей сделки или отношений. Те, кто видит долгосрочную картину, считают, что намного легче не врать и быть честным, даже если это стоит денег, потому что это непременно окупится в будущем.

## **Стратегия 2. Будьте готовы отвечать на трудные вопросы**

Одна из основных причин, почему люди лгут на переговорах, заключается в том, что они не могут ответить на сложные вопросы. Если их заставят врасплох или если они беспокоятся, что какой-то ответ поставит их в невыгодное положение, предпочитают говорить неправду. Такой реакции можно научиться избегать. Если предвидеть «неудобные», трудные вопросы оппонента, можно подготовить достоверные ответы, которые не навредят. Рассмотрим два варианта ответа на вопросы, которые потенциальный работодатель захочет задать кандидату, для которого это предложение является единственным: «У вас есть какие-то другие предложения работы?»

Неподготовленный ответ: «Да. Есть несколько предложений, которые я сейчас рассматриваю».

Подготовленный ответ: «Нет, это единственное предложение сейчас. Но я недавно разослал резюме, и у меня запланировано несколько собеседований».

Неподготовленный кандидат, вероятнее всего, выберет первый вариант ответа (ложь). Если вас спрашивают о других предложениях, непосредственная реакция — не показаться безнадёжным человеком, которым не интересуются работодатели, поэтому самый очевидный способ избежать этого — сказать неправду. Но такой обман очень рискован. Если работодатель продолжит интересоваться этой темой, ложь вскоре может открыться. Подготовленный ответ не только помогает избежать лжи, но и смягчает ощущение, что вы находитесь в отчаянном положении.

## **Стратегия 3. Старайтесь не вести переговоры и не отвечать на вопросы в спешке**

Независимо от степени подготовки всегда возникает вопрос, который может застать врасплох. Что делать? По возможности не отвечайте на него, не продумав как следует. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нет ничего плохого в такой, например, реакции:

- «У меня сейчас нет нужной информации, но я могу предоставить ее позже»;
- «Это интересный вопрос. Мне необходимо подумать, что ответить, через некоторое время я свяжусь с вами»;
- «Меня об этом раньше не спрашивали. Попробую ответить сейчас, но не во всех подробностях. Если не возражаете, я выясню

позицию своей компании по этому вопросу и позже дам вам более полный ответ».

Еще один способ избежать ответа на трудный вопрос в спешке — построить переговоры по-другому. Например, можно провести предварительный разговор, чтобы сформулировать основные вопросы по электронной почте, что даст возможность отвечать в удобном для вас режиме. Вместо того чтобы вести разговор по телефону (что заставляет сразу отвечать), можно организовать неформальный обед, где атмосфера позволяет не отвечать на вопрос, когда наступает ваша очередь говорить.

## **Стратегия 4. Не отвечайте на определенные вопросы**

Необязательно отвечать на все вопросы, заданные другой стороной. Например, если спрашивают о резервной выгоде, отвечать вы не должны. Предположим, оппонент хочет узнать, какую минимальную цену вы можете принять по данной партии груза. Можно отреагировать с юмором: «Думаю, ответ вам известен: это максимальная цена, которую вы готовы заплатить!» В целом, вполне возможно ответить на нежелательный для вас вопрос следующее:

- «Мы поговорим об этом позже, когда примем решение о заключении сделки. Сейчас я не уполномочен раскрывать эту информацию»;
- «Вы понимаете, что мы не можем раскрывать подобную информацию по стратегическим причинам»;
- «Ответ на ваш вопрос зависит от разных факторов, которые мы должны обсудить».

## **Стратегия 5. Предложите ответить на другой вопрос**

Если вам неловко отказаться от ответа на прямой вопрос, можно смягчить ситуацию, предложив ответить на другой по этой теме. Смысл в том, чтобы честно признать невозможность или нежелание отвечать на конкретный вопрос и затем предложить уступку в форме другой полезной информации. Например, если вас спрашивают о стоимости производства товара и возникает соблазн сказать неправду для получения более высокой прибыли, можно ответить: «К сожалению, у меня нет полномочий раскрывать определенную информацию о стоимости производства, но я могу понять, почему вы спрашиваете. Вы хотите убедиться, что получите качественный продукт за те деньги, которые платите. Могу сообщить некоторые сведения, которые убедят вас. Я могу рассказать о некоторых деталях производственного процесса и дать сведения о нашей модели ценообразования».

Предоставляя данные, которые могут иметь ценность для другой стороны и которые не ставят вас в невыгодное положение, вы одновременно достигаете нескольких целей: не говорите неправды, даете ценную информацию, производите впечатление разумного и откровенного собеседника и повышаете вероятность заключения сделки.

## **Стратегия 6. Измените ситуацию так, чтобы правда оказалась более приемлемой, чем ложь**

Почему человек говорит неправду? Потому что часто реальность оказывается не такой, какой хотелось бы. Вспомним пример с вопросом о предложениях работы: кандидат хочет сказать неправду, потому что реальность (отсутствие предложений) отличается от желаемого (множество предложений). Эту проблему мы решили при помощи подготовленного ответа.

Подготовленный ответ: «Нет, это единственное предложение сейчас. Но я недавно разослал резюме, и у меня запланировано несколько собеседований».

А если никаких собеседований не запланировано? Или, еще хуже, разосланные резюме были отклонены? Нужно ли откровенно рассказать правду о своей безнадёжной ситуации? Неужели единственным правдивым ответом остается «Нет, ваше предложение — единственное, которое у меня есть»?

Не совсем. Если кандидат способен изменить реальность ситуации до того, как ему задали трудный вопрос, появляется другой шанс. Например, за день до единственного собеседования разослать еще десяток резюме в разные компании. Тогда он может с чистой совестью ответить по-другому.

Ответ с учетом «измененной реальности»: «Нет, это единственное предложение сейчас. Но совсем недавно я разослал около десяти резюме и жду ответа в ближайшие дни».

Ответив так, кандидат может чувствовать себя спокойно, потому что ложь здесь не нужна. В целом, если возникает соблазн сказать неправду, сначала подумайте, почему появилось желание приукрасить реальность. Потому что стесняетесь сложившейся ситуации? Если это так, подумайте, что вы можете сделать для изменения реальности вместо того, чтобы говорить неправду.

## **Стратегия 7. Устраните ограничения, которые могут заставить вас говорить неправду**

Президент крупной фирмы по производству потребительских продуктов попросил менеджера Дэна предоставить подробный отчет по годовому бюджету по его отделу. К сожалению, у Дэна была причина преувеличить расходы, так как это давало определенный запас средств на случай перерасхода. Предполагаемый бюджет затрат по отделу на следующий год составлял примерно \$14 млн, но Дэн предоставил отчет на сумму \$16 млн. У руководителей других подразделений тоже были свои причины дать ложные сведения («раздуть» бюджет). В результате общий бюджет компании значительно превысил сумму, ассигнованную на затраты подразделений. Не имея точного понимания, кому и сколько средств необходимо, президент постарался эффективно распределить финансирование. Не удивительно, что одни получили меньше, чем им было необходимо, а другие — намного больше. Подразделения, получившие избыточное финансирование (включая отдел Дэна), считали своим долгом щедро тратить средства, чтобы обосновать первоначальное требование.

Рассмотрим возможное решение этой проблемы. Самые непредсказуемые затраты отдела Дэна каждый год были связаны с привлечением субподрядчиков. Бюджетный запрос нужно было представить в феврале, но наем субподрядчиков начинался только в марте. Если бы он попросил президента разрешить ему предоставить второй пересмотренный бюджет через месяц и тот согласился, то составлять завышенный не было бы необходимости. Дэн мог бы потратить время на сбор более точных оценок затрат и избежал бы необходимости раздуть показатели.

Часто наша собственная честность (и честность других людей, поведение которых мы называем «неэтичным») ограничивается правилами, политикой, временными рамками и системами стимулирования. Можно возразить, что по-настоящему честный человек будет оставаться таким несмотря ни на какие ограничения. Тем не менее для всех нас (и наших организаций) лучше, если мы будем стремиться создавать среду, которая не препятствует честному и этичному поведению, а стимулирует его.

## **Говорят ли гении переговоров неправду?**

Нам часто задают вопрос, можно ли говорить неправду на переговорах или — как вариант — когда ее можно говорить? Ответ прост: нельзя никогда. Ложь того не стоит. Вместо этого потратьте дополнительное время и энергию на то, чтобы отточить мастерство переговорщика. Мы уверены, что гению просто нет необходимости обманывать. Конечно, это не снимает философского вопроса, можно ли говорить неправду, если

ложь поможет кому-то, спасет жизни или сделает кого-то счастливым. По нашему опыту, вам не нужна помощь в ответе на этот вопрос. Если вы руководствуетесь только благими намерениями при полном отсутствии корыстных мотивов, ваш ответ, как минимум, имеет такие же основания, что и наша рекомендация.

## Глава 10

# Признание и решение моральных дилемм

- «Да, я получу прибыль, если вы купите наш продукт, но я бы не стал его продавать, если бы не был уверен, что это лучший вариант для вас и вашей компании».
- «Работая у нас, вы будете полностью уверены, что компания одинаково справедливо относится ко всем сотрудникам независимо от расы или пола».
- «Наш договор создает выгоду для всех: мы увеличиваем свою прибыль и приносим пользу обществу».
- «На мою группу продаж приходится 70% успеха компании за последние два года».

Представьте себе, что ваш оппонент на переговорах — автор одного из этих заявлений. Более того, вы не верите ни слову из того, что он сказал. Какой будет ваша первая реакция? Как большинство людей, вы, скорее всего, решите, что оппонент не придерживается каких-то этических норм или принципов и обманывает, чтобы завоевать лидирующую позицию на переговорах.

Но есть и еще одно объяснение, которое нужно учитывать в следующий раз, когда заподозрите (или узнаете), что заявление другой стороны — ложь. Большинство людей (и переговорщики не исключение) достаточно регулярно делают ложные, корыстные заявления, даже не отдавая себе отчета в том, что поступают неэтично. Если уличить их во лжи, последует обида, потому что сами они верят (и часто приводят разумные доводы) в то, что говорят. Кроме того, подобная претензия может разрушить отношения. Как решить эту проблему?

## Проблема ограниченной этичности

В большинстве случаев причиной неэтичного поведения на переговорах становятся самые простые подсознательные психологические процессы, а не намеренный обман. В восьмой главе мы использовали термин «ограниченное восприятие», говоря о систематической неспособности переговорщиков видеть важную информацию, которая находится прямо

перед ними. В своей совместной работе Махзарин Банаджи, Долли Чу и Макс также используют термин «ограниченная этичность»<sup>1</sup> для определения систематических предсказуемых психологических процессов, которые вынуждают людей, включая переговорщиков, совершать сомнительные неэтичные действия, не совместимые даже с их собственными моральными принципами. Ограниченная этичность относится к действиям, которые могут причинить вред другим людям и противоречат собственным сознательным представлениям человека о добре и зле.

Первым шагом к пониманию этого эффекта является отказ от общего убеждения, что неэтичное на первый взгляд поведение оппонента означает отсутствие у него каких-либо моральных принципов или он сознательно предпочел корыстное поведение тому, что, по его мнению, является правильным и этичным. Последние исследования в сфере социальной психологии развенчали понятие, что любое поведение человека является намеренным и фактор бессознательного не имеет влияния на наши действия.

Второй важный шаг — понять, что проблема ограниченной этичности касается не только окружающих. Уязвимыми становимся мы сами. Если вы искренне настроены на соблюдение принципов этичного поведения, нужно научиться понимать, как честный человек, такой как вы, может, сам того не осознавая, совершать неэтичные действия.

Вы можете быть уверены в отсутствии в ваших действиях злого умысла и в то же время совершать поступки, противоречащие собственным моральным убеждениям. Поскольку они не представляют собой проблемы, в такие моменты этический компас не выручит. Более того, решение заключается в повышении бдительности и понимании психологических ловушек, в которые могут попасть даже самые благонамеренные и высокоморальные переговорщики. В этой главе мы покажем, как разные факторы способны вынудить вас и ваших партнеров совершать неэтичные поступки, не осознавая этого, и как исправлять последствия такого поведения.

## **Конфликт интересов**

Обсуждая конфликт интересов, обычно предполагают, что профессионалы сознательно учитывают две противодействующие силы: собственная польза или выгода против профессиональных обязательств. Возьмем, к примеру, старую шутку юристов: «Важно не выиграть или проиграть, а играть как можно дольше». Это предполагает, что юристы изначально настроены максимально затягивать процесс оказания платных услуг. Но при получении почасовой оплаты исполнители могут быть искренне убеждены, что клиенты только выигрывают от тщательного и длительного процесса, а адвокаты, которым платят процент за урегулирование дела, могут так же искренне

считать, что лучше всего оперативно решать вопросы. Подобные убеждения не являются намеренно аморальными, так как они определяются обстоятельствами. Эптон Синклер когда-то сказал: «Трудно заставить человека что-то понять, если его зарплата определяется тем, что он этого не понимает».

На переговорах между продавцом и покупателем продавец обычно считает, что сбывает продукт более высокого качества, чем то, за которое платит покупатель. Как правило, покупатели часто бывают убеждены, что товары, предложенные разными продавцами, ничем не отличаются друг от друга, а продавцы уверены, что их продукты намного лучше, чем у других поставщиков. Поэтому если он говорит: «Да, я получу прибыль, если вы купите наш продукт, но я бы не стал его продавать, если бы не был уверен в том, что это лучший вариант для вас и вашей компании», — человек может вполне искренне в это верить. Но, согласно результатам последних исследований, конфликт его интересов (честность против необходимости совершить сделку) может исказить его представление о мире и заставить поверить в то, что его продукт — лучший для вас вариант, даже если это далеко не так. Если продавец делает подобные заявления, а потенциальный покупатель убежден, что товар ничем не отличается от продукции конкурентов, то последний склонен делать не самые положительные выводы относительно этических принципов продавца. После завершения переговоров покупатель остается уверенным, что слова продавца были проявлением неэтичного поведения, хотя на самом деле тот просто попал в психологическую ловушку, о которой предупреждал Синклер.

## **Проблема агентов**

Конфликт интересов часто превращается в серьезную проблему, если в процессе участвует третья сторона: инвестиционные банки, юристы, литературные агенты, агенты по недвижимости и другие люди, заинтересованные в результатах переговоров. Предположим, агент по недвижимости советует вам как покупателю повысить цену за дом несмотря на то, что ваше текущее предложение вполне соответствует рациональной оценке стоимости имущества. Неужели он думает только о собственных комиссионных? По нашему мнению, человек делает это не намеренно из соображений корысти, а просто он смотрит на мир с точки зрения максимального увеличения собственной прибыли от сделки. Агент вспоминает прошлые ситуации, когда покупатель предпочитал заплатить больше, чем потерять дом, или сильно жалел, что не последовал совету заплатить дополнительную сумму. С другой стороны, ему труднее вспомнить моменты, когда он давал неправильные указания, даже если это случалось гораздо чаще.

Если вы планируете купить или продать дом, агент обязательно упомянет, что действует только в ваших интересах<sup>2</sup>. Но при объективном взгляде на ситуацию становится понятно, что агент представляет в

сделке третью сторону, интересы которой не всегда совпадают с интересами принципалов (продавца и покупателя).

Покупатель хочет заплатить как можно меньше и не ограничен во времени. Он имеет дело с благонамеренным агентом, который получает процент от высокой цены дома и заинтересован в скорейшем завершении сделки. Со своей стороны, собственник тоже не спешит продать дом, но агент прилагает все силы и энергию, чтобы убедить его в необходимости совершения сделки до того, как рынок «остынет». Как можно решить эту проблему?

Непрофессиональное поведение агентов в различных сферах, включая аудит, инвестиционную банковскую деятельность, недвижимость, вызвало вмешательство федеральных и региональных государственных органов, чтобы исправить положение. Самым распространенным решением было введение правил, предусматривающих обязательное раскрытие информации. Вот в чем логика: понимая, что консультанты и агенты имеют конфликт интересов, клиенты могут принимать меры, необходимые для защиты. Насколько это эффективно? Возможно, не очень. В большинстве стран агенты по недвижимости требуют от клиентов (продавцов и покупателей) подписания заявления, поясняющего, что агент должен получить процент от сделки купли-продажи. Многие подписывают, не учитывая фактического конфликта интересов между покупателем или агентом, а, напротив, искренне веря, что агент предоставляет объективную консультацию.

По данным исследования, проведенного психологами Дайленом Кейном, Доном Муром и Джорджем Лёвенштейном, раскрытие информации на самом деле может усугубить проблемы, возникающие в связи с этим конфликтом<sup>3</sup>. Участники, игравшие роль консультантов, должны были (в некоторых случаях) сообщить участнику, исполняющему роль клиента, о том, что они заинтересованы убедить его в том, что его имущество стоит дорого. Как выяснилось, такая откровенность развязала «консультантам» руки. В конце концов, «я предупредил, что мое мнение может быть субъективным». Вместе с тем «клиенты» считали, что «консультантам» можно доверять благодаря предупреждению о несовпадении интересов. Другими словами, если бы требования раскрытия информации не существовало, агенты были бы честнее, а клиенты — осторожнее!

Если предупреждение не смогло решить этой этической дилеммы, что остается делать? Во-первых, по возможности постарайтесь получить консультацию у тех, кто не заинтересован в результате и не получает прибыли от манипулирования вашим поведением или решениями. Если это невозможно, постарайтесь собрать дополнительную информацию из внешних источников, которые помогут проверить данную вам консультацию в реальных условиях. Например, если риелтор советует вложить деньги в имущество в определенном регионе, узнайте мнение независимого агента (знакомого, друга или просто незаинтересованного

человека), насколько этот совет разумен. Наконец, попросите агента обосновать этот анализ. Вместо того чтобы принимать его «экспертное мнение» буквально, постарайтесь установить объективные критерии или процедуры, которые применялись в анализе. Агент может доверять своей «интуиции», но это не значит, что вы должны делать то же самое.

Замечание напоследок: многие рассматривают конфликт интересов как социальную проблему, которая должна быть устранена. Мы понимаем, что такие противоречия могут искажать мнения других людей, но редко осознаем влияние на наши собственные суждения. На самом деле никто от этого не застрахован. Нет причин быть уверенным, что вы поведете себя иначе на месте агента, аудитора, покупателя или продавца при наличии противоречия в мотивации и интересах. Чтобы избежать ненамеренного неэтичного поведения, нужно прежде всего уметь признавать собственные ошибки.

## **Скрытые ассоциации и стереотипы**

Агент по закупкам Стив Барретт стоял перед выбором между двумя компаниями, предоставлявшими услуги по благоустройству, для организации территории пяти различных зданий. Компания А имела большой опыт работы в отрасли и предлагала традиционные услуги. Компания В недавно пришла на рынок и выдвигала более современные и инновационные идеи. Компанию А представлял на переговорах владелец — белый мужчина, а фирму В — женщина латиноамериканского происхождения. Барретт взвесил проверенную временем надежность компании А и современный стиль, присущий проектам организации В. Результаты анализа предложений и переговоров убеждали Барретта в необходимости заключить контракт с компанией В. Однако он решил довериться интуиции и привлек более надежного традиционного подрядчика.

Месяц спустя Стив составлял отчет о национальном и гендерном составе своих поставщиков. Он не имел ничего против таких отчетов, потому что разделял убеждение остальных сотрудников фирмы: организации под руководством женщин и национальных меньшинств должны рассматриваться как серьезные партнеры. Отмечая в форме отчета пункты «белый» и «мужчина» в разделе о владельце компании А, Барретт проверил национальную принадлежность исполнителей последних десяти контрактов. Он обратил внимание, что компании под руководством женщин и представителей национальных меньшинств часто становились финалистами конкурса проектов, но крайне редко получали контракт. Барретт почувствовал укол совести, но в конце концов решил, что эти поставщики не были конкурентоспособными, хотя и надеялся, что они повысят свою эффективность в ближайшем будущем. Он гордился, что поддерживает (правда в основном на словах)

равенство и справедливость в обществе, а также проводит в компании активную политику против любых форм дискриминации.

Вскоре после подписания контракта на благоустройство территории Стив увидел по телевизору передачу Dateline NBC с участием психолога Гарвардского университета Мазарина Банаджи. Тот рассказывал об имплицитных ассоциативных тестах (IAT), размещенных на сайте Гарвардского университета (<http://implicit.harvard.edu>)<sup>4</sup>. (Рекомендуем читателям посетить эту веб-страницу и пройти один из тестов, прежде чем читать дальше.) На сайте представлены несколько упражнений, составленных для выявления подсознательных расовых и гендерных предубеждений. Вспомнив ситуацию с контрактом на благоустройство территории, Барретт решил пройти тест, чтобы подтвердить самому себе объективность решения.

В первой части теста нужно было как можно быстрее распределить по категориям фотографии латиноамериканцев и белых американцев, используя клавиши по инструкции. Далее следовало задание отнести слова, появляющиеся на экране, к одной из двух групп: положительные (то есть «хорошие») и отрицательные (то есть «плохие»). У него не возникло трудностей с классификацией слов «приятный», «любовь», «мир» («хорошо») и «смерть», «дьявол», «бомба» («плохо»).

На следующем этапе вопросы были совмещены. Теперь Барретт должен был нажать одну клавишу при появлении изображения латиноамериканского лица или «хорошего» слова, а другую — при появлении лица белого человека или «плохого» слова. Это задание оказалось сложнее, он сделал несколько ошибок и отвечал медленнее, чем раньше.

После показа тридцати слов или изображений задание изменилось. Теперь необходимо было использовать одну клавишу для определения латиноамериканского лица или «плохого» слова и другую — для белого лица или «хорошего» слова. Стив был доволен, что выполнил задание точно и быстро. Как он и ожидал, компьютер подтвердил: ответы на второе сочетание лиц и слов были значительно быстрее, чем на первое. Получается, что он обрабатывал информацию и выполнял задания быстрее, когда белые лица ассоциировались с «хорошими» словами, а латиноамериканские — с «плохими», чем в обратной ситуации. В результате компьютер предположил, что бессознательно Стив лучше ассоциирует «латиноамериканские» лица с «плохими» словами, а «белые» лица — с «хорошими». Хотя сознательно он никогда не подтвердил бы этого, однако подсознательно он предпочитал белых латиноамериканцам. Как эти ассоциации были связаны с решением о благоустройстве? Если бы компания-новатор принадлежала белому мужчине, мог бы заказчик решить, что инновация важнее опыта? Мог бы найти оправдание, что отдал контракт белому мужчине? Ему было трудно оценить результаты исследования и то, на что они указывали.

Большинство из нас (включая тех, кто считает себя либеральным человеком, не допускающим дискриминации по расовому или половому признаку) не осознает бессознательных ассоциаций. Как правило, люди не только не понимают внутренних психологических процессов, но и не хотят верить, что существуют мыслительные процессы (отражающиеся на поведении!), о существовании которых они даже не догадываются. Представьте значение фразы, сказанной на переговорах потенциальным работодателем: «Работая у нас, вы будете полностью уверены, что компания одинаково справедливо относится ко всем сотрудникам, независимо от их расы или пола». Возможно, человек действительно верит в то, что говорит, но тем не менее он или его сотрудники несправедливо относятся к кому-то в подсознании.

Как правило, мы создаем стереотипы относительно групп, к которым не относимся, даже не осознавая этого. Процесс заключается в определении основного качества, которое свойственно отдельным участникам группы, и распространении этого качества на всю группу в целом без учета уникальных различий между людьми. Безусловно, стереотипы ведут к предвзятому отношению и враждебности. Из-за этого упускается важная информация об отдельном человеке, что заставляет нас поступать несправедливо, нерационально и предвзято с учетом того, кем в действительности является такой человек. Из-за этого страдают результаты наших собственных переговоров. Долли Чу из Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна называет ту цену, которую мы платим за свою неспособность отказаться от одностороннего восприятия окружающих, «налогом на стереотипы»<sup>5</sup>. Иначе говоря, наши стереотипы вредят не только другим, но и нам самим.

К сожалению, учебная литература о переговорах часто поощряет создание стереотипов в отношении оппонента. Такие книги дают упрощенные стандартные советы о проведении встреч с китайцами, японцами, латиноамериканцами, израильтянами и т.д. Принципиально важно максимально изучить культурные нормы до начала кросскультурных переговоров, при этом очень опасно воспринимать контрагентов как «они», единую массу. Мы легко замечаем различия в поведении людей собственной культурной группы, но также легко принимаем стереотипное восприятие представителей других стран и культур. По этой причине слишком часто переговорщики действуют так, будто хорошо знают другую сторону, хотя у них есть возможность узнать намного больше, если начать общение открыто и с настроением на индивидуальный подход. Еще лучше предварительно подготовиться, постаравшись лучше понять перспективы, личные качества и разнообразные интересы оппонента. Чаще всего мы думаем о стереотипах, основанных на таких очевидных различиях, как раса, пол, национальность и т.д. Но они формируются также в отношении определенных компаний и их стиля ведения переговоров, что приводит к поспешным выводам, как такая компания «думает». Однако думают не организации, а люди, которые отличаются друг от друга. Ведя

переговоры с разными представителями одной фирмы, мы часто рассматриваем их как одно действующее лицо, даже признавая наличие разнообразных мнений и позиций в собственной организации. Приходилось ли вам начинать разговор с представителем телекоммуникационной компании (или авиакомпаний) на повышенных тонах только потому, что до этого столкнулись с грубостью и равнодушием другого представителя этой же компании? Чем закончился такой разговор? Вряд ли чем-то положительным.

Выбрав традиционную строительную компанию, владельцем которой был белый мужчина, а не инновационную фирму, принадлежавшую латиноамериканской женщине, признавал ли Стив Барретт собственные мотивы, когда предпочел человека, похожего на него самого? Наверное, нет. Чтобы стать более эффективным переговорщиком, действующим на основе этических принципов, нужно не только контролировать сознательные предубеждения, но и стремиться осознать свои внутренние бессознательные предпочтения. Гении не рождаются объективными, но прилагают все силы для отслеживания и преодоления собственных предубеждений.

## **Паразитическое создание выгоды**

Фармацевтическая компания X производит лечебный препарат и продает 100 млн таблеток в год по цене \$4,05 за штуку. Стоимость производства одной таблетки составляет \$0,05. Таким образом, прибыль компании X составляет \$400 млн в год. Фармацевтическая компания Y выводит на рынок лекарственный препарат для лечения того же заболевания. По самым точным оценкам, в результате конкуренции между X и Y стоимость лекарства снизится на \$1 — до \$3,05. Более того, снизив цену до \$2,55 за таблетку, Y сможет получить до 40% рынка. То есть X будет продавать 60 млн таблеток с прибылью \$180 млн в год, а Y будет реализовывать 40 млн штук с доходом в \$100 млн в год. После выхода Y на рынок совокупная прибыль X и Y (\$280 млн) будет существенно ниже \$400 млн, которые X зарабатывает сейчас как монополист. К счастью, ведущий специалист X прошел курс переговоров и создания выгоды и освоил идеи, представленные во второй и третьей главах данной книги. Он обратился к представителю Y со следующим предложением: X могла бы ежегодно платить Y, чтобы та не появлялась на рынке. Ведь \$125 млн больше, чем \$100 млн, которые предполагает заработать Y. При этом Y значительно проще отказаться от конкуренции с X на этом рынке. Это выгодно и для X, поскольку текущая прибыль \$400 млн за вычетом \$125 млн платежа все равно больше, чем \$180 млн, которые она будет зарабатывать при выходе конкурента на рынок.

Оптимальное решение? В процессе сотрудничества X и Y увеличили «пирог» и создали дополнительно \$120 млн дополнительной прибыли. Пора праздновать победу!

Секунду. Откуда появилась эта «созданная» выгода? К сожалению, она возникла за счет пациентов, которые будут продолжать платить не \$2,55 или \$3,05, то есть цену за таблетку, установленную в случае выхода Y на рынок, а \$4,05. Другими словами, \$120 млн были не «созданы», а просто переданы от потребителей производителям. Поскольку подобные договоренности ограничивают конкуренцию, Федеральная торговая комиссия США (ФТК) и аналогичные организации в других странах считают эти действия незаконными. Если бы они были законными, X и Y могли бы заключить соглашение с целью создания выгоды за счет потребителей. Джеймс Джиллеспи и Макс Базерман используют термин «паразитическое создание выгоды» для определения ситуации, когда стороны создают выгоду, отнимая ее у сторон, не присутствующих за столом переговоров<sup>6</sup>. На наш взгляд, слово «паразитический» уместно в данном контексте, потому что переговорщики обеспечивают себе преимущества за счет других.

Поскольку подобные договоры однозначно признаются незаконными и компания X не могла обратиться к Y с таким предложением, рассмотрим, как паразитическое создание выгоды может проявляться в реальной жизни. Один из вариантов развития указанного выше сценария — ФТК подает в суд на компании Schering-Plough и Upsher-Smith, обвиняя их в заключении договора, ограничивающего свободу торговли. Upsher-Smith планировала вывести на рынок продукт-дженерик, который мог поставить под угрозу доминирующее положение Schering-Plough, выпускающей калиевый препарат K-Dur 20. Лидеры пытались остановить процесс, предъявив иск к компании Upsher-Smith с обвинением в нарушении патента Schering-Plough. Компаниям удалось достичь внесудебного урегулирования спора, в соответствии с которым Upsher-Smith отложит выход на рынок, а Schering-Plough выплатит ей \$60 млн за пять нейтральных продуктов.

В иске ФТК к фармацевтическим компаниям указывалось, что выплата была фиктивной и являлась не компенсацией, а «взяткой» за то, чтобы дженерик Upsher-Smith не выходил на рынок. Юристы организаций заявили, что одновременные переговоры по нескольким вопросам (сочетание урегулирования судебного спора и согласование сделки по пяти нейтральным продуктам) помогли создать выгоду и принесли пользу обществу. Они даже привлекли известного специалиста по переговорам, чтобы подтвердить социальную пользу.

Этот случай нам хорошо известен, потому что Макс был привлечен в качестве эксперта-свидетеля со стороны ФТК. Он до сих пор уверен, что произошло паразитическое создание выгоды: компании создавали условия для себя, не учитывая возможных вредных эффектов действий для потребителей и общества в целом. По мнению Макса, пять патентов использовались в качестве ширмы<sup>7</sup>.

К сожалению, многие упражнения, предлагаемые на семинарах по переговорам, косвенно поощряют создание такой выгоды. В одной

модели студенты представляют фирму, осуществляющую деятельность в отрасли, где действуют несколько игроков. В течение нескольких раундов каждый должен решить, какую цену устанавливать — высокую или низкую. Если одна фирма предлагает высокую цену, а другая — низкую, вторая получает всю долю рынка и выигрывает за счет первой. Но правила таковы, что обоим участникам выгоднее устанавливать высокие цены. Такие упражнения основаны на широко известной дилемме заключенного: игрокам по отдельности более выгодно не вступать в сотрудничество (низкая цена), но совместно они выиграют от взаимодействия (высокая цена)<sup>8</sup>. В подобных смоделированных ситуациях инструкторы хвалят студентов, разработавших структуру более высоких взаимных цен, которые обеспечивают создание выгоды для обеих фирм. С учетом того, что нам известно о паразитическом создании выгоды, вызывает беспокойство тот факт, что на таких занятиях не задают вопроса об источнике этой дополнительной выгоды — потребителе!

Используя термин «паразитическое», мы не хотим применять его ко всем договорам создания выгоды и не возражаем, когда компании устанавливают предельно высокие цены, которые только может выдержать рынок. В большинстве случаев подобное допустимо, даже если оборачивается дополнительными расходами для сторон, не участвующих в переговорах. Например, мы считаем фармацевтическую отрасль США одним из лучших достижений прошлого века. Если бы такие фирмы не получали разумной прибыли, не существовало бы множества лекарств, спасающих жизнь, снижающих необходимость хирургического вмешательства и снимающих боль.

С другой стороны, если анализ учитывает только прибыль компаний и не принимает во внимание вред, нанесенный потребителям, он может оказаться не только неполным, но даже неэтичным. По нашему мнению, такие компании (и их представители на переговорах) должны оценивать в том же порядке, который предусмотрен антимонопольными законами, создаются ли социальные преимущества, или это просто помощь друг другу в получении большего количества денежных средств за счет потребителей и других заинтересованных сторон. Если переговоры касаются тех, кто не присутствует за столом, например, потребителей или будущих поколений, нужно следить, чтобы непреднамеренно не исключить их интересы.

Как определить, насколько созданная вами выгода полезна обществу? Один из критериев — считать социально полезной создание выгоды, если ее стоимость, созданная за столом переговоров, превышает затраты внешних сторон. В таких случаях, хотя часть выгоды может оказаться паразитической, общий результат все равно является полезным для общества. В целом, чтобы не забывать о возможных паразитических аспектах создания стоимости, рекомендуем задать себе следующие вопросы.

- Какие стороны может затронуть договор?
- Какие могут быть последствия для каждой стороны?
- Должен ли я заботиться об их интересах?
- Каковы последствия договора для сторон, не присутствующих за столом переговоров, по сравнению с последствиями для участников?

Этот раздел завершим политическим примером. Один законный, хотя и вызывающий беспокойство, пример паразитического создания выгоды относится к роли специальных групп на выборах. В США специальные группы, включая корпорации и некоммерческие организации, вносят значительные средства в политические кампании. В свою очередь, политики предоставляют им доступ к федеральному правительству и возможности оказания влияния на политический курс. Политики получают свои преимущества, а фонды постоянно пополняют бюджеты кампании. При этом суммы, которые эти специальные группы ежегодно тратят на лоббирование, предполагают, что они обеспечивают себе высокую доходность на инвестиции. С простой позиции создания выгоды такие переговоры обеспечивают прибыль для всех сторон, если только вы не являетесь обычным гражданином, не имеющим влиятельного лобби! В идеале выбранные должностные лица должны проводить мудрую политику для всех, а не принимать искаженный вариант, который приносит пользу особым группам за счет широкой общественности. Мы уже рассмотрели в этой главе ограниченную этику, и нам кажется, что немногие, если таковые вообще имеются, политики или лоббисты плохо спят ночью. У них есть много способов оправдать свое поведение и мало стимулов ставить под сомнение свои прибыльные стратегии.

## **Приписывание себе чрезмерных заслуг**

После двенадцати лет совместной жизни Джим и Карен решили развестись. К счастью, они оба порядочные люди и согласились разделить активы справедливо, без конфликтов, которые могут негативно повлиять на их двоих детей. Они наняли посредника, который общался с обоими супругами и в частном порядке объяснял, как должны быть разделены финансовые активы.

«Я думаю, что заслуживаю 60% активов, — сказал ему Джим. — В первый год нашего брака я получил от дяди большое наследство, которое нам очень помогло. Иначе мы не смогли бы позволить себе первоначальный взнос при покупке дома. Поэтому считаю, что заслуживаю немного больше, чем Карен».

После этого посредник встретился с Карен, которая также считала, что 60% и 40% — справедливое распределение активов, но только не в пользу Джима.

«Я считаю, что мне полагается 60%. Все 12 лет я зарабатывала в два раза больше, чем он», — сообщила женщина.

Можно ли считать Джима жадным? А Карен? Или они оба претендуют на большее, чем заслужили? Изменил ли развод их моральные принципы в худшую сторону? Скорее всего, из-за собственного эгоцентризма (о котором мы говорили в пятой главе) каждый искренне убежден, что внес в совместную жизнь больше, чем на самом деле.

Приписывание себе чрезмерных заслуг может стать препятствием в реализации совместных проектов — от стартапов до создания семьи. Поскольку мы часто приписываем заслуги и успехи себе, даже честные, действующие из лучших побуждений люди считают, что они сделали больше, чем на самом деле, и делают соответствующие моральные выводы относительно тех, кто с ними не согласен. Это становится причиной конфликтов. Если ваш коллега заявляет: «На мою группу продаж приходится 70% успеха компании за последние два года», — примите как данность, что он в это искренне верит, несмотря на имеющиеся у вас основания считать, что это не так. При необходимости он наверняка найдет какие-то данные или основания (какими бы сомнительными они ни казались) для подтверждения.

Излишние притязания могут причинить вред даже на общественном уровне. В разных странах чрезмерная эксплуатация природных ресурсов истощила когда-то процветающие рыболовные хозяйства. Многие из них разорились, и до сих пор неизвестно, смогут ли они когда-нибудь восстановиться. На это повлияло, в том числе, мнение разных рыболовных хозяйств, уверенных, что они забирают только «справедливую часть» ресурса<sup>9</sup>.

Как можно контролировать собственную психологическую тенденцию предъявлять чрезмерные требования? Недавно Макс и его коллеги Ник Эпли и Юджин Карузо попросили группу студентов престижной программы MBA оценить работу, которую они лично выполнили в коллективных заданиях<sup>10</sup>. В среднем объем, указанный участниками каждой группы, в совокупности составил 139% — и это в пределах общего объема работ 100%. Однако выяснилось, что тенденция приписывать себе чрезмерные успехи снижалась, когда участников просили «расшифровать» работу коллег, то есть указать часть, выполненную другими, а не только собственные результаты. В итоге тенденция не исчезла полностью, но сократилась примерно наполовину: добросовестный и сознательный анализ вклада каждого снизил степень предубежденности. Если вы хотите ограничить тенденцию коллег или сотрудников переоценивать свои достижения или выполненную работу, направьте их внимание на то, что сделали их сослуживцы за определенный период времени.

## Практическое применение

Чаще всего дискуссии по этическим вопросам сводятся к осознанным дилеммам: можно или нельзя говорить неправду, утаивать информацию и т.д. В этой главе мы уделяем внимание тому, что переговорщики часто даже не осознают, что совершают сомнительные с моральной точки зрения поступки. Кроме того, чем больше занят человек, тем чаще он полагается на автоматические процессы и тем больше вероятность совершения сомнительных поступков<sup>11</sup>. К сожалению, большинство переговорщиков — очень занятые люди, для них переговоры — одна из многих задач, которые приходится выполнять ежедневно. Положение усугубляется тем, что на встречах нужно продумывать множество вопросов одновременно: как создать выгоду и претендовать на нее, как провести расследование, как защититься от стратегий влияния и т.д. Как переговорщик может выполнять все это и одновременно не попадать под влияние автоматических процессов, которые иногда вызывают неэтичное поведение?

Принцип ограниченной этичности дает определенные рекомендации по управлению собственным поведением и пониманию действий других людей. Вот несколько советов относительно собственного поведения.

1. Находясь в ситуации возможного конфликта интересов, будьте особо бдительными. По возможности постарайтесь устранить его источник (например, отказывайтесь участвовать в решениях, предполагающих конфликт интересов).
2. Помните, что бессознательно вы можете ущемить интересы других. Тесты IAT (о которых мы говорили раньше) могут помочь понять эту естественную тенденцию. Принимайте активные меры, чтобы удерживаться от склонности вознаграждать тех, кто вам нравится или близок.
3. Каждый раз, когда создаете выгоду, постарайтесь проанализировать ее источники. Может ли кто-то от этого пострадать? Можете ли вы пойти на такой обмен?
4. При распределении заслуг будьте внимательны и старайтесь не приписывать слишком много себе или тем, к кому хорошо относитесь. В частности, нужно следить за тем, чтобы не переоценивать факторы и участие, где вы играете особую роль и которые поддерживают вашу репутацию.

Также понимание ограниченной этичности помогает лучше узнать контрагентов и укрепить с ними отношения. Вот три рекомендации по эффективному использованию подобных знаний.

1. Проверьте, есть ли в заявлениях ваших контрагентов непреднамеренные предубеждения.
2. Учтите тот факт, что оппоненты могут не осознавать наличия у них ограниченной этичности, не замечать своего предубеждения или паразитарности собственных действий по созданию выгоды. Не

спешите раздавать негативные оценки. Если кто-то дает информацию, которой вы не верите, или создает выгоду за счет других, не торопитесь называть человека лжецом или вором. Лучше помогите ему увидеть причины и следствия таких решений и суждений.

3. Наконец, если вы не можете помочь оппоненту пересмотреть его субъективную точку зрения, следуйте советам, указанным в шестой и девятой главах, чтобы дать ответ с учетом таких предубеждений. Например, если считаете, что продавец переоценивает качество продукта, вместо отказа от переговоров или обвинений в преувеличении предложите условный договор. Спросите, как можно измерить качество продукта, и свяжите оплату с этими критериями. Если продавец обманывает намеренно, он откажется, а если просто ведет себя неэтично и верит своему преувеличению, то он примет условный договор.

## **Гений этичных переговоров**

Мы понимаем, что выполнить эти рекомендации не так просто. Однако мы надеемся, что убедили вас: гений этических переговоров — это человек, который стремится предотвратить непреднамеренное неэтичное поведение наряду с более очевидным намеренным. Факт широкого распространения такого поведения не значит, что оно должно быть нормой. На наш взгляд, соблюдение этических норм на переговорах означает прежде всего стремление стать лучше самому, а не достижение приемлемого статукво.

### **Глава 11**

## **Переговоры на слабой позиции**

Чаще всего студенты и клиенты (многие из которых являются опытными предпринимателями) задают вопрос: «Ваши стратегии и принципы интересны. Они мне помогли. Но что делать, если на переговорах вы находитесь в очень слабой позиции? Как обеспечить выгодную для себя сделку, если все карты на руках у другой стороны?» Когда мы просим объяснить ситуацию, выдается множество версий одной и той же истории. Вот самые распространенные.

### **Пример 1**

«В нашем бизнесе потенциальные клиенты постоянно сообщают, что мы должны снизить цены, в противном случае они уйдут к конкурентам. Они не хотят говорить ни о чем другом, кроме стоимости. И дело

действительно в том, что они могут уйти к конкурентам и получить то, что хотят. Как в такой ситуации говорить о выгодной сделке?»

#### Пример 2

«Недавно я получил предложение от компании, в которой хотел бы работать. Но дело в том, что зарплата там намного ниже, чем мне хотелось бы. Еще одна проблема — у меня очень сомнительная BATNA. Других предложений работы нет, я почти в безвыходном положении. Как добиться наиболее выгодной для себя сделки?»

#### Пример 3

«Я участвую в споре, и другая сторона угрожает подать в суд. Иск совершенно не обоснован, но если судебное производство затянется, я стану банкротом. У оппонента много денег, и он может позволить себе длительный судебный процесс. Что мне делать?»

#### Пример 4

«Моя страна не имеет большого веса на мировой арене. При заключении экономических или политических международных соглашений нас постоянно третируют. Более влиятельные страны не учитывают наших интересов, и приходится буквально вымалывать то, что нам необходимо больше всего. Как исправить такое положение?»

Все эти примеры показывают, что слабая позиция на переговорах возникает при относительно сильной BATNA у другой стороны и слабой у вас. Вы когда-нибудь попадали в такое неприятное положение? Как реагировали? Наш опыт показывает, что большинство людей в такой ситуации начинают паниковать или смиряются с бесполезностью дальнейших обсуждений. Очень немногим удается взять себя в руки и продолжать эффективные переговоры, чтобы добиться нужного результата. Мы также заметили, что люди, которые действительно тщательно и систематически анализируют подобные ситуации и придерживаются тактики переговоров, предложенной в этой книге, часто достигают удивительных результатов несмотря на кажущееся отчаянное положение.

В этой главе мы поможем вам понять некоторые секреты гениев переговоров. Сначала рассмотрим стратегии, которые можно эффективно использовать, даже находясь в слабой позиции. Затем представим стратегии, которые могут помочь изменить баланс сил, то есть как из слабой стороны превратиться в сильную.

## **Проведение переговоров без власти**

Наверное, самая трудная ситуация — это отчаяние из-за отсутствия приемлемых вариантов. Ситуация усугубляется, когда вы понимаете, что другая сторона не так заинтересована в сделке, как вы. Не важно, что обсуждается: подробности единственного предложения работы или

контракт, по которому только этот продавец сможет поставить необходимое, — мысль о том, что если вы не заключите сделку, разразится катастрофа, только увеличит давление на вас. Из-за этого страха можно забыть о создании выгоды, упустить из виду необходимость тщательной и систематической подготовки к проведению переговоров и начинать бороться за получение договора любой ценой. Было бы несправедливо предполагать, что в таких ситуациях нет причин для беспокойства, но так же несправедливо (и очень ошибочно) считать невозможным поправить сложившееся положение. Рассмотрим следующие стратегии.

## **Стратегия 1. Не показывайте свою слабость**

Вспомните пример из первой главы, когда руководитель предвыборного штаба Рузвельта вел переговоры с фотографом об оплате использования 3 млн копий фотографии президента. Проблема заключалась в том, что эти копии уже были напечатаны, а фотограф, владевший авторскими правами на изображение, имел законное право требовать \$1 за каждую копию. Руководитель кампании имел очень слабую BATNA: если не согласовать приемлемую стоимость, можно было выбросить все предвыборные буклеты или стать участником судебного процесса. Ни один вариант не осуществился. Руководителю штаба не только удалось получить право на использование фотографии, но и сам фотограф предложил заплатить \$250 за заключение сделки.

Ключ к успеху: позиция руководителя штаба была слабой, но фотограф об этом ничего не знал. Если бы он был в курсе, что 3 млн копий уже напечатаны, то понял бы свою преимущественную позицию и мог согласовать очень выгодную сделку.

Очевидный урок: слабая BATNA не представляет большой проблемы, если оппонент об этом не догадывается, — просто не рекламируйте ее всем и каждому.

Удивительно, но многие люди не прислушиваются к этому совету. На самом деле они только усугубляют свое и так не самое лучшее положение тем, что невольно показывают собственную слабость. Это происходит, когда вы говорите клиенту: «Срок является существенным условием» или «Мы можем встретиться с вами в любое удобное для вас время». Зачастую важно сообщить, что вы ограничены во времени или у вас гибкий график работы. Но эту информацию можно передать, не проявляя своего безвыходного положения. Например, можно сказать: «Быстрая реализация сделки — наше основное требование» или «Мы можем гибко выстраивать график встреч с вами». Если спешите и слишком обеспокоены BATNA, вам, возможно, придется напомнить себе о необходимости использовать менее разоблачительный язык.

## **Стратегия 2. Преодолевайте свою слабость путем эффективного использования слабостей другой стороны**

Недавно один из руководителей обратился к Дипаку за помощью. Он пытался продать свои 50% доли участия в компании своему партнеру, который контролировал другие 50%. Продавца (студента Дипака) беспокоила сложность ситуации: нужно было реализовать долю как можно скорее, а партнер был единственным реальным покупателем. Прежде всего он хотел обсудить, насколько может снизить стоимость, чтобы сделка состоялась: «Сколько я могу уступить?»

При анализе ситуации не рассматривался вопрос, какую сумму был готов заплатить за акции партнер. Когда Дипак стал задавать вопросы, выяснилось, что партнер получал существенную выгоду от приобретения акций: у него было достаточно средств и желание развиваться в новом направлении, против которого возражал продавец. В процессе беседы студент начал понимать, что в слабой позиции находился не он один: партнер тоже был уязвим, хоть и по иным причинам. Эти факторы помогли повысить цель и изменить траекторию переговоров. В разговоре с покупателем он подчеркнул множество преимуществ сделки, смягчил собственное отчаянное положение и выдвинул достаточно агрессивное первое предложение. Каковы были результаты? Стороны согласовали сделку, по которой студент Дипака продавал партнеру только 40% пакета акций по общей цене, превышавшей ту, которую он предполагал выручить за 50%.

Этот пример подчеркивает разницу между переговорщиками, которых интересует только собственная BATNA и которые оценивают BATNA другой стороны. Если альтернатива оппонента слабая, значит, сделка для него имеет не меньшее значение, чем для вас, при этом вы можете претендовать на часть (или большую часть) предмета сделки. Иными словами, ваша слабая BATNA не представляет особой проблемы, если у оппонента тоже имеются слабые стороны.

Снова обратимся к успеху руководителя предвыборной кампании Рузвельта. Предположим, фотограф понял, что руководитель штаба тоже имеет слабую BATNA. Является ли это гарантией хороших результатов для него и плохих результатов для контрагента? Необязательно, потому что позиция фотографа тоже исключительно слабая. При отсутствии сделки кампания понесет расходы в связи с перепечаткой 3 млн листовок, но фотограф также потеряет колоссальный («единственный в жизни») шанс опубликовать свою работу.

Что происходит, если обе стороны находятся в слабой позиции? Если вспомнить структуру переговоров, описанную в первой главе, нужно признать: при наличии слабой BATNA у обеих сторон ЗВС достаточно

высока. То есть при достижении соглашения между сторонами создается значительная выгода. Кто получит основную ее часть? Как правило, сторона, которая понимает основу и использует стратегии, которые мы рассмотрели в первой главе. В данном случае победит тот, кто в процессе переговоров лучше выявит слабости оппонента. Обратив внимание фотографа на возможность публикации работы, руководитель штаба смог обеспечить хорошие результаты для себя. При этом фотограф был настолько сосредоточен на возможности упустить такой шанс, что даже не задумался о выгоде, которую он создает для кампании Рузвельта.

### **Стратегия 3. Определите и используйте конкретное предложение выгоды**

Компании, которые претендуют на участие в бизнесе (консалтинговые и офшорные фирмы, поставщики квазитоваров, строительные подрядчики, специалисты по благоустройству и т.д.), часто оказываются в слабой позиции. Вот самые распространенные их жалобы: «В нашей отрасли клиенты проводят аукционы по каждой сделке. Они принимают множество предложений и выбирают самые низкие цены. У нас нет возможности создавать выгоду путем обсуждения нескольких вопросов одновременно. Клиенты говорят, что мы должны еще снизить цену, иначе они уйдут к конкурентам».

Эти переговорщики застревают на обсуждении только одного вопроса (обычно цены) в сфере, где конкуренты могут эффективно соревноваться в обсуждаемом вопросе. Хотя такие ситуации представляют особый пример «слабости», мы уделяем им внимание, потому что они являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются наши студенты и клиенты.

Как можно создать выгоду и претендовать на нее, если контрагент (как правило, ваш клиент) заинтересован только в обсуждении стоимости? В таких ситуациях можно изменить ход игры, в которой вам приходится участвовать. Представьте, что возможность законно претендовать на выгоду во время переговоров зависит от способности ее создать. Если вы не делаете другой стороне уникального предложения, которое она не может получить ни от кого больше, то оно для нее ничем не лучше, чем собственная BATNA. То есть ЗВС является минимальной или несуществующей. Почему они хотят заключить с вами сделку?

Положительный момент в том, что ваше предложение действительно отличается от конкурентов. Это уникальное торговое предложение (УТП), которое не обязательно должно быть связано с низкой ценой: более качественный продукт или услуга, прекрасная репутация, сильный бренд или целый ряд особо ценных для клиента активов. Не забывайте, что УТП — не просто что-то, имеющее, по вашему мнению, значение для клиента, у него есть фактическая ценность. Если включить эти элементы

добавочной стоимости в сделку, их можно использовать в собственных интересах (например, для увеличения выгоды, продолжения бизнеса и т.д.). Главное — понять, как использовать УТП в процессе переговоров. Это сложно, если вы участвуете в аукционе только на условии цены, когда оппонент не заинтересован в обсуждении вопросов, не относящихся к ней, или не знаком с принципом создания выгоды путем обсуждения множества вопросов одновременно. К счастью, подобные препятствия преодолимы. В этом помогут четыре стратегии включения УТП в переговоры или аукцион.

Выдвигайте несколько предложений. Не всегда есть возможность адекватно измерить, имеет ли клиент какие-то интересы, помимо низкой цены, до того как будет озвучено предложение. По этой причине участники торгов часто задаются вопросом, стоит ли предлагать самую низкую возможную цену или чуть более высокую цену, в которую входят дополнительные функции (например, более качественный продукт или дополнительная услуга). В следующий раз попробуйте сделать и то и другое! Вместо того чтобы выдвинуть одно предложение, сделайте одновременно два или более, как обсуждалось в третьей главе. Например, одно может предусматривать низкую цену и дополнительные услуги, а другое — более высокую стоимость и качество. Если клиент больше ценит обслуживание, он выберет возможность получить его от вашей компании за дополнительную цену. Эта стратегия также повышает шансы на выигрыш: если клиенту важнее всего цена, есть возможность выиграть по этому параметру, а если он ценит другие преимущества, победят более высокая цена и дополнительные возможности.

Цену можно снизить до уровня, достаточного для выхода во второй раунд. Причина, по которой многие компании используют аукционы по цене, заключается в том, что у них слишком большой выбор поставщиков. Но не все аукционы заканчиваются подписанием контракта. Часто они проводятся только для того, чтобы «сузить поле». Например, клиент может пригласить десять или более фирм участвовать в конкурсе на проект и выбрать из них две или три с самыми низкими ставками. Затем кандидаты приглашаются на переговоры сторон один на один. Наши коллеги по Гарварду Гухан Субраманиян и Ричард Цекхаузер придумали термин «негоаукцион», который обозначает этот двухэтапный процесс<sup>1</sup>. Нет необходимости представлять самую низкую стоимость — лучше предложить то, что сможет пройти первоначальный отбор, а затем создать выгоду путем обсуждения нескольких вопросов одновременно. Не забывайте, что клиенты могут и не объявлять официальный «негоаукцион» (большинство даже не слышали этого термина) или пояснять правила заранее. Но сами вести дело, будто он объявлен. Более того, многие клиенты готовы обсуждать предложение по нескольким вопросам даже после закрытия аукциона, если вы оказались «приемлемым» участником. Поэтому стоит обратиться к контрагенту

после «проигрыша» аукциона, чтобы проверить, можно ли предложить пакетную сделку, которую он оценит.

Один из наших студентов недавно рассказал, как его фирма использовала подобную стратегию, но проиграла. Они участвовали вместе с пятью конкурентами в конкурсе на контракт с клиентом. Тот провел аукцион и объявил двух победителей, которые вышли в финальный раунд. Среди них была фирма нашего студента. «Мы очень обрадовались, — вспоминал студент. — Мы знали, как позиционировать нашу компанию в отношении второго победителя, и были уверены, что сделка за нами. Но проиграли тому конкуренту, который даже не прошел первый раунд аукциона!» Пока студент и его коллеги праздновали победу, группа продаж третьей фирмы, несмотря на результаты аукциона, обратилась к клиенту с предложением лучшей пакетной сделки.

Выведите агента из игры. Часто переговорщики, которые вынуждены конкурировать только в вопросе цены, жалуются на следующее: «Мы являемся ценным партнером для клиента. К сожалению, на переговорах по стоимости он использует агента по закупкам, который получает компенсацию только на основе ее снижения. Мы точно знаем, что застряли в аукционе, где единственным имеющим значение вопросом является, кто может предоставить самый дешевый продукт. Мы теряем, и клиент теряет тоже. Единственным выигравшим оказывается только агент по закупкам!»

Подобные посредники, стимулы которых не всегда соответствуют интересам тех, кого они представляют, являются самым серьезным препятствием для эффективного заключения сделки. Но есть несколько способов не позволить им сорвать переговоры. Для этого есть две стратегии, основанные на успешном опыте наших студентов и клиентов.

- Направьте копию предложений клиенту. Несколько месяцев назад один из наших студентов решил попробовать использовать стратегию подачи нескольких предложений агенту по закупкам: по высокой цене с высокой ценностью и по низкой цене с низкой ценностью. Было принято второе. Через несколько недель в разговоре с клиентом он выяснил, что тот даже не видел предложения с более высокой ценой! Агент, преследуя личную выгоду, исключил его из списка, представленного клиенту. Студент извлек урок из этого опыта и теперь («в порядке любезности») рассылает клиентам копии всех предложений, которые направляет агенту по закупкам. «Даже если агент решит не читать предоставленную мной информацию, тот факт, что он сидит за столом босса, заставит его два раза подумать, прежде чем отказаться от более дорогостоящего предложения».
- Обсудите с клиентом «постконфликтное урегулирование». Когда наши студенты и клиенты рассказывают, что вынуждены отказаться

от конкретного предложения высокой выгоды в пользу более низкой цены под давлением агента, мы советуем им не принимать это близко к сердцу. Как правило, агенты по закупкам уходят со сцены, выполнив свою миссию (пусть и корыстно) выбора поставщика. При наличии шанса создать дополнительную выгоду для клиента (кроме снижения цены) у вас появляется хорошая возможность снова сделать предложение, обратившись к стороне, которая может получить преимущества, выслушав вас. Иными словами, не думайте, что вы застряли на невыгодном предложении: всегда можно пересмотреть его после заключения сделки, если обе стороны от этого только выиграют.

Проводите разъяснительную работу с клиентами между сделками. Как часто вы общаетесь с клиентами (или потенциальными клиентами), не имея на руках потенциальной сделки? Можно раз в год отправлять им поздравительную открытку, но как часто вы пытаетесь объяснить им ваши возможности предоставить новые источники выгоды? Если вы похожи на всех остальных переговорщиков, то вряд ли вы уделяете этому достаточно внимания (если вообще уделяете). Знайте: если клиент не понимает вашего ценностного предложения, нужно ему объяснить, в чем оно состоит. Вас не должно удивлять, что он готов оценить ваши идеи и предложения лишь тогда, когда обладает достаточным количеством времени, чтобы спокойно выслушать вас, когда меньше всего обеспокоен снижением затрат и когда не имеет связывающих его обязательств. Эти условия чаще всего появляются, если у него на столе нет определенной сделки, то есть когда он не склонен отвергать ваши комментарии, расценивая их как попытку манипулировать им. В процессе аукциона временные рамки, вопросы затрат и необходимость принятия окончательного решения будут работать против вас. Но те, кто общается с клиентами (и потенциальными клиентами) в промежутке между аукционами, имеют шанс построить отношения, понять интересы и, самое главное, внести УТП на следующих переговорах или аукционе. Большинство клиентов охотно обсуждают эти вопросы и ценят ваше желание понять их потребности. Как минимум в нескольких случаях, о которых нам известно, поставщикам удавалось полностью предупредить следующий аукцион, проявив интерес к пониманию и удовлетворению потребностей клиентов и обсудив несколько вопросов одновременно: сделку удавалось подписать еще до начала аукциона.

Это не удивительно: обе стороны выиграли от проведения переговоров по вопросам, которые выходили за рамки обсуждения только стоимости. Иногда клиентов нужно немного подтолкнуть в сторону их собственных интересов.

## **Стратегия 4. Находясь в очень слабой позиции, попробуйте отказаться от тех минимальных возможностей, которые у вас есть**

Много лет назад, когда Дипак был студентом старших курсов колледжа, ему предложила работу консалтинговая фирма. Предложение ему понравилось с одним исключением: зарплата была ниже, чем он надеялся. Дипак позвонил в отдел кадров и спросил, могут ли они изменить условия заработной платы. Руководитель отдела сказал, что условия являются фиксированными, но предложил встретиться за обедом, чтобы обсудить вопрос с управляющим партнером. После часа приятного разговора за обедом тот объяснил, что фирма рассчитывает зарплату начинающим сотрудникам по очень простой формуле с учетом трех факторов: колледж, где учился сотрудник, его учебная специальность и предыдущий опыт работы. С учетом этих факторов они не могут ее увеличить.

Дипак прекрасно понимал, что на этих переговорах его позиция очень слабая, так как у него не было более выгодного предложения, и что «требование большего» вряд ли увеличит зарплату. Поэтому он решил полностью изменить стратегию.

Дипак ответил, что понимает позицию руководства в этом вопросе, что ему очень нравится фирма и он хочет принять предложение. С учетом этого согласится ли партнер продолжить обсуждение зарплаты? Дипак начал приводить доводы, которые сводились к тому, что он принесет фирме больше выгоды, чем можно предположить, исходя из простой формулы, и закончил тем, что зарплата не самый главный вопрос. Он ведь уже принял предложение, потому что перспектива работать в компании очень его привлекает, но все-таки зарплата остается одним из вопросов, которые его волнуют, как и любого молодого человека, начинающего карьеру. Если организация окажет ему содействие, Дипак это очень оценит.

Партнеру понравилось услышанное, и он обещал подумать. На следующий день мужчина перезвонил и сказал, что фирма повысит зарплату на 10%, потому что они «пересмотрели его опыт летней работы и решили, что это того заслуживает».

Было ли это реальной причиной уступки? Вряд ли, считает Дипак. Более вероятно, что это произошло из-за его внутренней позиции: если у вас практически нет никаких шансов на переговорах, от них лучше всего отказаться полностью. Иными словами, когда нет возможности перебороть другую сторону, лучше не напрягать мышцы, а просто попросить помощи. Если переговорщик старается использовать свою силу, контрагент отвечает тем же. Подобная схема может оказаться губительной для более слабой стороны. Но если дать понять, что вы не собираетесь бороться и агрессивно отстаивать свою позицию, оппонент

в ответ может смягчить свою. Решив помочь Дипаку, партнер должен был найти оправдание собственному решению. Как только оно было найдено, Дипак получил желаемое.

## **Стратегия 5. Стройте стратегию на основе всего портфеля переговоров**

Недавно Макс консультировал компанию, которая работала в отрасли, где прибыль за последние десять лет упала с 20% до 5%. Это произошло из-за появления на рынке новых игроков, а также по причине распространенного убеждения клиентов в том, что конкуренты в этой отрасли вполне взаимозаменяемы. Чтобы получить больше информации о фирме и отрасли в целом, Макс спросил руководителей, как часто они отказывались снижать прибыль ниже 10%, то есть как часто рисковали потерять сделку в надежде обеспечить более высокую маржу прибыли. Руководство ответило, что те дни, когда они могли позволить себе такую жесткую позицию, давно прошли и теперь они сражаются за каждый доллар прибыли. Тогда Макс спросил, какой процент бизнеса они потеряют, если будут настаивать на прибыли не менее 10%. Ответ: как минимум 25%. На этом этапе Макс предложил простую арифметику: «Если увеличить маржу с 5% до 10% и потерять даже 49% бизнеса, все равно общая прибыль будет больше».

Результат этого простого анализа вызвал удивление руководства, что вполне естественно. Переговорщики слишком часто сосредотачиваются на текущем процессе, поэтому принятая стратегия не является эффективной для портфеля переговоров. Если бы обсуждалась только одна сделка, то снижение маржи прибыли вполне было бы оправдано в той степени, насколько это необходимо для заключения сделки. В конце концов, любая сумма лучше, чем ее отсутствие (с учетом того, что вы получаете ее в результате использования BATNA). Но если одновременно проводится несколько переговоров, нужна стратегия, которая будет целесообразной для всего портфеля. Если вы собираетесь обсуждать сразу несколько сделок с разными клиентами, имеет смысл где-то потерять деньги (держась в рамках более высокой маржи и потеряв сделку), чтобы в другом месте выиграть большую сумму (потому что удержали более высокую маржу, а контрагент ее принял). Еще лучше, если удастся определить, какие оппоненты примут более высокую маржу, а какие откажутся. Если вы к тому же сможете оправдать разные цены для разных клиентов, то получите дополнительную возможность увеличить прибыль, предлагая более высокую маржу только тем, кто может ее переварить.

Принцип в том, чтобы правильно корректировать неявные допущения при формулировке стратегии переговоров. Можно считать себя «слабым», измеряя силу только как способность нажимать на оппонента, не теряя сделки. Но может оказаться, что ваша позиция достаточно

сильна, если посмотреть на нее с точки зрения способности противостоять потере некоторых сделок, потому что тем самым максимально увеличивается стоимость всего портфеля переговоров. Если рассматривать его в целом, значительно проще принимать повышенный риск, удерживать клиентов, для которых можно создать максимальную выгоду, и увеличивать собственную прибыль.

## **Изменение баланса сил**

Слабость всегда разочаровывает, но еще более неприятная ситуация создается, когда другая сторона признает созданную вами выгоду, но продолжает давить просто потому, что больше и сильнее и может делать все, что захочет. Возможно, самый крупный клиент считает, что он вправе в последний момент предъявлять трудновыполнимые требования или не выполнять договорных обязательств. Или может оказаться, что конкурент решил подать на вас в суд за нарушение патентных прав: пусть иск не обоснован, но судебный спор может продолжаться бесконечно, потому что у них есть на это средства. Эти нехорошие люди таким образом хотят показать вам, что если вы желаете остаться на рынке, то обязаны играть по их правилам. В некоторых случаях владельцы малого бизнеса оказываются в заложниках у собственных сотрудников: ведущий продавец может быть грубым, непрофессиональным или получать неоправданно высокую зарплату, но если он уйдет из фирмы к конкурентам, компания потеряет половину бизнеса.

В каждой из этих ситуаций перспективы кажутся безрадостными по двум причинам. Во-первых, вы занимаете слабую позицию. Во-вторых, имеете дело с человеком или организацией, которым безразличны ваши потребности, так как они полностью сосредоточены на собственных интересах. Как лучше вести переговоры в таких случаях? Начните с рассмотрения различных стратегий на слабой позиции. Если этого недостаточно, попробуйте еще один эффективный вариант: измените баланс силы в свою пользу. В процессе некоторых переговоров требуется не усовершенствование способности вести игру, а изменение правил самой игры. Указанные ниже стратегии помогут изменить ситуацию и достичь более эффективных результатов по сравнению с ожидаемыми.

### **Стратегия 1. Укрепляйте силу за счет союза с другими слабыми сторонами**

В книге «Рациональные переговоры» Макс Базерман и Маргарет Нил рассказывают историю Ли Якокки, председателя правления корпорации «Крайслер», который нашел способ укрепить слабую позицию компании за счет коалиции со слабыми сторонами, конкурирующими между собой<sup>2</sup>.

В 1986 году три автомобильных гиганта США («Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайслер») вступили в очень опасную конкуренцию, так как каждый из них с помощью скидок пытался захватить дополнительную долю рынка. Когда одна компания объявляла скидку, две другие спешили выступить с собственными предложениями. Очень скоро все начали терять деньги, в среднем по каждому проданному автомобилю. Якокка признал, что в результате такой эскалации производители оказались в очень слабой позиции в отношении потребителей. Он решил положить этому конец, объявив в прессе, что прекращает программу скидок, но если две другие фирмы продолжат снижать цену, «Крайслер» будет вынужден соответствовать. Эта акция помогла закончить войну, прекратить эрозию прибыли в отрасли и вернуть производителей в зону доходности.

Почему стратегия сработала? Потому что обеспечила передачу позиции силы от покупателей к продавцам. Если компания собирается соответствовать предложениям конкурентов, это оборачивается очень плохо для потребителей, потому что такие инициативы исключают стимул для конкурентов снижать стоимость (или предлагать скидки) для привлечения клиентов. В результате три производителя, которые больше не могли соперничать только в вопросе цены, получили возможность диктовать собственные условия.

Вы можете использовать ту же стратегию на своих переговорах: создайте коалицию с другими слабыми сторонами. Исходите из того, что когда у клиента есть выбор, вы в слабой позиции, но не только вы — каждый из конкурентов тоже. Если у начальника есть выбор уволить вас или принять на работу, ваша позиция слабая, но такая же и у всех коллег. Если вы живете в маленькой стране и не имеете сильной позиции на международных переговорах, слабая позиция не только у вас, но и у других небольших стран. К счастью, существуют возможности изменять баланс сил за счет объединения слабых сторон.

Например, разговаривая с руководством, отдельные сотрудники часто выступают сообща. Если бы компания вела переговоры с каждым по очереди, то могла бы угрожать увольнением тем, требования которых посчитала бы чрезмерными. А при ведении коллективных переговоров сотрудники не вступают в конкуренцию между собой и в результате получают вознаграждение выше рыночных ставок. Такой процесс обеспечивает эффективное перемещение силы и денег от акционеров работникам. Аналогичная причина заставила многие малые предприятия в США вести со страховыми компаниями подобные диалоги о снижении стоимости медицинского страхования, а также привела к созданию «кооперативов» небольших фермерских хозяйств в развивающихся странах для решения вопроса о повышении цен на продукцию, которую они поставляют на рынок.

В сфере международных отношений ярким примером стало создание коалиции на переговорах Всемирной торговой организации в Мексике в

2003 году. Недовольные отсутствием внимания к проблемам, волнующим развивающиеся страны (снижение сельскохозяйственных тарифов и фермерских субсидий), «слабые» объединились в Группу 21 — сейчас она занимает достаточно сильное положение, позволяющее ей отстаивать интересы своих участников более эффективно, чем если бы они действовали в одиночку.

В каждом примере объединение слабых сторон ослабляло BATNA оппонентов, находящихся в более сильной позиции. Если вы создаете и имеете возможность поддерживать коалицию с другими слабыми сторонами, то делаете затруднительным для более сильной стороны сражаться с вами между собой или угрожать выходом из сделки.

## **Стратегия 2. Используйте силу своей исключительной слабости — именно она может потребоваться другим, чтобы выжить**

В 1919 году, после окончания Первой мировой войны, лидеры победивших союзных войск (прежде всего США, Великобритании и Франции) в течение многих месяцев вели переговоры в Париже, определяя судьбу Европы и остального мира. Многим пострадавшим странам было предложено предоставить союзникам заявления и доводы о своем будущем. Большинство споров было связано с изменением географических границ. В результате возникли новые государства и изменились существовавшие границы, что помогло одним и ущемило интересы других. Большинство стран, получивших новые территории, были надежными союзниками победителей и могли оправдывать свои притязания «военными трофеями». Но среди тех, кто получил выгоду, была одна слабая страна, практически не помогавшая союзникам в войне, — Румыния. После окончания переговоров она увеличила территорию почти в два раза. Как это могло произойти? Почему ей удалось претендовать на подобную выгоду, хотя она практически ничего не сделала для ее создания?

Сила заключалась именно в слабости позиции, и вот почему. Самой большой угрозой для союзных государств (в частности, для Великобритании и США) было вовсе не возрождение поверженного врага, а коммунизм — набиравшая силу политическая философия, которая победно дебютировала в России во время Октябрьской революции, в 1917 году. Страхась его распространения на запад, Румыния, которая была западным соседом России, неожиданно стала значимым игроком. Если бы страна пала, коммунизм получил бы мощную дополнительную базу в Европе. Политические лидеры не хотели такого развития событий, поэтому Румыния смогла получить на послевоенных переговорах более существенную выгоду по сравнению с тем, чего она «заслуживала». Доводы румынской стороны можно кратко

изложить так: дайте нам то, что просим, иначе мы останемся слабыми, но тогда нас уничтожат и вы будете расхлебывать последствия.

Аналогичная логика срабатывает и в контексте переговоров. Две компании, подписавшие договор о совместном предприятии (СП), оказались втянутыми в ожесточенный спор. Одна из них, будучи обеспокоенной растущим присутствием другой на рынке в качестве конкурента, пригрозила подать в суд за нарушение патентных прав. Ответчик знал, что иск совершенно безоснователен, но также он знал, что истец — значительно более крупная компания — может позволить себе вести судебный процесс до тех пор, пока ответчик не обанкротится. Несмотря на кажущуюся безнадежность положения ответчику удалось убедить партнера по СП отказаться от иска и достичь взаимоприемлемого урегулирования вопроса. Были представлены следующие доводы: «Если вы подадите на нас в суд, то можете довести нас до банкротства. Мы этого, безусловно, не хотим. Но давайте подумаем, во что это обойдется вам: в потерю ценного партнера. Лучше всего отказаться от патентного спора и составить договор, который позволит нам продолжать использование спорной технологии, вам — чувствовать безопасность положения на рынке, а в итоге всем — продолжать отношения, благодаря которым создается выгода и эффективно используется наше взаимодействие».

В чем заключается базовый принцип этой стратегии? Создавая выгоду для других, вы получаете возможность требовать хотя бы какую-то ее часть независимо от желания оппонента предоставить вознаграждение. В случаях, когда он придерживается жесткой позиции, проигрывают все. Однако стороны могут этого не осознавать, именно поэтому необходимо напоминать, что сила измеряется не тем, что «вы можете заставить сделать других» или «как легко вы можете разрушить жизнь людей», а тем, какую выгоду вы можете создать для другой стороны. В результате очень полезно говорить «агрессору», что чрезмерная демонстрация силы может оказаться контрпродуктивной: «Если вы будете оказывать слишком сильное давление, то уничтожите и потеряете партнера, который создает вам выгоду».

### **Стратегия 3. Нужно понимать, в чем заключается источник их силы, и атаковать его**

Уже много лет медицинские центры планирования семьи в разных штатах США сталкиваются с повторяющейся проблемой. Время от времени возле их офисов проводят пикеты организации против абортов, которые надеются убедить женщин отказаться от визита к медикам. Эта стратегия кажется вполне эффективной: многие женщины, решившиеся на посещение центра, боятся проходить через толпу людей, размахивающих транспарантами и выкрикивающих оскорбления. Не

беря во внимание моральные и политические аспекты конфликта, как можно справиться с проблемой угрожающих демонстрантов?

Некоторые центры придумали достаточно творческое решение для ответного удара, который назвали программой Pledge-a-Picket («Выкупи демонстранта»). Вот как она работает: медицинский центр просит своих сторонников выплатить добровольное пожертвование за каждого демонстранта. Чем больше пикетчиков собирается, тем большую сумму добровольных взносов они привлекают! Например, если размер пожертвования составляет 50 центов за демонстранта, то при общем числе участников акции в 100 человек клиника получает \$50. Многие медицинские центры использовали эту стратегию для устранения стимула пикетировать их офисы, некоторым удалось привлечь десятки тысяч долларов. Центр планирования семьи Техаса в Вако (PPCT) разместил на ограде здания плакат: «Даже наши противники поддерживают планирование семьи».

Этот пример показывает, что признавать сильные и слабые стороны каждого участника недостаточно — важно понимать, в чем заключается источник силы и слабости. Когда центры поняли, что источником силы демонстрантов является возможность собирать большое количество участников, то сразу придумали неожиданный способ устранить данное преимущество.

Один из студентов Дипака владеет успешной компанией по застройке участков. Недавно он использовал эту стратегию для решения проблемы, которая покажется странной многим американцам. Компания находится в стране, где коррупция на государственном и политическом уровне значительно превосходит американские показатели. В данном случае застройщик ожидал получения государственного разрешения на реализацию очень выгодного строительного проекта, который он только что разработал. Все было готово к началу работ, когда неожиданно процесс утверждения застопорился. Через несколько дней застройщику позвонил сын важного должностного лица, которое должно было подписать разрешение. Он хотел получить долю в проекте и дал понять: если его предложение о сотрудничестве примут, разрешение выдадут в ближайшее время. Застройщик понимал, что есть возможность обойти этих людей, обратившись в суд и к другим высокопоставленным чиновникам, но процесс может сильно затянуться. Сроки были основным фактором, так как компания собиралась стать публичной и первичное размещение акций (IPO) было запланировано через три месяца. Если бы потенциальные инвесторы узнали, что проект может быть не утвержден, стоимость компании снизилась бы. Еще большие проблемы могли вызвать соответствующие слухи. Если сын чиновника получит отказ, он может придать гласности проблемы с утверждением проекта как раз накануне первичного размещения. Что делать?

Дипак посоветовал следующую стратегию, которую застройщик реализовал с большим успехом: провести IPO прямо сейчас, указав

информацию о потенциальных проблемах с утверждением проекта. Другими словами, сообщить СМИ, что проект находится в разработке, но разрешение может быть получено только через несколько месяцев после первичного размещения акций. Одновременно нужно было опубликовать все документы, подчеркивающие достоинства проекта, а также письма, направленные политическими деятелями и чиновниками в его поддержку. Таким образом сохранится доверие инвесторов.

Эта стратегия имела как минимум три очевидных достоинства. Во-первых, опережая события, разработчик мог контролировать подачу и интерпретацию новостей. Во-вторых, публикация такой информации за два месяца до IPO к моменту размещения акций утратит актуальность и новизну для инвесторов. В-третьих (и это, возможно, важнее всего), когда новости появятся в прессе, сын политика утратит единственный источник оказания давления. Так как сила этого человека заключается в его способности уничтожить репутацию застройщика в момент, когда тот наиболее уязвим (проведение IPO), именно на этот элемент следует нацелиться. Как и в стратегии центра планирования семьи, здесь были выявлены и уничтожены основные источники силы оппонента.

Этот принцип можно применять на любых переговорах. Если вы боитесь связываться с сильным продавцом или отказать ему в просьбе повысить цену, продумайте источник его силы. В данном случае продавец может иметь более тесные связи с клиентами, чем вы. Зная об этом, как построить стратегию? Начните строить тесные связи с каждым из ваших клиентов уже за несколько месяцев до начала переговоров. Их можно даже привлечь при помощи заключения долгосрочных контрактов. Когда вы столкнетесь с требованиями продавца, ему нечем будет угрожать. Он может уйти из компании к конкурентам, но при этом не удастся увести за собой всех заказчиков.

## Сила гения

Стратегии и идеи, которые мы рассмотрели в этой главе, основаны на одном принципе: хотя никто не застрахован от слабой позиции, можно сохранить силу, если эффективно использовать базовые понятия — систематическую подготовку и тщательную разработку стратегии. К сожалению, многие переговорщики усугубляют проблему слабой позиции, становясь одержимыми факторами, которые делают их слабыми. Это не значит, что нужно игнорировать собственные слабые стороны. И если невнимательность к слабостям может быть опасным, то неспособность видеть преимущества или считать, что их нет, может стать смертельной.

Тот, кто настраивается на слабую позицию, совершает слабые поступки. Если вы стали заложником собственной слабости, то не сможете ставить более высоких целей, чувствовать достаточно уверенности в себе, чтобы просить предоставить дополнительную информацию, требовать

взаимных уступок или убедить оппонента рассмотреть предложение выгоды. Вы легко попадаете под влияние тактик и угроз.

Гении признают свои слабости и стараются смягчить их возможные последствия. Кроме этого, они понимают, что нужно направлять внимание на собственные сильные стороны, проводить систематическую подготовку и вести переговоры с учетом возможности исправления переговорной позиции. Такие действия не дают стопроцентной гарантии успеха, но, по крайней мере, вы будете уверены, что сделали все возможное. Ресурсы гения пригодятся именно в ситуации, когда альтернативой является безвыходное положение или расчет на интуицию и инстинкт.

## Глава 12

# **Когда переговоры превращаются в кошмар: как справиться с иррациональностью, недоверием, гневом, угрозами, сомнением**

По оценкам большинства экспертов, Карибский кризис поставил мир на грань ядерного уничтожения: угроза еще никогда не была так велика. Он развивался вокруг эскалации конфликта между США и СССР в период с 16 по 28 октября 1962 года. Что привело две цивилизованные страны на грань взаимного уничтожения? Как удалось выйти из состояния войны, заключив приемлемое для обеих сторон соглашение?

В книге «Тринадцать дней» Роберт Кеннеди описал события, которые привели к кризису, превратившемуся, по некоторым оценкам, в самые опасные две недели в истории человечества<sup>1</sup>. Конфликт был спровоцирован, когда американские самолеты-шпионы обнаружили, что СССР начал размещать на Кубе свои ракеты, которые могли проводить ядерные бомбардировки США. По причине географической близости американское правительство выразило резкую обеспокоенность этим фактом. Ситуация усугублялась тем, что за две недели до этого советский посол Анатолий Добрынин однозначно пообещал, что ракеты там размещены не будут.

В течение нескольких дней после обнаружения нарушения договоренностей противоборствующие стороны обменивались угрозами. По мере эскалации конфликта накалялись страсти и росло взаимное недоверие. Обе стороны понимали, что нападение любой из стран может вызвать ответный удар, поэтому ни у одной из них не было желания совершать действия, которые могут привести к войне. Также они понимали, что в данном случае может победить иррациональность.

Руководитель СССР Никита Хрущев написал письмо президенту Джону Кеннеди: «Если война действительно разразится, мы не в силах будем ее остановить, потому что такова логика войны».

Очень хорошо сознавая, что оппоненты вооружены и готовы к пуску ядерного оружия, Кеннеди усомнился во мнении большинства советников, что жесткие ответные военные действия против Кубы станут оптимальным решением. Вместо этого он выбрал менее агрессивный вариант установления морской блокады, объяснив советникам, что «в данной ситуации величайшей опасностью и риском будет любой просчет — ошибка в суждении». Более воинственные действия, по мнению Кеннеди, доведут конфликт до точки невозврата: «Меня беспокоит не первый этап, а то, что обе стороны могут дойти до четвертого и пятого этапа, а шестого уже не будет, потому что до него никто не дойдет». По словам Роберта Кеннеди, «президент с самого начала верил, что руководитель СССР — рациональный и умный человек и если предоставить ему достаточно времени и доказательств нашей решительности, то он изменит свою позицию. Но всегда сохраняется возможность ошибки, просчета, непонимания, и президент Кеннеди прилагал все усилия, чтобы снизить этот риск с нашей стороны».

Для разрешения этого кризиса четкого взаимопонимания и тщательного анализа было недостаточно. Возникал вопрос самолюбия и национальной гордости. К конфликту было приковано внимание всего мира, и ни Кеннеди, ни Хрущев не могли позволить себе выглядеть слабыми в глазах граждан, политических оппонентов, средств массовой информации и мирового сообщества в целом. Роберт Кеннеди вспоминал дискуссию, которая позже возникла между президентом и его советниками: «Ни одна из сторон не хотела затевать войны из-за Кубы, с этим согласились все, но существовала возможность первого шага из соображений "безопасности", "гордости" или "сохранения лица", который мог потребовать ответа оппонента. И он, в свою очередь, по тем же соображениям мог нанести контрудар, который привел бы к эскалации вооруженного конфликта». Ситуация могла в любой момент выйти из-под контроля. Как удалось договориться?

По словам Роберта Кеннеди, именно гений переговоров его брата Джона спас мир от ядерной войны: президент направил все усилия на то, чтобы постараться понять возможные интересы, потребности, ограничения и перспективы другой стороны. «Основной урок Карибского кризиса, — писал Роберт Кеннеди, — заключается в том, как важно ставить себя на место другой стороны. В период кризиса больше всего времени президент уделял тому, чтобы определить, как тот или иной курс действий может повлиять на Хрущева и Россию в целом. Все мысли его были направлены не на то, чтобы опорочить Хрущева или унижить СССР, а на то, чтобы дать ему понять, что нет необходимости использовать постоянную эскалацию в интересах национальной безопасности.

В результате при активном применении закрытых каналов, чтобы позволить обеим сторонам сохранить лицо, было достигнуто такое соглашение: Советский Союз выводит ракеты с Кубы, в ответ США обещали не вводить войска на Кубу и вывести американские ракеты из Турции (что рассматривалось Советским Союзом как угроза). Роберт Кеннеди не хотел, чтобы общественность осудила эту последнюю уступку, поэтому убедил советского посла Добрынина не считать это действие взаимной уступкой. В результате этот аспект сделки многие годы оставался закрытой информацией.

В ретроспективе исход кризиса казался незначительным: обе стороны отозвали вооружение, и конфликт прекратился. В данном случае стоит спросить: что могло бы произойти, если бы президент Кеннеди не направил все внимание на потребности и интересы Хрущева, а послушал военных советников, большинство которых считало необходимым нанести воздушные удары по Кубе вместо объявления менее агрессивной блокады? Рассмотрим такую ситуацию. Во время Карибского кризиса разведка пришла к выводу, что размещенные на Кубе ракеты, хотя и имеют возможность переносить ядерные боеголовки, на самом деле их не имеют. Правда (которая была известна только Кубе и СССР) была опубликована только через много лет: в момент кризиса Куба имела не только достаточно боеголовок, чтобы уничтожить восточное побережье США, но и намерение сделать это в случае нападения. Иначе говоря, благополучный исход Карибского кризиса отнюдь не был гарантирован. Если бы вместо ведения переговоров с противником президент Кеннеди выбрал жесткую политику и начал «играть мускулами», это стоило бы жизни десяткам миллионов американцев.

В тексте книги мы постоянно напоминаем о необходимости понимать интересы, потребности, ограничения и проблемы другой стороны и взаимодействовать с ней для создания выгоды. Но что делать, если это практически невозможно? Что делать, если контрагент — ваш «враг», который не желает и не может сотрудничать для достижения согласованного результата? В такие моменты нужно вспомнить, что президенту Кеннеди пришлось противостоять одновременно всем самым ужасным проявлениям ситуации, когда переговоры превращаются в кошмар иррациональности, недоверия, гнева, угроз, самолюбия, но тем не менее он победил. Сейчас рассмотрим каждый из пяти факторов и предложим вам набор принципов и стратегий, которые можно эффективно использовать, когда переговоры становятся кошмаром.

## **Как справиться с иррациональностью**

«Все описанные вами стратегии работают, если иметь дело с людьми, которые слышат голос разума, — заметил недавно один из студентов. — Но мне приходится общаться с теми, кто вообще не имеет здравого

смысла. Как можно вести переговоры с иррациональным оппонентом?» Этот вопрос говорит о том, как часто переговорщикам приходится общаться с партнерами, которые совершают бессмысленные действия, не имеют никакой стратегии, поступки которых часто противоречат их же собственной выгоде. Гении должны знать, что делать в таких обстоятельствах.

Наш совет: будьте очень осторожны, прежде чем называть кого-то «иррациональным». Каждый раз, когда студенты или клиенты сообщают, что имеют дело с «иррациональным» или «безумным» оппонентом, мы стараемся вместе с ними проанализировать, действительно ли это так. И в большинстве случаев получаем ответ «нет». Чаще всего нелогичное на первый взгляд поведение объясняется рациональной (хотя и скрытой) причиной. Рассмотрим три самых распространенных причины, из-за которых переговорщики ошибочно признают оппонентов иррациональными<sup>2</sup>. Здесь же определим основные риски и объясним, как избежать ошибок.

## **Ошибка 1. Они не иррациональны, а просто не владеют информацией**

Руководитель компании (один из студентов Дипака) недавно вступил в спор со своим сотрудником. Тот утверждал, что фирма должна ему \$130 000 комиссионных за работу, которую он выполнил до увольнения из компании несколько месяцев назад. Руководитель, со своей стороны, утверждал, что организация ничего не должна и что он получил на \$25 000 больше, чем причитается.

В чем причина такой разницы в данных? На момент увольнения сотрудника учетные записи были в полном беспорядке, бухгалтерия велась из рук вон плохо. Позже наняли нового бухгалтера, и она привела все записи и книги в порядок. Согласно этим записям, требования работника были незаконны и если кто-то и должен предъявлять их, то не он, а компания. Руководитель не хотел подавать в суд иск о взыскании \$25 000, которые причитались конторе, и хотел полностью забыть об этом инциденте.

Он вызвал сотрудника и сообщил ему о результатах бухгалтерской проверки, предоставив копии учетных записей. Дальше дал понять, что это дело совершенно бесполезное, но предложил простить переплату в \$25 000, если сотрудник откажется от безосновательного иска. Ответ: «Это невозможно. Мне не нужно смотреть записи. Встретимся в суде!» Это озадачило руководителя. У работника не было никаких шансов выиграть дело. Почему он вел себя так неразумно?

Дипак предположил, что проблема заключалась не в иррациональности, а в отсутствии достоверной информации. Начальник был убежден, что сотрудник проиграет дело в суде, но ведь могло быть и так, что сотрудник тоже был совершенно уверен в победе, потому что не доверял

руководителю и бухгалтеру компании. Как можно было объяснить работнику его перспективы в суде? Дипак посоветовал пригласить независимую третью сторону, например, профессиональную бухгалтерскую фирму, для проверки записей по этому спору и отправить результаты сотруднику по почте. (Это обошлось бы намного дешевле, чем суд.) Такая информация могла поколебать уверенность сотрудника в победе и заставить его задуматься о необходимости судебного процесса. Чем закончилось дело? Сотрудник отказался от иска.

Когда Дипак учился в школе, преподаватель экономики первый день курса лекций начал, заявив следующее: «Хочу, чтобы вы запомнили вот что: вы не глупые, вы просто невежественные. Будь вы глупыми, вряд ли с этим можно было бы что-то поделать. Но с невежеством можно работать». Этот подход актуален и для переговорщиков, и для студентов. Часто, если действия другой стороны кажутся нерациональными, это объясняется отсутствием нужной информации. Если вы сможете разъяснить оппоненту его интересы или последствия его действий, вашу BATNA и т.д., есть реальный шанс на то, что он примет более разумное решение. Например, если человек отказывается от предложения, которое вы считаете соответствующим его интересам, не спешите считать его неразумным. Попробуйте объяснить ему свою точку зрения. Вероятно, он просто неправильно понял или недооценил важную информацию.

## **Ошибка 2. Это не иррациональность, а наличие скрытых ограничений**

В 2005 году правительство США приняло закон о расширении продовольственной помощи странам, остро в ней нуждающимся. Закон пользовался широкой поддержкой политиков и активистов. Не удивительно, что он вызвал протест определенных специальных групп. Удивление вызвал другой факт: среди оппозиционеров был консорциум некоммерческих организаций, который был создан для лоббирования расширения продовольственной помощи нуждающимся странам! Чем можно объяснить такое поведение, противоречащее собственным интересам? Почему эта группа выступила против закона, который был принят для исполнения целей, которых они добивались?

Ответ заключается не в понимании интересов, а в понимании ограничений. Чтобы увеличить объем продовольственной помощи, направляемой в нуждающиеся страны, консорциум создал партнерство с американскими фермерами с целью лоббирования расширения помощи в правительстве США. Почему фермеры приняли участие? Потому что если правительство увеличит объем помощи, оно увеличит и закупки продукции. В результате и фермеры, и некоммерческие организации добьются нужного им результата.

Но эта ситуация имела свои особенности. Учитывая растущий дефицит бюджета, Конгресс решил, что единственным способом увеличить продовольственную помощь является более дешевая закупка продовольствия, но не у американских фермеров, а у развивающихся стран. Положение, которое обещало двойную выгоду некоммерческим организациям (расширение продовольственной помощи и увеличение поддержки нуждающимся фермерам в развивающихся странах), создало опасную ситуацию. Поддержав законодательство, НКО разорвут отношения с давним партнером по коалиции — американскими фермерами. Вместо этого они решили, что долгосрочные интересы лучше всего поддержать протестом против принятия закона. Такое решение может казаться сомнительным с моральной, этической и иной точки зрения, но оно представляется нерациональным только в том случае, если не учитывать скрытых ограничений, с которыми столкнулись НКО.

О проблеме скрытых ограничений спотыкаются многие участники переговоров. Если компания теряет ведущего сотрудника, отказав ему в повышении зарплаты на уровне предложения конкурентов, она не обязательно ведет себя иррационально: могут существовать внутренние ограничения, например, в рамках кадровой политики, которая запрещает создание значительных различий в оплате труда сотрудников. Если контрагент не хочет идти даже на небольшие разумные уступки, можно про себя обозвать его глупцом, а можно попытаться выяснить, какими полномочиями для согласования комплексной сделки, направленной на увеличение выгоды, он обладает. Если его полномочия ограничены, можно обратиться к тому, кто имеет право заключать такие сделки.

На переговорах иногда возникает множество ограничений. Действия оппонента могут быть ограничены советами юристов, опасениями создать опасный прецедент, обещаниями, данными другой стороне, сроками и т.д. Гении стараются выявить такие ограничения и помочь партнеру преодолеть их, избегая слова «неразумный».

### **Ошибка 3. Это не иррациональность, а наличие скрытых интересов**

Несколько лет назад группа менеджеров решила повысить в должности ассистента администратора Лесли, которая проработала в фирме тридцать лет и которой оставалось всего два года до пенсии. Она была эффективным сотрудником и регулярно получала повышения заработной платы в соответствии с результатами работы. Так как женщина достигла предела своего уровня дохода, не было возможности повышать сумму дальше, при этом она не была включена в график официальной оценки эффективности. Но руководство хотело как-то отблагодарить Лесли, поэтому решило преподнести ей сюрприз — повысить в должности. Ее обязанности не менялись, но это придавало

дополнительный престиж и статус. Услышав о повышении, Лесли обрадовалась. Она понимала, что все будет по-прежнему, но это ее устраивало.

Вскоре Лесли обнаружила, что стала самым низкооплачиваемым сотрудником на новой должности. Также ее начала беспокоить фиктивность повышения: она выполняла ту же работу, получала ту же зарплату, что и раньше, и это ее смущало при общении с коллегами. Она попросила повысить ее по-настоящему и выразила готовность выполнять дополнительные обязанности, но получила отказ.

Через несколько недель женщина решила, что лучше уйти с работы, чем терпеть такое обращение. Из-за этого она потеряла выплаты за два года работы и часть пенсионного обеспечения. Руководители, которые желали ей только добра, недоумевали: «Почему она поступила так неразумно?»

Они не смогли учесть, что интересы Лесли не ограничиваются только деньгами и престижем. У нее были свои представления о справедливости и равенстве прав. Руководство считало, что дало ей намного больше, чем она заслуживает. Но они не подумали, как это может отразиться на ее перспективе, и поставили Лесли в положение, в котором она чувствовала себя недооцененной, обманутой и сбитой с толку.

Ваше предложение может быть отвергнуто по многим причинам, никак не связанным с его содержанием: потому что оппонент считает это предложение несправедливым, потому что вы ему не нравитесь и т.п. Вряд ли можно говорить о «нерациональности» человека, просто он действует в соответствии со своими потребностями или интересами, о которых вы можете не догадываться. Если другая сторона ведет себя на первый взгляд неразумно, гений не спешит записывать ее в «сумасшедшие». Он проводит расследование: «Почему оппонент поступил именно так? В чем заключаются его интересы?»

## **Но что делать, если другая сторона в самом деле действует иррационально?**

Если вы столкнулись с действительно неразумным поведением оппонента, который поступает вопреки собственным интересам, то ваши возможности сильно ограничены. Можно попытаться заключить соглашение несмотря ни на что, можно обратиться к другому человеку, который имеет соответствующие полномочия и готов действовать разумно (например, начальник или коллега оппонента), можно любыми способами постараться обеспечить свою BATNA, так как нерациональное поведение другой стороны способно уничтожить все надежды на создание выгоды. Можно использовать различные стратегии противодействия предубеждениям контрагента, о которых мы говорили в главах с 4 по 6.

Но все-таки снова рекомендуем вам пересмотреть оценки. Переговорщики, которые стараются поскорее определить другую сторону как «нерациональную», могут впоследствии дорого за это заплатить. В таком случае вы ограничиваете свои возможности, потому что вряд ли можете сказать что-то человеку, которого считаете не способным мыслить рационально, видеть собственные интересы и вести разумные переговоры. Они увеличиваются, если вы признаете, что другая сторона просто плохо информирована, ограничена или действует исходя из интересов, о которых вам ничего не известно. Не секрет, что чем больше возможностей, тем эффективнее проходят переговоры.

## **Как справиться с недоверием?**

Несколько лет назад между американским производителем электронного оборудования и иностранным дистрибьютором возник спор. Каждая сторона была уверена, что другая нарушила обязательства, и обе готовы были обратиться в суд за урегулированием спора. Не удивительно, что они имели разные представления о произошедшем.

Производитель утверждал, что дистрибьютор не выполнил требования, касающиеся минимального заказа на основной продукт, а также не имеет достаточного количества каналов для выполнения договорных обязательств, поэтому он хочет получить деньги за уже поставленное оборудование и расторгнуть контракт. Также производитель заявил, что не доверяет дистрибьютору и желает прекратить с ним отношения.

Со своей стороны, дистрибьютор обвинил производителя в том, что через несколько месяцев после подписания договора он вывел на рынок новую усовершенствованную модель того же продукта и отказался предоставить право на реализацию. Налицо были все признаки того, что договор был заключен для избавления от устаревших моделей в данном регионе и что производитель с этой целью ввел дистрибьютора в заблуждение. В качестве компенсации причиненного вреда он требовал несколько миллионов долларов. А еще считал нарушение доверия настолько серьезным, что не допускал возможности возобновления отношений.

Но у этой истории счастливый конец. Оппоненты решили вместо судебного разбирательства привлечь посредника. С его помощью удалось достичь взаимовыгодного соглашения и избежать длительного спора в суде.

В чем заключалось решение? Стороны согласились продолжить совместную работу на основе пересмотренного существующего договора. Производитель предоставлял дистрибьютору право продажи нового оборудования (включая эксклюзивное право на дистрибуцию некоторых частей в данном регионе), при этом партнеры отказались от финансовых претензий.

Когда мы приводим этот пример студентам-руководителям, он вызывает у многих удивление: как можно было согласиться заключить такую сделку? Ведь доверие — основа любых отношений, а поскольку обе стороны утратили его, продолжать сотрудничество неразумно. Когда мы просим их пояснить свою позицию, они приводят следующие доводы:

- «Если нет доверия, ничего сделать невозможно»;
- «Зачем работать с человеком, которому не доверяешь? Это не стоит такого риска»;
- «Если они однажды не оправдали доверия друг друга, то и дальше будут продолжать в том же духе».

Вряд ли на это можно что-то возразить: действительно, доверие играет важнейшую роль в любых отношениях и имеет принципиальное значение на переговорах. Но мы не согласны с тем, что его нельзя восстановить и что нужно прекращать переговоры (или отношения) сразу после обнаружения невозможности доверять оппоненту. Гении считают недоверие основным препятствием, но прежде, чем отказываться от надежды восстановить его, они стараются принять все возможные для этого меры.

Первый шаг — проверка доверия, которое существует. Переговорщики часто воспринимают это чувство слишком однозначно: либо оппонент «заслуживает» его, либо нет. Но представьте, что существует много разных видов доверия<sup>3</sup>. Например, ваше доверие к хирургу основано на том, насколько он компетентен в своей профессии, а своей жене вы доверяете в той степени, насколько она честна с вами. Точно так же существует множество измерений доверия к деловым партнерам, юристам, сотрудникам, детям, друзьям и т.д. Бывает, мы доверяем кому-то в одном отношении («Мой юрист очень компетентный профессионал») и не доверяем в другом («Иногда мой юрист бывает не совсем честным»). Когда это происходит, нужно решить, какой аспект является главным в данных отношениях. Если кому-то нельзя доверять в важном аспекте, нужно или решить проблему, или продумать возможные варианты, что делать дальше.

Для многих переговоров характерны две широких категории недоверия: к личным качествам оппонента и к его компетентности<sup>4</sup>. Представьте, что в споре между поставщиком и дистрибьютором обе стороны утратили доверие друг к другу, но по-разному. Производитель считал дистрибьютора некомпетентным: у того не было нужной инфраструктуры и ноу-хау для продажи лицензированного оборудования. В свою очередь, дистрибьютор не доверял личным качествам оппонента: только нечестные и аморальные компании могут сбрасывать в другой регион устаревшее оборудование и скрывать информацию о новых моделях.

Определив источник недоверия, можно выявить меры, необходимые для восстановления отношений. Как поступить в рассмотренной нами

ситуации? Поскольку недоверие сторон имеет разные аспекты, процесс восстановления для каждого будет особым. В случае дистрибьютора руководство компании должно продемонстрировать свою компетентность. Как это сделать? Пригласить производителя в регион, чтобы он сам проверил работу каналов распространения, показать данные заказов и продаж, подтверждающие возможность обеспечивать высокие показатели, привести разумное обоснование, почему при первом заказе не удалось выполнить минимальный план.

Чтобы вернуть доверие дистрибьютора, производитель должен продемонстрировать честность и приверженность моральным принципам. Для этого можно объяснить, что в соответствии с общей торговой практикой в США компании не раскрывают информации о продуктах, находящихся в разработке, хотя понимают, что в некоторых странах эта практика может считаться негативной. Кроме этого, можно предложить «мирную» уступку (в форме финансового или иного предоставления) в качестве извинения за ненамеренное причинение вреда. Наконец, решение разрешить продажу нового продукта само по себе может преодолеть убеждение дистрибьютора, что его намерены эксплуатировать в собственных целях.

Если обе стороны выявят и устранят источник недоверия, то отношения вполне могут быть восстановлены. К сожалению, переговорщики часто не используют этого шанса. Вместо этого они объявляют оппонента «не заслуживающим доверия» и воспринимают только ту информацию, которая это убеждение подтверждает. Более того, если они сами вызывают недоверие, то сразу занимают оборонительную позицию или сердятся вместо того, чтобы постараться это преодолеть. Гении понимают: если другая сторона заявляет (или подразумевает), что вы не заслуживаете доверия, необходимо провести расследование: «Почему они так подумали? Что нужно сделать для преодоления недоверия?»

## **Как справиться с гневом?**

Несколько лет назад Дипак с другом играли в бильярд с двумя незнакомыми людьми. Неожиданно в комнату ворвалась группа из восьми студентов. Они прервали игру, бросив кий на стол, и начали выкрикивать оскорбления. Естественно, Дипак и его друг были ошарашены. Два незнакомца, с которыми они играли, сразу набросились на предводителя группы студентов. За несколько секунд мирная игра переросла в ссору. Драка могла начаться в любую секунду, притом по непонятной причине.

Пытаясь остановить участников ссоры, Дипак с другом встали между ними. Через минуту выяснилось, что студенты рассердились на то, что, по их мнению, несколько минут назад кто-то из игроков за столом Дипака помешал их игре в соседнем зале. Дипак знал, что это неправда, но обвинения только подогрели эмоции сторон. Ситуация все больше

переходила на физический уровень. Проще всего было уйти, поскольку спор велся между студентами и двумя незнакомцами, но это было бы неправильно.

Как только стало ясно, что провокаторы не хотят считать ситуацию недоразумением, Дипак попробовал другой подход. «Хорошо, — сказал он предводителю группы студентов, — вы считаете, что мы помешали вам играть. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы избежать драки?»

Предводитель начал разглядывать Дипака, продумывая ответ. «Не знаю, но вы помешали, поэтому слишком поздно извиняться», — ответил он, желая возобновить ссору.

Дипак сделал еще одну попытку: «Ладно, но сейчас вы помешали нам играть, будем считать, что мы квиты?»

«Нет! — выкрикнул студент. — Вы первые начали!»

«Понимаю. Предположим, кто-то в этом зале что-то начал. Что должно произойти сейчас, чтобы вы отказались от драки? Что вы предпочли бы сделать?»

Предводитель посмотрел недоверчиво, но на секунду задумался. «Я бы продолжил игру, — ответил он. — Но теперь придется начинать все заново».

«И сколько это может стоить?»

«Один доллар».

Дипак вынул доллар из бумажника и протянул студенту: «Вот, следующая игра за мой счет».

Тот, улыбаясь, протянул руку: «Знаешь, это здорово. Ты все сделал правильно».

Еще несколько минут он успокаивал друзей, потом они ушли. Драка не состоялась, кровь не пролилась, кости остались целыми. Все за один доллар.

Пример показывает, что иногда нам приходится сталкиваться с рассерженными или расстроенными оппонентами. И хотя мы можем считать, что подобные эмоции не оправданы, это не изменит того факта, что рассерженная сторона считает свой гнев совершенно законным.

Как справляться с такими ситуациями? Хотя злость может раззадорить и вас, мы понимаем, что это не самый эффективный способ реагирования на эмоциональный всплеск другой стороны. Вместо этого лучше постараться утихомирить оппонента, отвлечь его внимание на другие важные и актуальные вопросы. Но легко сказать, попробуйте это сделать! Большинство переговорщиков не умеет с этим справляться. Более того, неоправданный на первый взгляд гнев обычно возникает в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Что делать, если это

произошло? Следующие стратегии помогут «обуздать» рассерженного оппонента для спасения сделки и отношений.

## **Стратегия 1. Постарайтесь понять, что рассердило оппонента**

Если ваш оппонент сердится, нужно выяснить, в чем причина. Ответ подскажет правильную стратегию урегулирования ситуации. Например, если другая сторона сердится, потому что ей не хватает нужной информации — дайте; если рассердило неуважение — проявите уважение; если сердится из-за непонимания чего-либо — постарайтесь все разъяснить и т.д. Ваша уверенность в отсутствии у оппонента оснований сердиться не означает, что ему об этом известно. Например, во время спора в бильярдной гнев студентов стал понятен (хотя, конечно, такая реакция была чрезмерно агрессивной) только после того, как они объяснили, что им помешали играть. В соответствии с подходом, о котором мы много говорили в этой книге, лучший способ преодолеть эмоции, которые не совсем вам понятны, — это исследовать их источник.

## **Стратегия 2. Дайте оппоненту возможность выразить гнев**

Большинство переговорщиков понимают, что злость почти всегда дает обратный результат. Поэтому, столкнувшись с ситуацией, когда кто-то теряет самообладание, они стараются успокоить оппонента: «Какой смысл злиться? Мы не собираемся сидеть и слушать, как вы кричите», или «Для всех будет лучше, если вы успокоитесь».

Все это очень разумные доводы, но они не учитывают одного важного факта. Если рассерженному человеку не дать возможности выразить эмоции, он рассердится еще больше или, как минимум, сильно обидится. Намного лучше позволить ему высказать гнев, хотя бы для определения источника. Например, можно сказать: «Вижу, что вы рассердились, и хочу понять, в чем причина. Расскажите, что произошло». Главное — дать человеку возможность выразить чувства. Можно (и необходимо) сомневаться в обоснованности убеждений, но не нужно тратить время на обсуждение обоснованности гнева, если то, что говорит оппонент, действительно правда.

## **Стратегия 3. Уклоняйтесь от эмоций**

Несколько лет назад инструктор Дипака по боевым искусствам дал ему важный совет, как блокировать удар: «Лучший блок — когда тебя нет». Другими словами, попытка остановить физическое нападение физическим же путем (блоком) — это действие силы против силы, при

этом преимущество имеет более подготовленная сторона. Но если вы уклонитесь от атаки, то избежите удара, сохраните равновесие и контроль за ситуацией.

Этот же принцип относится к эмоциям на переговорах. Если оппонент сердится, не позволяйте делать из себя мишень и не принимайте все на свой счет. Гнев может быть следствием его точки зрения. Если бы он думал иначе, то не сердился бы. Лучший выход — сохранять спокойствие и помочь человеку изменить мнение. Сдерживать эмоции непросто, особенно если другая сторона оскорбляет вас лично и провоцирует ответную реакцию. Чтобы научиться сдерживаться, задайте себе следующие вопросы.

- «Если бы я был на этом месте, стал бы вести себя так же?»
- «Это настоящий гнев или просто тактика запугивания?»
- «Он со всеми себя так ведет?»

Если вы понимаете, что проявление гнева естественно в данной ситуации или что оппонент просто использует грубость для влияния на вас либо ведет себя так со всеми, проще уклониться от нападения и постараться контролировать собственные эмоции.

## **Стратегия 4. Сфокусируйте оппонента на его настоящих интересах**

Определить интересы другой стороны (то есть продолжить игру и не потерять лица) не было главной трудностью ситуации в бильярдной. Другая сторона вполне однозначно дала это понять. Гнев не позволяет людям сосредоточиться на главных проблемах, которые волнуют их больше всего. Ваша задача — переключить внимание рассерженного переговорщика с причины его злости на сферу его истинных интересов. Для этого можно задать следующие вопросы.

- «Что должно произойти сейчас?»
- «Что бы вы предпочли сделать?»
- «Как исправить эту ситуацию?»
- «Что бы вы хотели обсудить или выяснить, прежде чем мы вернемся к основным вопросам, о которых говорили до этого?»

Это поможет сторонам преодолеть гнев и продолжить обсуждение общих проблем.

## **Как справляться с угрозами и ультиматумами?**

У Дипака есть клиент, руководитель крупной сельскохозяйственной фирмы, который недавно вел переговоры с крупным коммерческим банком об открытии кредитной линии на несколько миллионов долларов. Так как он был лично знаком с директором, то не стал обращаться в другие банки за дополнительными предложениями. Через несколько месяцев переговоров была разработана сделка, и обе стороны готовились подписать договор. Буквально накануне этого в разговоре с отраслевым экспертом выяснилось, что банк установил для компании скорректированную на риск процентную ставку, которая в среднем была намного выше, чем в других банках. Клиент Дипака был сильно удивлен. Неужели директор банка воспользовался преимуществом их знакомства? Если это так, оставалось неясным, должен ли руководитель компании пригрозить банку уйти к конкурентам. Но этот вариант мог быть актуален несколько месяцев назад, а сейчас компания срочно нуждалась в кредите. Начинать процесс переговоров в другом банке было слишком накладно.

Руководитель позвонил директору банка, поделился информацией и предложил пересмотреть условия договора. Услышав это, тот просто взорвался. В частности, был «очень изумлен», что клиент хочет «отказаться» от устного соглашения. После разговора прислал длинное электронное письмо, начав его фразой: «Я не могу изменить процентную ставку». Если это неприемлемо для компании, продолжал он, необходимо «провести серьезные переговоры» относительно конфиденциальной информации, которую руководитель не вправе предоставлять конкурентам банка. Угроза была скрытой, но вполне понятной: «У нас нет возможности договориться по этому вопросу. Можете обращаться к нашим конкурентам».

Руководитель компании попросил у Дипака совета, как ответить на электронное послание. Он задал множество вопросов: это настоящий ультиматум или просто тактика переговоров? Нужно продолжать добиваться более выгодных условий или попросить уступок по другим, не таким болезненным, вопросам? Нужно быть настойчивым или мягким? Нужно выглядеть расстроенным или спокойным и уверенным в себе? Представленная далее рекомендация включает в себя три стратегии, которые помогают справиться с угрозами и ультиматумами на переговорах.

## **Стратегия 1. Игнорировать угрозу**

Дипак начал с того, что посоветовал клиенту игнорировать ультиматум («Я не могу изменить процентную ставку»), будто его и не было. Лучше ответить на менее резкую часть письма, в которой были представлены определенные обоснования со ссылкой на «рыночный курс», «конкурентное ценообразование», «комиссию за структурирование, отражающую стандарты рынка». В частности, он посоветовал поблагодарить директора за то, что тот согласился

рассмотреть сделку с точки зрения соответствия преобладающим на рынке процентным ставкам, не упоминая отказа в изменении условий их договора. Почему? Если директор предъявил ультиматум из-за раздражения, по незнанию, из желания сохранить лицо, то было бы неправильно лишний раз упоминать об этом, тем самым лишая человека возможности отказаться от своих слов в будущем. Лучше сделать вид, что никакого ультиматума не было, и дать оппоненту шанс отказаться от заявления в ближайшие дни. Следует отметить, что такой совет может быть разумным, даже если требования действительно реальны, то есть другая сторона не хочет или не может предложить вам уступки.

Президент Кеннеди использовал эту стратегию во время Карибского кризиса. На пике событий в течение двадцати четырех часов он получил два разных (в чем-то противоречивых) послания от Хрущева. Одно из них, жесткое, было агрессивным: в нем Хрущев потребовал вывода ракет США из Турции в обмен на вывод советских ракет с Кубы. В более мягком, которое было не таким непримиримым, он предложил вывести ракеты в обмен на прекращение блокады острова со стороны США и обещание не совершать на Кубу военной атаки. Пока советники обсуждали, как ответить на эти послания, Роберт Кеннеди предложил другой подход: игнорировать более жесткое из них. Он считал его составленным скорее в целях сохранить лицо перед мировым сообществом, а не для обсуждения существа вопроса. Кеннеди был убежден, что продуктивнее будет игнорировать жесткое послание (условия которого США не могли принять сразу) и согласиться выполнить более мягкие требования.

В принципе, ультиматум можно игнорировать, даже если он не содержит никаких намеков на уступки. Например, как можно ответить на заявление: «Это наше окончательное предложение — либо вы его принимаете, либо нет», не обращая внимания на его форму? Вот несколько вариантов.

- «Мы понимаем, что вам трудно идти на какие-то дополнительные уступки по обсуждаемым вопросам. Предлагаю обсудить другие аспекты сделки и вернуться к этому пункту после их согласования».
- «Мы понимаем, что вы предоставили нам все возможные уступки, которые считаете необходимыми, для заключения нашей сделки. Мы занимаем такую же позицию относительно собственных уступок. Надеемся, это означает, что мы, наконец, приблизились к достижению соглашения. Предлагаем продолжить работу».
- «Я понимаю вашу обеспокоенность. Обе стороны осознают необходимость заключения соглашения, но нам трудно его достичь. Не могли бы вы пояснить, как вы лично видите перспективы? Как думаете, почему мы до сих пор не смогли достичь соглашения?»

Обратите внимание, что требование «либо да, либо нет» не упоминается ни в одном из ответов, так как их цель — смягчить ультиматум другой стороны, чтобы в будущем он не стал препятствием для возможных уступок.

## **Стратегия 2. Нейтрализуйте любые дополнительные угрозы, которые может создать другая сторона**

Вернемся к примеру переговоров о кредитной линии. Дипак посоветовал руководителю компании предотвратить (насколько возможно) любые дополнительные угрозы со стороны директора. Для этого он помог заранее определить эти угрозы и встречные доводы, которые может вызвать ответ руководителя компании, а затем составить исчерпывающие ответы на возможные реакции. Например, директор мог пригрозить (косвенно) затянуть переговоры, зная, что перспектива проволочек вынудит руководителя сдаться. Предвидя это, Дипак посоветовал включить в письмо следующий текст: «Я понимаю, что возникшие новые вопросы могут вызвать определенную задержку в составлении и реализации окончательного договора. Если вы также предполагаете их, предлагаю с самого начала привлечь к процессу других членов руководства банка». Как может это заявление нейтрализовать потенциальную угрозу? Клиенту Дипака хорошо известно, что участие членов руководства банка может подорвать доверие к директору, который постарается всеми силами избежать подобной ситуации.

Предупреждение агрессивных действий оппонента может оказаться эффективной тактикой, если вы имеете дело не с угрозами, а с фактическими претензиями или жалобами. Например, директор мог действительно испугаться необходимости реструктурирования сделки на последней стадии переговоров поставит его в неловкое положение, так как придется объяснять, что в результате банк заработает на сделке значительно меньше, чем было объявлено вначале. В таких случаях можно укрепить свои позиции, если первым изложить обоснованные жалобы или обеспокоенность оппонента, не ожидая, когда он сделает это сам. Например: «Мы понимаем, что корпоративная политика и прочие бюрократические барьеры иногда препятствуют внесению даже самых целесообразных изменений в структуру сделки на последнем этапе ее согласования. Но мы хотели бы совместно с вами определить эффективные меры по решению вопроса. Мы также считаем (и надеемся, что вы согласитесь), что главным вопросом на данный момент остается заключение соглашения, соответствующего преобладающим на рынке процентным ставкам». Когда вы первым формулируете проблемы, то снижаете уровень противодействия, направленного против вас. Оппонент все равно будет способен нанести ответный удар, но он не сможет утверждать, что вы заботитесь только о собственных интересах или не понимаете его точки зрения.

### **Стратегия 3. Если угроза не имеет оснований, сообщите об этом другой стороне**

Если бы угроза директора была обоснованной (то есть он действительно предпочел бы отказ от сделки изменению ставки), то у руководителя не осталось бы места для маневра. Но хотя часто угрозы не имеют под собой оснований (вам известно, что они не будут выполнены), их все равно нельзя игнорировать. Как можно отвечать? В максимально возможном позитивном ключе постараться дать другой стороне понять, что поскольку вы учитываете ее ограничения и интересы, то не считаете угрозу обоснованной. Посмотрим, например, как руководитель компании мог отреагировать на угрозу отказаться от сделки.

Ответ 1. Ваши ограничения не позволят вам выполнить эту угрозу: «Наконец, что касается процентной ставки: нас устраивает то, что ваши действия, как и всегда, отвечают политике банка, связанной с оценкой риска в соответствии с рыночными стандартами. Это дает уверенность в том, что в процессе анализа данных и показателей вы найдете возможность снизить указанную вами ставку. Как упоминалось ранее, это одно из преимуществ сотрудничества с таким крупным банком, как ваш: в конце концов не приходится обсуждать вопросы справедливых ставок, так как всегда можно полагаться на конъюнктуру рынка».

Ответ 2. Ваши интересы не позволят вам выполнить эту угрозу: «Между нами возникли некоторые противоречия в вопросе порядка расчета риска по данному случаю. Но нам известно, что так же, как и мы, вы несколько месяцев работали над сделкой и не захотите, чтобы она не состоялась из-за несогласия по одному вопросу. Предлагаем совместно найти возможность согласовать его приемлемым для сторон путем».

Оба ответа сформулированы достаточно дружелюбно и вежливо, но дают понять, что вы не воспринимаете угрозу (косвенную или явную) как имеющую серьезные основания.

### **Как справиться с необходимостью сохранить лицо?**

Подтвердив для себя, что угроза несерьезна, что гнев не имеет существенных причин или что отсутствие доверия к вам не имеет оснований, можно праздновать победу: вы оказались правы, а оппонент — нет. Но еще рано говорить о полной безопасности. Если у другой стороны не будет возможности не потерять лицо (то есть избежать неловкого положения или унижения), вряд ли она захочет изменить свою позицию или поведение. Напротив, будет совершать действия, которые направлены на то, чтобы сохранить достоинство или спасти репутацию, даже если при этом придется разрушить выгоду.

Гении не только предоставляют контрагентам возможность достойно выйти из положения, но и помогают в этом. «Прежде всего, защищая собственные жизненные интересы, — сказал президент Кеннеди, выступая в Американском университете вскоре после Карибского кризиса, — ядерные державы должны избегать конфронтации, которая ставит противников в положение выбора: либо унижительное поражение, либо атомная война»<sup>5</sup>. Вряд ли на ваших переговорах ставки будут так же высоки. Но если президент беспокоился, что кто-то может начать атомную войну для сохранения репутации, представьте, насколько более вероятен отказ от тысяч или миллионов долларов ради тех же целей.

Предположим, на переговорах о покупке продукта или услуги продавец говорит: «Мы не можем больше снижать цену — это наше окончательное предложение». В дальнейшем вам обоим становится очевидно, что оппоненту придется снизить цену для заключения сделки. Вот как можно помочь ему сохранить лицо:

- «Я рад, что удалось найти способ компенсировать вам снижение цены, поскольку я слишком хорошо знаю, что вы не пошли бы на это ни при каких других обстоятельствах»;
- «Я понимаю, что вы оказываете мне любезность, снижая цену ниже обычного уровня, и очень ценю это»;
- «Мы рады, что удалось продвинуться дальше обсуждения цены, в ходе которого вы пошли на все возможные уступки. При этом нам удалось направить все внимание на создание пакета сделки, которая является выгодной для обеих сторон».

Каждый ответ снижает вероятность, что другая сторона последует своему ультиматуму, так как ей предоставляется законный способ изменить решение и сохранить лицо. Часто оппоненты сами находят способ отказаться от первоначальных требований, но если это не удастся, лучше помочь им придумать самооправдание для себя и тех, кто может сомневаться в целесообразности решения пойти на уступки. Стоит отметить, что таких откликов может и не потребоваться, если с самого начала следовать стратегии игнорирования ультиматума.

Также нужно помнить, что сохранение репутации может быть актуальным не только для оппонента. И у вас может возникнуть ситуация, когда преследование собственных интересов может нанести ущерб репутации. Если вы становитесь участником спора, не ставьте самолюбие во главу угла. Это означает необходимость воздерживаться от пустых угроз или ультиматумов и очень тщательно продумать все возможные последствия, когда вы уличаете кого-то во лжи, выплескиваете гнев и раздражение, устанавливаете жесткие требования, находясь на позиции, от которой придется впоследствии отказаться. Гении переговоров стараются избегать подобного поведения и предпочитают совершать альтернативные действия, направленные на те же цели, но с меньшим риском. Вместо того чтобы обвинять кого-то в обмане, попросите его

обосновать свое заявление. Вместо выплескивания гнева на оппонента расскажите ему, что вас расстроило. Вместо клятв никогда не отступать от своей позиции поставьте жесткий и четко обоснованный якорь.

## **Хорошо выглядеть или эффективно работать?**

Представленные нами стратегии и тактики решения сложных ситуаций на переговорах не похожи на голливудское кино. В фильмах (и, к сожалению, в некоторых учебниках по ведению переговоров) герой отвечает противнику его же оружием, стучит кулаком по столу и не уклоняется от ссоры. Это хорошо смотрится на экране, но на практике оказывается крайне неэффективным. Гении не делают различий между «красивыми» и «некрасивыми» переговорами; они используют стратегии расследования, чтобы выявить интересы каждой стороны. Приведем еще одно мудрое высказывание инструктора боевых искусств Дипака: «Если ты в опасности, не отвечай ударом в лицо. Бей по колену. Удар в лицо выглядит красиво, но удар по колену может спасти тебе жизнь». Тот же принцип действует и здесь: оставьте драматический спектакль для сцены — за столом переговоров должен работать гений.

### Глава 13

## **Когда лучше *отказаться* от переговоров**

Эта история произошла 1 апреля 2005 года — да, именно в День смеха, но это не шутка и не выдумка. Все началось с профессора экономики Гарвардского университета, которому нужно было вывезти навоз (да, вы все поняли правильно). Много лет он (и это не автор данной книги) приезжал на ферму, расположенную в 16 км от его дома стоимостью \$1 млн, вручную загружал навоз в грузовичок и вывозил удобрение в свой сад. Конечно, брать чью-то собственность без предупреждения и платы незаконно, даже если это навоз. Некоторые утверждают, что все эти годы профессор не понимал, что нарушает закон. Но он очень хорошо это понял 1 апреля 2005 года, попав в действительно трудное положение. Один из работников фермы увидел, как профессор выезжает с участка на машине, груженной навозом, и перекрыл ему путь собственным грузовиком. Сотрудник, который оказался племянником хозяина фермы, был очень рассержен. Он пригрозил вызвать полицию, и профессору пришлось быстро принимать решение. У него было два варианта: положиться на свои навыки общения с людьми (извиниться, сказать, что ничего не знал, пообещать все компенсировать и пр.) или на свое экономическое образование. Он предпочел последнее.

Оценив вывозимый навоз в \$20, он предложил их работнику. Тот рассердился еще больше. Полагая, что предложение было больше оцененной резервной выгоды, профессор удивился, но увеличил сумму до \$40. В ответ тот вызвал полицию. Последовало обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию, похищении имущества и умышленном уничтожении собственности (да, речь все еще идет о навозе). Но вскоре эти обвинения показались профессору ерундой по сравнению с тем, что случилось дальше. Новость быстро распространилась по местным, национальным и международным каналам СМИ. Даже телеведущий Джей Лено пошутил на тему злключения профессора в своей передаче Tonight Show.

В чем ошибся профессор? В том, что не признал факт хищения навоза. Хуже того, не увидел признаков, что он оказался не в лучшем положении для ведения переговоров об урегулировании конфликта. Если бы он осознал всю слабость собственной BATNA («Если не договорюсь, у меня возникнут проблемы с законом и все надо мной будут смеяться») и силу позиции фермера («Если мы не договоримся, я вызываю полицию»), то не стал бы торговаться. Более того, увидев, насколько рассержен работник, профессор мог бы понять, что любая попытка переговоров может выглядеть как взятка и только подогреть страсти. Но даже решив, что некая сумма поможет урегулировать спор, почему профессор предложил так мало? С учетом ставок, позиции BATNA работника и его эмоций более целесообразно было бы извиниться, оправдаться незнанием и спросить, что можно сделать для исправления сложившейся ситуации. Но вместо этого профессор решил вступить в переговоры, и именно тогда «навоз попал в вентилятор».

Эта книга написана для того, чтобы вы могли усовершенствовать навыки ведения переговоров, получив инструменты достижения более эффективных результатов для себя и своих близких. Хотя этот раздел называется «Когда лучше отказаться от переговоров», он помогает расширить возможности, ведь важным аспектом переговорных навыков в любой сфере является способность признавать собственные ограничения. Возможно, вы захотите попробовать приобретенные навыки в разных местах, на разных людях, чтобы понять, можете ли вы заставить других делать то, что вам нужно.

Наш совет: не спешите. Не забывайте, что «наименее заметные» аспекты новой информации (умение слушать, понимать, сочувствовать и т.д.) — это самые эффективные инструменты, которые необходимо использовать в непростых ситуациях, когда эмоции могут только усугубить положение. Чтобы стать гением, нужно не только знать, как вести процесс, но и понимать, когда лучше всего это делать.

Переговоры не являются лучшей тактикой, например, в таких случаях: когда их стоимость превышает сумму, которую вы пытаетесь получить; когда ваша BATNA «дурно пахнет» (и все это знают); когда переговоры могут дать неверный сигнал оппоненту; когда потенциальный вред для

отношений превышает возможную прибыль; когда сам процесс недопустим в определенной культурной среде или когда ваша BATNA превышает предложение другой стороны. В этой главе мы расскажем, как лучше выйти из положения в каждой из этих ситуаций.

## Когда время — деньги

Много лет назад Макс преподавал курс переговоров в Бангкоке (Таиланд). Студентам хотелось проверить, действительно ли он умеет вести переговоры на практике или знает процесс чисто теоретически. Каждое занятие начиналось одинаково. Макса спрашивали, как он провел вчерашний вечер, и потом задавали главный вопрос: «Сколько вы заплатили таксисту, чтобы доехать до общежития?» В то время об оплате поездки с водителем нужно было договариваться до того, как вы сядете в машину. Студенты сразу определяли, как заплатил Макс — как местный житель или как иностранец, который не умеет вести переговоры. К концу первой недели он научился хорошо ориентироваться в местных ценах и регулярно производил на студентов неизгладимое впечатление способностью договариваться о выгодной оплате.

Вскоре в Таиланд приехала жена Макса Марла. В первый же вечер они отправились на прогулку по городу и зашли в симпатичный ресторан. После ужина он подозвал на улице такси и на плохом тайском языке сообщил водителю, куда ехать. Водитель запросил 70 бат (\$2,80 на тот момент), что было очень дорого. Макс предложил 30 бат (\$1,20) — самую маленькую сумму для местных таксистов, которую он заплатил за такую же поездку несколько дней назад. Водитель быстро снизил ставку до 50 бат, Макс настаивал на 30 батах. Водитель предложил 40 бат, но Макс стоял на своем. Водитель решил следовать своей BATNA и уехал.

Макс подозвал другое такси и сообщил адрес. На этот раз водитель запросил 50 бат — значительно меньше, чем предыдущий. Макс ответил предложением 30 бат. Водитель снизил цену до 40, но получил отказ. И тоже уехал.

В этот момент Марла, уставшая от почти кругосветного перелета, спросила, что происходит. Макс объяснил: таксисты требуют \$1,60 за поездку, но он знает, что на самом деле это стоит \$1,20. Это не только не произвело впечатления на Марлу, но просто вывело ее из себя. Она предложила доплатить 40 центов из своих денег и попросила отвезти ее домой. Макс попытался объяснить, что ему важно заключить сделку, которая завтра произведет впечатление на студентов, но в итоге уступил. Это стало для него важным уроком: он не учел стоимости не только своего времени, но и времени Марлы.

Переговорщики обычно настолько сосредоточены на заключении хорошей сделки или получении выигрыша, что в своем стремлении к победе не учитывают ценности затраченного на это времени. Они часто

впустую тратят на обсуждение несущественных вопросов время, которое могли бы уделить заключению более важных сделок или выполнению других задач, да и просто на отдых. Многие участники переговоров утверждают, что являются очень занятыми людьми, им постоянно не хватает времени, но те же самые люди совершенно не умеют определять приоритеты. Если вам постоянно не хватает свободного времени, постарайтесь определить, какие действия или вопросы обеспечивают наибольшую отдачу. Кроме этого, необходимо повысить эффективность самых важных переговоров и уделять меньше времени обсуждению незначительных вопросов, которые обеспечат только номинальную скидку с уже вполне приемлемой для вас цены.

К сожалению, подобных изменений добиться не так просто, как и признать, что время — ограниченный ресурс, его нельзя тратить впустую. Необходимо признать условия, при которых можно совершить эти ошибки, и приложить все усилия для изменения своего поведения. Например, практически во всех культурах люди стремятся договориться о наиболее выгодной сделке, не тратить лишних денег, избегать штрафов, съесть все, что положено на тарелку во время обеда. Что в этом плохого?

В выполнении этих правил нет ничего плохого, но иногда это заставляет нас принимать нерациональные решения, разрушающие прибыль. Это хорошо понял Дипак, когда однажды вечером его жена Шикха попросила его вернуть DVD, взятый напрокат накануне. Срок возврата истекал в 12 часов ночи, и за задержку нужно было платить штраф. Проблема заключалась в том, что Дипак уже очень уютно расположился дома и у него не было никакого желания вставать с дивана, одеваться и ехать несколько километров в пункт проката, чтобы вернуть фильм. Поэтому он ответил, что вернет диск утром по пути на работу, а штраф в \$3 вполне переживет. Шикха имела другое мнение по этому вопросу и не приняла точки зрения мужа, назвав его ленивым.

Дипак предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Предположим, у нас не было бы диска или штрафа за просрочку, — сказал он. — Представь, что у дверей магазина стоит человек, который раздает всем прохожим по \$3. Ты бы захотела, чтобы я встал, оделся и проехал 3 км ради этого? Да никогда! И если в такой ситуации нет смысла, значит, нет никакого резона ехать туда сейчас».

Шикха согласилась с такой логикой, но, как всегда, внесла в нее некоторые поправки: «Теперь мы должны планировать нашу жизнь таким образом, чтобы не попадать в ситуации, когда приходится выбирать между тратой денег и тратой времени». По ее мнению, супруг должен был вернуть диск утром по пути на работу без уплаты штрафа, спокойно провести вечер на диване перед телевизором и исключить необходимость такого спора. Но Дипак считал, что это не принесло бы ни удовольствия, ни нового опыта.

Данный пример показывает, что мы часто недооцениваем стоимость нашего времени, когда следуем разумным, на первый взгляд, правилам (получить наиболее выгодную сделку, не принимать невыгодной сделки, избегать штрафов и т.д.). Более того, решение Шикхи говорит: мы в состоянии избежать ненужных уступок, если тщательно продумаем все с самого начала.

## **Когда ваша BATNA «дурно пахнет» и все это знают**

Студенты MBA часто обращаются к нам как к профессорам Гарвардской школы бизнеса за советом о проведении переговоров по поводу предложенных им вакансий. Они описывают полученные ими исключительные предложения работы примерно так: отличная компания, удобное место работы, чудесный руководитель, великолепные перспективы роста. Мы поздравляем их и спрашиваем, что смущает. Обычно это только один момент: недостаточно высокая зарплата. Другие фирмы предлагают за такую же работу более высокую оплату.

При этом мы задаем вопрос, который они научились продумывать еще на первом курсе: «В чем ваша BATNA? Какие есть альтернативные предложения?» Часто они жалуются, что вести переговоры было бы проще и наш совет им не потребовался бы, будь предложений несколько. Как они объясняют, проблема в том, что это единственное предложение на данный момент, о чем хорошо известно потенциальному работодателю (или скоро будет известно, так как студент не собирается говорить неправду).

Как таким студентам добиться изменений? Хотя мы даем советы в зависимости от конкретной ситуации, но есть в них и общее зерно, основанное на примере Дипака в 11-й главе, которое всегда удивляет студентов: нужно позвонить будущему работодателю, выразить благодарность за предложение и принять его. И уже после этого попросить руководителя об одной услуге: «Вы не могли бы рассмотреть некоторые данные по заработной плате начинающих карьеру выпускников Гарвардской школы бизнеса? Может, вы найдете возможность немного повысить оплату?» Также нужно объяснить, что вы согласны независимо от размера зарплаты, поэтому любое решение по этому вопросу не изменит вашего намерения приступить к работе.

Студенты часто возражают, что, сразу приняв предложение, они утратят позицию на переговорах. «О какой позиции вы говорите? — спрашиваем мы их. — Если на переговорах с работодателем ваша BATNA заключается в том, чтобы остаться на рынке труда без ничего, и при этом работодатель знает, что его предложение превышает вашу резервную выгоду, вы изначально находитесь в слабой переговорной позиции». В такой ситуации, возможно, лучше отказаться от переговоров

на эту тему и обсудить другие вопросы — например, провести «игру в справедливость» или «Не могли бы вы мне помочь?». К примеру, если ваша BATNA слабая, а их — сильная и это известно обеим сторонам, можно сказать «да» во время разговора и затем изменить позицию.

Насколько такой совет применим на практике? Вспомним, как Дипак вел переговоры со своим работодателем. Его стратегия заключалась в том, чтобы изначально принять предложение, а затем понравиться партнеру, вызвать у него желание помочь и найти способ оправдать увеличение зарплаты. Результат: 10% прибавки после того, как и отдел кадров, и руководитель твердо отказались обсуждать этот вопрос.

## **Когда переговоры могут дать неверный сигнал**

Стив, старший управляющий процветающей бухгалтерской фирмы, был сильно удивлен, когда однажды утром ему позвонил президент компании. Он не понимал, зачем понадобился президенту, с которым до сих пор не только ни разу не общался, но даже не был знаком. Тот сообщил, что планирует значительную реорганизацию компании и одно из главных изменений будет заключаться в изменении структуры группы руководства: некоторым сотрудникам придется уйти, на их место примут новых. После чего пригласил Стива на разговор на следующий день. Уже через несколько минут разговора Стиву предложили новую руководящую должность на три уровня выше по рангу, чем нынешнее положение.

Абсолютное большинство сотрудников практически всех организаций были бы в восторге от такой возможности. Но в данном случае ситуация оказалась не такой простой. На текущей должности Стив получал не только высокую зарплату, но и исключительную премию, которая увеличивала ежегодное вознаграждение практически в три раза. Новая, хотя и руководящая, должность предполагала более низкий уровень оплаты. Президент не затрагивал вопроса компенсации, а Стив не знал, имел ли он представление об уровне дохода на новой должности. Мужчину очень привлекали новые перспективы, но в то же время волновала возможность снижения вознаграждения в два раза или даже больше. Что делать? Нужно ли задать вопрос о будущем вознаграждении? Или установить якорь на переговорах, сообщив о своей текущей зарплате, чтобы услышать мнение президента по этому вопросу? Или попросить время на обдумывание и попытаться получить информацию из других источников? А может быть, следует просто принять предложение или отказаться от него?

В этой ситуации нет единственно правильного ответа. Давайте посмотрим, как поступил Стив, а главное — почему он сделал именно так.

Исходя из того, что президент сделал предложение быстро и в личном разговоре, Стив понял, что требовался столь же быстрый ответ. Кроме того, президент намеренно решил не обсуждать вопрос компенсации. Это могло означать одно из двух: либо он был уверен, что предложенная компенсация Стива вполне устроит, либо вопрос не обсуждался специально, чтобы финансовый фактор не был основным при принятии решения. Так как в разговоре было подчеркнуто, что целью реорганизации является «создание новой команды с общим видением», Стив решил, что значение имеет именно второй фактор. Если так, то обсуждение компенсации было бы серьезной ошибкой с его стороны.

Стив понял, что на данном этапе нельзя поднимать этот вопрос. С одной стороны, даже если оплата оказалась бы слишком низкой, было бы правильнее обсудить эту тему, утвердившись в новой должности. Он мог впоследствии пожалеть об этом при отсутствии возможности добиться более высокой зарплаты, но риск можно было пережить. Важнее вот какой факт: попытка обсуждения могла создать у президента неверное впечатление, что Стив более заинтересован в вознаграждении, чем в работе над реорганизацией компании в составе группы руководства. Мужчина сообщил, что хотя некоторые аспекты новой работы ему пока не совсем ясны, он разделяет новую политику и был бы рад работать в составе нового руководства. И добавил: «Я полностью полагаюсь на вашу помощь в том, чтобы мой переход на новую должность оказался успешным и взаимовыгодным».

Впоследствии некоторые коллеги утверждали, что Стив должен был поднять вопрос компенсации, так как его позиция была действительно сильна, раз президент уже выбрал его. Что ответил Стив? «Возможно, я пожалею о том, что не стал договариваться о высокой компенсации, когда был реальный шанс получить ее. Но я абсолютно уверен, что подал исключительно правильный сигнал человеку, с которым надеюсь создать длительные плодотворные отношения: я хочу быть частью команды, доверяю президенту, и мое решение обусловлено не только высоким вознаграждением». Что произошло в результате? На новой должности зарплата Стива сократилась в два раза, но он получил компенсационный пакет в виде премий, возможности выкупа акций и продвижения по службе, который фактически удвоил вознаграждение.

Логика Стива показывает, что решение вести переговоры о зарплате всегда посылает какой-то сигнал оппоненту. Как правило, этим вы демонстрируете, что вам необходима дополнительная выгода для согласования сделки. И в целом это правильный сигнал. Но иногда возникают ситуации, когда решение обсудить зарплату становится сигналом, что вы не доверяете другой стороне, что вас более заботит финансовая прибыль, чем взаимоотношения, что вы сомневаетесь в обоснованности заключения сделки.

Если ваше решение о переговорах становится «неправильным» посылом, у вас есть три возможности дальнейших действий.

1. Вести переговоры в любом случае. Вы можете решить, что выгода от проведения переговоров перевешивает затраты на отправку неправильного сигнала.
2. Изменить сигнал. Можно попытаться повлиять на то, как контрагент относится к вашему решению о переговорах. Например, Стив мог бы начать разговор о компенсации так: «Мне очень нравится это предложение, и я надеюсь внести свой вклад в реформирование организации. Также очень ценю ваше доверие. Но в связи с вашим предложением у меня возникло несколько вопросов. Уверен, вы поймете меня правильно. Могу ли я получить дополнительную информацию о моих функциях, обязанностях и компенсации? Что касается компенсации, я также прошу понять меня правильно. Финансовый вопрос для меня не является основным, но он важен для любого человека, который воспитывает троих детей. Мы можем его обсудить сейчас?» Таким образом, можно обсудить вопрос компенсации, не обидев президента и не создав у него неправильного мнения о себе.
3. Решение об отказе от переговоров. Если вы считаете, что цена негативного сигнала слишком высока и изменить отношение другой стороны к такому сигналу невозможно, то, наверное, как и Стив, примете решение о неуместности обсуждения этого вопроса в данный момент.

## **Когда могут пострадать отношения**

Шарон и Марк приобрели участок земли, чтобы построить дом своей мечты. Этот шаг был ощутимым расходом для бюджета, но пара рассмотрела возможность обойтись минимальными расходами. К счастью, они посетили семинар «Как получить цену, которую вы заслуживаете», объявление о котором было размещено в местной газете. Преподаватель сказал, что чем больше предложений они привлекут, тем ниже стоимость строительства. Таким образом, они направили свой план восьми разным подрядчикам, и один из них предложил удивительно низкую цену: на 10% ниже, чем второе самое низкое.

В принципе, семинар себя оправдал. По мнению Шарон и Марка, если подрядчик настолько заинтересован в данном проекте, он пойдет и на дальнейшие уступки. Встретившись лично, они попытались дополнительно снизить цену. Сначала подрядчик возражал. Но когда ему предложили подписать контракт здесь и сейчас, выложили чек на сумму депозита (еще один ход с семинара) и пригрозили уйти к другому подрядчику, оппонент согласился. Ему необходимо было удержать рабочую группу, поэтому он пошел на снижение цены еще на 3%, качая головой и ворча, что прибыли никакой не остается. Казалось бы, Шарон и Марк удалось договориться о лучшей возможной цене по минимальной резервной выгоде подрядчика. Из-за своей радости они не заметили, что

подрядчик считал себя пойманным в ловушку и был очень недоволен ходом переговоров.

После подписания контракта архитектор предложил ряд изменений, каждое из которых было принято на ура. Они направили их подрядчику и были изумлены суммами, которые тот потребовал за внесение в план проекта новых элементов. Шарон и Марк попытались договориться о снижении цены, но в этот раз оппонент был непреклонен.

Первоначальная идеальная цена продолжала увеличиваться не только по причине изменений в проекте, но и в связи с изменением стоимости пиломатериалов (в контракте содержалась поправка на стоимость пиломатериалов). Изумленные таким ростом цен, Шарон и Марк потратили много времени, уговаривая подрядчика, недовольного низкой прибылью.

Когда подрядчик сообщил, что дом будет готов через три месяца, пара назначила дату продажи квартиры, которая совпадала с датой завершения строительства. Но дом не был сдан в срок, поэтому им пришлось переехать во временное жилье. Они снова и снова обсуждали сроки завершения строительства с подрядчиком, который постоянно ссылаясь на задержки со стороны субподрядчиков. Шарон и Марк внимательно пересмотрели контракт и увидели, что в нем не предусмотрены санкции за нарушение сроков выполнения проекта.

Прожив девять недель на съемной квартире, они, наконец, переехали в «дом своей мечты». Сначала им нравилось абсолютно все. Но постепенно начали появляться проблемы: выход из строя системы отопления зимой, непригодность бытовых систем, незавершенность плотницких работ, трещины в штукатурке. На некоторые из проблем гарантия отсутствовала. Подрядчик не спешил устранять неисправность даже по тем нарушениям, по которым имелаась гарантия: в конце концов его работа была полностью оплачена. «Я знаю, что обязан устранить трещины в штукатурке, — сказал он во время одной из острых бесед с Шарон. — Но не обязан делать это по вашему первому требованию».

В результате Шарон и Марк пожалели, что решили строить «дом мечты». Им вполне хватало квартиры, которая не вызывала стольких проблем.

Почему строительный проект превратился в такой кошмар? Шарон и Марк заплатили отличную цену за дом, который оказался ненужным. Они слишком сосредоточились на том, чтобы добиться минимальной цены, и не обратили внимания на более важные вопросы, например, своевременное завершение и качество строительства. Они договорились о привлекательной для них цене, но при этом полностью испортили отношения с другой стороной. Наверное, при получении низкого предложения нужно было принять его, а затем согласовать более «демократичные» цены по другим вопросам: внесение изменений в проект, штрафные санкции за нарушение сроков, премию за досрочное завершение и пр. Шарон и Марк провели отличные переговоры по

стоимости строительства, но лучше бы, вместо того чтобы доводить подрядчика до его минимальной резервной выгоды, согласовали общий результат проекта.

Размышляя о результатах данных переговоров, можно вспомнить историю о Альберте Эйнштейне из первой главы. Он запросил годовое вознаграждение в размере \$3000, а институт предложил выплачивать ему \$15 000 в год. Решение о предоставлении ученому более высокой зарплаты вместо принятия его собственного предложения было абсолютно правильным, и не только потому, что оппонентом был Альберт Эйнштейн. Организации часто оказываются перед выбором между выплатой сотрудникам абсолютного минимума, необходимого для их привлечения и удержания, и выплатой более «справедливой» или высокой зарплаты. Если отбросить этические соображения, то организации (и такие потребители, как Шарон и Марк), как правило, выигрывают, выбирая долгосрочную перспективу, которая предполагает создание репутации справедливости и вклада в благополучие своих партнеров по переговорам.

## **Когда переговоры недопустимы в определенной культурной среде**

Вспомним пример переговоров Макса с таксистами в Таиланде и представим, как они могли бы проходить при возвращении в Бостон. Предположим, что Макс, вернувшись в США, выходит из аэропорта и ожидает такси в очереди на стоянке. Машина подъезжает, и Макс спрашивает, сколько стоит поездка до его дома в Кембридже. Водитель отвечает, что повезет по счетчику и что примерно это будет стоить \$20. Очередь проявляет нетерпение, но Макс начинает торговаться. Он предлагает \$10. Водитель произносит ругательство в адрес Макса и подзывает служащего стоянки. Тот отталкивает нашего героя и говорит, что он задерживает очередь, поэтому обязан либо сесть в такси, либо добираться до дома другим путем.

Должен ли Макс удивляться, что попытка переговоров провалилась? Вовсе нет. Как отказ продавца в магазине торговаться о стоимости бутылки воды. Поведение, считающееся нормой в Таиланде, вызывает смех или даже агрессию в Соединенных Штатах. Стоит отметить, что иногда студенты приводят нам примеры успешного торга в отношении фиксированных цен (например, чашки кофе в кафе Starbucks). Можно вспомнить и успешный опыт переговоров, проведенных Шикхой, женой Дипака, с водителем такси в Бостоне (в третьей главе). Но, как правило, попытка подобных диалогов оказывается безуспешной, потому что эта практика является недопустимой в конкретной культурной среде.

В рамках собственной культуры мы обычно автоматически определяем приемлемое и неприемлемое поведение. Знание своих культурных норм

подсказывает, когда нужно появиться на вечеринке, «начинающейся в 19:00», можно ли рыгать за столом или показывать подошвы ботинок и другие бесчисленные правила поведения. Также говорит, насколько переговоры могут быть приемлемы в данной конкретной ситуации. К сожалению, мы часто нарушаем их в других культурах. Если бы Макс в Бангкоке просто принял цену 70 батов, предложенную таксистом, он не только переплатил бы за поездку, но и стал бы анекдотом (о глупом иностранце), который этот таксист рассказывал бы друзьям. Еще одним примером является тот факт, что в одних культурах принято устанавливать агрессивные якоря, а потом снижать их в процессе переговоров до взаимоприемлемой цены, а в других готовность отступить от первоначального установленного якоря может стать сигналом для оппонента, что вы с самого начала говорили неправду или были слишком жадным.

Как определить, насколько переговоры приемлемы в какой-либо культуре? Как начинать их в разных культурных контекстах? Главный ответ — тщательная подготовка. Перед поездкой посоветуйтесь с тем, кто имеет опыт ведения бизнеса в данной культуре, или с ее представителями. Выясните как можно больше, включая правила, что можно, а что нельзя говорить, когда и как обсуждать основные вопросы, как добиться доверия и согласия, как решать вопросы статуса и проявления уважения, какова стратегия расстановки якорей. Чем больше информации вы получите, тем лучше будете подготовлены к ведению эффективных переговоров. Это позволит как-то ориентироваться, даже если вы совсем не знаете местных традиций.

Представьте, что вам придется вести диалог в стране, культура и социальные нормы которой вам практически не знакомы. Что делать? Не стесняйтесь задавать вопросы. Большинство людей в мире не только не обидятся, но станут больше уважать вас за такое высказывание:

«Вы знаете, что мы до сих пор не вели бизнес в вашей стране. Это одна из причин, по которой мы так ценим возможность встретиться с вами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Но, с другой стороны, это значит, что мы не всегда можем корректно сформулировать или представить определенные идеи. Надеемся, что вы простите нас, если мы сделаем или скажем что-то, что может показаться странным. Мы не хотим намеренно обидеть вас или выразить неуважение, поправьте нас, если в чем-то увидите бестактность, мы быстро обучаемся. Возможно, вы испытываете сходные затруднения, но уверяем, что признаем и понимаем ваши добрые намерения. Думаю, все только выиграют от ведения открытого разговора, задавая вопросы и проявляя терпение друг к другу. Надеюсь, вы согласны. Нас очень привлекает возможность не только вести деятельность с вами, но и больше узнать о вашей культуре».

Как вы ответите на такое заявление со стороны оппонента? По всей вероятности, оцените его благие намерения и почувствуете себя более

свободно и комфортно. К сожалению, слишком часто, ведя диалог в другой культурной среде, стороны пытаются «симулировать» знание культуры, полагаются на культурные стереотипы или совсем не учитывают этот момент. Ни одна из подобных стратегий не может даже близко сравниться по эффективности с подходом по принципу расследования, о котором мы говорили с третьей главе: если ты чего-то не знаешь, постарайся узнать.

## **Если ваша BATNA превышает их лучшее предложение**

В 1981 году Роджер Фишер и Уильям Ури опубликовали брошюру под названием «Как сказать и услышать "ДА"»: Достижение согласия на переговорах без уступок». Книга стала бестселлером, изменившим практику переговоров. До этого практически вся литература по этой теме была направлена на защиту «своего» и получение максимума «чужого», то есть подход, который известен как переговоры «win — lose» («победа — поражение»). В отличие от него, в новой книге описывалась стратегия «win — win» («победа — победа») для достижения согласия сторон.

В целом она оказала исключительно положительное влияние на общество, появилось множество последователей, но наряду с этим возникло самое настоящее пристрастие к тому, чтобы всегда достигать согласия. Успех книги стал причиной возникновения предубеждения: «тупиковая ситуация» или «отсутствие сделки» — это провал переговоров. Но не всегда нужно достигать согласия. Если ваша BATNA превышает любое предложение, которое на данный момент может сделать оппонент, то отказ от сделки становится лучшим исходом переговоров для обеих сторон. В таких случаях оптимальным выходом становится максимально эффективный способ «сказать и услышать "нет"». Как определить, когда отсутствие сделки является лучшим результатом? Есть несколько признаков такой ситуации.

- Вы сообщили оппоненту о других полученных вами предложениях, но его предложение не может соответствовать им или превысить выгоду, которую можно получить от таких альтернативных предложений.
- Вместо старания соответствовать вашим потребностям контрагент старается убедить вас, что ваши настоящие потребности совсем не такие, какими вы их себе представляете.
- Вы подозреваете, что оппонент более заинтересован в затягивании переговоров, чем в обмене информацией и создании взаимоотношений или структурировании сделки.
- Несмотря на все усилия оппонент не дает ответов на вопросы и не пытается выяснить ваши потребности или интересы.

В подобных ситуациях нет смысла вести переговоры ради переговоров или затягивать их после обнаружения отсутствия ЗВС. А при таких положениях не может быть и сделки. Вместо того чтобы достигать соглашения, лучше всего реализовать BATNA.

## **Неужели гений может договориться обо всем?**

Как подчеркивалось в этой книге, чаще всего процесс переговоров позволяет создавать выгоду за пределами альтернатив для достижения соглашения. Но важно при этом помнить, что не все аспекты жизни являются переговорами. Рассматривая контекст переговоров, соответствующие взаимоотношения и собственные альтернативы за их рамками, вы постепенно становитесь экспертом в определении подходящих ситуаций, возможностей заключения сделки без переговоров и вариантов отказа от такого намерения. Некоторые эксперты утверждают, что договориться можно обо всем. Может, и так, но это не значит, что вы должны это делать. Часто существуют более интересные альтернативы. Гении умеют выявлять их и эффективно использовать.

Глава 14

## **Путь к гениальности**

Несколько лет назад один из нас присутствовал на занятии по переговорам, которое вел известный профессор. Это была последняя лекция семестра, и профессор называл студентов «экспертами по переговорам» («Теперь, когда вы стали экспертами по переговорам...», и т.д.). Это их обеспокоило. Безусловно, никакими экспертами они не были, по крайней мере, пока. Некоторые вообще никогда не станут. Но тем не менее последнее занятие семестрового курса было представлено как финальный этап процесса обучения. Мы не разделяем подобных иллюзий и считаем, что эта книга — всего лишь первый шаг на пути становления гения (или эксперта) переговоров.

Вспомним различие между понятиями «опыт» и «квалификация», которое мы обозначили в шестой главе. Опыт — это то, что вы приобретаете при многократном повторении какой-либо деятельности (например, переговоров). Квалификация — это то, что вы приобретаете, сочетая опыт и «стратегическую концептуализацию» в деятельности<sup>1</sup>. К сожалению, эти понятия часто путают, ошибочно считая, что большой опыт ведения переговоров позволяет считать человека экспертом в этой области.

Один из наших студентов-руководителей недавно сказал, что не ждет от нашего курса ничего особенного. Он накопил многолетний опыт и «все это видел и знает». В качестве аргумента в пользу превосходства практического опыта он даже привел высказывание Бенджамина Франклина: «Опыт — бесценный учитель». К несчастью для него (и перспектив его обучения), мужчина неправильно понял высказывание. Слово «бесценный» Франклин использует как синоним слова «дорогостоящий», а не «драгоценный». Это становится ясным, если прочитать фразу целиком: «Опыт — бесценный учитель, но дураков не научит ничто другое». Да, опыт — очень важная составляющая часть гения переговоров, но не весь гений.

Студентов, которых профессор назвал экспертами, руководителя, который пришел к нам на курс, имея 20 лет опыта, и вас объединяет один общий момент: на переговорах у вас что-то может получаться, что-то нет, но лучший путь к тому, чтобы стать эффективным профессионалом (действительно гением переговоров), — это глубокий анализ концепции, которую мы разработали. Квалификация достигается только сочетанием опыта и внутреннего анализа.

## **Какой пример приведете вы?**

Постарайтесь вспомнить последние переговоры, на которых вам удалось достичь соглашения, но сделка оказалась ужасной. Теперь представьте, что вы жалуетесь на результат вашему начальнику, коллеге, другу или жене (мужу). Как вы объясните произошедшее? Вот несколько самых распространенных фраз, которые мы часто слышим от переговорщиков.

- «Другая сторона сказала, что у них есть более интересное предложение от конкурента. Что я мог сделать?»
- «Рынок для нас был неблагоприятным».
- «Не было времени, чтобы согласовать сделку получше».

Вот наиболее редко встречающиеся объяснения.

- «Я недостаточно подготовился».
- «Наша группа была плохо организована».
- «Я собрал недостаточно информации до переговоров».
- «Я выставил предложение, как следует его не продумав».

Разница между этими двумя списками имеет принципиальное значение. Первый состоит из внешних оправданий: неудача произошла из-за факторов, не поддающихся контролю; проблемой стала ситуация, а не то, что вы сделали или не сделали. Второй состоит из внутренних оправданий: для достижения лучшего результата нужно было сделать что-то иначе. Думая о своих достижениях, мы, как правило, приписываем

их факторам, находящимся под нашим контролем, но, думая о неудачах, стараемся найти внешние оправдания.

Хорошая новость заключается в том, что такие внешние атрибуты могут спасти вашу репутацию в глазах руководства. Также подобные «факторы» позволяют не принимать на себя вину за неудачную сделку и считать, что было сделано все возможное. Плохая новость состоит в том, что неудачный результат, возможно, отчасти возник по вашей вине и вы недостаточно честны с собой или с другими. Чаще всего неудачная сделка совершается из-за того, что вы находились в сложной ситуации и не смогли урегулировать ее нужным образом. Теперь самое вредное: если вы объясняете свои промахи внешними причинами, то не сможете ничему научиться на собственном опыте и повысить квалификацию.

Как переговорщик, вы стоите перед выбором: нравиться самому себе или учиться на собственном опыте. Поскольку вы дочитали книгу до последней главы, предполагаем, вы выбрали последнее. Если так, необходимо найти способы применять на практике принципы, стратегии и тактику, представленные в этой книге. В конце мы хотим дать вам несколько советов, как лучше это сделать.

## **Лучшее может быть врагом хорошего**

Говорят, что «лучшее — враг хорошего», и этот принцип действует в отношении личных изменений во многих областях. Вы не справитесь, если будете делать слишком много и слишком быстро. Например, можно попробовать выучить наизусть все концепции и стратегии, представленные в книге, чтобы быть готовым к любым ситуациям на переговорах. Попробуйте это сделать — и в результате не оправдаете своих ожиданий и собственный потенциал.

Кроме признания преимущества последовательной и постепенной (а не поспешной) работы, вы также должны предвидеть различные препятствия к изменениям, с которыми обязательно столкнетесь. Может показаться трудным использовать новые идеи и стратегии, потому что есть страх риска или вас устраивает текущее положение вещей. Либо вам трудно изменить поведение, когда все вокруг ожидают определенных поступков, слов или поведения. У вас просто может не быть времени на изменения. Нужно понимать, что все препятствия, которые могут возникнуть перед вами, являются типичными. Необходимость преодолевать их никак не характеризует вас или ваши способности к эффективному изменению — это лишь значит, что вы человек. Понимание этого может упростить задачу, но не решить проблемы. Как преодолевать препятствия к изменению и эффективно использовать идеи, предложенные в книге?

Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут перейти от изучения основных концепций и стратегий к изменению собственной практики ведения переговоров.

1. Просмотрите книгу (или заметки, которые вы могли делать при чтении) и составьте список всех стратегий и тактик, которые вы хотели бы использовать на практике. После этого сначала выделите пункты, которые, по вашему мнению, требуют дополнительного продумывания, а затем — те, которые можно использовать сразу.
2. Из пунктов, которые требуют дополнительного продумывания, выделите одну основную концепцию, работе над которой посвятите время в ближайшую неделю. Выделите время в расписании дел для ее проработки. Как ее можно применить в практике ваших переговоров? Какие у нее преимущества? Какие недостатки? Как этот принцип можно внедрить в ваш образ мыслей? Таким же образом проработайте другие идеи, которые хотели бы продумать дополнительно: составьте расписание — по одной мысли на каждую неделю. Если хотите прорабатывать больше идей, добавьте соответствующие пункты в расписание.
3. Составьте список людей (знакомых или коллег), с которыми вы хотели бы обсудить определенные стратегии. Попросите собеседника сыграть роль «адвоката дьявола» в отношении предлагаемого использования стратегии и критика ваших планов. Проверка новых переговорных стратегий на коллегах и друзьях поможет не только обрести уверенность в необходимости использования приобретенных навыков на переговорах, но также выявить ошибки, которые вы могли пропустить.
4. Продумайте текущие (или ближайшие) переговоры с точки зрения использования готовых к употреблению стратегий. Выпишите конкретные стратегии и тактические приемы, которые хотите опробовать. Избегайте их непродуманного использования за столом переговоров: спланируйте способ применения конкретной стратегии.
5. После переговоров подумайте, какие стратегии вы могли бы применить, но не сделали этого. Подумайте над их реализацией в будущем.
6. Периодически просматривайте книгу, чтобы найти идеи, стратегии или тактические приемы, которые могут быть актуальными для текущих или будущих переговоров.

## **Создание эффективной среды для гения**

Один из студентов, который руководит небольшой компанией, обратился к Дипаку через год после окончания курса ведения переговоров. Он так вдохновился полученными знаниями, что хотел, чтобы все сотрудники

тоже освоили стратегии, которые обсуждались на занятиях. По его словам, в прошедшем году он много работал с ними в этом направлении. Но, к сожалению, достиг странных результатов. Вот в чем заключалась его проблема.

«У нас в компании действуют два подразделения: "инициаторы" и "исполнители". Первые привлекают потенциальных клиентов. Когда клиент становится достаточно заинтересованным в нашем предложении, его передают исполнителям. Те обеспечивают заключение сделки. Когда я попытался объяснить суть стратегии переговоров-расследований, создания и присвоения выгоды и прочего, произошла странная вещь. Инициаторы все сразу поняли и начали с энтузиазмом применять новые идеи на практике переговоров с потенциальными клиентами. А вот исполнители так ничего и не поняли. Они смотрели на меня, будто я несу полную чушь, и, ничего не изменив в своей рабочей практике, продолжали претендовать на очень низкую выгоду и делать все для заключения сделки. Люди не видели никакого смысла в создании выгоды или в возможности претендовать на существующую выгоду».

Он искренне недоумевал и думал, что, вероятно, проблема заключается в том, что принимал людей с прогрессивным мышлением на работу инициаторов и с консервативным мышлением в качестве исполнителей. Дипак спросил: «Эти подразделения компании действительно так и называются — "инициаторы" и "исполнители"?» — «Да». — «Тогда почему вас удивляет, что исполнители действительно заключают сделки для компании?»

Руководитель не понял вопроса, поэтому Дипак спросил иначе: «Как вы думаете, чего все исполнители боятся больше всего в своей работе?» Подумав мгновение, тот ответил: «Потерять сделку». Дипак спросил, используются ли какие-то стимулы для их вознаграждения. Да, премии зависят от количества заключенных сделок.

В этом и заключалась проблема. Исполнителям было сказано, что их работа состоит в заключении сделок. Также они получали финансовое вознаграждение в зависимости от этого. Но все же руководитель был удивлен, когда они игнорировали его предложение попытаться претендовать на максимальную выгоду. Зачем им делать что-то с риском потерять сделку?

Эта проблема возникает достаточно часто. Мы или наши сотрудники и коллеги имеем аналитические способности к усвоению новых навыков и желание изменить существующие, однако слишком часто бываем ограничены рамками культуры или системой стимулирования. Чтобы использовать концепции из книги на практике, необходимо принять меры к устранению этих ограничений. Если вы занимаете руководящую должность, оцените культуру и систему вознаграждения, применяющиеся в вашей группе, подразделении или организации. Если считаете, что они могут тормозить изменения, которые вы надеетесь

внести в поведение коллег или сотрудников, постарайтесь скорректировать их. Если вы не занимаете руководящей должности, но понимаете, что культура или система вознаграждения создает определенные барьеры, постарайтесь донести это до сознания тех, кто имеет полномочия для изменений.

## **Исчезающий круг**

Руководители или студенты MBA записываются на курс, обычно имея стандартное представление о том, что может быть предметом переговоров. В их понимании существует небольшой круг вещей, которые могут быть предметом переговоров: купля-продажа дома, автомобиля или компании, торг о цене с уличным продавцом, диалоги о зарплате с работодателем и т.д. Они хотят научиться более эффективно проводить переговоры. Но по мере обсуждения стратегий и тактик в самых разных контекстах круг предметов переговоров начинает расширяться. Появляется все более широкий перечень вопросов, конфликтных ситуаций и проблем. Студенты часто говорят, что это ощущение дает творческий заряд. Но где границы этого круга? Насколько он велик?

Те, кто продолжает размышлять об идеях с курса или из книги, в течение нескольких месяцев или даже лет после окончания обучения обнаруживают, что он становится безграничным и постепенно просто исчезает. Больше не существует вещей, которые могут или не могут стать предметом переговоров. Приходит понимание, что система базовых принципов взаимоотношений между людьми усвоена. Они не имеют отношения к купле, продаже, заключению сделок или договоров, преодолению предубеждений и т.д. Это просто применение фундаментальных принципов успешного взаимодействия с другими людьми, которые, как и вы, тоже вполне благонамеренные человеческие существа, но имеющие другие интересы и побуждения.

Для гения переговоров не существует границ круга, для него основное значение имеют идеи и принципы, встроенные в подход к любому типу человеческих взаимоотношений. Гений не делает различия в применении представленных идей к сложным переговорам или к разговору с членами семьи, друзьями и сотрудниками. Стратегия расследования одинаково действенна в судебном споре и в ссоре с коллегой; тактика влияния может применяться не только к продажам услуг, но и к разговору с собственными детьми.

**Гений переговоров — это не мечта, а  
реальность**

На этом мы закончим обсуждение вопроса гения. Неверно считать, что кто-то из нас рождается им (Эйнштейн, Моцарт, Майкл Джордан), а кто-то нет. Гений — это сочетание врожденных качеств и колоссальной работы. Можно возразить, что никакая работа не превратит вас в Майкла Джордана, Моцарта или Эйнштейна. Да, вы правы, у вас нет «сырьевых ресурсов» для подобных достижений. Но у вас есть сырьевой ресурс, чтобы стать гением переговоров, так как он относится к сфере человеческих взаимоотношений, а единственный необходимый сырьевой ресурс для этого — уметь менять убеждения, предположения и потребности. У вас есть эта способность. Если вы приложите силы к реализации того, чему научились, то станете гением переговоров — человеком, который легко достигает исключительных результатов на любых встречах. Надеемся, что вы приложите эти силы и что наша книга проведет вас по этому пути.

## Примечания

### Глава 1

#### Набор инструментов для переговоров

<sup>1</sup> Эта история была пересказана Дэвидом Лаксом Джеймсом Себениусом в книге 1986 г. *The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain* (Free Press).

<sup>2</sup> Адаптировано Д. Малхотра (2005 г.). *Hamilton Real Estate: Confidential Role Information for the Executive VP of Pearl Investments (SELLER)*. Harvard Business School Exercise 905–053. Available, along with the Role Information for "Buyer" and a Teaching Note, from Harvard Business School Publishing.

<sup>3</sup> Fisher, R., and Ury, W. (1981). *Getting to Yes*. Boston: Houghton Mifflin. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. *Переговоры без поражения*. — М.: Манн, Иванов, Фербер, 2018. 272 с. 4. Northcraft, G. B., and Neale, M. A. (1987). Experts, Amateurs, and Real Estate: An Anchoring-and-Adjustment Perspective on Property Pricing Decisions. *Organizational Behavior & Human Decision Processes*, 39 (1), 84–97.

<sup>4</sup> Malhotra, D. (2004). Trust and Reciprocity Decision: The Differing Perspectives of Trustors and Trusted Parties. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 94: 61–73.

<sup>5</sup> Shell, R. G. (1999). *Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People*. New York: Viking.

<sup>6</sup> Galinsky, A. D., Mussweiler, T., and Medvec, V. H. (2002). Disconnecting Outcomes and Evaluations: The Role of Negotiator Focus. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(5), 1131–1140.

## **Глава 2**

### **Притязания на выигрыш в переговорах**

- <sup>1</sup> Это заявление было сделано Ричардом Холбруком во время панельной дискуссии в Гарвардском университете в октябре 2004 г.
- <sup>2</sup> Адаптировано А. Тенбрунсел и М. Базерманом (2006 г.). Moms.com Simulation and Teaching Note. (Dispute Resolution and Research Center, Northwestern University.)
- <sup>3</sup> Valley, K. L., Neale, M. A., and Mannix, E. A. (1995). Friends, Lovers, Colleagues, Strangers: The Effects of Relationships on the Process and Outcome of Dyadic Negotiations. Research on Negotiation in Organizations, 65–93, eds. R. J. Bies, R. J. Lewicki, B. H. Sheppard. Greenwich, CT: JAI.
- <sup>4</sup> Raiffa, H. (1985). Post-Settlement Settlements. Negotiation Journal, 1, 9–12.

## **Глава 3**

### **Создание выгоды на переговорах**

- <sup>1</sup> ABC News (2004, July 13). Nader Campaign Accepts Republican Donations. From <http://abclocal.go.com/kgo/story?section=News&id=1873814>
- <sup>2</sup> Brandenburger, A. M., and Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday.

## **Глава 4**

### **Когда подводит рациональность: предубеждения разума**

- <sup>1</sup> Malhotra, D., and Hout, M. (2006). Negotiating on Thin Ice: The 2004–2005 NHL Dispute. Harvard Business School Cases: 906–038 and 906–039.
- <sup>2</sup> LaPointe, J. (2004, December 27). Bettman's Vision for the NHL Did Not Include Labor Strife. New York Times, D1; (2005, January 10); Worst Managers: Gary Bettman, National Hockey League, Business Week, 76.
- <sup>3</sup> LaPointe, Bettman's Vision for the NHL Did Not Include Labor Strife, op. cit.
- <sup>4</sup> Cannella, S. (2005, February 17). Shameless and Pointless: Bettman, Goodenow Disgrace the NHL More than Ever, Sports Illustrated online.
- <sup>5</sup> Hahn, A. (2005, July 26). NHL: Players OK Pact. Newsday, A86.
- <sup>6</sup> Farber, M. (2005, February 17). Down with the Ship: With Season Sunk, Bettman, Goodenow Should Resign. Sports Illustrated online.

- <sup>7</sup> Originally cited by Ross, L., and Stilling, C. (1991). Barriers to Conflict Resolution. *Negotiation Journal*, 7(4), 389–404.
- <sup>8</sup> Bazerman, M., Baron, J., and Shonk, K. (2001). "You Can't Enlarge the Pie": Six Barriers to Effective Government. New York: Basic Books.
- <sup>9</sup> Thompson, L. (2001). *The Mind and Heart of the Negotiator*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- <sup>10</sup> Stilling, C., Epelbaum, M., Keltner, D., and Ross, L. (1990). The Reactive Devaluation Barrier to Conflict Resolution. Unpublished manuscript, Stanford University.
- <sup>11</sup> Babcock, L., and Laschever, S. (2003). *Women Don't Ask: Negotiation and the Gender Divide*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- <sup>12</sup> Ku, G., Malhotra, D., and Murnighan, J. K. (2005) Towards a Competitive Arousal Model of Decision Making: A Study of Auction Fever in Live and Internet Auctions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 96(2), 89–103.
- <sup>13</sup> Sebenius, J. K., and Wheeler, M. A. (1994, October 30). Sports Strikes: Let the Games Continue. *New York Times*, 3, 9.
- <sup>14</sup> Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. *Science*, 211(4481), 453–458.

## **Глава 5**

### **Когда подводит рациональность: предубеждения сердца**

- <sup>1</sup> Homer (R. Lattimore, trans.) (1999). *The Odyssey*. New York: Harper-Collins.
- <sup>2</sup> Schelling, T. C. (1984). *Choice and Consequence: Perspectives of an Errant Economist*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 58.
- <sup>3</sup> Bazerman, M. H., Gibbons, R., Thompson, L. L., and Valley, K. L. (1998). Can Negotiators Outperform Game Theory? *Debating Rationally: Nonrational Aspects in Organizational Decision Making*. Halpern, J. J., and Stern, R. N., eds. Ithaca, NY: ILR; O'Connor, K. M., De Dreu, C. K. W., Schroth, H., Barry, B., Lituchy, T. R., and Bazerman, M. H. (2002). What We Want to Do Versus What We Think We Should Do: An Empirical Investigation of Intrapersonal Conflict. *Journal of Behavioral Decision Making*, 15(5), 403–418.
- <sup>4</sup> Loewenstein, G. (1996). Out of Control: Visceral Influences on Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 65(3), 272–292.
- <sup>5</sup> O'Connor, K. M., De Dreu, C. K. W., Schroth, H., Barry, B., Lituchy, T. R., and Bazerman, M. H. (2002). What We Want to Do Versus What We Think

We Should Do: An Empirical Investigation of Intrapersonal Conflict. *Journal of Behavioral Decision Making*, 15(5), 403–418.

<sup>6</sup> U. S. News & World Report (2005, January 30), 52. Также интересно отметить, что проигравшая сторона оплачивает судебные издержки победившей — это закон в некоторых странах мира, например, в Англии.

<sup>7</sup> Bazerman, M. H., and Neale, M. A. (1982). Improving Negotiation Effectiveness Under Final Offer Arbitration: The Role of Selection and Training. *Journal of Applied Psychology*, 67(5), 543–548; Babcock, L., and Loewenstein, G. (1997). Explaining Bargaining Impasse: The Role of Self-Serving Biases. *Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 109–126.

<sup>8</sup> Diekmann, K. A., Samuels, S. M., Ross, L., & Bazerman, M. H. (1997). Self-Interest and Fairness in Problems of Resource Allocation: Allocators Versus Recipients. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(5), 1061–1074.

<sup>9</sup> Harris, S. (1946). *Banting's Miracle: The Story of the Discovery of Insulin*. Toronto: J. M. Dent and Sons.

<sup>10</sup> Ross, M., and Sicoly, F. (1979). Egocentric Biases in Availability and Attribution. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(3), 322–336.

<sup>11</sup> Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

<sup>12</sup> Taylor, S. E. (1989). *Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy Mind*. New York: Basic Books.

<sup>13</sup> Kramer, R. M., Newton, E., and Pommerenke, P. L. (1993). Self-Enhancement Biases and Negotiator Judgment: Effects of Self-Esteem and Mood. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 56(1), 110–133. Kramer, R. M. (1994). *Self-Enhancing Cognitions and Organized Conflict*. Unpublished manuscript.

<sup>14</sup> Taylor, S. E., and Brown, J. D. (1988). Illusion and Well-Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health. *Psychological Bulletin*, 103(2), 193–210; Bazerman, M. H. (2005). *Judgment in Managerial Decision Making* (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.

<sup>15</sup> Seligman, M. E. P. (1991). *Learned Optimism*. New York: Pocket Books.

<sup>16</sup> Babcock, L., and Loewenstein, G. F. (1997). Explaining Bargaining Impasse: The Role of Self-Serving Biases. *Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 109–126; Kramer, *Self-Enhancing Cognitions and Organized Conflict*.

<sup>17</sup> Brewer, M. B. (1986). Ethnocentrism and Its Role in Intergroup Conflict. In S. Worchel & W. G. Austin (eds.), *Psychology of Intergroup Relations*. Chicago: Nelson Hall; Kramer, *Self-Enhancing Cognitions and Organized Conflict*.

<sup>18</sup> Diekmann, K. A., Samuels, S. M., Ross, L., and Bazerman, M. H. (1997). Self-Interest and Fairness in Problems of Resource Allocation: Allocators

Versus Recipients. *Journal of Personality & Social Psychology*, 72(5), 1061–1074; Tenbrunsel, A. E. (1998). Misrepresentation and Expectations of Misrepresentation in an Ethical Dilemma: The Role of Incentives and Temptation. *Academy of Management Journal*, 41(3), 330–339.

<sup>19</sup> Sorenson, T. C. (1965). Kennedy, New York: Harper and Row, 322.

<sup>20</sup> Kramer, R. M. (1994). Self-Enhancing Cognitions and Organized Conflict. Unpublished manuscript.

<sup>21</sup> Salovey, P., and Rodin, J. (1984). Some Antecedents and Consequences of Social-Comparison Jealousy. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47(4), 780–792.

<sup>22</sup> Kramer, R. M. (1994). Self-Enhancing Cognitions and Organized Conflict. Unpublished manuscript.

<sup>23</sup> Malhotra, D., and Murnighan, J. K. (2002). The Effects of Contracts on Interpersonal Trust. *Administrative Science Quarterly*, 47(3), 534–559.

<sup>24</sup> Medvec, V. H., Madey, S. F., and Gilovich, T. (1995). When Less Is More: Counterfactual Thinking and Satisfaction Among Olympic Medalists. *Journal of Personality & Social Psychology*, 69(4), 603–610.

<sup>25</sup> Larrick, R., and Boles, T. L. (1995). Avoiding Regret in Decisions with Feedback: A Negotiation Example. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 63, 87–97; Kahneman, D., and Miller, D. T. (1986). Norm Theory: Comparing Reality to Its Alternatives. *Psychological Review*, 93(2), 136–153.

<sup>26</sup> Spranca, M., Minsk, E., and Baron, J. (1991). Omission and Commission in Judgment and Choice. *Journal of Experimental Social Psychology*, 27(1), 76–105.

## **Глава 6**

### **Рациональность в иррациональном мире**

<sup>1</sup> Dawes, R. M. (1988). *Rational Choice in an Uncertain World*. New York: Harcourt, Brace, and Jovanovich.

<sup>2</sup> Neale, M. A., and Northcraft, G. B. (1990). Experience, Expertise, and Decision Bias in Negotiation: The Role of Strategic Conceptualization. In B. H. Sheppard, M. H. Bazerman, and R. J. Lewicki (eds.), *Research in Negotiation in Organizations* (vol. 2). Greenwich, CT: JAI Press.

<sup>3</sup> Stanovich, K. E., and West, R. F. (2000). Individual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate. *Behavioral and Brain Sciences*, 23, 645–665.

<sup>4</sup> Kahneman, D., and Frederick, S. (2002). Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment. In T. Gilovich, D. Griffin, and D.

Kahneman (eds.), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*. New York: Cambridge University Press, 49–81.

<sup>5</sup> Chugh, D. (2004). Why Milliseconds Matter: Societal and Managerial Implications of Implicit Social Cognition. *Social Justice Research*, 17(2), 203–222.

<sup>6</sup> Ball, S. B., Bazerman, M. H., and Carroll, J. S. (1991). An Evaluation of Learning in the Bilateral Winner's Curse. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 48(1), 1–22.

<sup>7</sup> Loewenstein, J., Thompson, L., and Gentner, D. (2003). Analogical Learning in Negotiation Teams: Comparing Cases Promotes Learning and Transfer. *Academy of Management Learning and Education*, 2(2), 119–127.

<sup>8</sup> Kahneman, D., and Lovallo, D. (1993). Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective on Risk Taking. *Management Science*, 39, 17–31.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Cooper, A., Woo, C., and Dunkelberg, W. (1988). Entrepreneurs' Perceived Chances for Success. *Journal of Business Venturing*, 3, 97–108.

<sup>11</sup> Kahneman, D., and Lovallo, D. (1993). Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective on Risk Taking. *Management Science*, 39, 17–31.

<sup>12</sup> Lewin, K. (1947). Group Decision and Social Change. In T. M. Newcomb and E. L. Hartley (eds.), *Readings in Social Psychology*. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

<sup>13</sup> Lewis, M. (2003). *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. New York: W. W. Norton.

<sup>14</sup> Thaler, R., and Sunstein, C. (2003, September 1). Who's on First? *The New Republic*, 229, 27.

<sup>15</sup> Bazerman, M. H. (2006). *Judgment in Managerial Decision Making* (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.

## **Глава 7**

### **Стратегии влияния**

<sup>1</sup> Cialdini, R. (1993). *Influence: Science and Practice*. New York: Harper-Collins.

<sup>2</sup> Cialdini, R. (Summer 2003). The Power of Persuasion: Putting the Science of Influence to Work in Fundraising. *Stanford Social Innovation Review*, 18–27.

<sup>3</sup> The late Amos Tversky and Nobel Laureate Daniel Kahneman first noted that "losses loom larger than gains" in their work on "prospect theory" published in 1979. Kahneman, D. and Tversky, A. (March 1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica* 47, 263–292.

- <sup>4</sup> Kalichman, S. C., and Coley, B. (1995). Context Framing to Enhance HIV-Antibody-Testing Messages Targeted to African American Women. *Health Psychology*, 14, 247–254.
- <sup>5</sup> Rothman, A. J., Salovey, P., Pronin, E., Zullo, J., and Lefell, D. (1996). Prior Health Beliefs Moderate the Persuasiveness of Gain and Loss Framed Messages. Unpublished raw data.
- <sup>6</sup> Meyerowitz, B. E., and Chaiken, S. (1987). The Effect of Message Framing on Breast Self-Examination: Attitudes, Intentions, and Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52, 500–510.
- <sup>7</sup> In their seminal work on prospect theory, Amos Tversky and Daniel Kahneman explained that such preferences result from the way in which we evaluate the prospects of winning or losing relative to salient reference points (such as the status quo). Specifically, they argue that people have diminishing marginal utility associated with gains and diminishing marginal disutility associated with losses. Kahneman, D., and Tversky, A. (March 1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica*, 47, 263–292.
- <sup>8</sup> Cialdini, R., Vincent, J., Lewis, S., Catalan, J., Wheeler, D., and Darby, B. (1975). Reciprocal Concessions Procedure for Inducing Compliance: The Door-in-the-Face Technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 206–215.
- <sup>9</sup> Taylor, T., and Booth-Butterfield, S. (1993). Getting a Foot in the Door with Drinking and Driving: A Field Study of Healthy Influence. *Communication Research Reports*, 10, 95–101.
- <sup>10</sup> Burger, J. M., and Guadagno, R. E. (2003). Self Concept Clarity and the Foot-in-the-Door Procedure. *Basic and Applied Social Psychology*, 25, 79–86.
- <sup>11</sup> Langer, E. J., Blank, A., and Chanowitz, B. (1978). The Mindlessness of Ostensibly Thoughtful Action: The Role of "Placebic" Information in Interpersonal Interaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, 36, 635–642.
- <sup>12</sup> Cialdini, R. B. (January 2004). Everybody's Doing It. *Negotiation*, 7.
- <sup>13</sup> Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. *Human Relations*, 7, 117–140.
- <sup>14</sup> James, J. M., and Bolstein, R. (Winter 1992). Large Monetary Incentives and Their Effect on Mail Survey Response Rates. *Public Opinion Quarterly*, 56, 442–453.
- <sup>15</sup> Malhotra, D. (2004). Trust and Reciprocity Decisions: The Differing Perspectives of Trustors and Trusted Parties. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 94, 61–73.
- <sup>16</sup> Tversky, A., and Kahneman, D. (1981) The Framing of Decisions and the Rationality of Choice. *Science*, 211, 453–458.

<sup>17</sup> Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. *Marketing Science*, 4, 199–214.

<sup>18</sup> Bazerman, M. H. (2005). *Judgment in Managerial Decision Making*, 6th ed. New York: John Wiley & Sons.

## **Глава 8**

### **«Мертвая зона» переговоров**

<sup>1</sup> Feder, B. (2006, January 26). Quiet End to Battle of the Bids. *New York Times*, C1.

<sup>2</sup> Feder, B., and Sorkin, A. R. (2005, November 3). Troubled Maker of Heart Devices May Lose Suitor. *New York Times*, A1.

<sup>3</sup> Feder, B. (2006, January 26). Quiet End to Battle of the Bids. *New York Times*, C1.

<sup>4</sup> Meier, B. (2005, November 10). Guidant Issues Data on Faulty Heart Devices. *New York Times*, C5.

<sup>5</sup> Bajaj, V. (2005, December 28). F.D.A. Puts Restrictions on Guidant. *New York Times*, C1.

<sup>6</sup> Feder, B., and Sorkin, A. R. (2006, January 18). Boston Scientific, with Abbott's Help, Raises Bid for Guidant. *New York Times*, C1.

<sup>7</sup> Saul, S. (2006, January 25). J&J Passes on Raising Guidant Bid. *New York Times*, C1; Feder, B. (2006, January 26). Quiet End to Battle of the Bids. *New York Times*, C1.

<sup>8</sup> Harris, G., and Feder, B. (2006, January 27). F.D.A. Warns Device Maker over Safety. *New York Times*, C1.

<sup>9</sup> Tully, S. (2006, October 16). The (Second) Worst Deal Ever. *Fortune*, 154 (8).

<sup>10</sup> Bazerman, M. H., and Chugh, D. (2006). Decisions Without Blinders. *Harvard Business Review*, 84(1).

<sup>11</sup> (1995, November 10). American Won't Make First Bid on USAir. *Charleston Daily Mail*, C4.

<sup>12</sup> Akerlof, G. (1970). The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 89, 488–500.

<sup>13</sup> Ball, S. B., Bazerman, M. H., and Carroll, J. S. (1991). An Evaluation of Learning in the Bilateral Winner's Curse. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 48(1), 1–22.

<sup>14</sup> Bereby-Meyer, Y., and Grosskopf, B. (2002). Overcoming the Winner's Curse: An Adaptive Learning Perspective. AOM Conflict Management Division 2002 meetings, No. 13496. <http://ssrn.com/abstract=324201>

- <sup>15</sup> Moore, D. A., and Kim, T. G. (2003). Myopic Social Prediction and the Solo Comparison Effect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(6), 1121–1135.
- <sup>16</sup> Camerer, C., and Lovallo, D. (1999). Overconfidence and Excess Entry: An Experimental Approach. *American Economic Review*, 306–318.
- <sup>17</sup> Fox, C. R., and Tversky, A. (1998). A Belief-Based Account of Decision Under Uncertainty. *Management Science*, 44(7), 879–895.
- <sup>18</sup> Emphasis added. Brahimi's comments were made during a panel discussion at the Harvard Business School in October 2002.
- <sup>19</sup> Simons, D. J. (2003). *Surprising Studies of Visual Awareness*. [DVD]. Champaign, IL: VisCog Productions, <http://www.viscog.com>
- <sup>20</sup> Neisser, U. (1979). The Concept of Intelligence. *Intelligence*, 3(3), 217–227.

## **Глава 9**

### **Как противостоять лжи и обману**

- <sup>1</sup> Gladwell, M. (2005). *Blink: The Power of Thinking Without Thinking*. New York: Little, Brown.
- <sup>2</sup> Ekman, P. (2002). *Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Marriage, and Politics*. New York: W. W. Norton.
- <sup>3</sup> Malhotra, D. (2004). Smart Alternatives to Lying in Negotiation. *Negotiation*, 7(5).

## **Глава 10**

### **Признание и решение моральных дилемм**

- <sup>1</sup> Banaji, M. R., Bazerman, M. H., and Chugh, D. (December 2003). How (Un)Ethical Are You? *Harvard Business Review*.
- <sup>2</sup> Indeed, in most states, a seller's real-estate agent has a formal fiduciary responsibility to the seller.
- <sup>3</sup> Cain, D., Loewenstein, G., and Moore, D. (2005). The Dirt on Coming Clean: Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest. *Journal of Legal Studies*, 34, 1–25.
- <sup>4</sup> Greenwald, A. G., McGhee, D. E., and Schwartz, J.L.K. (1998). Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(6), 1464–1480.
- <sup>5</sup> Chugh, D. (2004). Why Milliseconds Matter: Societal and Managerial Implications of Implicit Social Cognition. *Social Justice Research*, 17(2), 203–222.

<sup>6</sup> Gillespie, J. J., and Bazerman, M. H. (1997). Parasitic Integration: Win-Win Agreements Containing Losers. *Negotiation Journal*, 13(3), 271–282. We use the term "parasitic value creation" synonymously with Gillespie and Bazerman's term "parasitic integration."

<sup>7</sup> The administrative law judge ruled in favor of the pharmaceutical firms. An FTC bipartisan panel overruled the administrative judge by a 5–0 vote. They, in turn, were overruled by an appeals court. The U. S. Supreme Court refused to hear the FTC's appeal of the appellate court ruling, helping create the blueprint for parasitic value creation that has become even more common in the pharmaceutical arena.

<sup>8</sup> Murnighan, J. K. (1994). *Game Theory and Organizational Behavior*. In B. M. Staw and L. L. Cummings (eds.), *Research in Organizational Behavior*. Greenwich, CT: JAI Press.

<sup>9</sup> Kim Wade-Benzoni, Ann Tenbrunsel, and Max Bazerman developed an experimental simulation based on this class of problems in which participants played the roles of representatives of various commercial and recreational fishing groups meeting for a conference to discuss the crisis. They found that the participants made self-serving interpretations of what was fair, and that these biased interpretations were an excellent predictor of overharvesting.

<sup>10</sup> Caruso, E., Epley, N., and Bazerman, M. H. (2006). The Good, the Bad and the Ugly of Perspective Taking in Groups. In E. A. Mannix, M. A. Neale, and A. E. Tenbrunsel (eds.), *Research on Managing Groups and Teams: Ethics and Groups* (vol. 8). London: Elsevier.

<sup>11</sup> Chugh, D. (2004). Why Milliseconds Matter: Societal and Managerial Implications of Implicit Social Cognition. *Social Justice Research*, 17(2), 203–222.

## **Глава 11**

### **Переговоры на слабой позиции**

<sup>1</sup> Subramanian, G., and Zeckhauser, R. (February 2005). "Negotiauctions": Taking a Hybrid Approach to the Sale of High-Value Assets. *Negotiation*.

<sup>2</sup> Bazerman, M. H., and Neale, M. A. (1992). *Negotiating Rationally*. New York: Free Press.

## **Глава 12**

### **Когда переговоры превращаются в кошмар: как справиться с иррациональностью, недоверием, гневом, угрозами, сомнением**

- <sup>1</sup> Kennedy, R. (1971). *Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis*. New York: W. W. Norton.
- <sup>2</sup> Malhotra, D. (2006). Is Your Counterpart Irrational. . Really? *Negotiation*, 9(3).
- <sup>3</sup> Mayer, R. C., Davis, J. H., and Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20, 709–734.
- <sup>4</sup> Dirks, K. T., and Ferrin, D. L. (2001). The Role of Interpersonal Trust in Organizational Settings. *Organization Science*, 12, 450–467.
- <sup>5</sup> *Thirteen Days*, 97.

## **Глава 14**

### **Путь к гениальности**

- <sup>1</sup> Neale, M. A., and Northcraft, G. B. (1990). Experience, Expertise, and Decision Bias in Negotiation: The Role of Strategic Conceptualization. In B. H. Sheppard, M. H. Bazerman, and R. J. Lewicki (eds.), *Research in Negotiation in Organizations* (vol. 2). Greenwich, CT: JAI Press.

## **Благодарности**

Авторы и идеи, которые содержит эта книга, во многом были подвержены влиянию наших коллег. Мы действительно преуспели в поисках прекрасных людей в качестве коллег. Многие из них являются или были частью преподавательских и докторских программ в двух превосходных учебных заведениях: Северо-Западном университете и Гарвардском университете. А также большая концентрация наших коллег наблюдается в Школе менеджмента им. Келлога и Гарвардской школе бизнеса, соответственно. Оба университета являются ведущими центрами для исследований и преподавания в сфере переговоров, и многие идеи из этой книги были развиты отличными учеными (или родились в процессе сотрудничества с ними), с которыми мы какое-то время взаимодействовали в этих учебных заведениях. Со времен нашей работы в Школе менеджмента им. Келлога мы хотели бы отметить идеи Салли Блант, Джин Бретт, Тины Дикманн, Крейга Фокса, Адама Галински, Дедр Дженнер, Энди Хоффмана, Майкла Дженсена, Марка Кеннеди, Лауры Крэй, Джиллиан Ку, Терри Кртцберга, Рика Ларрика, Бета Мэнникса, Дага Медина, Виктории Медвек, Дэвида Мессика, Дона Мура, Кейт Мерниган, Мэгги Нил, Тетсу Окумуры, Холли Шрот, При Прадана Шаха, Харриса Сондака, Энн Тенбрунсел, Ли Томпсона, Кэти Тинсли, Тома Триппа, Кимберли Уэйд-Бенцони, Марка Вербера и Лори Вейнгарт.

В Гарвардском университете нам обоим посчастливилось работать профессорами на кафедре «Переговоров, организации и рынков»

Гарвардской школы бизнеса, где мы были окружены прекрасными коллегами, которые помогли повысить качество нашей работы: Нава Эшграф, Джордж Бейкер, Грегори Баррон, Йоэла Береби-Мейер, Питер Коулс, Франческа Джино, Джерри Грин, Брит Гросскопф, Брайан Холл, Лоррейн Идсон, Кэтлин МакГинн, Саймон Моран, Эл Рот, Джим Себениус, Рави Сингх, Уильям Симпсон, Гухан Субраманиан, Энди Васинчук, Майкл Уоткинс, Тони Вегнер и Майкл Уилер.

Мы также оба ассоциируем себя с программой по переговорам в Гарвардской школе права, которая была невероятным источником социальной и интеллектуальной поддержки. Наша причастность к программе по переговорам, нескольким докторским программам в Гарварде и других школах и департаментах университета позволила нам получить преимущество от идей и открытий многих других людей, включая Модупе Акинолу, Мазарен Банайи, Джона Беширса, Айрис Бонет, Ханну Райли Боулс, Дайлиан Кейн, Евгения Карузо, Хитер Карузо, Долли Чу, Люка Коффмана, Ника Ипли, Стива Карсии, Дэна Гилберта, Джошуа Грина, Фионы Грейг, Сьюзан Хакли, Карима Кассама, Дэвида Либсона, Джули Мартин, Мэри Кэрол Мазза, Венди Мендес, Кэти Милкман, Джейсона Митчелла, Боба Мнукина, Сендила Муллайнатана, Ниру Пахари, Джеффа Ползера, Тодда Роджерса, Бена Шеноя, Ларри Сасскинда, Кармита Тадмора, Майка Ташмана и Дэна Вегнера.

Мы также многому научились у Йона Бэрона, Линды Бэбкок, Арта Брифа, Дженн Лернер, Джорджа Лёвенштейна, Брайана МакГрафа, Мадана Пиллуты, Фила Тетлока и многих других коллег и друзей, которых мы забыли упомянуть, за что нам потом будет неловко.

Мы также хотели бы поблагодарить тысячи руководителей со всего мира, которые были нашими учениками и клиентами. Некоторые из ваших переживаний нашли свое отражение в этой книге. Многие ваши проблемы, вопросы и истории определили содержание этой книги. И все вы вдохновили нас на ее написание.

Когда дело дошло до собственно писательской работы, нам очень повезло, что мы получили совершенно фантастическую редакторскую помощь. Кэти Шонк, давний научный сотрудник Макса, потратила бесчисленное количество часов, вычитывая, редактируя и комментируя каждое слово, предложение и главу. Ее помощь неоценима. Наши замечательные сотрудники факультета, Алисса Разук и Элизабет Суини, сделали корректуру, проверили факты и окончательно закрепили материал в книге. Наш редактор в Bantam Тони Бербанк точно знала, когда нас следует поторопить, а когда довериться нашему мнению. Процесс написания книги был значительно улучшен благодаря ее напористости, энтузиазму и поддержке.

В заключение мы хотели бы поблагодарить за поддержку наши семьи. Родители Дипака Чандер и Судеш Малхотра, а также его брат Ману Малхотра прочитали множество черновиков этой книги и дали несметное

число полезных советов. Жена Дипака Шикха не только прочитала и отредактировала каждую страницу книги, но также воодушевила и поддержала в момент, когда было необходимо довести проект до конца. Супруга Макса Марла Фелчер всегда дает полезную критику всех идей Макса, так что в процессе он оттачивает аргументацию. Мы также хотим поблагодарить Шикху и Марлу за разъяснения (поскольку они являются частью наших жизней), что лучшие вещи в жизни не нуждаются в переговорах.

## Об авторах

Дипак Малхотра — доцент кафедры «Переговоров, организации и рынков» Гарвардской школы бизнеса. Он преподает на курсах по переговорам на программе MBA и на других программах для руководителей. В своих исследованиях Дипак фокусируется на стратегии переговоров, повышении доверия, урегулировании международных и этнических споров, а также динамике конкурентной эскалации конфликта. Его исследования были опубликованы в ведущих журналах по менеджменту, психологии и разрешению конфликтов. Дипак является обладателем множества наград за преподавательскую и исследовательскую деятельность.

Профессиональная деятельность Дипака включает обучение и консультирование фирм из различных отраслей по всему миру, включая банки, образовательные учреждения, энергетику, финансовый менеджмент, здравоохранение, индустрию гостеприимства, информационные технологии, производство, медиа, некоммерческие организации, фармацевтику, недвижимость, ретейл и телекоммуникации.

Если вы хотите получить больше информации о деятельности Дипака, пожалуйста, посетите сайт [www.deepakmalhotra.com](http://www.deepakmalhotra.com).

Макс Бразерман — профессор делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. В дополнение Макс официально связан со Школой государственного управления им. Кеннеди, кафедрой психологии Гарвардского университета, Институтом количественных социальных наук, Центром окружающей среды и программой по переговорам Гарвардского университета.

В своих исследованиях Макс фокусируется на принятии решений в переговорах и совершенствовании процесса принятия решений в организациях и обществе в целом. Он является автором 180 статей и глав об исследованиях, автором, соавтором и соредактором 50 книг, включая «Суждение в процессе принятия управленческих решений» (Judgment in Managerial Decision Making, 2005), «Предсказуемые сюрпризы» (Predictable Surprises, 2004) и «Вы не можете увеличить "пирог": шесть препятствий для эффективного правительства» (You Can't Enlarge the Pie: Six Barriers to Effective Government, 2001). Макс входит в

редакционные советы American Behavioral Scientist, Perspectives on Psychological Science, Journal of Management and Governance, Mind and Society, Negotiations and Conflict Management Research и The Journal of Behavioral Finance. Он также является членом международного консультативного совета Negotiation Journal.

С 2002 по 2005 год Макс входил в число 40 ведущих авторов, спикеров и преподавателей по менеджменту по версии Executive Excellence. В годы работы в Школе менеджмента им. Келлога получил звание «Преподаватель года» на магистерской программе для руководителей. В 2003 году Макс получил премию Эверетта Мендельсона за выдающиеся достижения в области наставничества от Высшей школы искусств и наук Гарвардского университета. В 2006 году Макс получил почетную докторскую степень от Лондонского университета (Лондонской школы бизнеса), Книжную премию Кульпа-Райта от Американской ассоциации по управлению рисками и страхованию за «Предсказуемые сюрпризы» и премию за жизненные достижения от программы «Бизнес и общество» Института Аспена.

Его бывшие ученики-докторанты заняли позиции в ведущих бизнес-школах США, включая Школу менеджмента им. Келлога при Северо-Западном университете, Школу бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, Школу менеджмента им. Джонсона при Корнельском университете, Университет Корнеги-Меллона, Школу бизнеса им. Штерна при Нью-Йоркском университете, Стэнфордский университет, Университет Чикаго, Университет Нотр-Дам, Колумбийский университет и Гарвардскую школу бизнеса.

Профессиональная деятельность Макса включает проекты с такими компаниями как Abbott, Aetna, Alcar, Alcoa, Allstate, Ameritech, Amgen, Apex Partners, Asian Development Bank, AstraZeneca, AT&T, Aventis, BASF, Bayer, Becton Dickinson, Biogen, Boston Scientific, BP, Bristol-Meyers Squibb, Business Week, Celtic Insurance, Chevron, Chicago Tribune, City of Chicago, Deloitte and Touche, Dial, Ernst and Young, First Chicago, Gemini Consulting, General Motors, Harris Bank, Home Depot, Hyatt Hotels, IBM, John Hancock, Johnson & Johnson, Kohler, KPMG, Lucent, The May Company, McKinsey, Merrill Lynch, Monitor, Motorola, National Association of Broadcasters, the Nature Conservancy, Price-WaterhouseCoopers, R. P. Scherer, Sara Lee, Siemens, Sprint, Sulzermedica, Unicredito, Union Bank of Switzerland, Wilson Sporting Goods, World Bank, Xerox, Young Presidents Organization и Zurich Insurance.

Макс консультирует, преподает и читает лекции более чем в 25 странах.

Если вы хотите получить больше информации о деятельности Макса, пожалуйста, посетите его страницу <http://people.hbs.edu/mbazerman/>

Издано при содействии ЗАО «Умалат»

Перевод ООО «Онлайн переводы»

Редактор И. Видревич

Руководитель проекта М. Пикалова

Дизайнер Н. Дмитриева

Корректоры Ю. Семенова, Е. Тимошкина

Компьютерная верстка Б. Руссо

© 2007 by Deepak Malhotra and Max Bazerman.

This translation published by arrangement with Bantam Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Интеллектуальная Литература», 2020.

© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2020

**Малхотра Д., Базерман М.**

Гений переговоров: Как преодолеть препятствия и достичь блестящих результатов за столом переговоров и за его пределами / Дипак Малхотра; Макс Х. Базерман; Пер. с англ. ООО «Онлайн переводы». — М.: Интеллектуальная Литература, 2020.

ISBN 978-5-9072-7421-1